SENADO
ARGENTINA

2025
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN
DE LA NACIÓN ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

PERÍODO 142°

13° REUNIÓN

1° SESIÓN EXTRAORDINARIA

20 de febrero de 2025

DIRECCIÓN GENERAL DE **TAQUÍGRAFOS**

A U T O R I D A D E S

Presidencia del Senado
Victoria Villarruel

Presidencia Provisional
Bartolomé Esteban Abdala

Vicepresidencia
Silvia Sapag

Vicepresidencia primera
Carolina Losada

Vicepresidencia segunda
Alejandra María Vigo

Secretaría Administrativa
María Laura Izzo

Secretaría Parlamentaria
Agustín Wenceslao Giustinian

Prosecretaría Administrativa
Lucas Clark

Prosecretaría Parlamentaria
Dolores Martínez

Prosecretaría de Coordinación Operativa
Manuel Ignacio Chavarría

PRESENTES:
ABAD, Maximiliano
ABDALA, Bartolomé Esteban
ÁLVAREZ RIVERO, Carmen Silvia
ANDRADA, Guillermo Eduardo
ARCE, Carlos Omar
ARRASCAETA, Ivanna Marcela
ATAUCHE, Ezequiel
ÁVILA, Beatriz Luisa
BEDIA, Vilma Facunda
BENSUSÁN, Daniel Pablo
BLANCO, Pablo Daniel
CARAMBIA, José María
CORA, Stefanía
CORPACCI, Lucía Benigna
CREXELL, Carmen Lucila
CRISTINA, Marcela Andrea
DE ANGELI, Alfredo Luis
DE PEDRO, Eduardo Enrique
DI TULLIO, Juliana
DOÑATE, Claudio Martín
DURÉ, María Eugenia
ESPÍNOLA, Carlos Mauricio
FAMA, Flavio Sergio
FERNÁNDEZ SAGASTI, Anabel
GADANO, Natalia Elena
GALARETTO, Eduardo Horacio
GARCÍA LARRABURU, Silvina Marcela
GIMÉNEZ NAVARRO, María Celeste
GIMÉNEZ, Nora del Valle
GOERLING LARA, Enrique Martín
GONZÁLEZ, María Teresa Margarita
HUALA, María Victoria
JUEZ, Luis Alfredo
JURI, Mariana
KIRCHNER, Alicia Margarita Antonia
KRONEBERGER, Daniel Ricardo
LEAVY, Sergio Napoleón
LEDESMA ABDALA, Claudia
LEWANDOWSKI, Marcelo Néstor
LINARES, Carlos Alberto
LÓPEZ, Cándida Cristina
LÓPEZ, María Florencia
LOSADA, Carolina
LOUSTEAU, Martín
MANZUR, Juan Luis
MAYANS, José Miguel Ángel
MENDOZA, Sandra Mariela
MOISES, María Carolina
MONTENEGRO, Gerardo Antenor
NEDER, José Emilio
OLALLA, Stella Maris
OLIVERA LUCERO, Bruno Antonio
PAGOTTO, Juan Carlos
PAOLTRONI, Francisco Manuel
PARRILLI, Oscar Isidro
PILATTI VERGARA, María Inés
RECALDE, Mariano
REJAL, Jesús Fernando
RODAS, Antonio José
ROJAS DECUT, Sonia Elizabeth
ROMERO, Juan Carlos
SALINO, Fernando Aldo
SAPAG, Silvia
SILVA, Mónica Esther
SUÁREZ, Rodolfo Alejandro
TAGLIAFERRI, Guadalupe
TERENZI, Edith Elizabeth
UÑAC, Sergio Mauricio
VALENZUELA, Mercedes Gabriela
VIGO, Alejandra María
VISCHI, Eduardo Alejandro
ZIMMERMANN, Víctor

ÍNDICE

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino.
2. Asuntos entrados.
3. Juramento de la señora senadora electa Stefanía Cora.
4. Plan de Labor.
5. Homenajes.
6. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Duré. (S.- 2.540/24.)
7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Terenzi. (S.-2.541/24.)
8. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Terenzi. (S.-2.542/24.)
9. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Kirchner. (S.-2.543/24.)
10. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora García Larraburu. (S.-2.544/24.)
11. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Lewandowski. (S.-2.545/24.)
12. Manifestaciones del señor senador Lousteau.
13. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Sapag. (S.- 2.546/24.)
14. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Linares. (S.- 2.547/24.)
15. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Giménez. (S.-2.548/24.)
16. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Corpacci. (S.-2.549/24.)
17. Manifestaciones del señor senador Vischi.
18. Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio.
19. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Salino. (S.-2.552/24.)
20. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Cristina. (S.- 2.553/24.)
21. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Di Tullio. (S.- 2.551/24)
22. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans. (S.- 2.554/24.)
23. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Bedia. (S.-2.555/24.)
24. Creación de una Comisión Especial Investigadora. (S.-2.524/24.) Moción de tratamiento sobre tablas.
25. Pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional. (S.-2.529/24.) Pedido de interpelación al señor jefe de gabinete de ministros. (S.-2.530/24.) Mociones de tratamiento sobre tablas.
26. Aniversario de la Batalla de Salta. (S.-2.521/24.) Moción de tratamiento sobre tablas.
27. Pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. (S.- 2.539/24.) Moción de tratamiento sobre tablas.
28. Moción de preferencia planteada por el señor senador Carambia.
29. Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo.
30. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos.
31. Moción de preferencia del señor senador Carambia (Continuación.)
32. Suspensión durante el año 2025 de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias – PASO. (O.D. Nº 593/24.)
33. Modificación del Código Procesal Penal y Código Procesal Federal sobre Juicio en Ausencia del Imputado. (O.D. Nº 595/24.)
34. Aclaración solicitada por la señora senadora Losada.
35. Modificación del Código Procesal Penal y Código Procesal Federal sobre Juicio en Ausencia del Imputado. (O.D. Nº 595/24.) (Continuación.)

36. Modificación del Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. (O.D. Nº 594/24.)
37. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Blanco. (S.-2.557/24.)
38. Modificación del Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. (O.D. Nº 594/24.) (Continuación.)
39. Abordaje integral del Crimen Organizado. (O.D. Nº 217/24.)
40. Apéndice.[1]
    - Actas de votación.
    - Plan de labor.
    - Asuntos entrados.
    - Inserciones.

[1] El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12:30 del jueves 20 de febrero de 2025:

Sr. Presidente (Abdala).- Habiendo quórum, se da comienzo a la sesión.

1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional Argentino

Sr. Presidente (Abdala).- Invito a la señora senadora que todavía no ha dado quórum, Lucía Benigna Corpacci, a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- No estando la senadora Corpacci presente, invitamos a la senadora Lucila Crexell.

Gracias.

–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)

2. Asuntos entrados

Sr. Presidente (Abdala).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, las señoras y señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.

3. Juramento de la señora senadora electa Stefanía Cora

Sr. Presidente (Abdala).- En cumplimiento del artículo 10 del reglamento de este Honorable Senado, invito a ingresar al recinto a la senadora electa por la provincia de Entre Ríos, Stefanía Cora, para prestar el juramento de práctica.

–Así se hace.

–Luego de unos instantes, puestos de pie los presentes:

Sr. Presidente (Abdala).- Señora senadora nacional electa por la provincia de Entre Ríos, Stefanía Cora: ¿juráis a la Patria desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina, y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional?

Sra. Senadora electa Cora.- Por el fortalecimiento de las instituciones de la República para construir justicia social, ¡sí, juro!

Sr. Presidente (Abdala).- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. *(Aplausos. Varias senadoras y varios senadores felicitan a la senadora Cora.)*

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor sentémonos de nuevo en las bancas.

–Luego de unos instantes:

4. Plan de Labor

Sr. Presidente (Abdala).- Obra sobre las bancas el plan de labor acordado en la reunión de labor parlamentaria celebrada el día de ayer.

Se pone a consideración del cuerpo a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

5. Homenajes

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señor presidente.

Quisiera pedir un minuto de silencio en homenaje a Shiri Silberman y sus dos hijos, Ariel y Kfir Bibas, que fueron las personas más jóvenes secuestradas en el atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Ayer tomamos conocimiento de la triste noticia de que Hamás entregó los cuerpos de parte de la familia Bibas, que –como decía– fueron secuestrados el 7 de octubre en su casa, en un kibutz. Las imágenes de eso las vio el mundo entero.

Hace pocos días, el 1° de febrero, Hamás liberó al padre de la familia, a Yarden, que en ese momento nos decía lo siguiente –permítanme leer–: lo único que deseaba era reunirse nuevamente con su familia. Todavía están allí. Mi luz sigue allí. Y mientras ellos sigan allí, todo acá seguirá siendo oscuro. Ayúdenme de vuelta a traer a la luz a mi vida.

Lamentablemente recibió la triste noticia, la más desgarradora, de que le iban a entregar los restos de su familia: los cuerpos de sus hijos y de su esposa.
Esto nos golpea particularmente no solo por ese hecho, por toda esa desgarradora situación, sino porque el abuelo de esta familia es argentino, porque esta familia tiene lazos de sangre y de afecto con este país.

Hace pocos días estuve con parte de la familia de Shiri y es por eso que pido este minuto de silencio, para poder recordar a esta familia, para poder recordar el dolor, para pedir que haya paz y diálogo, y, sobre todo, y fundamentalmente, para que todos vuelvan a casa.

Muchas gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri.

A continuación, tengo el pedido de la palabra del senador Pagotto por el mismo tema.
Sr. Pagotto.- Muchas gracias, señor presidente.

En realidad, se me adelantó la senadora Tagliaferri. Tengo contacto permanentemente con familiares de secuestrados y de víctimas.

Desde el bloque de La Libertad Avanza, pasando por encima de la autoridad del presidente, nos adherimos al pedido del minuto de silencio, que es un mínimo homenaje a la gente que tiene lazos con la Argentina y que ha sido víctima de una violencia injustificada.

Gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tengo el pedido de la palabra de la senadora Juliana di Tullio.
Sra. Di Tullio.- Gracias, presidente.

Hacemos nuestras las palabras de la senadora Tagliaferri. No tenemos más que acompañar al pueblo argentino y a esta familia en este simbólico minuto de silencio. No tengo dudas de que es una enorme tristeza para este cuerpo y para todo el país.
Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Eduardo Vischi.
Sr. Vischi.- Gracias, señor presidente.

Por supuesto que yo también adhiero a la palabra de la senadora Tagliaferri. Sinceramente es algo aberrante lo que ha ocurrido. El mundo está sorprendido desde hace mucho tiempo por ello.

Si uno ve las imágenes de esta familia no hay cómo no emocionarse.

Como dije, adherimos a la palabra de la senadora Tagliaferri y, por supuesto, también queremos mostrar nuestro pesar por esta situación y adherimos al minuto de silencio.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Vischi.

A continuación, tiene la palabra el senador Camau Espínola.

Sr. Espínola.- Presidente, en el mismo sentido, nuestro bloque quiere acompañar este momento difícil que viven los familiares y que se vive en el mundo. Queremos que este minuto de silencio no solo sea para acompañar a los familiares, sino que también sea en la búsqueda de paz y que se pueda resolver este conflicto tan difícil y que lleva tantos años.

Así que, desde nuestro bloque también acompañamos.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Camau.

Se pone en consideración del cuerpo a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado el minuto de silencio.

Nos ponemos de pie.

–Así se hace.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias.

A continuación, seguimos con las cuestiones de privilegio.

Tiene la palabra el senador Romero.

Sr. Romero.- Gracias, presidente…

Sra. López, María Florencia.- Perdón, señor presidente, antes de que comience…

Sr. Presidente (Abdala).- Perdón. Tiene la palabra el senador Romero.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Pero tiene la palabra el senador Romero.

Adelante, senador Romero.

Sr. Romero.- ¿Necesita una interrupción?

Sr. Presidente (Abdala).- Pida una interrupción. ¿Necesita una interrupción?

Sra. López, María Florencia.- Sí, presidente.

Sr. Romero.- Sí, presidente, concedida.

Sr. Presidente (Abdala).- Concedida la interrupción por el senador Romero, tiene la palabra, senadora López.

Sra. López, María Florencia.- Gracias, señor presidente.

Quiero decirle que antes de que se comience con las cuestiones de privilegio, quiero hacer una moción concreta y por eso quería hacer uso de la palabra antes de que todos comiencen a plantear las cuestiones de privilegio.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Es un homenaje?

Sr. Romero.- Para un homenaje.

Sra. López, María Florencia.- Ah, pensé que ya había comenzado con las cuestiones de privilegio.

De todos modos, dejo establecido que antes de que comience con las cuestiones de privilegio me dé el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Pero no entiendo cuál es el motivo por el que pide el uso de la palabra. ¿Necesita hacer un homenaje?

Sra. López, María Florencia.- No, no necesito hacer ningún homenaje. Es una moción específica antes de las cuestiones de privilegio.

Sr. Presidente (Abdala).- Estamos con las cuestiones de privilegio.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. López, María Florencia.- Disculpe, presidente. Estamos confundidos porque usted dijo: Comenzamos con las cuestiones de privilegio, y por eso yo le solicité la palabra. Se equivocó el presidente. Disculpe.
Sr. Presidente (Abdala).- Seguimos con los homenajes.
Sra. López, María Florencia.- Ahora sí está bien.
Sr. Presidente (Abdala).- ¿Usted va a hacer un homenaje?
Sra. López, María Florencia.- No, no voy a hacer un homenaje. Gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Hay una prisa tremenda acá por las cuestiones de privilegio.

Hoy quiero rescatar que el 20 de febrero en Salta se conmemora una batalla, que se llama Batalla de Salta, pero fue una batalla de la Argentina para recuperar ese territorio. A manos del general Belgrano se venció a las fuerzas realistas que se rindieron.

Como se celebra hoy, quiero además pedir que este sea un homenaje y que también, en su momento, se apruebe sobre tablas un proyecto de declaración respecto a celebrar este día que es el de la Batalla de Salta, que justamente se celebra en toda la provincia. Gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

A continuación, tengo el pedido de la palabra del senador Leavy de Salta.
Sr. Leavy.- Gracias, señor presidente.

En el mismo sentido, hoy 20 de febrero se cumplen 212 años de una batalla sumamente importante en la libertad de este país; un país que ha dejado muchas huellas para lograr lo que hoy tenemos: libertad y soberanía. Una lucha que Belgrano, Juana Azurduy y tantos otros dieron en el Norte argentino.

Hoy en nuestra provincia es un día festivo recordando al general, cuando después de haber vencido a Pío Tristán y a todos los realistas, dijo que no hay vencedores ni vencidos. Pensar que pasaron tantos años, 212 años, y seguimos todavía con esa pelea de buscar la libertad y la soberanía.

Le digo a quien hoy nos gobierna, al señor presidente Milei, que se acuerde de todos nuestros héroes, de todos aquellos que lucharon para que hoy tengamos una patria independiente, libre y soberana. Le pido que no entregue nuestros recursos, que no siga trabajando en contra de todo lo que nos une a los argentinos. Debería pensar más en el bien común y dejar–como dice una encuesta– de ser un tuitero, un *influencer* con el 82 por ciento, y que se ponga a gobernar este país.

En conmemoración de todos nuestros héroes que dejaron la vida por tener una patria independiente, le pido al señor presidente que se acuerde de ellos y que cumpla con el mandato para el que fue elegido.

Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Leavy.

6. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Duré (S.- 2.540/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Entonces, continuamos con las cuestiones de privilegio.

Tiene la palabra la senadora Duré María Eugenia.

Le recuerdo que por reglamento y en labor acordamos los diez minutos correspondientes. Gracias.
Sra. Duré.- Creo que me van a alcanzar. Muchas gracias, señor presidente.

La cuestión de privilegio que traigo en el día de hoy, en esta sesión, tiene que ver con un proyecto de repudio que, además, ha presentado nuestro bloque. Es un proyecto que tiene que ver –y lo queremos traer en la sesión del día de hoy– con los

dichos aberrantes que tuvo el presidente de la Nación en un foro económico. Todos lo recordarán, el Foro Económico de Davos.

La verdad es que en vez de ir a hablar de lo que sucede en la economía argentina, el presidente, nuevamente, como ya es cantado, fue a atacar a todas las mujeres de nuestro país, pero, además, sumó a un gran colectivo que hace un enorme trabajo en nuestro país por la ampliación de derechos. Estamos hablando de las personas que están dentro del colectivo LGBTQ+.

Nosotros hemos aprobado leyes sumamente importantes y el presidente no se cansa no solamente de denostar, sino también de ir en contra en cada lugar donde le toque hablar. En este caso, fue en un foro económico.

En ese foro económico, donde el mundo va para un lado, parece que el presidente de la Nación va para otro lado. En un foro económico donde el presidente de la Nación tendría que haber dicho qué es lo que está sucediendo con nuestras industrias, con nuestra industria argentina; qué es lo que está sucediendo con nuestras pymes, con las pymes de todo el país; qué es lo que está sucediendo con los trabajadores y trabajadoras y el desempleo en la Argentina. Nada, nada de eso.

Voy a tomarme unos segundos para leer textualmente sus palabras. Para hacer un correlato, voy a leer las palabras textuales que dijo el presidente de la Nación. Primero, dijo que iba a perseguir hasta el último rincón a los zurdos de mierda. Después de ahí se fue a Davos a atacar a las mujeres, a atacar a las diversidades y, en consecuencia, a atacar a los niños, niñas y adolescentes. Así acciona el presidente de la Nación; porque va accionando según sus emocionalidades y no según las responsabilidades de un primer mandatario.

Yo creo que nos debería alertar y dar vergüenza. Por eso, luego voy a pedir que me acompañen, sobre todo a nuestro bloque, con este repudio que hemos presentado.

Como decía, el presidente dijo cosas aberrantes, pero lo que debería haber dicho –y voy a pedir permiso para leer– en un foro económico… Estas son cifras del gobierno nacional, no son cifras de Eugenia Duré ni de Unión por la Patria. Milei no pudo decir en Davos ni una sola palabra de lo que ocurre en la economía argentina: 111.000 empresas cerraron en nuestro país, 60.000 puestos de trabajo de asalariados se perdieron en solamente un año, la pobreza se disparó y alcanzó la cifra más alta en 20 años, aumentó la desigualdad, la desocupación sigue en aumento, el consumo de leche fue el más bajo en los últimos 24 años y el consumo de carne fue el más bajo en los últimos 30 años. Y se dedica a criticar a las mujeres y diversidades.

Voy a hablar con respecto a lo que pasa con la economía de nosotras, de las mujeres, en general, de todas. Las mujeres ganan casi un 28 por ciento menos que los varones, con mayor nivel de desocupación, con mayor informalidad laboral y con un techo de cristal que va en aumento. Pero el presidente fue a decir que las mujeres queremos tener más privilegios sobre los varones, por ejemplo. Fue a decir que los migrantes –porque también puso en la bolsa a los migrantes– son personas que violan, que son pedófilos. También habló de la sexualidad de los gays. La verdad es que, a partir de eso, nosotros y nosotras debemos repudiar este acto, sobre todo en esta Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación.

¿Saben por qué? Porque hace un año que estamos esperando –si a ustedes, la Libertad Avanza, les importa y lo pueden trasladar, que era algo que también nosotros veníamos solicitando– que se conformen todas las comisiones, pero, sobre todo, dos comisiones sumamente importantes. Una es la Comisión de la Banca de la Mujer, es la primera vez que en este Senado de la Nación no se la conforma. Esta

comisión de la Banca fue históricamente reconocida por otros parlamentos. Creada en el año… Sí, así, senadora, como usted me mira. Creada en el año 2008. Jamás la Presidencia de este Senado, a partir de ese momento, no había conformado la Banca de la Mujer, tan importante para trabajar, sobre todo, en estos temas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora, le habla al presidente, no hable con los senadores.

Sra. Duré.- Me dirijo a usted, entonces.

Le digo, presidente, que tampoco crearon la Comisión Bicameral Defensora de los Niños, Niñas y Adolescentes. Vino el ministro Francos acá. No pudo dar respuestas. Se lo solicitamos también a la Presidencia de esta Cámara. Niños, niñas y adolescentes que, además, son víctimas de este gobierno nacional. Nosotros sabíamos que Javier Milei era un estafador. Porque Javier Milei, su hermana, su entorno y su equipo, durante toda la campaña, durante toda esa extensa recorrida como panelista por los medios de comunicación, ya nos decía a las mujeres que éramos sus enemigas y ya decía lo que iba a realizar. Y ustedes le votaron, presidente, las facultades delegadas.

Este discurso del presidente no es nuevo, pero fue a un foro económico a hablar de mujeres y diversidades. A las 48 horas nosotras, nosotros y nosotres estuvimos en las calles de todo el país. ¿Saben lo que le costó eso al presidente? Porque hay algo que al presidente si le mueve un poquito la aguja: las redes sociales, Twitter. Cayó nueve puntos de imagen en las redes sociales, en el nicho donde él se maneja. Ni sus *trolls* lo pudieron acompañar en estas aberrantes cosas que ha dicho el presidente, las que, además, generan aún más violencia. Ustedes tienen que acordarse de lo que pasó después: esa familia de mujeres lesbianas con una hija a las que les quemaron la casa. Eso es odio explícito. Ese es el odio explícito que genera el presidente. De eso estamos hablando.

Lo que el presidente está haciendo es aplicar una fórmula económica. Nosotros lo venimos diciendo, no hacemos campaña del miedo. Nosotros decimos que esta fórmula económica de timba financiera y, además, de motosierra terminó mal en la historia argentina. Ha terminado muy mal. Hoy no tenemos un modelo productivo en nuestro país. Vengo de la provincia de Tierra del Fuego, donde está la ley madre de promoción industrial. Sé lo que es perder puestos de laburo. ¡Ni Macri se animó tanto! Con Macri, en su primer año, perdíamos siempre las mujeres: de cinco trabajadores despedidos, tres eran mujeres. Bueno, esos números se han incrementado en solamente un año.

Entonces, tenemos un presidente que… Yo no sé, la verdad, cómo trasladarle a cada uno de ustedes para que accionemos desde este Senado de la Nación, para que nos pongamos a trabajar en este Senado de la Nación con dos comisiones claves, porque nos toca a nosotros representar a nuestras provincias.

Voy a dar dos datos concretos para que tengamos en cuenta la dimensión de lo que estamos hablando cuando hablamos de cuestiones de violencia de género y diversidades. El observatorio de género “Ahora que sí nos ven” dijo que desde 2015, con la primera marcha de Ni Una Menos, hasta el día de hoy la violencia patriarcal terminó con la vida –escuchen bien este número– de 2.745 mujeres en manos de sus parejas o en manos de allegados. Muertas. Y desde el 1º de enero hasta el 31 de enero de 2025 –de este año– se cometieron 29 femicidios, uno cada 26 horas. Estamos muy mal, presidente. Muy, muy mal. Entonces, nosotros tenemos un presidente misógino, autoritario. Pero yo le digo una cosa…

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, vaya redondeando, senadora. Gracias.

Sra. Duré.- Con esto termino.

Yo le digo una cosa: no van a poder borrar jamás y de un plumazo lo que nosotras hacemos en las calles. No van a poder borrar jamás, ni de un plumazo, La Libertad Avanza, ni sus amigos dialoguistas, lo que hicimos durante los gobiernos de Néstor y Cristina y lo que se votó en este Congreso de la Nación: ley de matrimonio igualitario, la ley para la prevención de las violencias hacia las mujeres y diversidades, el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la ley que establece a las obras sociales prepagas la obligación de atender a nuestras madres, la ley que establece el derecho a la realización de la ligadura de trompas, la ley que crea el Programa Nacional de Salud Sexual Reproductiva, la IVE. No van a poder contra eso. Nosotros somos eso.

La Libertad Avanza y los aliados están acompañando a alguien que hoy, ante el mundo, es un estafador. Lo dice el FMI. Se lo dijo el FMI hablando de las desigualdades, de las brechas salariales. No lo dice esta senadora.

Trabajen. Díganle al presidente que trabajemos, sobre todo, ustedes como gobierno, en la igualdad y en acortar esta brecha, y no que vaya a un foro económico a seguir pegándole a las mujeres. Primero con Cristina, después con las artistas, con cada una de nosotras, con cada una de ustedes, senadores también…

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadora, vaya redondeando.

Sra. Duré.- Y con esto termino.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Muy amable. Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el senador Parrilli.

Sra. Fernández Sagasti.- No, la había pedido López.

Sra. Di Tullio.- Usted no le da bola a las mujeres, me parece.

Sra. Fernández Sagasti.- Le había pedido que cuando empiece con las cuestiones de privilegio le dé…

Sr. Presidente (Abdala).- Las cuestiones privilegio desplazan al tema de lo que ella quiere hablar. Tenemos que tratar las cuestiones privilegio. Lo dice el reglamento.

Tiene para el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Paso.

Sr. Presidente (Abdala).- No hace uso de la palabra el senador Parrilli.

7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Terenzi (S.-2.541/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora Terenzi, Edith.

Sra. Terenzi.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.

Voy a aprovechar este momento reglamentario para plantear dos cuestiones de privilegio. En realidad, estas dos cuestiones de privilegio tienen un hilo conductor. Están estrechamente vinculadas con la frustración, con la desilusión, con la desidia y, sobre todo, también con una sensación personal de impotencia, que es lo que hoy necesito manifestar en este recinto. Y esa impotencia tiene que ver con todo lo que no sucede, con lo que queda en el camino, con que hay cuestiones que parecen que no importan a nadie y, sobre todo, también, con la insensibilidad, con la falta de interés y, muchas veces, incluso, con las faltas de compromiso.

La primera cuestión de privilegio que voy a plantear está directamente vinculada con el presidente de la Nación, Javier Milei, y contra su jefe de Gabinete de Ministros, el doctor Guillermo Francos.

¿Por qué a ellos? Porque son quienes firmaron el decreto de convocatoria a estas sesiones extraordinarias que hoy estamos llevando adelante. En este decreto

de convocatoria hay un anexo en el que están los temas que el Poder Ejecutivo propone que se pongan en tratamiento durante estas sesiones extraordinarias.

La verdad es que tuve la oportunidad de hablar con el jefe de Gabinete, con el doctor Francos, allá por el 27 de noviembre, que fue cuando se presentó en este Congreso para la sesión informativa. En aquel momento estaba a punto de culminar el período ordinario de sesiones y le planteé personalmente que había tres proyectos de ley que tenían sanción de la Cámara de Diputados, que eran muy importantes, que no podíamos dejarlos caer y que tuviera en cuenta los tres proyectos para un eventual llamado a extraordinarias.

El jefe de Gabinete se interesó. También quiero decir que en esa reunión estaba la presidenta de este Senado y había varios senadores integrantes de otros bloques políticos que escucharon esta petición. Insisto, el jefe de Gabinete se interesó y pidió el texto de los tres proyectos a los que yo estaba haciendo referencia.

¿De qué proyecto se trata? De la ley Nicolás, de la ley que reglamenta el ejercicio de la profesión de los acompañantes terapéuticos y del protocolo de detección temprana de abuso sexual infantil. Insisto, tres proyectos con sanción de la Cámara de Diputados, que finalizado este período de extraordinarias se caen y pierden estado parlamentario.

Una vez que se publicó el decreto 23/25 de convocatoria a las sesiones extraordinarias, formalmente, por nota, le solicité al jefe de Gabinete la incorporación de estos temas en convocatoria, insistiendo con la urgencia en el tratamiento por el tipo de cuestiones de las que se trata.

La respuesta del jefe de gabinete fue que, primero, lo comentara o lo conversara con el ministro de Salud, y así lo hice. El 6 de diciembre, el ministro de Salud, con todo su gabinete, muy gentilmente, me recibió. Le planteé esta situación y me preguntó si los proyectos tenían incidencia presupuestaria, que esa era la única observación que podía hacer. El clásico: “No hay plata”.

Seguimos haciendo los deberes. Me junté, por supuesto, con mi equipo, pedimos los informes correspondientes a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Ninguno de los tres proyectos tiene costo, no tienen incidencia presupuestaria. Informé esta situación al ministro de Salud. Se la informé también al jefe de Gabinete, insistiendo en la incorporación de los tres temas en la convocatoria a extraordinarias.

¿Sabe qué pasó? Nunca me contestaron, ni bien, ni mal, ni regular. Silencio; silencio absoluto. ¿Qué significan estos silencios? Significa que hay un desinterés abrumador –diría yo– por cuestiones, sobre todo, sociales.

Los proyectos pierden estado parlamentario, se caen. Significa que nada del trabajo legislativo previo le interesa a nadie. Significa que la agenda de la gente tampoco importa. Significa que no importa el tiempo y el esfuerzo de, por ejemplo, la gente que trabajó detrás de la ley Nicolás, que cambió el dolor por acción positiva.

¿Qué significa también? Que miles de acompañantes terapéuticos, a lo largo y a lo ancho de este país, van a continuar trabajando sin tener una ley que los proteja, sin estar reconocida su profesión. Y lo que es más grave es que sus pacientes, grupo absolutamente vulnerable, se quedan sin esa asistencia profesional. Silencio, desidia, desinterés. Esos son los fundamentos por los que planteo esta cuestión de privilegio e, insisto, la dirijo específicamente al presidente de la República y a su jefe de Gabinete por haber convocado a sesiones extraordinarias y no haber accedido, a lo largo de todo un mes de pedidos formales e informales, a que estos temas se incorporaran para su tratamiento.

8. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Terenzi (S.-2.542/24.)

Sra. Terenzi.- La segunda cuestión de privilegio está dirigida al senador Ezequiel Atauche. No es nada personal y el senador lo sabe. Lo hago, justamente, porque es quien preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda. En este caso es por una situación similar: por proyectos que se caen, que pierden estado parlamentario, por este desinterés en el trabajo de la Cámara de Diputados de tantos años, de tanta gente.

Me refiero específicamente al proyecto que crea o que creaba –porque ya no la va a crear– el Área Marina Protegida Bentónica "Agujero Azul", un proyecto derivado a dos comisiones –la que preside el senador Atauche y la que yo presido, que es la de Ambiente–, con sanción en la Cámara de Diputados.

Hicimos reuniones informativas, lo abrimos para que todo el mundo colaborara, vinieron las organizaciones ambientales que están detrás de este proyecto hace tantos años, vino el Poder Ejecutivo y escuchamos la postura del Poder Ejecutivo a través de funcionarios de distintas áreas; y, luego, hicimos lo que haría cualquier senador de este recinto: tratar de que un plenario de comisiones se siente a debatir el proyecto, con la posibilidad o no de dictaminarlo, pero era lo que faltaba hacer.

Se lo solicité formalmente al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en tres oportunidades: 20 de octubre, 29 de octubre y 6 de noviembre. Nunca me contestó.

Por lo tanto, insisto, es otro proyecto que se cae, que pierde estado parlamentario, sin que nos importa el trabajo de tantos años –porque este era un proyecto muy grande– de tantos legisladores y de tantas ONG.

Se siente impotencia, señor presidente. Es la verdad. Yo ya lo planteé alguna vez en este recinto. Dije que estas cuestiones de privilegio nunca terminan en nada. La verdad es que usted la va a girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahí va a dormir el sueño de los justos en algún cajón, hasta que alguien la deseche finalmente.

Pero esta vez, y aunque sea extemporáneo, le voy a solicitar a Presidencia la aplicación del artículo 107 del Reglamento del Senado, que, si me permite, lo voy a leer. El artículo 107 tiene un título, que es "*Requerimiento por retardo*", y dice: "El presidente, por sí o por recomendación de la Cámara, a indicación de cualquier senador, hará los requerimientos que sean necesarios a la comisión que se encuentre en retardo".

Ese es el motivo de esta cuestión privilegio y este pedido que puede parecer extemporáneo, dada la fecha en que estamos y dado que el proyecto prácticamente se cae cuando terminemos esta sesión, pero necesito intentar por todos los medios agotar una última instancia para ver si el trabajo legislativo de tanta gente en estos proyectos importantes podamos salvarlo, por decirlo de alguna forma. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Terenzi.

9. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Kirchner (S.-2.543/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora Alicia Kirchner.

Sra. Kirchner.- Buenas tardes, señor presidente.

Mi cuestión de privilegio es hacia el presidente Javier Milei. Abonando lo que dijo la senadora Eugenia Duré, en todo lo que hace al desarrollo de la economía, en lo que respecta a nuestro país, tengo –y creo que la mayoría tenemos– estupor y vergüenza. Vergüenza por lo que es de conocimiento y ha pasado en los últimos días con la memecoin.

Realmente, que nuestro presidente esté promoviendo o difundiendo lo mismo es absolutamente inadecuado. Pero, ¿por qué? Porque es una meme.

En el mundo cripto, sabemos que un token cuando se inicia tiene un valor de un 10 por ciento y, después, sube en función del libre mercado, más allá de los acuerdos o no con respecto a lo mismo. Pero acá, al segundo cero las transacciones ya eran absolutamente manipuladas, que fueron millonarias. Esto perjudicó no solo a nuestro país, sino también su imagen en el mundo.

¿Por qué hago esta referencia? Porque tenemos que pensar en qué es lo que está pasando en nuestro país. Hay industrias que se cierran, trabajadores que quedan sin su fuente de trabajo.

Voy a hablar en especial de mi provincia, Santa Cruz, sobre la que, obviamente, en su momento, hemos presentado los proyectos respectivos. YPF que se retira: 2.500 trabajadores. YPF, cuya cuna es la Patagonia, dejando entre 2.200 y 2.500 familias sin trabajo, más allá de lo que se interponga para poder darles después una salida. Sin trabajo y sin coparticipación, lo que va a impedir que se desarrollen obras de infraestructura y otras que se logran por esos ingresos.

Además, estoy preocupada por las represas del río Santa Cruz. Hace un año que no funcionan. Hay 2.200 trabajadores que no perciben salarios.

También con respecto a YCRT. Si bien los trabajadores se mantienen en sus puestos, las condiciones son de observar. Estamos hablando de casi 6.800 puestos de trabajo. Para nuestra provincia es absolutamente significativo. Son 6.800 familias, de las cuáles más de 4.000 ya están en situación de precariedad.

Respecto de YCRT me olvidé de decir que hay que poner en marcha a la Usina 240, que es importante no solamente para la energía de la provincia, sino de todo el país.

Me dicen que falta planificación estratégica. Yo diría que no le falta a este gobierno planificación estratégica. ¡Miren lo que hizo ayer con el Banco Nación! Quieren ocupar las agendas de manera permanente con otros temas. Estoy sumamente preocupada por lo de Banco Nación también, porque estuve leyendo hasta altas horas de la noche, cuando me enteré de esto, que cambiaron la Carta Orgánica cuando es aprobaba por ley. ¿Qué está pasando? Esa es la preocupación que tenemos que tener en este Congreso.

Les diría, señor presidente, a los diputados nacionales, a las diputadas nacionales, a nosotros, senadores y senadoras nacionales, que tengan en cuenta la responsabilidad que tenemos, porque aún está vigente esa Ley Bases, y lo está porque hubo quienes la votaron. También el decreto 70. Pero, ¡ojo! Yo creo que hay tiempo de reflexión todavía.

Les pido, por favor, que en este nuevo año que iniciamos las sesiones tengamos en cuenta fundamentalmente a la gente. Como hablaba la senadora preopinante Terenzi, las necesidades son reales. Hay cientos de proyectos que no tuvieron siquiera tratamiento. De los más de doscientos proyectos que presenté, tres solamente tuvieron dictamen. ¡Esto no es el trabajo del Congreso, señor presidente! ¡Pensemos en la gente! ¡Juguémonos por la gente! Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Alicia Kirchner.

Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

10. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora García Larraburu (S.-2.544/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora García Larraburu.

Sra. García Larraburu.- Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que la cuestión de privilegio que vengo a plantear también está dirigida al señor presidente de la Nación, porque como vimos el viernes, en el momento en el que algunos estaban entretenidos festejando San Valentín, entre las 20 y las 23, nuestro presidente jugaba al influencer internacional –como muy bien explicaba recién la senadora Alicia Kirchner–, y el pueblo argentino el sábado se levantaba desayunándose con lo que luego se llamaría el criptogate y este desfalco de más de 100 millones de dólares que, indudablemente, lo va a terminar pagando el pueblo argentino.

Pero la cuestión de privilegio, en este caso, es como rionegrina. Quiero ser la voz de los vecinos: de los vecinos de mi ciudad, de los vecinos de La Patagonia, de los vecinos que se sienten abandonados y ven cómo el presidente, Javier Milei, con total indiferencia, abandona a este sector tan importante, a esta franja tan importante de la Patagonia argentina.

Traje placas para detallar la situación actual de parte de la Patagonia. Hay más de 39.000 hectáreas incendiadas, más de 300 vivienda afectadas. En la ciudad del Bolsón hay más de 1.000 evacuados; dos parques nacionales, que nos enorgullecen a nivel internacional, y que vemos cómo cada año son visitados por turistas de todo el mundo, están en peligro. Las pérdidas económicas para nuestra región se están valuando en más de 500 millones, y tuvimos que lamentar la pérdida de una vida.

La situación es dramática. Y fueron pasando las semanas, y fue pasando el mes, y la verdad es que, más que un vuelo rasante por parte de la ministra Bullrich y de un par de compañeros de su gabinete, no tuvimos respuesta. Sí tuvimos la solidaridad de la gente, que ha hecho campañas muy importantes, intentando, por nuestros medios, resolver la situación.

Este gobierno hace todo al revés, como muy bien decía recién la senadora Alicia Kirchner. En 2024, del presupuesto de 33.342 millones del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, solo se ejecutaron 7.338 millones –plata hay, y esto es lo que quiero demostrar–, o sea, un 22 por ciento menos de lo que se podría haber ejecutado. Y en 2023, de un presupuesto de 12.101 millones, se ejecutaron 12.099, o sea, un 99 por ciento del presupuesto.

Este gobierno, en diciembre, con los antecedentes que tenemos en la región, despedía a más de 500 combatientes brigadistas especializados. Este gobierno también en el marco del presupuesto de Ambiente, que luego pasó de ministerio a subsecretaría, de 83.848 millones sólo ejecutó un 36 por ciento. En 2023, de un presupuesto de 83.774 millones, se ejecutaron 77.000 millones, o sea, casi un 92 por ciento.

Yo digo: ¿esto es desidia, abandono? ¿Esto es distracción? Nada de esto es casualidad, señor presidente. Por eso, en la misma línea de lo que planteaba la senadora Terenzi, yo insto a este cuerpo a que demos tratamiento al proyecto de ley de emergencia ambiental, económica y habitacional que he presentado. Después se dice que los senadores no trabajan, y él se ocupa diariamente de denostar la actividad política, obviamente, siempre en sintonía con los grandes canales televisivos.

Aquí también, en esta Cámara, en las comisiones, hay un proyecto de ley que incrementa las penas del Código Penal para quienes cometan incendios forestales. También hay un pedido de informes al Poder Ejecutivo acerca de los recientes incendios y de cuál ha sido el accionar de los ministerios.

Y, fundamentalmente, hay un proyecto, de mi autoría, que habla del régimen preferencial para combatientes de incendios forestales y/o rurales, que yo presenté por primera vez en 2017, lo representé en 2019; esta Cámara le dio tratamiento y lo aprobó en 2022 y, lamentablemente, perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

Espero que, teniendo en cuenta la situación, y antes de que lleguen las lluvias y el tema pase, podamos darle tratamiento, de manera que podamos cobijar y atender la situación que están atravesando nuestros combatientes en total soledad, lidiando con lo que sucede. No sé si han visto en la televisión, en algunos medios, las imágenes son dantescas.

Por último, quiero agradecer –no todo es indiferencia y abandono– y reivindicar la actitud política que tuvo, allí por fines de diciembre, un gobernador del otro extremo del país, Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, quien, el 28 de diciembre, mandó a la región patagónica, fundamentalmente a mi ciudad, dos aviones hidrantes. Les pido por favor a los senadores de su provincia que le hagan llegar el profundo agradecimiento del pueblo rionegrino y de los habitantes de esta parte de La Patagonia a un gobernador que nos ayuda; y mucho.

También quiero pedirle al presidente que deje de lado un poco los teléfonos, las redes sociales y esta voluntad de influencer, que le queda grande, y que escuche sin soberbia, ya que hace unas semanas el presidente chileno, Boric, le ofreció ayuda para combatir los incendios forestales, por supuesto, teniendo en cuenta que podían atravesar la cordillera y afectar también a su país, y le dijo que no, que no necesitaba nada y que estaba todo muy bien. Sin duda, esa es la muestra de que el presidente no tiene idea de lo que pasa en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

11. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Lewandowski (S.-2.545/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Lewandowski, por la provincia de Santa Fe.

Sr. Lewandowski.- Gracias, señor presidente.

Quiero plantear una cuestión de privilegio al Poder Ejecutivo nacional. El 12 de febrero, en su habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció la anulación del proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, la mal llamada “Hidrovía” –conocida popularmente como “Hidrovía”–, que no es nada más ni nada menos que el sistema de navegación troncal de Paraguay-Paraná.

Ante el anuncio, según la explicación oficial, la medida se fundamentó en presuntas presiones ejercidas por sectores políticos, empresariales y mediáticos con el objetivo de modificar los estándares técnicos del pliego y favorecer determinados intereses.

Le pido disculpas, porque voy a leer bastante en mi exposición, ya que quiero ser preciso. Hay muchos términos jurídicos y no quiero que haya ningún tipo de equivocación, porque es la licitación internacional más importante que hubo –

supongo que se abrirá nuevamente– y que va a haber en los próximos años. Es la número 1 de 2024.

Dice el vocero que durante el procedimiento los distintos sectores de la política, los medios y el empresariado ejercieron presiones para que se redujeran los estándares técnicos del pliego con el objetivo de favorecer sus propios intereses. Dice, además, que se intentó desacreditar el proceso, acusando al gobierno de direccionamiento a favor de una empresa en particular de ser excesivamente exigente y de incurrir en hechos de corrupción.

También, habla el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, Iñaki Arreseygor, respaldando la transparencia del proceso. Y él dice que hubo un grupo de vivos que operaron el vaciamiento de la oferta de esa licitación para frustrarlo en desmedro de los productores argentinos.

Desde que se lanzó la licitación, nos acusaron de que la misma estaba direccionada a favor de un operador puntual, con la clara intención de sabotear el proceso.

Bueno, la única empresa que se presentó fue la que más crítica había sido con el proceso.

Estos funcionarios señalan que hubo once oferentes que preguntaron, que presentaron distintas aclaraciones, y que el gobierno, ante los Estados correspondientes, ha llevado a cabo las contestaciones. Pero hay un hecho que también se suma a esto. Repetimos la fecha: el 12 de febrero se abrían los sobres.

Hubo una sola licitación y el gobierno dijo: nulidad de este proceso.

El día 11, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas del Ministerio Público Fiscal emitió un dictamen en el que se puso en evidencia la ausencia de evaluación del impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que cuando se elaboró el pliego no se tuvo en cuenta el impacto ambiental, que está atado al artículo 11 de la ley 26.675, que prevé que toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente en forma significativa estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo a su ejecución.

Entonces, tenemos una licitación internacional.

¿Nosotros qué observamos en ese momento? Primero, que dejaron afuera a las provincias para poder opinar del tema. Segundo, aquí, en esta Cámara, fue presentado un proyecto de creación de una bicameral para el seguimiento y la continuidad de esta explotación. No lo presenté yo solo, también lo hizo el senador Galaretto de mi provincia. Somos de distintas bancadas, pero los dos estábamos preocupados por cómo se iba a llevar adelante esto. Y en aquel momento dijimos: es una licitación que deja todo en manos del oferente, del que gane; el que gane va a poder hacer hasta su propia evaluación ambiental, si está bien o está mal. O sea, está de los dos lados del mostrador, dejando de lado la potestad que tienen las provincias. no solamente sobre el lecho del río, sino también respecto del impacto ambiental.

Entonces, en concreto, ante esto que está pasando –y nos parece un hecho realmente grave que necesita una aclaración urgente–, he presentado un proyecto de comunicación, acompañado por otros senadores de este bloque, en el cual preguntamos ¿cuál es la base legal y normativa específica en la que el gobierno nacional sustenta su decisión de anular el proceso?; ¿sobre qué evidencia concreta y verificable el Poder Ejecutivo fundamenta su afirmación de que hubo presiones externas para modificar los estándares del pliego técnico?; ¿se ha identificado a los responsables de esas presiones?; ¿quiénes son?; quiénes fueron los funcionarios responsables de la redacción del pliego y de la supervisión del proceso licitatorio?; ¿se ha iniciado una auditoría o un sumario administrativo?; ¿cuáles son los costos,

ya que tanto se habla de déficit fiscal?; ¿qué significa para el país o cuáles serán los costos que le van a significar al país darlo por anulado? De hecho, hay una empresa que se presentó y la dejan fuera del pliego licitatorio.

Todo eso lo ponemos en consideración. Son 10 puntos en total. Y el último dice claramente esto que estoy mencionando de la cuestión ambiental. El dictamen del 11 de febrero evidenció la falta de evaluación de impacto ambiental previo al llamado a licitación.

Entonces, no solamente insisto en que esta Cámara ha dejado de lado, como el gobierno nacional, la temática de la producción. No le dan pelota a ningún proyecto que tenga que ver con la producción; no le dan bolilla.

Nosotros tenemos una provincia eminentemente… Defiendo a mi provincia, claramente, pero lo hago en un contexto nacional, no en un provincianismo absurdo porque estamos dentro de un país. Si no, cada uno hace de su provincia un gueto o una nación independiente.

En este país se cayeron 12.638 empresas entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Proyectos vinculados a la producción se han presentado… No tengo el número concreto, pero al menos de mi bancada, creo que todos hemos presentado proyectos vinculados a la producción, o proyectos vinculados por ejemplo a subsanar, a mitigar con una ley de inversiones productivas los efectos en las pymes que no están en el proceso del RIGI.

Pero, claramente, no hay un sentido vinculado a la falta de trabajo de las empresas que, con la apertura de las importaciones, reemplazan lo que producen con importaciones, lo que significa trabajadores que quedan en la calle. Este proceso ya lo vivimos en otras épocas, cuando con el subsidio compran un autito... Antes eran remises truchos, ahora están las distintas aplicaciones. Después no van a poder cambiar ni las cubiertas. O aquellos que con su recurso ponen un negocio o a través de Internet tratan de vender algo.

Pero, realmente, estamos camino a una destrucción aún mayor del empleo. Y ya de por sí, con una economía que tiene la mitad del proceso en negro, imagínense que se profundizará cada vez más el trabajo de esos compatriotas, que estarán más precarizados.

Entonces, más allá de este proyecto de comunicación que tiene que ver con el hecho puntual de que se va el 80 por ciento de las exportaciones nacionales por la vía navegable troncal… No es un dato menor. Y nosotros dejamos que la legislatura, en este caso la Cámara de Senadores junto con la Cámara de Diputados, mire, balconee un tema tan importante para nuestras provincias.

No podemos votar este proyecto, insisto. Y ahí lo veo al senador Galaretto, que lo presentó junto conmigo. Estamos todos de acuerdo: se le dio privilegio.

¿Cuándo vamos a conformar la bicameral?

Ustedes saben que hace un par de años, este mismo proyecto, presentado por la senadora María de los Ángeles Sacnun, tuvo unanimidad en esta Cámara para seguir el proceso licitatorio de la vía navegable troncal.

Hoy parece que los temas vinculados a la producción no le interesan a nadie en esta Cámara... O sí les interesa a un grupo importante pero que desafortunadamente no los puede poner en valor. Y lamentablemente la situación, tanto del campo como de la industria, la ciencia y la tecnología y todas las áreas de producción, está seriamente dañada en el contexto nacional.

No tengo más nada que agregar. Solamente hago un llamado a mis colegas: pensemos que la gente se está quedando sin laburo; pensémoslo bien. Miren las estadísticas. Miren realmente lo que está ocurriendo en todo el país. No alcanza con

ver algunos números que pueden ser positivos, porque realmente el resto la está pasando muy mal.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

12. Manifestaciones del señor senador Lousteau

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senador Lousteau.

Sr. Lousteau.- Quiero pedirle una interrupción al próximo orador por una cuestión que me parece de suma gravedad.

Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto.

A continuación, tiene la palabra la senadora Silvia Sapag. Y tiene un pedido de interrupción por parte del senador Martín Lousteau.

Sra. Sapag.- Le concedo la interrupción, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Concedida la interrupción, tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Es para denunciar que en estos momentos hay en marcha una operación en las redes por parte de los *trolls* de siempre del gobierno, acusándome de no haber votado el minuto de silencio por el homenaje a la familia Bibas. Es una operación masiva.

Lo primero que quiero decir es que, obviamente, cada uno de nosotros está representado por su presidente de bloque en la adhesión al minuto de silencio.

Lo segundo, que me parece una vergüenza lo que hace el gobierno, que utiliza fondos públicos y, además, se vale del dolor no solo de la familia Bibas, sino también del resto de la comunidad argentina y de la colectividad judía en nuestro país, para hacer una operación personal.

Es una vergüenza el comportamiento de este gobierno. Es una vergüenza que use estos hechos y el dinero de los contribuyentes de la Argentina para hacer este tipo de campañas. Una vergüenza absoluta.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lousteau.

13. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Sapag (S.-2.546/24.)

Sr. Presidente (Abdala).-Tiene la palabra la senadora Silvia Sapag.

Sra. Sapag.- Gracias, presidente.

En estos días vimos un posteo del presidente de la República, Javier Milei, que dice: "¡La Argentina liberal crece! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. vivalalibertadproject.com". Y luego pone un token de 44 caracteres, que es el lugar donde se deben hacer los depósitos.

Este tuit fue reposteado por Emmanuel Danann, que es el que anda en el Falcon verde; por Agustín Laje, que es el gurú intelectual; por Lilia Lemoine, que aseguró que no había jaqueo, que era propio del presidente; por Fran Fijap, quien pone "con vos me hice la casa"; por Espert y por Martín Menem.

Gracias a este posteo, hubo 75.000 afectados, estafados por un total de 284 millones de dólares, repartidos en los siguientes países –leo–: Alemania, Argentina,

Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, China, España, Estonia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Israel, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Sudáfrica, Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela.

¡Qué vergüenza! Somos famosos a nivel global gracias a nuestro presidente que estafó a 75.000 personas.

¡Mentira que era para promover a las pymes! ¡Mentira que él, en su entusiasmo por hacer crecer a la República Argentina, hizo un reposteo! Él fue el que posteó; él fue el que no difundió sino que posteó. O sea que lo que aduce para defenderse no es real. El post de Milei fue la primera información que apareció sobre $LIBRA, y justo en ese preciso momento se abrió la posibilidad de comprar o de vender.

Esto no solamente contradice la idea de que no estaba involucrado en el lanzamiento de la moneda y sirve para confirmar que no la difundió, sino que la promovió. Esto indica que el presidente es parte de la organización del lanzamiento. Milei siempre estuvo al tanto y sabía muy bien que nada era para apoyar los emprendimientos ni las pymes. Se trataba solamente de juntar dinero con el respaldo del gobierno argentino.

Aparte, hay fuentes que dicen que se repartieron coimas, que el gobierno de Milei pagó coimas, por ejemplo, Charles Hoskinson, un referente cripto. Hayden Davis dice: “Le di la plata a Karina”. Wenceslao Casares: “se pagaron 5 millones de dólares”. Cristina Pérez, la esposa del ministro de Defensa, lo dijo al aire. Y la publicación de Coinvest.

Y anoche se supo algo más, porque se encontró el borrador de un contrato en el que se establecía que los asesores exclusivos del presidente, que se llaman Crypto Bros –Sergio Morales, Mauricio Novelli y Manuel Terrones–, tenían acceso privilegiado por este contrato al presidente Milei y a su hermana Karina. Y se les daba prioridades de accesos y negocios, y eran representantes de la Argentina. O sea que ellos nos hubieran representado en el caso de haber sido firmado este contrato.

Entonces, presidente, está bien, estamos en sesiones extraordinarias y nosotros no podemos establecer el temario, pero la verdad es que avergüenza que estemos acá sentados tratando otro tipo de cosas que serán importantes, sí, pero esto es tremendo. Nosotros no podemos no hacernos eco de lo que está sucediendo en nuestra patria viniendo esta situación de las autoridades que tienen que dirigir. No puede ser que estemos ajenos a lo que está pasando y que no se diga ni una sola palabra.

Presidente, a raíz de lo que el presidente promovió –y no es que no nos toque– se cayeron las acciones de las empresas argentinas. Entonces, el ministro de Economía, para sostener el dólar –atrasado–, recurre al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Y no solamente eso, sino que también ayer aporreó a los jubilados, a quienes les está robando la plata. Las consecuencias de esto tocan a los más vulnerables de nuestro país, que son los enfermos, los jubilados y los desempleados, ¿y acá nosotros como si nada?

Los eximo a ustedes, que son de las Libertad Avanza, votaron esto y lo creen. Pero yo, desde este bloque que se mantiene firme en contra de este gobierno y a favor de los ideales que nos mueven, solamente puedo decir del resto que no son dialoguistas, son colaboracionistas.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

14. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Linares (S.- 2.547/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Gracias, señor presidente.

El temario es variado. Ante todo, quiero ser solidario con el senador Lousteau, porque que te ataquen en las redes por pensar diferente o por oponerse a algunos temas que no quiere el gobierno nacional… Hacen eso: atacan sin piedad, atacan lo más duro de la gente, se meten con la vida privada, la personal, y el Senado en su conjunto tiene que repudiar estos temas.

Recién escuchaba también a mi compañera de provincia, la senadora Terenzi, hablar de todo lo que no le dio este gobierno nacional, de todo el abandono que hace. Pero a su vez, después, tenemos la reflexión, que son los que acompañan en cierta medida a este gobierno nacional para que siga haciendo lo que hace.

Hoy, la provincia del Chubut y la Patagonia están sufriendo demasiado. Hoy, en Buenos Aires está el secretario general de Petroleros Privados, Jorge “Loma” Ávila; y está José Llugdar, del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, por los despidos masivos que están produciéndose en la cuenca.

Ayer, Halliburton despidió a más de trescientos trabajadores en Comodoro Rivadavia. Vemos que lo mismo está pasando en la provincia de Santa Cruz con las represas –con los trabajadores de la UOCRA– que no arrancan. Las promesas no se cumplen, siguen pasando y así estamos hoy.

Lo que pasó con los incendios en Epuyén, en la zona de El Bolsón, con una tardía intervención del Estado. Tardía y poca, muy poca. Lo que está pasando hoy con los compañeros bancarios del Banco de la Nación Argentina, que por ley –acá, en el Senado– quedó exceptuado de su privatización.

Hoy vemos el avance que tiene este presidente, que se parece más a Riverito que al presidente de la Nación, porque le gusta más la timba que el trabajo. Y está llevando al país a eso: a que es más fácil hacer plata timbeando que trabajando. No lo vemos visitando y recorriendo empresas o acompañando la creación de nuevas empresas. Está más preocupado por encontrar el mundo financiero, como si eso fuera la salvación.

Un dato que también hay que tener en cuenta es que, en su momento, vi a muchos acá con la bandera de Ucrania. Pero resulta que hoy el país del norte está negociando con Rusia y dejando afuera a Ucrania. Y eso va a traer consecuencias también, porque claramente el presidente de los Estados Unidos no quiere que el petróleo valga lo que vale. Y eso va a traer consecuencias al establecimiento de nuestro precio, a lo que hay que sumarle la depreciación que tiene el dólar en estos momentos.

Me parece que tenemos que actuar en consecuencia, todos juntos, sobre todo los legisladores patagónicos, que estamos sufriendo y demasiado. Yo, claramente, soy opositor al gobernador de la provincia, pero tengo diálogo, hablo permanentemente con él porque estoy convencido de que esto es así, que tenemos que acompañarnos y apoyarnos. Pero también debemos tener un rol activo en defensa de los intereses. Si dejamos que el gobierno nacional siga avanzando con sus políticas, claramente las consecuencias van a ser nefastas.

Entonces, el pedido es que rápidamente nos pongamos de acuerdo, que trabajemos mancomunadamente en políticas que realmente sean beneficiosas para la gente, y en este caso en especial para los patagónicos.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Linares.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

15. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Giménez (S.-2.548/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora Giménez, Nora del Valle.

Sra. Giménez.- Gracias, señor presidente.

Quiero plantear una cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por el escándalo que generó su promoción de la criptomoneda $LIBRA, que ha dejado un tendal de sospechas, perjudicados y opacidades que nos agravian muy especialmente. Y agravian a este Congreso, luego de los numerosos insultos que el presidente de la Nación ha dirigido a esta casa y a todos los senadores y senadoras.

Agravia el hecho de que el presidente justificó en su tuit bajo el supuesto de que serviría para fondear a pequeñas empresas y emprendedores argentinos. El presidente Milei abusa de su investidura presidencial y miente. Por ello, me sorprende este súbito interés de Milei en las pymes al promocionar el proyecto “Viva La Libertad Project”.

Las pymes consideran estos hechos como una verdadera burla, ya que vienen soportando una recesión que se agravó durante la gestión de Milei con la sanción del RIGI, la apertura indiscriminada de importaciones, la derogación de las políticas públicas de promoción y fomento de las pymes, la desaparición del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, FONDEP, sin importarle que las pymes argentinas hayan perdido 214.592 empleos formales, que es lo que se contabiliza como parte del proceso en el primer trimestre de este año.

Milei, indudablemente, basa su plan económico en la especulación financiera, en detrimento del entramado productivo nacional, que constituye el mayor generador de empleo en la Argentina.

Además, en sus últimas apariciones en público ha demostrado una suerte de confusión entre la esfera pública y la esfera privada, entre el ciudadano y el presidente. Llegó al punto de que en una entrevista afirmó que el ministro de Justicia de la Nación sería el encargado de su defensa judicial. En esa entrevista, grabada y editada bajo la dirección del asesor presidencial y monotributista, entre comillas, Santiago Caputo, Milei demostró que es incapaz de comprender las implicancias de su cargo y que su mente se disocia entre su rol de ciudadano economista merecedor de premios Nobel y presidente como si fueran dos personalidades diferentes.

Es responsabilidad de este Congreso abordar con seriedad esta crisis institucional de implicancia internacional y tomar decisiones: retirar las facultades delegadas, otorgadas oportunamente a través de la Ley Bases y el DNU 70/2023.

Señor presidente: esta bancada no es la responsable de la aprobación de la Ley Bases; menos del DNU 70/2023. Esta bancada asume con absoluta conciencia las implicancias de lo que significan las facultades delegadas en estas circunstancias por las que atraviesa la Nación Argentina, cuya responsabilidad, indudablemente, reside en la cabeza del Ejecutivo Nacional.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

A continuación, tiene la palabra la senadora López, Florencia.

López, María Florencia.- Muchas gracias, señor presidente.

Lo que voy a hacer en el marco de esta cuestión de privilegio es solicitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto de resolución presentado por el bloque Justicialista…

Sr. Presidente (Abdala).- Disculpe; estamos tratando las cuestiones de privilegio, que el Reglamento claramente dice que desplazan a los otros temas. Para las mociones sobre tablas, le explico algo: para las mociones sobre tablas, hay tres pedidos. El del senador Pablo Blanco, de la senadora Tagliaferri y, después, el suyo, como ya se acordó en Labor; motivo por el cual, si tiene alguna cuestión de privilegio, lo manifiesta. De lo contrario, le damos la palabra al senador siguiente.

Sra. López, María Florencia.- ¿En qué momento me va a dar la palabra para plantear el tratamiento sobre tablas?

Sr. Presidente (Abdala).- Después de que terminen las cuestiones de privilegio, tratamos el tema de las mociones. Ahí la puede formular.

Sra. López, María Florencia.- Entonces, espero el momento de los pedidos de tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senadora.

Sra. López, María Florencia.- Gracias a usted.

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- También voy a solicitar hablar después de la senadora Florencia López, cuando ella haga la moción de sobre tablas.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Parrilli.

16. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Corpacci (S.-2.549/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri, que no está en su banca.

Entonces, continuamos con la senadora Lucía Corpacci.

Sra. Corpacci.- Muchas gracias, señor presidente.

Quiero hacer una o dos cuestiones de privilegio. Una es contra el presidente de la Nación y contra la vicepresidenta, que habilitan este pedido de sesiones extraordinarias con temas que poco tienen que ver con la necesidad de la gente, mientras que cosas tan importantes como el presupuesto de la Nación Argentina o cuestiones de salud –como las que planteó la senadora Terenzi– siguen en espera.

Pero yo me quiero referir y quiero plantear una cuestión de privilegio contra el presidente y contra el ministro de Salud por el anuncio hecho por el vocero presidencial Adorni, sobre el retiro de nuestro país de la Organización Mundial de la Salud. No sé si la población en general tiene en claro que la Organización Mundial de la Salud depende de la ONU.

La ONU fue creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, por la tremenda desigualdad que existía en el mundo después de una guerra tan espantosa y por la necesidad que tenía el mundo de encontrar puntos comunes entre los distintos países, que tendieran a solucionar tanto dolor y tanta herida que había quedado. Uno de los brazos de la ONU fue la Organización Mundial de la Salud.

La Argentina formó parte de los países que fundaron la ONU y formó parte de los países que fundaron la Organización Mundial de la Salud. Prácticamente el mundo entero forma parte y está representado en la Organización Mundial de la Salud.

¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su misión? Vigilancia epidemiológica. Dar alerta de determinadas situaciones, de epidemias, de endemias, de situaciones que ponen

en riesgo la vida de las personas, como puede ser el tabaquismo, como pueden ser cuestiones que no son infectológicas.

Tiene, además, y creo que es su tarea fundamental, una labor solidaria: dice claramente que una de sus funciones es propender a que todos los países del mundo y los ciudadanos de todos los países del mundo tengan la posibilidad de tener una salud, independientemente del país donde vivan. Y para eso trabaja. Y, de hecho, hay cosas para mostrar de la Organización Mundial de la Salud.

Mire, nosotros, los que ya tenemos unos cuantos años, sabemos que todavía hay gente que puede recordar, porque en su cara se ven las huellas de la viruela, una enfermedad que fue mortal con un 30 por ciento de mortalidad en el mundo. Y, sin embargo, gracias a la intervención de la Organización Mundial de la Salud, todos los países del mundo aportaron recursos para hacer una vacunación masiva, porque no se erradican las enfermedades si no sucede que todo el mundo se vacuna. Después de hacer una vacunación masiva en el año 1977, pudimos decir que el mundo estaba libre de viruela.

Recordamos también lo que fue la epidemia de la polio. Acá, en el Hospital Muñiz, están los piletones donde se ponían a los pacientes con polio para hacer algún tipo de ejercicios. Todavía vemos a algunos compañeros, a algunos amigos, con secuelas de la polio. Bueno, mucho tuvo que ver la Organización Mundial de la Salud en alivianar los efectos de la polio con sus campañas de vacunación, con las instrucciones que daba a los distintos equipos de salud de cómo manejar a los pacientes.

Pero, además, es la Organización Mundial de la Salud el organismo rector de normas que ponen al acceso del mundo los distintos tratamientos para las distintas enfermedades.

La Organización Mundial de la Salud en nuestro país, a través de la OPS –que es un brazo de la OMS acá en América latina–, llega hasta el último municipio, con algún manualcito de instrucción del tratamiento. Los que ejercemos y estudiamos la medicina, en algún momento algo de la OPS estudiamos. Esa es la finalidad.

¿Sabe cuál es la finalidad esencial? ¡La solidaridad! Para eso se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso adhirieron todos los países del mundo. Ahora, resulta que nuestro presidente –dice su vocero, porque quiero decir que busqué en el Boletín Oficial si es que había sido publicado y no, hasta ahora no está publicado–, dijo su vocero que nos retiró de la Organización Mundial de la Salud.

Y me pongo a pensar: ¿cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Qué le duele? ¿Qué le molesta? Si la Organización Mundial de la Salud fue, entre otras cosas, el organismo que salió, nuevamente a través de OPS, a repartir vacunas en los países que no podían acceder a la vacuna. Porque los países poderosos habían comprado tres y cuatro veces la cantidad de dosis necesarias para vacunar a su población. Y acaparaban las vacunas y no dejaban que lleguen al resto del mundo.

Vuelvo a decir: se equivocaron, porque mientras el mundo no se vacuna, la enfermedad se sigue multiplicando. Sobre todo, en un mundo tan global como el que tenemos.

Por eso es que la OMS y OPS salieron también a distribuir vacunas. Y compraron vacunas más económicas y se las pudieron acercar a los países que no tenían. Eso es solidaridad.

Este presidente –en verdad, siempre lo pensé y siempre lo demostró, como cuando le recorta a los jubilados, o cuando manda a golpear a los jubilados, o cuando trata de extremistas a jóvenes que van a manifestar por el derecho a una

universidad pública y gratuita y los encarcela–, que va con la motosierra amenazando, ahora forma parte del mayor escándalo que recuerda nuestro país.

Yo no voy a decir más que lo que dice la prensa; no voy a decir más que lo que vi en los medios de prensa. Cuando lo acusan a él, de que pudo haber sido, ¿saben qué dice? “Ah, no, bueno, el que entra en la timba…” No le importa. Pero destapa una olla mucho más grande, que es la de los propios suyos, porque entre las cosas que escuché en esta novela –porque Netflix se cayó en estos días, porque no vemos Netflix–, estamos todos pendientes de la novela del escándalo, de la vergüenza que nos da lo que sucedió.

Entonces, la esposa del ministro dice que, a sus oídos, le llegaron versiones de que el entorno del presidente cobraba para que el presidente...

Bueno, yo quiero decirle a la otra ministra, que dice siempre “El que las hace, las paga”, que espero la cite a esa periodista, esposa de otro ministro, para que diga claramente quién le dijo que el entorno cobra y cuánto cobra. Entre esas a las que menciona está la hermana del presidente.

Entonces, entre las cosas que uno va escuchando en medio de esta novela, escuché a una periodista que dice esto: Lo que ha pasado, es que este presidente aplica la política de la bestialidad. Yo dije: ¿qué es esto? Entonces, lo explica. Ya no se trata de que no me importe lo que le pasa, ya no se trata de no tener empatía por el otro. Se trata, simplemente, de cagar al otro, con tal de conseguir lo que yo quiero. Eso es lo que hizo el presidente y eso es lo que hace cuando nos retira de la OMS, con tal de hacer lo que su jefe de Estados Unidos hace, e imitarlo como corderito. Porque es león para los que no tienen, pero cordero para los que no puede enfrentar.

Bueno, a este presidente no le importa lo que nos va a pasar a los argentinos cuando nos retiremos de la Organización Mundial de la Salud. No le importa que no podamos acceder a las vacunas. No le importa que no podamos comprar a precios accesibles las vacunas y los medicamentos para enfermedades como el VIH o para los tratamientos oncológicos. No le importa, porque aplica la política del bestialismo.

Y además de plantearle una cuestión de privilegio quiero decirle que siento que, aunque me digan que es mejor que se caiga solo, no quiero que se caiga. Quiero que le vaya bien. Pero quiero decirle, señor presidente, que usted no va a quedar como un buen presidente. Va a quedar como un presidente bestial, que nos atropelló a todos los argentinos. Muchísimas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Corpacci.

17. Manifestaciones del señor senador Vischi

Sr. Vischi.- Señora presidente, ¿le puedo pedir solo unos minutitos a la senadora Corpacci para hacer una aclaración, para hacer una aclaración?

Sra. Presidente (Sapag).- No, la senadora ya terminó.

Sr. Vischi.- A quien siga.

Sra. Presidente (Sapag).- Sigue el senador Salino.

Sr. Vischi.- Salino, ¿puede ser?

Sr. Salino.- Sí.

Sr. Vischi.- Muchas gracias.

Simplemente para tomar un poquito las palabras del senador Martín Lousteau, quien realmente está muy ofuscado por una situación que, lamentablemente, hoy tenemos que padecer todas las figuras públicas, que son las redes sociales. Pero con lo que no queremos lidiar es con las mentiras. Cuando hay una mentira, hay que aclararlo. Él lo hizo.

Pero, como presidente de bloque, me veo en la obligación de aclarar la situación, fundamentalmente porque los votos en este tipo de consideraciones, cuando se ponen a votación las cuestiones que tienen que ver con lo que planteaba hoy la senadora Tagliaferri, somos los presidentes de bloque quienes manifestamos por todo nuestro bloque lo que vamos a acompañar. Y cuando se vota a mano alzada, no se contabiliza, porque más o menos se visualiza la cantidad de votantes que hay.

Y, por supuesto, en mi representación el senador Lousteau votó afirmativamente para que se haga ese minuto de silencio rindiendo un homenaje a las familias que tuvieron este desenlace tan infeliz que planteamos.

Entonces, simplemente quería dejar aclarado eso.

Obviamente, no compartimos la forma en que militantes de este gobierno utilizan las redes sociales difamando y planteando mentiras permanentemente. Y dejando aclarado que todo el bloque de la Unión Cívica Radical, sin excepción, y el presidente del partido, Martín Lousteau, hemos votado a favor de ese minuto de silencio. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Vischi.

18. Manifestaciones de la señora senadora Di Tullio

Sra. Di Tullio.- Señora presidente.

Sra. Presidente (Sapag).- Senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Le quiero pedir una interrupción al senador Salino.

Sra. Presidente (Sapag).- ¿Senador Salino?

Sr. Salino.- Sí.

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra la senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Muchas gracias, presidente.

A mí me da una pena enorme que el presidente de un bloque importante como el de la Unión Cívica Radical, que además estuvo dando quórum para que esta sesión sucediera… ataquen al presidente del partido del que es parte la Unión Cívica Radical… Y tiene que dar más explicaciones el presidente del bloque radical que el presidente de la República, habiendo hecho una estafa a todas luces, adelante de todo el pueblo argentino. Es increíble esta situación. A mí me resulta absolutamente distópica.

Voy a plantear una cuestión de privilegio, pero no quería dejar de solidarizarme con quien dio quórum, solidarizándose y además encuadrándose con todo su bloque. Y encima tiene que defenderse; tiene que salir a defenderlo. Es una vergüenza. Yo no sé cuándo van a tomar nota de lo que les pasa, honestamente. Me parece que deberían tomar nota de lo que les pasa. Porque la verdad es que no le pasa a Lousteau; le pasa a toda la Unión Cívica Radical. Gracias, presidenta.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

19. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Salino (S.-2.552/24.)

Sra. Presidente (Sapag).- Por fin, senador Salino, tiene la palabra.

Sr. Salino.- Gracias, presidente.

Esta cuestión de privilegio es contra el titular del Poder Ejecutivo. Ya abundaron mis compañeros sobre la situación que se desencadenó el viernes pasado. Pero, básicamente, quiero responsabilizarlo por la instalación de una cultura que nosotros deploramos. A muchos senadores y a mí, en particular, nos preocupa muchísimo la educación. Y los jóvenes, los alumnos, aprenden. Es

mentira que no aprenden. Miran a la sociedad y aprenden. Toman de la sociedad lo que tienen que aprender.

Esto está muy bien descripto en *La tragedia educativa,* que escribió Jaim Etcheverry, quien después escribió *Educación: la tragedia continúa*. No coincido mucho con Jaim Etcheverry, pero esta descripción es formidable, porque en la sociedad prospera lo mediocre comúnmente. Y lo que se pretende instalar es que, además, prospere lo especulativo. El presidente reconoce haber promovido un casino, diciendo que los que estaban ahí ya sabían.

Acá hay muchas senadoras desveladas por la educación. Así se educa. Si no, somos como los docentes que dicen que hay que ser puntuales y llegan veinte minutos tarde todas las clases y se creen que los chicos no se dan cuenta.

Bueno, el presidente instala el casino en la sociedad. Y los que pretenden ser educados, lo miran. Inevitablemente, van a copiar. Esta es la situación sobre la que tenemos que decir que la Argentina no es así. Nosotros vamos por otra cosa. Buscamos otros elementos.

No solo instalan el casino, sino que lo difunden. Y debo decir que no tengo nada en particular respecto a los casinos. El presidente acepta divulgar esto: el ámbito en el que nos vamos a mover, es el casino. Encima, aparecen sujetos, a raíz de esto, que dicen que, en realidad, lo del casino es espectacular, solamente que esta maniobra salió mal. Pero, si vos hacés bien la maniobra, esto es formidable. Esta es la manera de vivir, es la manera de progresar. O sea, no trabajes, no te esfuerces, no te entrenes, porque es absolutamente de gusto. Lo que tenés que hacer es ir al casino. Si vos clickeás en el momento oportuno, te llenás de guita. Esto es lo que difunden. Esta es la idea que quieren hacer prosperar.

Nosotros provenimos de un partido que privilegia el trabajo. Entendemos que el trabajo dignifica, que hace a la comunidad organizada, a la familia, al ser humano. No la timba. No la divulgación del casino.

Y no nos traten de que somos anacrónicos o nostálgicos. Lo financiero lo reconocemos. ¿Saben cómo empezaron los bancos? La única función financiera era tomar dinero de quien tenía un excedente y prestárselo a quien iba a desarrollar una actividad productiva. Así se origina lo financiero. Le paga menos al que le da y le cobra un poco más al que le presta. Y eso debería ser lo que ganaran los bancos. Después, sofisticamos la cuestión y la hicimos especulativa.

No tenemos nada contra lo financiero que ayuda a lo productivo, que ayuda a la generación de la riqueza en el país. El problema es cuando es mera especulación. Cuando si clickeás en el momento oportuno, te llenás de guita. Entonces, ¿cómo va a hacer el docente en el aula para educar respecto a que hay que estudiar, conocer, profundizar, tener iniciativa, si lo que hay que hacer es clickear en el momento oportuno y llenarse de guita?

Tenemos que expresar con claridad que pensamos otra cosa, que defendemos otros valores, que no estamos en esta timba.

Encima, compraron al crupier. No solo te mandan al casino, sino que te avisan qué número va a salir. Porque proceden así. El tema es que les salió mal.

Mucho menos estamos contra la tecnología. Admiramos a académicos, estudiosos, emprendedores que se esfuerzan y profundizan. Nos van a introducir en la Inteligencia Artificial, en el mundo con montones de temas, para los cuales hay que estudiar, trabajar, ser mejores. Y después van a ganar mucho dinero porque corresponde. Si hicieron todo este esfuerzo, corresponde que se llenen de dinero. No repelemos eso. Lo que no podemos es privilegiar esto especulativo. Que el presidente de la República diga que lo que promovió fue el casino. Esto es un disparate.

Y no entremos en eso de que fueron los allegados. ¿Quién los elige? ¿Quién pone a los ministros y a las personas que le calientan la oreja al presidente de la República? Ningún líder político se rodea de lo que no quiere. Si no, ni es líder ni es político. Y hay que hacerse cargo. Hay que hacerse cargo de la gente que uno tiene. Si se equivocó con la gente, problema de él. Nosotros no elegimos a ninguno de los que lo rodean –y no los elegiríamos, por cierto–, pero es su voluntad, es su potestad y nosotros la respetamos; pero hay que hacerse cargo. No se puede venir acá y decir "No. Él es bárbaro. Lástima que lo rodearon mal." Por favor. Por favor.

A los que les preocupa tanto la economía y que la Argentina florezca: ¿qué empresa del mundo o qué capital del mundo va a venir a invertir en un casino? Sí, algunos van a venir: los que viven de esta timba, que son justamente los que vinieron. Porque en el casino no invierte nadie serio. Cualquier empresario del mundo que quiera llevar adelante una actividad productiva, no lo hace en un casino. Y si el presidente de la República promueve el casino, no va a venir nadie, salvo las bandas de estafadores que se benefician con estas cosas.

Acá hay proyectos, y muchas senadoras y muchos senadores están muy preocupados por la ciberludopatía, sobre todo la que ataca a los jóvenes. Estamos todos preocupados porque los jóvenes juegan a través de los teléfonos y de las herramientas digitales, y resulta que el presidente promueve el casino. Estamos procediendo exactamente al revés. Si lo que prospera es el casino, ¿por qué nos preocupamos tanto por la ciberludopatía, si el presidente lo que quiere promover, difundir, instalar es el casino? Esto no puede ser de esta manera.

Mire, nosotros no la veíamos, dicen. Ahora, la vimos. El circuito es así: la escuela austríaca va a mendigar al fondo monetario que inventó Keynes, para hacer el casino, para timbear acá. Ahora, para hacer ese recorrido hay que tener herramientas; y esas herramientas este bloque no se las dio. Muchas gracias, señora presidenta.

Sra. Presidenta (Sapag).- Gracias, senador Salino.

20. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Cristina (S.-2.553/24.)

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra la senadora Andrea Cristina.

Sra. Cristina.- Muchas gracias, señora presidente.

Quiero plantear esta cuestión de privilegio contra los criminales que intencionalmente generaron diversos focos de incendios en la provincia del Chubut y en otras provincias de la Patagonia. También, contra quienes reivindican actos terroristas, como Facundo Jones Huala, que abiertamente expuso –y pido permiso para leer, así trasmito textualmente lo que dijo– que reivindica los atentados incendiarios y los sabotajes. Está dispuesto a quemar pólvora, a largar plomo y a prender fuego. Y se define como miembro de una organización político-militar.

Me generan indignación estas declaraciones, como también me indigna y me preocupa el apoyo de ciertos actores políticos que durante años han justificado el accionar de este tipo de organizaciones y hoy, frente a estos hechos y estas declaraciones, guardan silencio.

Estos incendios, además de provocar daños inconmensurables en la naturaleza, también atentan contra emprendimientos productivos, hogares, y ponen en riesgo cientos de vidas humanas. Son miles de hectáreas afectadas, y ya son 170 las familias afectadas. Algunos de estos incendios ya fueron contenidos: en el caso de Epuyén fueron afectadas 3.530 hectáreas; en el caso de El Pedregoso, 84 hectáreas; en el caso de Atilio Viglione, 4.496 hectáreas. También, hubo focos

intencionales en Cholila y en El Maitén. Por estos incendios, oportunamente, presenté dos proyectos: a mediados de enero uno, y a principio de febrero otro. Es necesario mencionarlos, ya que solicitaban al Poder Ejecutivo nacional que declare la emergencia en estas localidades, en la comarca andina, en las provincias del Chubut y Río Negro. Y si bien Chubut recibió adelantos del Tesoro para afrontar las pérdidas y destinarlos a la reconstrucción de viviendas, la emergencia en la provincia no cesa, porque siguen existiendo nuevos focos de incendio. Actualmente, hay un incendio activo en Trevelin que ya afectó 1.700 hectáreas, y también hoy temprano mencionaron que hay un nuevo foco en el Parque Nacional Los Alerces.

Entonces, sí comparto la indignación, la bronca, la preocupación de los chubutenses y de todos los argentinos que, por supuesto, al ver esta situación por los medios, expresaron la preocupación que este desastre y devastación está generando en nuestras provincias patagónicas.

Hay muchos emprendimientos y comerciantes que están siendo afectados directa e indirectamente por los incendios, porque es plena temporada alta de turismo en la cordillera y, además del daño en los bosques nativos –que van a tardar varias décadas en recuperarse–, hay daños irreversibles en la fauna que fue alcanzada por los incendios y, también, como les decía, un daño económico a familias que viven del turismo y que muchas veces los ingresos que obtienen en esta época implican los ingresos que sostienen su costo de vida durante todo el año. En este sentido, si Jones Huala buscaba atacar el capitalismo, ciertamente lo logró, nada más que el costo de esas ideas lo están pagando los chubutenses.

Por lo expuesto, quería decir que necesitamos contar con todas las herramientas legales, económicas y fiscales posibles para afrontar esta situación. Y al estar en un periodo de sesiones extraordinarias necesitábamos que el presidente incluya en el temario estos proyectos para ser tratados con urgencia. Ante la inminente finalización del periodo extraordinario, solicito –aprovecho este momento– al presidente que, en ejercicio de sus facultades, declare la emergencia por decreto. La Patagonia no puede esperar.

Y para ir cerrando, me gustaría invitar a todos los senadores para que trabajemos durante el periodo ordinario en cuestiones que tienen que ver con la mejora de la prevención, de la restauración y el agravamiento de las penas para este tipo de delitos.

Y, para terminar, quiero destacar el trabajo de los brigadistas, de los bomberos, de cientos de voluntarios y vecinos que arriesgaron su vida y que ponen el cuerpo para evitar el avance de los incendios y para combatirlos. Y, también, quiero destacar la solidaridad de los chubutenses en este momento que, como siempre, ante estas situaciones, muestran la unidad. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora.

Pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

21. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Di Tullio (S.-2.551/24)

Sra. Presidente (Sapag).- Tiene la palabra la senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Gracias, señora presidenta.

Voy a hacer una cuestión de privilegio, enmarcada en los términos del artículo 140, inciso 6), contra el presidente de la República y titular del Poder Ejecutivo, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia –la hermana–, Karina Milei.

Yo me siento agraviada como senadora de la Nación, y entiendo que este cuerpo debería sentirse agraviado, aunque la verdad es que estoy –lo decía hace un ratito– como en una situación distópica.

Esta es una sesión del orden de las extraordinarias, de la agenda del presidente; un presidente que hizo una estafa a la luz de todos los argentinos y argentinas y de los senadores y senadoras que estamos acá también. Y la verdad es que nos hizo quedar pésimamente mal, no solo como senadores y senadoras.

Nosotros, los que tenemos la oportunidad de hacer este tipo de cuestiones de privilegio, señora presidenta, también tenemos que hablar en nombre de los argentinos y argentinas: nos hizo quedar espantosamente mal el presidente de la República.

Este es un gobierno de estafadores. Es un gobierno de estafadores, señora presidenta. Y a mí me extraña que se haya abierto este recinto con la colaboración de todos los bloques políticos que dicen llamarse “opositores dialoguistas.” Yo creo que ya no deberían llamarse más opositores dialoguistas, sino que se deberían llamar como lo que son: oficialistas de este Poder Ejecutivo, de este Poder Ejecutivo estafador, diría. Son parte. Son cómplices. Le abrieron la puerta a un tema que nos puede interesar a nosotros, que son las PASO, pero que no le interesa al pueblo argentino, realmente. Le abren el recinto al presidente Milei –porque es la agenda del presidente de Milei– porque quieren darle una aspirina a esta situación que es grave, gravísima, de toda gravedad mundial, no solo argentina, no solo para la Argentina.

–Ocupa la Presidencia el señor senador Bartolomé Abdala.

Sra. Di Tullio.- Bienvenido, presidente. Usted me va a poner límite de horario, ¿no?

Mi compañero senador Salino dijo que el presidente piensa en la Argentina como en un casino. El casino es un traga dinero, y eso es lo que les propone el presidente a los jóvenes argentinos: tragarles el dinero; tragárselos.

Y quiero hacer una síntesis, señor presidente. Esta cuestión de privilegio –que insisto con que no solo me agravia a mí, sino que debería agraviar a este cuerpo, incluso a usted– es un escándalo político, financiero, judicial por la memecoin $LIBRA. Lo saben todos. Muchísimos compañeros de nuestra bancada, de nuestro interbloque han hecho cuestiones de privilegio previas; no escuché casi ninguna de lo que yo llamo el oficialismo completo, de los treinta y siete. Tuvieron que llamar a un excompañero nuestro; hoy vuelve a ser compañero nuestro porque se quedaban sin quorum. Entonces, dijeron: “¡Oh!, ¿quién podrá defendernos?” y vino el Chapulín Colorado, que es el senador del Chaco, a darles el número y ayudarlos. ¡Una vergüenza! Es toda una vergüenza para ver si pueden tapar este escándalo que no se puede tapar; no lo van a poder tapar. ¡No lo van a poder tapar!

Entonces, lo que hizo el presidente fue vulnerar toda previsión del artículo 19 de la Ley de Administración Financiera –la 21.526–, que veda toda publicidad o acción tendiente a captar recursos públicos –del público– por parte de personas o entidades no autorizadas. El presidente de la Nación, a través de la red social X, de su red, que usa un montón para decir barbaridades: que corramos, que nos van a perseguir, que somos todos unos zurdos de mierda... Estoy repitiendo lo que dice el presidente, ¡eh! Lo que hizo, concretamente, a través de la red social X fue promocionar. Después, el presidente, en una pseudo entrevista pautada, escandalosa, horrible, que le vino peor que si no hubiera hecho nada, porque no se anima a hacer una conferencia... ¡No se anima a dar la cara frente a los argentinos!

¿Cómo los senadores y senadoras que son parte de este gobierno le abrieron el Congreso a este presidente de la República antes de que diera explicaciones, el 1° de marzo, ante la Asamblea Legislativa, que somos la

representación popular? ¡El presidente de la República le debe explicaciones al pueblo argentino de lo que sucedió! Eso es lo que deberían haber hecho. No deberían haberle abierto este recinto para esta agenda que solo le interesa al presidente de la República. ¡Sólo le interesa al presidente de la República! ¡Y ustedes están tratando de desviar la atención del escándalo mayúsculo de un presidente que tiene que dar explicaciones en el Poder Judicial, pero que también tiene que dar explicaciones en esta Cámara!

Hay un pedido hecho por la Unión Cívica Radical, que no sé si se va a echar para atrás, porque nunca se sabe con la Unión Cívica Radical a ver qué (...)[2] van a hacer. Perdón, discúlpeme, quiero desdecirme. Eso fue un exabrupto y no quiero que figure. Sáquelo, por favor. La verdad es que no se sabe qué van a hacer.

¿Siguen con esa intención de la comisión investigadora? Porque ahí nos van a tener a nosotros, eh. Sí, sí, nos van a tener. Ahora nos van a tener, si no se tiran para atrás, ¿no? No sea cosa de que los llame un gobernador, de esos que los llaman rápidamente, y se tiren para atrás, o que parrillen al que sea de ustedes, porque ustedes se parrillan entre ustedes como cualquier cosa. Es una cosa increíble lo de ustedes. Pero, bueno, también esperamos que nos acompañen a nosotros en nuestro pedido de interpelación. A ver si se animan. ¿No? Capaz que no se animan. Vamos a ver si se animan.

Entonces, el presidente...

Sr. Presidente (Abdala).- Diríjase al presidente, por favor, senadora.

Sra. Di Tullio.- Sí. Tiene razón. Discúlpeme, presidente. Pero, a veces, los radicales no se animan a nada.

Entonces, lo que le digo, señor presidente, es que usted sabe que el presidente de la República hizo ese tuit, lo fijó, esperó que... No dijo que era una memecoin, obviamente; dijo que era un proyecto... No voy a leer, porque me voy a perder un montón de tiempo. ¡Lo subió! ¿Vio que a él le gusta decir...? Yo no voy a repetirlo, porque ya me arrepentí de una palabra que no debiera haber dicho en este recinto, pero ¿se acuerda de la metáfora del presidente de que la economía iba a subir como *pfff* de buzo? Bueno, eso hizo cuando fijó su tuit promocionando –no difundiendo, sino promocionando– un token con una memecoin. ¿Para qué? Para estafar a 44.000, como mínimo, porque 76.000 dice Solana, la red a la que le hizo perder el presidente 20.000 millones de dólares ayer. Bueno, la hizo subir y cuatro vivos se quedaron con la guita. Parece como el esquema de la Argentina este, ¿no?; el esquema Ponzi que eligió el presidente. Y bajó hasta hacerse... bah, el entorno del presidente, socios del presidente, y algunos dicen “la hermana del presidente” –¡qué sé yo!– a estafar a más de 40.000 personas y a hacerse de más de 100 millones de dólares.

Yo le quiero decir que este Congreso tiene facultades para investigar, además de la Justicia. Usted sabe que el presidente, hasta ahora, la hermana del presidente tampoco, ni nadie… Ciento veinte denuncias tiene el presidente; ciento veinte denuncias en menos de 48 horas y no se presentó ante la Justicia. No se presentó. Y, además, ayer sacó una estupidez supina, diciendo que el ministro de Justicia iba a hacer una comisión investigadora. ¿Quiénes son los que van a investigar al presidente, a la hermana del presidente y a Adorni? ¿Quiénes son? No lo dice. ¿El ministro de Justicia, que está a tiro de decreto del presidente? ¿Es una joda esto? ¿La Oficina Anticorrupción? ¿Es joda esto? Presidente: no va, no camina.

[2] Testado a pedido de la senadora Di Tullio.

El presidente de la República se fue a los Estados Unidos sin haberse presentado ante la Justicia para dejar tranquilo al pueblo argentino, a este cuerpo, a las instituciones de la República en el sentido de que el presidente está decidido a que esto se investigue. ¡Tiene miedo el presidente! ¡Fue a buscar refugio! ¡Huyó! Fue a buscar refugio y usted lo sabe, y acá lo sabemos todos.

Entonces, ante esta estafa del presidente, de su gobierno… La verdad, señor presidente, es que a mí me da mucha pena que este Senado no esté a la altura de las circunstancias. Me da mucha, pero mucha pena que estemos dándole la espalda al pueblo argentino. Hay una parte importante de este Congreso –porque hay 38 senadores sentaditos– y todos, todos ayudan al presidente Milei. ¡Todos! Absolutamente todos y todas. ¡Todos! Son todos oficialistas. ¡Asúmanlo! Van a asumir, también, la defensa en este caso, del presidente Milei.

Entonces, la verdad es que me siento agraviada como senadora y, también, me siento agraviada como argentina. Y quería hablar no solo en mi nombre y del Senado, sino, también, en nombre de los millones y millones de argentinos que se sintieron estafados, al igual que yo, por el presidente Milei y por su hermana Karina Milei.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Di Tullio.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

22. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans (S.-2.554/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, José Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidente.

Hemos escuchado las opiniones de los distintos senadores de mi bancada y, por supuesto, los temas que hay para tratar: el tema de los incendios… bueno, en el temario tenemos asuntos como la hidrovía o el de la educación. Son temas, realmente, importantes y que el pueblo argentino espera, en este tiempo, que nosotros nos ocupemos. Pero surgió un evento que termina, que le da el golpe de gracia final al relato de la lucha contra la corrupción que ha conformado el equipo de Milei y su banda. ¡Claro! Porque después de esto, ¿cómo se reponen ustedes? Después de esto, ¡es imposible reponerse!

Tenemos un presidente que se justifica, que dice que él actuó como economista, recomendando la creación de esta memecoin, pero que no lo hizo como presidente. Por supuesto que es presidente las 24 horas. Parece que no lo entendió nunca. Parece que nunca entendió que es el presidente de la Nación las 24 horas.

Todo esto empieza a caerse con un senador que se va al Paraguay con 200.000 dólares y que, después, aparece con su novia joven comprando seis departamentos en Paraguay. Un senador que ha sido expulsado del cuerpo por indigno. Y eso ocurre después de haber votado las Ley Bases. Acá se compraron voluntades para hacer una ley que entrega el patrimonio nacional. Obviamente, que ese senador –que fue senador de este cuerpo y que lo expulsamos–, sigue teniendo protección de los servicios de inteligencia argentinos. ¿Por qué? Obviamente, porque no es conveniente que cante lo que sabe ni quiénes fueron los que cobraron por la Ley Bases.

Después, obviamente, comenzó con el cuento de la dieta; y acá también hay gente que contribuye a eso. “Vamos a ganar”, decían; y ganaron diez millones… La

verdad es que eso nunca pasó, sino que fue toda una operación para desprestigiar al Senado, para dejar sin autoridad al Senado.

Tenemos temas que son fundamentales para el país, como es el caso del presupuesto que se niegan a tratar. El ministro de Economía se niega a venir al Parlamento a explicar el presupuesto. ¡Ese es el verdadero tema! ¡El ministro de Economía se niega a venir al Parlamento a explicar por qué los argentinos tenemos 100.000 millones de dólares más de deuda! ¡El ministro de Economía se niega a venir a dar explicaciones sobre el costo de la canasta básica y de por qué somos el país más caro del mundo! ¡No se animan a poner la cara!

Y, además, es un presidente que está dedicado a la joda. En vez de visitar las provincias que estaban incendiadas, en vez de recorrer el país, se dedica a conformar una banda para cometer una estafa.

Cuando el periodista le dice que son 40.000 –aunque otros hablan de 75.000–, él dice: ¡No! solamente cinco mil. No es que jodimos a tantos. Jodimos a cinco mil nada más, dice. ¡El presidente confiesa! Y como se dijo acá, ¿cómo se promocionó esa estafa? Diciendo que era un fondo para ayudar a las pymes argentinas. Y, por supuesto, que hay gente que entró: presidente de la Nación, candidato a premio Nobel, según el chupamedias de Scioli… ¡otro chupamedias corrupto! Y, después, haciéndose el que no entendía nada: “Bueno, yo la verdad es que no conozco de este tema”. Cuando se decía que era profesor, doctor, que iba contra la casta, contra los corruptos. ¡¿Qué van a decir ahora?! ¡¿Qué van a decir ahora?! ¡El corrupto número uno está sentado en la Casa Rosada, dedicándose a la joda formando fondos para estafar a la gente! Cinco mil nada más, dice que estafó…

Bueno, cuando se supo todo, dijo: ¿Cómo arreglamos esto?

Muchos dicen que la entrevista fue mala. ¡Yo digo que fue espectacular!, porque se mostró todo. Primero, no tiene desperdicio la autoincriminación que hizo el presidente ni todas las barbaridades que ha dicho en esa entrevista. El periodista que lo entrevistaba dice “a mí me quieren hacer creer que esto es una entrevista”; una acción payasesca, realmente. Y, después, cuando aparece el crudo y demuestra que, realmente, le dice el presidente: “¿Acaso no es una entrevista pautada?” Pactada o pautada, no sé cómo le dijo.

Sra. Di Tullo.- Pautada; garpada.

Sr. Mayans.- Entonces, le dice: Sí, sí, sí. Ya me hizo la pregunta Karina, ya me hizo la pregunta Adorni, ya me hizo la pregunta Santiago Caputo… ¡Ah, ese es el más bravo! Es malo ese. Sí, sí, sí, sí, sí. Y no pongamos esto porque le va a traer un problema judicial muy grave. ¡Brillante fue la cosa!

Eso se llama confesión de parte. Y todos los que acá son abogados, defensores de la anticorrupción –he escuchado discursos contra la corrupción–, acá tienen para hablar todo el año si quieren.

Perón decía que las instituciones, como el pescado, empiezan a pudrirse por la cabeza. Bueno, acá el pescado está podrido por la cabeza ¡Por la cabeza! Un presidente que ha montado una estafa, aplicando políticas que deterioran a todo el sistema social argentino.

Bueno, después dicen que ese periodista estaba de cama y que lo llamaron para que se levante. Bueno, comenzó a hablar mal de todo el mundo. Y ahí nos enteramos de que había un candidato a presidente, que era de acá pero le faltó decir el nombre, que sacó once puntos, que era de la Capital Federal, que usó los recursos, que le vio en un estacionamiento a ese periodista… ¡Nos enteramos de toda la corrupción! ¡De lo que hizo Rodríguez Larreta con la plata de la Ciudad! Y

Rodríguez Larreta dice: “Me hinchaste las pelotas”, ahora te voy a sacudir. Y acá está la senadora representante dándole quórum *(Risas.)*

¡Un desastre! ¡Un desastre, realmente! ¡Vergonzoso! ¡Un gobierno nacional de carácter vergonzoso!

Las denuncias que tenemos a nivel internacional… ¿Saben por qué tenemos las denuncias? Porque es contra el presidente del Estado argentino. Vienen por nosotros, eh. ¡Vienen por nosotros!

Y ahí están todos los clubes de abogados del mundo; a los que estaban sin trabajo, ahora ya les dieron trabajo. Ahora empiezan las demandas por todas partes del mundo. Y él tan campante sale sin permiso del cuerpo, porque hasta ahora no tiene autorización del Parlamento para moverse; porque para moverse tiene que pedir autorización al Parlamento, tiene que decir a dónde va, tiene que decir qué va a hacer ¡y cuánto va a costar este corrupto presidente!

¡¿Van a sostener a este corrupto presidente y a la hermana que cobra para producir el encuentro con el presidente?! ¡Hay descripciones gravísimas! ¡Secretaria General de la Presidencia! Le dice: “Vas a tener una audiencia con el presidente”. Bueno, ahí tienen una tarifa. Quince minutos con el presidente. Imaginate quince minutos con Milei… ¡tenés para divertirte! Está tarifado el tema.

Ahora, otra gente denuncia que cuando fueron no estaba el presidente, es Karina la que los recibió. ¿Por qué los recibe? Porque ella es el jefe. ¡Brutal! ¡Una cosa tremenda! O sea que la tarifa la pone Karina, pero no los recibe el presidente. Recibe solamente a empresarios especiales, como este pibe que vino de los Estados Unidos, Davis, que dijo que los cien millones no son de él, sino que son de Milei. ¡Que le diga qué va a hacer con los cien millones que estafaron! ¡Porque tiene miedo que le saquen la vida! Tiene miedo porque cuando se advirtió el delito y la estafa en los Estados Unidos no van a joder con esto, tiene veinte años de prisión con este tema.

Entonces, él dice: “No, este fondo no es mío, este fondo es del presidente Milei”. ¡Cien millones declaró! Está declarado eso, ya estaba declarado. ¡Y nosotros no tenemos presupuesto nacional y abrimos el Congreso para tratar las PASO! No tenemos informes sobre la deuda: ¡100.000 millones de dólares nuevos! ¡100.000 millones de dólares nuevos! Y esta acción delictual del presidente terminó con… ¡No hablen más, no hablen más de la corrupción!

¿Qué están esperando? ¿Que estalle el país? ¡Porque el presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta! Vino acá a hacer el show del informe del presupuesto y, después, dio la orden de que no se trate el presupuesto, así dispone a su antojo del presupuesto. Entonces, van a manejar para este año… El año pasado fue 131.000 millones de dólares y para este año estiman 140.000 millones de dólares.

¿Saben cómo es la recaudación? El 33 por ciento de eso es IVA, consumo; el 22 por ciento son las contribuciones a la seguridad social, ahí está el 55 por ciento de la recaudación; el 19 por ciento ganancias, 74 por ciento de la recaudación; 7 por ciento, cheque, que no se coparticipa. ¿Por qué? Porque hay acuerdo con las provincias. ¡Tendríamos que tratar ese tema!, porque las provincias tienen sus jurisdicciones, sus competencias y sus compromisos con la educación, con la salud, con la Justicia, con los municipios. ¡En vez de estar pelotudeando con estos temas! En vez de tratar estos temas, venimos acá y…

Después, te hablan de la recaudación por exportación. ¿Sabe cuánto es la recaudación por exportación? 4,8 por ciento. La gran recaudación por exportación contribuye con 4,8 por ciento. Y las importaciones, 3,8 por ciento, un punto de

diferencia. Esa es la gran recaudación que tiene el país. ¿Quiénes ponen? Los trabajadores, los que aportan.

Mientras tanto, en el verano, mientras este presidente se dedicaba a la joda, mientras estaba pensando cómo hacer los negocios… Porque esto empezó en enero, esto fue premeditado. Empezó en enero con la visita del empresario. Se sacaron fotos y empezaron porque… Esto no es nuevo. Hay un presidente en el centro de África que hizo esta misma promoción con el mismo posteo, con el mismo posteo. Llegó al 30 por ciento del PBI del país africano y se cayó como un piano. ¡La misma estafa montada ocho días antes! Se lo advirtieron a Karina Milei y Karina Milei dijo: “Sigan para adelante”.

¿Ustedes qué van a hacer con eso? ¿Y por qué dijo Karina Milei “sigan para adelante”? Por lo que dijo el empresario, ella ya cobró. ¡Ella ya cobró! ¡La secretaria general de la Presidencia ya cobró! Ahora, ¿es para ella o es para él? ¿O es una sociedad anónima? ¿Cómo es la distribución ahí? Entonces, ¿cuál es la respuesta? “Le voy a ordenar a la Oficina Anticorrupción que me investigue”. No nos hagan reír.

Ahora, ¿para qué quieren armar la comisión investigadora? ¿Para investigar o para dilatar? ¿Para que no pase nada? ¿Para poner a Camau de presidente de la comisión, para darle transparencia? ¡Y van a aparecer veinte departamentos más en Paraguay! ¡Un nivel de corrupción espectacular! ¡No hablen más de corrupción! ¡Están inhibidos para hablar de corrupción porque tienen un presidente corrupto!

¿Qué van a venir a explicar acá?

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, vaya redondeando.

Gracias.

Sr. Mayans.- Por favor, presidente, ¡estamos en una emergencia nacional! ¡En una emergencia nacional! Y venimos acá a hacer una sesión para ver si va a haber PASO, si no va a haber PASO, si va a haber Ficha Limpia. ¡Con la premura que zapan! Ni siquiera sacan los temas en el mismo día, ni siquiera invitan a nadie a explicar las cosas.

Después, la otra parte, fue la Comisión de Asuntos Constitucionales. De premio le dan a un bloque que tiene dos integrantes, al mismo bloque del que es el jefe Camau. Como usted le dice Camau, yo le digo Camau. En realidad, es Carlos Mauricio Espínola, que ahora es un gran libertario. Y que es el jefe de ese grupo; del grupo Kueider, el jefe es Camau Espínola. Y, en pago, ustedes, en vez de reflexionar, de decir “bueno, no podemos hacer esto, tenemos que cambiar un poquito”, la Comisión de Asuntos Constitucionales es del grupo de Camau Espínola.

¿Y quién ordena esta sesión de acá? El señor Caputo, que se ve que es más que el presidente porque le interrumpió la entrevista. Le dijo: “No podés decir eso porque te meten en cana. “Ah, bueno”, dice el presidente totalmente ido. Y ahora ordena una sesión acá con estos temas: distraigan, saquen, den una victoria, saquen Ficha Limpia. Esa es la sesión que estamos teniendo hoy acá: una sesión de distracción. ¡Una sesión de distracción! En vez de tocar los temas que hacen a la vida de los argentinos, a millones de jubilados y pensionados, a millones de trabajadores, a provincias que no tienen los ingresos que les corresponden o que les deberían corresponder por lo que se recauda en la República Argentina. ¡Es vergonzoso que nosotros demos quórum para tratar estas cosas! ¡Lamentable, realmente!

Me solidarizo con el presidente de la Unión Cívica Radical al que le hicieron una operación; pero, muchachos, hagan algo, hagan algo.

Quiero aclarar que no es así como dice el presidente Milei, que nosotros… ¡Pará! ¿Qué hace falta? ¿Que le pongan qué en la boca? O como la lucha anticorrupción que hace acá el presidente de la actual bancada del PRO, que

parecía Randall, el justiciero. Apareció en un video donde decía que iba a ir contra los corruptos, ¡después termina votando con Kueider porque es de la misma provincia! ¡Una tomada de pelo a todo el pueblo argentino!

Todo el mundo me dice: “Pero parece que De Angeli lo iba a matar a Kueider”. Sí, a mí me pareció que era Randall, el justiciero. ¿Se acuerdan de Randall, el justiciero? Tenía un Winchester y tiraba tiros por todos lados. Bueno, esto era peor, sacaba la bazuka y… ¡Y después llega la hora de votación y vota a favor de Kueider! ¿Qué hay ahí? ¡Vota a favor de la corrupción! ¡Vota a favor de la protección! Y ahora tenemos esta vergonzosa sesión para que digan después los medios y los trolls que tuvimos una victoria en el Senado porque sacamos los temas que no le importan a nadie.

Presidente, vamos a pedir la interpelación de la secretaria general con rango de ministro, Karina Milei, para que venga acá a dar explicaciones. Y vamos a acompañar la conformación de la comisión esa, que ojalá sirva para algo. Y le pido, por favor, que no le dé a Camau la Presidencia, porque, si no, ya está... Con la Presidencia de Asuntos Constitucionales está bien pagado ya.

Gracias, presidente.

Sra. Di Tullio.- Tampoco a Vischi.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador José Mayans.

Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.

23. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Bedia (S.-2.555/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra la senadora por Jujuy, Vilma Bedia.

Sra. Bedia.- Gracias, señor presidente.

Esta cuestión de privilegio está dirigida al conjunto de colegas preopinantes, que serían los mismos de siempre. Al respecto, quiero plantear mi preocupación por la cantidad de imputaciones que se han vertido en este recinto cuando el verdadero ámbito de discusión debe darse en la Justicia.

Sra. Di Tullio.- ¿Puede leer?

Sra. Bedia.- Esto no afecta el desarrollo de nuestra actividad como legisladores, convirtiendo la sesión en un show mediático y no en un debate de proyectos que mejoren la vida de la gente.

Sr. Mayans.- No puede leer, presidente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Vilma, si pide autorización para leer, puede leer.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Pide permiso para leer?

Sra. Bedia.- Pido permiso para leer.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí. Concedido.

Gracias.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Bedia.- Señor presidente, el uso de las acusaciones con fines políticos debilita nuestra democracia y desvía el foco de las verdaderas responsabilidades. La Justicia debe actuar con base en los hechos y no en campañas de desprestigio.

Nada más, señor presidente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Vilma Bedia.

Tiene la palabra el senador Andrada, que la acaba de pedir.

Sr. Andrada.- Gracias, señor presidente.

El artículo 196 del reglamento permite la lectura si se solicita la autorización, pero es para hacer la lectura de un acta. Estamos hablando acá de que no se puede leer una cuestión de privilegio. Así que creo que hay que hacer cumplir el reglamento. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador.

24. Creación de una Comisión Especial Investigadora. (S.-2.524/24.) Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, entonces, vamos a tratar las cuestiones sobre tablas.

Como ya se había hablado en labor parlamentaria, quienes tienen la palabra en los tratamientos sobre tablas, y los nombro para que no haya inconveniente, son el senador Pablo Blanco, el senador Lousteau, Martín; la senadora Silva, Mónica; la senadora Guadalupe Tagliaferri; el senador Juan Carlos Romero; la senadora López, Florencia, que la pidió acá en el recinto, como así también el senador Parrilli, Oscar.

A continuación, tiene la palabra el senador Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- Muchas gracias, presidente.

Es para solicitar la incorporación en el boletín de Asuntos Entrados y su tratamiento sobre tablas, en el día de la fecha, de un proyecto de declaración creando una comisión investigadora especial por los hechos que son de público conocimiento y que muchos senadores detallaron durante las cuestiones de privilegio.

La verdad es que me sorprende realmente lo sucedido el viernes a última hora. Se ve que muchos estábamos festejando el día de los enamorados y el presidente –, como por ahí Yuyito se había ido del país o no estaba–, se dedicó a tuitear y lo que hizo me parece que no es correcto.

Yo recuerdo que el domingo hablé con algunos colaboradores míos diciéndoles: “Mirá, fíjate esto que hizo el presidente, me parece que esencialmente viola la ley de ética pública, con lo cual, ¿por qué no trabajamos en la elaboración de una comisión investigadora, que creo que es lo que permite el reglamento, en su artículo 87? Porque si planteaba una comisión a través de un proyecto de ley, como estamos en período de sesiones extraordinarias, no podía tener iniciativa”. Así se elaboró este proyecto, que yo avisé el día de ayer, si mal no recuerdo, en labor parlamentaria, que iba a solicitar su inclusión para ser tratado en el día de la fecha.

Pero a mí me parece que una cosa fue la iniciativa de este proyecto al principio y, después, lo que sucedió, que creo que agravó aún más la situación, no solamente un retuit o un tuit del presidente de la Nación que, a lo mejor, aburrido –reitero– porque no podía estar con Yuyito, dijo: “Voy a aplicar mi otra devoción, que es retuitear temas económicos” y surgieron otros inconvenientes.

Uno se puso a analizar y, a través de los medios de comunicación, empezaron a decir que quienes formaban parte de esta criptomoneda –o no sé cómo llamarla– habían concurrido en reiteradas oportunidades de visita a la Casa Rosada.

Transcurrieron otras informaciones, donde se decía que había cobros de entrevistas. Una persona que, para mí tiene mucha confianza, como es el que elabora mayoritariamente para los presidentes de la Nación el bastón de mando, salió en un programa de un medio nacional diciendo que para poder tener una

reunión con el presidente de la Nación, la hermana le había pedido una cifra de dinero.

La verdad es que uno puede pensar: “Bueno, el loco este de Estados Unidos que dice que le pagó a la secretaria, que no le pagó, que un día dice que sí y otro día que no…”. Pero el señor Pallarols –me parece que algo así es el apellido–, creo que no hay ninguna duda, no creo que se haya prendido en una operación política como a las que nos tiene acostumbrados el presidente de la Nación, sus *trolls*, como hace un rato manifestó el presidente de la Unión Cívica Radical.

Entonces, yo creo que esta idea inicial fue la punta del iceberg. Por supuesto, esperé ansioso el programa que se anunciaba con bombos y platillos en el que el presidente de la Nación iba a explicar la situación y escuché, como nunca, todo el programa, que fue más de una hora.

La verdad es que yo le aconsejo al presidente que si esa es su política de defensa, me parece que tiene que cambiar la forma de dirigirse. Yo lo comparé con una almeja. ¿Vio que la almeja se entierra con la lengua? Bueno, me parece que eso es lo que hizo el presidente ese día. Y el periodista que después se enojó con un montón de gente, me parece que se equivocó; y fiero.

Después, surgen otras cosas. Yo voy haciendo un salpicado, porque la verdad es que no estoy con mi mejor ánimo para decir algunas cosas. Escucho a los periodistas o las declaraciones del presidente diciendo que era para apoyar los emprendimientos productivos de aquellos que no tenían financiamiento bancario; al rato, habla de la ruleta rusa y después habla de la timba. Entonces, si así va a apoyar los microemprendimientos productivos, me parece que va a ir mal con la timba.

Aparte, después, dice: “Bueno, pero lo retiré porque yo no estaba en conocimiento”. ¿Cómo no va a estar en conocimiento alguien que se autoproclama Premio Nobel de Economía? Él se autoproclama que debería ser el Premio Nobel de Economía, que es un economista fuera de serie, que conoce todo y, después, dice: “No, no sé lo que promocioné porque la verdad es que no estaba al tanto”. La verdad es que son todas cosas que generan dudas.

Entonces, yo creo que esta comisión investigadora no es como dice el presidente del bloque de Unión por la Patria que no va a llegar a nada, yo creo que va a ser muy positiva y es la herramienta adecuada que tiene el Ejecutivo nacional, el presidente –si es como él dice que no tiene nada que ver–, para venir y explicarle a estos senadores que –algunos fueron elegidos en la misma elección de él, otros con anterioridad– tienen la misma legitimidad y representatividad del voto popular que tiene él. Porque a él no lo eligieron con una categoría superior. A él no lo eligieron emperador, no lo eligieron rey, lo eligieron presidente de un Estado democrático, con división de poderes, pero parece que esa hoja la borró; y después me voy a referir en un momentito a eso.

Entonces, un eximio economista como él, que daba cursos en uno de los emprendimientos que integraban esa micromoneda –o no sé cómo decirle–, y no sabía nada, la verdad es que me parece que no habla muy bien eso de que no estaba en conocimiento.

Si no estaba en conocimiento habla de la irresponsabilidad de un presidente, que según una diputada de su propio partido, presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, dice que lo hizo en un momento en que no era presidente. Porque parece ser que Milei hay horas del día en que es presidente y hay otras horas del día en que no es presidente. Lo dijo la presidenta de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Otra aberración, porque yo entiendo

que Milei es presidente desde el 10 de diciembre, momento en el que juró, hasta el día en que termine su mandato o que decida irse, si es que lo hace con anterioridad.

Entonces, me parece que hay muchas cosas turbias y que a algunos les molesta. Han llegado algunos comentarios: “Che… ¿pero por qué investigar al presidente si el presidente se puso en manos de la Oficina Anticorrupción?”. ¡Qué bárbaro! ¿No? Oficina Anticorrupción, ¿quién nombra al responsable de la Oficina Anticorrupción? El presidente de la Nación. ¿Ustedes creen que, en su sano juicio, ese funcionario se va a atrever a decir algo en contra del presidente de la Nación o de alguno de sus funcionarios, cuando cualquier dirigente o cualquier funcionario, inclusive, con mucha trayectoria, como quien era el procurador general del Tesoro, el doctor Barra –con quien yo no comparto nada, pero no se le pueden discutir los pergaminos que tenía–, por el solo hecho de hacer un dictamen dándole la razón a una persona, lo eyectaron? Como dice: “¡Fuera, fuera!”. Así que el presidente de la Oficina Anticorrupción o el encargado, ¿va a decir algo en contra del presidente? Antes de eso, va a decir: “Me voy, fuera”, va a estar volando a la Luna.

Otros hacían comentarios de cómo se iba a investigar y por qué. Si es tan claro que no cometieron ningún delito, que hicieron todo bien, que fue un desliz del presidente de la Nación, ¿por qué no vienen a rendir cuentas donde tienen que rendir cuentas?

Otros argumentos de esa cantidad de periodistas afines al gobierno o del propio presidente, eran: “No, no fueron 45.000, 70.000. No, fueron 5.000”. Uno solo ya es un delito, pero fueron 5.000.

Ahora, una nueva tónica que después salió: “No, pero no eran argentinos. No eran argentinos, eran extranjeros los perjudicados”, o los supuestamente perjudicados. Entonces, yo me pregunto, porque soy medio ignorante, no soy abogado, y le pregunto a los abogados: si yo salgo acá, a la calle, y veo a un inglés o a un yanqui y le robo, ¿cometo un delito o porque no es argentino no cometo un delito? Me parece que, más allá de mis limitaciones, creo que es así. No importa si es argentino, si es chino, si es japonés, si es norteamericano, me parece que el delito es delito.

Entonces, todas estas cosas llevan a la necesidad de que el Senado de la Nación no se haga el distraído, no haga caso omiso. Yo no voy a contestar muchas de las cosas que se dijeron respecto de que uno es colaboracionista, que es oficialista. No soy oficialista. Para nada soy oficialista; al contrario, estoy en un bloque de la Unión Cívica Radical…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Blanco.- Y cuando uno pertenece a un bloque, muchas veces defiende las cosas donde tiene que defenderlas y, después, debe acatar, si estamos acostumbrados a vivir en democracia, lo que la mayoría decide. En algunos casos; en otros casos, se dicta la libertad de conciencia. A lo mejor, dentro de un rato…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadora Sapag. Llamémonos a silencio o pida la interrupción.

Sr. Blanco.- A lo mejor, dentro de un rato, en un bloque –que no es el mío– puede llegar a suceder algo así que están en libertad de acción para votar de una manera o de la otra. Para mí, no es un sacrilegio.

Entonces, me parece que lo que no se dimensiona acá es el daño que el presidente de la Nación se autoinfligió y le infligió al país, que es la pérdida de confianza. Cómo un eximio futuro Premio Nobel de Economía va a decir que auspició algo que no sabía o va a sostener que lo hizo de su cuenta personal. Cuenta personal que tiene una tilde especial. Yo tuve que averiguar eso porque me

preguntaba por qué era gris. Porque es una cuenta de X que corresponde a un funcionario o dirigente gubernamental. Entonces, no es la cuenta de Juan Pérez, que anda por la calle; y Javier Milei no es Juan Pérez, que anda por la calle.

Entonces, presentamos este proyecto. Sé que algunos dicen: “Bueno, hay que analizarlo”, “Todavía no”. No es un invento. El senador Blanco no lo inventó; comisiones investigadoras hubo a montones. La última –si mal no recuerdo–, si bien era bicameral, investigaba el hundimiento del ARA San Juan. Entonces, me parece que es importante que el Senado de la Nación no deje pasar esto por alto.

Yo tenía muchas más cosas para decir. Hay que estar muy atento de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, porque, por ahí, uno se entera de un montón de cosas. Yo anoche estaba viendo esto y me llega un tuit y me dicen: “Fijate este DNU”. No sé si alguno entiende lo que es un DNU. Un DNU que convierte en sociedad anónima al Banco de la Nación Argentina.

Yo recuerdo que en la discusión de la Ley Bases, discutimos e insistimos hasta que logramos sacar de las empresas privatizadas al Banco de la Nación Argentina.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Blanco.- Pero, ¡claro! Yo me había olvidado de que, por la mora de la Cámara de Diputados, sigue aún vigente y con todos los efectos el decreto 70/23, en el cual se fundamenta para poder convertir el Banco de la Nación Argentina en sociedad anónima.

Dice: “Sí, tiene el 99,99 de capital del Estado nacional y el 0,01 de la Fundación del Banco de la Nación Argentina”. ¡Chocolate por la noticia! En cualquier momento sacan la emisión de acciones y, entonces, ese 99,99 pasa a ser, a lo mejor, menos del 50 por ciento. Y hacen caso omiso a este Congreso.

Entonces, me parece que no podemos hacernos los distraídos, no podemos dejarla pasar, no podemos no decir nada sobre esto. La verdad es que no podemos no decir nada o no hacer nada para que las autoridades –que, según ellos, no tienen nada que ver– vengan y expliquen que no hicieron nada fuera de lugar.

Si esto es así, les diremos que está todo bárbaro, un premio, saludo. Le diremos: “Lo felicito, presidente, Premio Nobel de Economía, que de algunas cosas no sabe, pero usted es lo mejor que hay en el mundo. Lo felicitamos. No cometió ningún delito”. Yo creo que, por lo menos, uno cometió: violó la ley de ética pública.

Así que yo pediría que, más allá de las dudas, podamos incorporarlo en el Diario de Sesiones del día de la fecha y podamos tratarlo sobre tablas. Creo que es un tema muy delicado. Fuera de broma, esta no es una cuestión política partidaria. Me parece que en esto está en juego la confianza no de Milei, sino del Poder Legislativo, pero, esencialmente, está en juego la confianza de la Nación Argentina, que, como decía un senador preopinante, en definitiva, tendrá que pagar los platos rotos con las demandas judiciales, como sucede en otros casos, pero que vendrá en otro momento a hablar. Porque algunos encontraron, a partir del 10 de diciembre de 2023, que en este país existe la Constitución y existen las leyes. Yo no los voy a criticar porque se enteraron tarde, así como Milei se enteró tarde de que no sabía de este tema, pero porque ellos coincidan conmigo por el solo hecho de pensar distinto no les voy a decir que no.

Seamos honestos, seamos sinceros y démosle al Senado de la Nación lo que realmente le corresponde. Apoyemos la concreción de esta comisión y avancemos. Si el presidente y sus funcionarios no tienen nada que esconder, seguramente, entre otros, el bloque oficialista estará acompañando. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Blanco.

A continuación, por el mismo tema han pedido la palabra el senador Lousteau, la senadora Silva y los senadores Camau Espínola y Atauche. Así que después votaríamos, en todo caso, la proposición suya.

Tiene la palabra el senador Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Obviamente, para acompañar la moción de incorporar sobre tablas esta cuestión, la creación de esta comisión investigadora, un proyecto que yo mismo suscribí. Fuimos varios los radicales que hemos firmado esta propuesta, creo que somos cinco.

¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido es un hecho de una gravedad inédita. Hemos visto al presidente Milei en vivo y en directo –no contado por nadie– protagonizar una estafa. Sin la participación de Milei, la estafa no hubiera sido posible. Voy a explicar por qué.

Lo que se hizo fue en una plataforma cripto, que se llama Solana, y fíjese cuán escandaloso es lo que está pasando que Solana perdió el 25 por ciento de su valor: 20.000 millones de dólares. Es una empresa que cotiza.

En una plataforma que se llama Solana, se creó un memecoin, una moneda virtual, una moneda cripto. Esa moneda no tiene ningún uso. Ninguno. Si usted, presidente, por ejemplo, dijera: “Por favor, todos compren esta moneda”, no pasaría absolutamente nada. Pero cuando lo hace Milei en su carácter de economista conocido y de presidente de un país, lo que ocurre es que un montón confían en él y corren a comprar lo que él recomendó. Repito, corren a comprar lo que él recomendó.

Claro, la cotización sube, y sube rápidamente. Subió en decenas de miles de veces sobre la cotización inicial. Pero, ¿qué pasó? El 80 por ciento de esas monedas se las habían guardado unos vivos y, apenas la cotización subió, retiraron toda la plata. Se llevaron 110 millones de dólares entre los fondos y las comisiones.

Insisto, si usted o cualquiera hubiera recomendado esa moneda, no hubiera pasado nada, habrían dicho: ¿Por qué voy a comprar esto? Cuando lo hace Milei, muchos corrieron a comprar y fueron estafados. Decenas de miles de personas.

Y la moneda se lanzó al mismo tiempo que el presidente posteó. Y había algunos que ya estaban informados de que el presidente iba a postear; por eso, compraron antes que todos los demás. En el segundo uno compraron. Cuando subió la cotización, se llevaron la guita de decenas de miles de personas.

No soy yo el que dice que esto es una estafa; el que la pergeñó, que se llama Hayden Davis –que ahora circula por todos lados–, hizo una entrevista con un investigador de estafa de redes, con un investigador de este tipo de estafas. Hace un par de días, a la noche –porque salió a la medianoche–, Hayden Davis, en un momento de enojo, dice: “Que alguien me explique qué otra manera hay de ganar plata con esto que no sea estafando”. Y es el mismo que lanzó la memecoin de Melania, donde también hubo una estafa masiva.

Eso es lo que ocurrió. Decenas de miles de personas se vieron estafadas en su buena fe por un tuit del presidente y terminaron siendo estafadas.

Imagínense al revés. Vamos a los que tenemos más edad, vayamos al mundo analógico. Hoy no hay división entre el mundo analógico y virtual, pero imaginemos antes. Por ejemplo, que un presidente de la Argentina hubiera recomendado una acción de una empresa que, en realidad, era una fachada y no existía, y todos hubieran ido a comprar la acción de la empresa y, después, esa empresa se llevaba la plata. Eso fue lo que pasó. Lo vimos en vivo y en directo.

Ahora vamos a revisar la respuesta del gobierno frente a eso. Yo fui alertado muy temprano por personas de la comunidad cripto de que esto era muy nocivo, era

una estafa y que estaba escalando. Entonces, me puse a ver qué era lo que pasaba en las redes. Lo primero que hizo el oficialismo fue tratar de crear un marco conceptual para ver si era posible hablar de un jaqueo. Entonces, inventaron cuentas de otros presidentes de otros países y copiaron un esquema similar para esos países, preparando la excusa de que era un jaqueo.

El propio Milei lo desmintió; dijo que no era un jaqueo y fijó su tuit por varias horas. Cuando vio lo que estaba pasando, y lo reconoció el otro día, lo borró. También dijo que es la primera vez en su vida que borra un tuit. Ah, bueno.

¿Qué más hizo? Hayden Davis dijo que había otro vídeo comprometedor y otro tuit comprometido del presidente, uno adicional. Para que veamos el vínculo que sigue habiendo. Después, el presidente les echó la culpa a los demás. El burro cansado de la casta, otra vez. ¿Qué tenían que ver un gobernador, un senador, una senadora, un diputado, un intendente con lo que hizo él? Nada. Nada. Sin embargo, le echó la culpa a la casta.

Después, cuando vio que eso no bastaba, dijo que iba a crear una unidad de investigación especial, además de la Oficina Anticorrupción. Primero, el presidente, que deshace todas las estructuras para que no haya gasto, ¿crea una nueva unidad de investigación? Llamativo. Segundo, ¿la Oficina Anticorrupción? Este es un presidente que echa a todo el mundo que piensa distinto a él, de su gobierno: fue Posse; fue Mondino, por votar distinto; fue Vilella, en Agricultura, por un tuit fue Sonia Cavallo por algo que dijo el padre; fue Barra por un dictamen. ¿Estamos diciendo que va a haber transparencia si alguien que propone el presidente investiga lo que hizo el presidente? La verdad es que nos toman de idiotas.

¿Qué más hizo el presidente después de anunciar esto? Hizo una entrevista –yo creo que llamarle “entrevista” es un montón; hizo, no sé, una charla con un periodista–, que fue interrumpida para que un asesor suyo le alerte de que lo que estaba diciendo le podía crear problemas legales con esta causa. Fue interrumpida para eso.

Insisto, esto es una estafa reconocida por el que diseñó la estafa. ¿Qué más dice el que diseñó la estafa? Le preguntaron en esa misma entrevista: ¿Milei tiene billetera virtual y tiene fondos ahí? Y dijo que no. Pero dijo que Novelli y Godoy, sí. Se filtró un chat donde dice que él le paga a Karina Milei y que, entonces, el presidente hace lo que él quiere.

¿Quiénes son Novelli y Godoy? Son los dueños de N&W Professional Traders. ¿Qué es? Es una empresa que provee cursos para operar en la Bolsa, para operar criptos. ¿A quién había contratado N&W durante mucho tiempo? A Milei; le pagaba a Milei. Le pagaba a Milei para dar cursos. ¿De qué? Entre otras cosas, de blockchain, es decir, monedas cripto. ¿O sea que el presidente no sabía que esto era una estafa? Tiene suficiente conocimiento como para dar cursos del tema.

Ahora, ya le erró otras veces: ya le erró con una moneda que ese mismo grupo lanzó, que se llama $VULC, y con el famoso caso de CoinX. O sea que, o el presidente no entiende aquello de lo que enseña, o el presidente no tiene ningún prurito en recomendar, difundir –ya me pierdo, porque parece lo de reperfilar y defaultear–, promocionar, no tiene ningún prurito en hacer eso y saber que la gente va a ser estafada.

El presidente, en la entrevista, dijo que en realidad él lo hizo para generar mejores políticas públicas, un fondo para promocionar y financiar empresas. Eso es una burrada. Hay países, como Israel, Chile, que tienen fondos para financiar emprendimientos tecnológicos. Supongamos que era ese el fin. Entonces, yo entro: ¿quién le manda la plata a la empresa?, ¿quién selecciona a las empresas?,

¿dónde cargan las empresas cuál es el proyecto, si le va a ir bien o mal, si es interesante o no, si va a tener mucho retorno o no? ¿Dónde están las empresas? Entonces, eso es mentira, mentira o una burrada enorme.

Esta es la situación. Empiezan a surgir comentarios de que gente que había contratado al presidente y han sido sus *sponsors*, tienen plata en esa billetera; el autor de esto dice que la plata es de la Argentina y que tiene que recibir instrucción de la Argentina, de alguien de la Argentina; sale el chat donde dicen lo de la hermana; surge un elemento donde el entorno cobra por reuniones. Ese es el contexto en el que estamos debatiendo esto.

La verdad es que la creación de una comisión es lo que corresponde. ¿Qué alternativas hay? El peronismo sugiere o intenta un juicio político. En mi opinión, además de los miles de estafados por esta iniciativa, donde participó activamente el presidente, si iniciamos un proceso de juicio político sin saber realmente lo que está pasando, vamos a poner en zozobra al resto de los argentinos. Puede pasar cualquier cosa. Es como una intención de: queremos ver si el presidente no va a estar más.

Entonces, eso genera más ruido: genera ruido en los mercados, puede generar más inflación, que suba el dólar. Lo que tenemos que hacer es investigar qué es lo que pasó. Estoy en contra del juicio político, igual que estuve en contra cuando Espert o Bullrich quisieron hacerle juicio político a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la composición de los bloques para la participación de los senadores en el Consejo de la Magistratura, lo que me parece infinitamente menos grave que lo que está pasando ahora.

Después, hay otra postura, que es que permitamos la autoinvestigación. Insisto, este es un presidente que ha echado sistemáticamente a todo aquel que ha osado hacer un comentario diferente a lo que él dice. He visto en otros países funcionarios que no se animan a suscribir un acuerdo mínimo en cuestiones protocolares con organismos multilaterales porque no saben si afecta a algo de lo que el presidente quiere o no quiere.

Entonces, estas son las alternativas que proponen otros. Es decir, no hagamos nada. ¿Quién les dice “No hagamos nada”? Yo leí el comunicado del PRO: dice que esto es gravísimo. El propio Macri dice que esto es gravísimo. Ahora, ¿no vamos a crear una comisión para investigar todo esto que acabo describir? Yo voy a votar Ficha Limpia, pero votan Ficha Limpia diputados que no pueden explicar su patrimonio. Se llenan la boca con las palabras “república”, “transparencia”, “decencia”, “honestidad” y votan Ficha Limpia. Estoy absolutamente convencido de que si Kueider no hubiera sido atrapado *in fraganti*, estaría acá votando Ficha Limpia también. Ese es el nivel de hipocresía que existe acá.

Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber presiones, presiones para que no se cree una comisión, para encontrar distintas alternativas para que no haya comisión. La verdad es que a mí me parece muy llamativo.

Voy a leer a Sarmiento, porque este también es un gobierno al que le encanta hablar de próceres del pasado: Roca, Alberdi. Leamos a Sarmiento; lo que decía Sarmiento de las comisiones investigadoras. Decía que eran muy importantes para la defensa de la institucionalidad. Y dice: “Es, pues, poder esencial de la cámara, como que es el juez de los actos del ejecutivo, hacer pesquisas e investigaciones que los saquen del carácter de rumores, de cargos de la prensa, cuando ya son tan generales y repetidos”. ¿Por qué? Porque cuando empieza todo este ruido le hace mal: le hace mal a la institución presidencial, le hace mal a la república, le hace mal a la Argentina en el exterior, nos hace mal a los argentinos en todos lados. Eso es.

Hemos visto un montón de películas e imágenes del Senado de los Estados Unidos llamando a gente a comparecer para que dé explicaciones. ¿Los argentinos no quieren que venga Hayden Davis a explicar qué es lo que hizo? ¿No quieren que venga Peh, el singapurense, a explicar lo que hizo? ¿No quieren que pasen Novelli y Godoy por acá? ¿No quieren que los funcionarios vengan a explicar de qué se trata y sepamos si es cierto o es mentira lo que dicen? ¿No queremos que los encargados de cobrar del entorno del presidente, de cobrar por reuniones con el presidente o por esto, vengan acá para que sepamos si es cierto o no? ¿No queremos eso en la Argentina? Yo creo que eso le haría muy bien a la democracia.

Miren, salvo Alfonsín, todos los presidentes posteriores, todos –Kirchner, Cristina de Kirchner, Macri, Alberto Fernández y Milei–, todos, enfrentaron procesos judiciales por corrupción; todos. Todos. Ahora, Milei.

Y le voy a aclarar una cosa a la senadora Di Tullio, que habla del coraje del radicalismo. Cuando Alfonsín, en un momento mucho más difícil que cualquier otro de la historia, impulsó el juicio a las Juntas y la creación de la CONADEP, el PJ no la quiso ni conformar; no envió miembros. Entonces, el único presidente que no ha sido asociado a hechos de corrupción en la Argentina desde que recuperamos la democracia, hace cuarenta y dos años, se llama Raúl Alfonsín, para aquellos jóvenes que no lo saben, que no se acuerdan, o para el presidente, que ahora tiene este problema, pero siempre habla mal del expresidente Alfonsín.

Frente a esas dos posturas, a la postura de no hacer nada, de hacer la vista gorda, de hacerse los distraídos, o la de arrancar con un juicio político, creo que nosotros, en ese proyecto, estamos emprendiendo el camino de la racionalidad. No mirar para el costado, no escalar cosas para afectar al resto de nuestros compatriotas. Es abrir un espacio de cara a la sociedad para que los argentinos sepan qué pasó, cómo fue y qué llevó al presidente a tomar la decisión que tomó. Para limpiar de rumores, como decía Sarmiento. Para que los hechos que están empañando la institucionalidad argentina, la institución de la propia Presidencia, el nombre de la Argentina, la confianza de los argentinos y de las argentinas en la democracia, en nuestra propia sociedad y en nuestra propia dirigencia… Y para que los que miran de afuera sepan que Argentina no es eso, que no es mugre, que no es corrupción, que no es mentira. Para eso es que hay que crear esta comisión.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lousteau.

Sra. Di Tullio.- Pido la palabra. Fui aludida.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Muchas gracias, presidente.

Mire, si hay alguien que reconoce la tarea del expresidente Alfonsín fue nuestro gobierno, el de Cristina Fernández de Kirchner, que le puso el busto.

Ustedes se olvidaron bastante de Alfonsín. Pero nosotros lo recordamos y con mucho respeto.

Coraje. ¿A que no saben quién puso el cuerpo y quiénes son los desaparecidos en este país por la dictadura cívico-militar, y quién enjuició a los genocidas?

Videla murió en la cárcel.

Esos fuimos nosotros. Eso es coraje. Coraje es enfrentar la dictadura. Coraje es ser víctima de las dictaduras, no solo de la última. Y también coraje, además del de Alfonsín, al que respeto con mucho... Y que ustedes también deberían respetar. ¿Por qué no le hacen un poco de honor?

La verdad, presidente, es que tenía que contestar, por haber sido aludida por el senador Lousteau, quien ni siquiera tampoco toma mi acompañamiento, en sus ataques.

Lo lamento mucho, porque yo soy una compañera de este Senado y me he expresado solidariamente con él. Y lo único que tiene para hacer es atacar al peronismo. Porque es lo único que les gusta hacer: atacar al peronismo y no hacerle honor al único radical que ha tenido coraje desde la recuperación democrática hasta acá.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Di Tullio.

Sí, senador Mayans.

Sr. Mayans.- Muchas gracias.

Quiero simplificar un poquito el tema del trámite. Nosotros vamos a acompañar. Pero aparte de eso, si se puede, nosotros queremos votarla hoy. Y queremos hacer un cuarto intermedio y conformar la comisión investigadora hoy acá y que se sepa ya que está en marcha, para que esto no se entienda como un esquema de dilación.

Se pueden pedir los nombres, hacer un cuarto intermedio y constituir, inclusive, hoy la comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Mayans.

Tiene la palabra la senadora Mónica Silva.

Sra. Silva.- Gracias, señor presidente.

En este mismo sentido, he presentado un proyecto de ley para conformar una comisión investigadora de carácter bicameral.

La verdad es que en el momento en el que presentamos este proyecto, no teníamos conocimiento de que el senador Blanco había realizado el propio. Pero sí quiero señalar que el proyecto que nosotros presentamos se distingue porque propone una comisión bicameral que, según la lectura de los antecedentes, es lo que ha ocurrido con las diferentes comisiones investigadoras. Ha ocurrido que las dos Cámaras se pusieron de acuerdo para tener en conjunto, en el Senado y en Diputados, todos los medios y las personas disponibles para una tarea importante que es la de investigación.

En este caso, la tarea de investigación de una acción presidencial que puede ser caratulada por la Justicia como estafa, tiene cientos de denuncias presentadas ante la Justicia argentina. La propia Justicia va a determinar, justamente, la carátula de esas presentaciones, y requiere verdaderamente poner la mayor cantidad de esfuerzo que podamos para esta investigación.

Sé que este proyecto de ley que presenté debe tener dictamen. Sé que seguramente será girado, como en oportunidades anteriores, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Creo que no tiene que ocurrir acá lo que pensaban muchos, tal vez fue Napoleón o el general Perón; no sé quién decía eso de que si uno no quiere que se produzcan las cosas debe armar una comisión.

No, en este caso depende de nosotros. Armemos una buena comisión, una que produzca informes, como ya hay antecedentes en el Senado.

La comisión investigadora del ARA San Juan, por ejemplo, produjo muchos informes en el término y en el plazo que habían sido estipulados.

En mi proyecto de ley dice que conformemos la comisión investigadora, que analicemos todo lo producido en esta situación, en este caso particular en el que está implicada la figura del presidente, y también más allá. O sea, tenemos en la mira la figura misma de esta persona que ha sido electa presidente y que no

sabemos si finge no entender lo que implica la investidura presidencial, si simula no darse cuenta de lo que es el compromiso que contrajo con la ciudadanía y con el pueblo entero, o qué es lo que ocurre acá. No lo sabemos. Si los profesionales de la psicología pudieran actuar de oficio, tal vez podrían actuar en un caso en el que no sabemos si hay simulación o fingimiento o verdaderamente desconocimiento. No sabemos qué ocurre, pero acá hay una situación en la que se han visto lesionadas, defraudadas, las jóvenes y los jóvenes que confían en estos sistemas de monedas virtuales, así como nosotros, los adultos, no entendemos. Pero ellos sí confían.

Muchas de ellas y muchos de ellos han sido defraudados. Y el presidente le ha bajado el precio a su acción y ha dicho que no importa, que acá sálvese quien pueda, que todo esto es un casino, que en esto el azar juega un rol importante y que no importa nada.

Bueno, yo quiero decirle al presidente que he conversado con jóvenes, mujeres y varones, que han sido defraudados, y que sí les importa. Y no solamente porque se les ha defraudado en su confianza, sino porque han perdido plata.

Entonces, me parece que acá es importantísimo que armemos una comisión investigadora. Propongo que sea bicameral.

Acá hay más de una decena de antecedentes de que las comisiones investigadoras son bicamerales. Además, eso permite que estén representados en ella las provincias que estamos representadas aquí, en este Senado de la Nación, y el pueblo que está representado por los diputados de la Nación.

Todos y todas queremos saber qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió y qué derivaciones puede tener esto. Y me parece que una comisión bicameral puede arrojar luz sobre esta situación.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Silva.

Sr. Blanco.- Señora presidente: ¿me permite una aclaración?

Sra. Presidente (Sapag).- Senador Blanco.

Sr. Blanco.- Señora presidente: respecto de lo que decía la senadora preopinante, por supuesto que en un primer momento nosotros pensamos en una comisión bicameral. Pero en vistas a la necesidad de la rapidez, a que en cuanto a comisiones bicamerales ya tenemos experiencia de otras oportunidades donde, lamentablemente, en el transcurso de este año pasado no se reunieron, porque se tenían que poner de acuerdo la presidenta del Senado con el presidente de la Cámara de Diputados y parece ser que no pudieron hacerlo –así pasó con la de Defensora del Niño y con la de seguimiento de la deuda–, entonces, como estábamos en sesiones extraordinarias y no podíamos presentar proyectos de ley sino para ser tratados en ordinarias, y ante la necesidad que por lo menos yo planteaba de la urgencia, propuse una comisión en el ámbito del Senado, así podemos resolver, en extraordinarias, cosas internas de nuestro funcionamiento.

Es únicamente por eso, pero no estoy en contra. Ojalá hubiera sido posible la comisión bicameral. Pero seguramente nos vamos a encontrar con el inconveniente de que más allá de la voluntad nuestra, si el presidente de la Cámara de Diputados no se pone de acuerdo con la presidenta del Senado, vamos a tener el título de la comisión nada más.

Era para aclarar eso.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Blanco.

Tiene la palabra el senador Doñate.

Sr. Doñate.- Gracias, presidenta.

No iba a hacer uso de la palabra, pero, evidentemente, la situación de gravedad institucional y lo que he escuchado de los colegas senadores, no sé si me obliga, pero sí me ha motivado a hacer algunas reflexiones respecto de lo que se

está viviendo, pero, fundamentalmente, de cómo va a actuar este Senado de la Nación frente a lo que acaban de admitir –incluso subrayar, afirmar– senadores, respecto de lo que se vivió el viernes pasado, que vimos una estafa ejecutada por el presidente de la Nación, en vivo y en directo, *online*, como no sucedió nunca en la historia de las democracias del mundo.

Por eso mi alerta es que digamos que no corresponde todavía el juicio político; que tenemos que avanzar en una comisión para investigar. De acuerdo con la segunda opción. Pero si estamos confirmando que el presidente de la Nación –todos lo vimos– ejecutó un delito, en vivo y en directo, por supuesto que tiene que tramitarse el juicio político, que es donde, además, se llevará adelante el procedimiento que establezca esta comisión que estamos aprobando por resolución, o que ojalá se apruebe por resolución.

Segundo, una comisión bicameral es un acto de dilación para no llevar adelante con urgencia, con rapidez, con dinamismo algo que obliga a este Senado de la Nación frente a estas circunstancias a ponerse los pantalones largos y actuar con coraje y con decisión. Entonces, vamos a acompañar el proyecto de resolución, vamos a pedir que se instrumente hoy mismo, ¡ya!, la composición de esta comisión y que se respete la proporcionalidad de los bloques. No sea cosa que después, entre gallos y medianoche, termine siendo mayoría el oficialismo o el cuasi oficialismo. Por lo cual, le corresponde a este bloque tener mayoría en esa comisión. ¡A ver si nos animamos a investigar en serio!

Otro tema: que los senadores que vayan a integrar esta comisión vayan a fondo, que no arruguen, que no actúen con instrumentos que dilaten la investigación, porque después va a haber llamados de gobernadores que le pondrán freno al avance. ¡Ya sabemos cómo operan estos muchachos, ya sabemos cómo operaron en la Ley Bases, ya sabemos cómo operaron para frenar la derogación del DNU!

¿Por qué estamos viviendo esta situación los argentinos? ¿Por qué el presidente y su hermana tienen estas atribuciones, que no son solo desproporcionadas ya? Chocan de bruces contra el Código Penal, chocan de bruces contra la Constitución argentina y lo hacen *online*, en vivo y en directo, y nosotros estamos armando una comisión y decimos: “juicio político no, porque la incertidumbre…” Bueno, el juicio político es un procedimiento en el que se llevan adelante investigaciones de este tipo, pero eso dejémoslo para la Cámara de Diputados, que es la Cámara que inicia el proceso de investigación, después, seremos nosotros los que juzguemos aquí, según la Constitución argentina.

Pero ¿por qué el presidente Milei está recontra cebado, no sabe ya en qué mundo vive y está haciendo cualquier barbaridad, además de insultarnos? Hace dos o tres años que viene insultándonos de manera ya desproporcionada, diciendo cualquier barbaridad. El presidente está cebado porque los que votaron acá la Ley Bases, los que le dieron herramientas para que haga lo que quiera con los fondos de nuestras provincias, con la administración pública nacional… Y los que son funcionales al presidente Milei son corresponsables también de este tipo de situaciones.

Mi provincia, la provincia de Río Negro, a partir de la Ley Bases y de la delegación de facultades extraordinarias, de los superpoderes que ustedes le dieron a Milei, está sufriendo las consecuencias de perder fondos que le corresponden. Y, evidentemente, nos está llevando a una tragedia. Literalmente. Porque cuando se votó la Ley Bases se le dieron facultades para derogar el fondo contra los incendios –para protegernos de los incendios–, y ahora estamos llorando sobre la leche derramada, estamos llorando muerte y pérdida de patrimonio.

Nuestra provincia de Río Negro, a partir de la aprobación de la Ley Bases y de darle herramientas a un presidente que se ha cebado y que se anima a cometer delitos en vivo y en directo… ¡Porque ve que este Congreso no reacciona, porque ve que este Congreso está dormido, porque ve que nos lleva a los aprietes a todos! ¡Porque ve que cuando lo hace apretar a un gobernador llama a sus senadores para que voten cualquier barbaridad –lo advertimos cuando se votó la Ley Bases– y desemboca en este tipo de situaciones! ¡Una vergüenza! ¡Estamos viviendo una crisis institucional y vamos camino a una desgracia económica y social en Argentina sin precedentes! ¡Y estamos todos atormentados por la personalidad y el avance de este presidente contra las instituciones, contra los argentinos, contra las minorías! ¡Se mete con todo el mundo!

En mi provincia nos sacaron el Fondo de Incentivo Docente; el Fondo Compensador del Transporte, para que la gente pueda viajar en su ciudad y pueda tener un boleto más o menos razonable desde el punto de vista económico. Nos sacaron el financiamiento para las universidades públicas; los recursos de la provincia que fortalecían al sistema de salud y el Fondo Nacional de Manejo del Fuego. Ahí tenemos los incendios. Fueron, tres días después, el ministro Petri y la ministra Bullrich a pasear en helicóptero. ¡Nada! ¡5.000 millones dicen que nos van a enviar! ¡5.000 millones! ¿Sabe cuánto es 5.000 millones para compensar el efecto de los incendios? ¡El 2 por ciento del presupuesto de una masa salarial mensual de la provincia de Río Negro! ¡No existe esa plata que van a mandar! ¡Y lo anuncian con bombos y platillos, estos delincuentes que cometen delitos *online*!

¡Nos sacaron la obra pública! ¡La paralizaron absolutamente la obra pública! ¡No hay más obra pública en la provincia! ¡Nos sacaron el subsidio a la luz, al gas, al transporte! ¡Nos sacaron la tarifa diferencial de combustible a los patagónicos también! ¡Y acá estamos! Sí, sí, la herramienta que le tenemos que dar para la gobernabilidad… ¡Las pelotas la gobernabilidad! ¡Las pelotas! ¡Nos están haciendo mierda en la Patagonia!

Los adelantos del Tesoro Nacional… ¡Un puto adelanto del Tesoro Nacional nos mandaron! ¡5.000 dicen que nos van a mandar ahora para los incendios!

El último ATN que le envió nuestro gobierno desde el Ministerio del Interior, en la gestión anterior, hace dos años, fue de 3.500; ahora dicen que enviarán 5.000 para los incendios. ¡El 2 por ciento, 3 por ciento de la masa salarial mensual de la provincia! ¡Una vergüenza!

Además, por supuesto, les aumentaron a los trabajadores las ganancias. Les eliminaron, con el RIGI ese, todos los impuestos a las empresas que se llevan nuestros recursos y a los comerciantes de las provincias les aumentan el impuesto inmobiliario. Les sacan a los pobres, a los empresarios, a la industria provincial todos los recursos y se le sacan todos los impuestos a las multinacionales que se llevan nuestra riqueza. ¡No dejan un mango!

Ahora el gobernador, en las últimas horas pidió, por favor, que hagan un fondo solidario para que el oleoducto que ya estaba programado, por el que ya se había iniciado la obra, desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, lo metieron en el RIGI –ya estaba previsto anteriormente– y ahora YPF y las empresas dicen que no le van a dar un mango, porque están en el RIGI. Y el gobernador está pidiendo, por favor, el 1 por ciento de una compensación para la provincia.

¡Mire si no se equivocaron! ¡Mire si no nos llevan a una tragedia! ¡La provincia se desfinancia sistemática y permanentemente! ¡Se cae el consumo! ¡Las industrias cierran! ¡El turismo se está desplomando!

En cuanto al verso de la energía, quiero ver ahora –quiero ver ahora– cuando el precio del gas, con el acuerdo entre Putin y Trump se comience a desplomar, qué

pasará con esas inversiones que estaban aseguradas en el gobierno anterior, ¡pero ahora tienen el RIGI! ¡Vamos a ser una servidumbre de paso en nuestra provincia! ¡Parecemos los hermanos bobos de Chubut y el patio trasero de Neuquén! ¡Se la quedan toda! ¡Somos el sanguchito! ¡Ahí sí que somos el sanguchito del medio!

¡Entonces, en nombre de mi provincia, vengo a defender los recursos de mi provincia, pero, además, vengo a advertir, a alertar y a subrayar que lo primero que tenemos que hacer acá, además de investigar al presidente, a este delincuente que hace estafas *online*, es ponernos los pantalones largos en este Senado para derogar la Ley Bases y para derogar el DNU, que es la herramienta que él tiene para hacer lo que quiere y para estropear no solamente la imagen de la Argentina en el mundo, sino para estropearle la vida a todo el mundo acá adentro, en la Argentina, que es lo que los peronistas defendemos como primera medida!

Muchas gracias, señor presidente. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Doñate.

Les recuerdo que no corresponden los aplausos y le recuerdo al senador Doñate que pidió una interrupción e hizo uso de la palabra. Se excedió más de lo debido.

A continuación, tiene la palabra la senadora Mónica Silva, quien le había dado la interrupción.

Sra. Silva.- Solamente quiero decir lo siguiente, con respecto al fundamento de mi pedido de armar la comisión bicameral para investigar la acción del presidente. Con respecto a ese pedido, no soy abogada –eso lo sabe todo el mundo–, pero creo que la ley obliga a comparecer a terceros, algo que no sé sí la resolución posibilita. La ley tiene una fuerza que la resolución no tiene. Esto, por una parte.

Por otro lado, depende de nosotros la celeridad con la que enviemos este proyecto a comisión, saquemos inmediatamente dictamen y podamos hacer que la comisión se convierta en bicameral en tiempo récord.

Asimismo, he recibido un listado con una cantidad importante de comisiones investigadoras que han sido bicamerales, algunas de las cuales son súper reconocidas por los resultados que obtuvieron.

En eso fundamento mi solicitud para que se tenga en cuenta mi proyecto de ley para las sesiones ordinarias que comienzan muy rápidamente.

Sr. Presidente (Abdala).- Muchas gracias, senadora Mónica Silva.

A continuación, ha pedido la palabra la senadora por Santa Fe, Carolina Losada.

Sra. Losada.- Gracias, presidente.

La verdad es que no iba a hablar hoy, pero me genera tanta indignación escuchar a algunos, a quienes no se les cae la cara de vergüenza. Escuchaba al senador que señalaba así con el dedito hablar de “en vivo y en directo, el presidente tuiteó”. Yo le aclaro senador, estoy de acuerdo con la comisión. Soy una de las personas que está de acuerdo con que se conforme esa comisión.

Ahora bien, “en vivo y en directo” acá teníamos a una vicepresidente de la Nación, ahora doblemente condenada, que estuvo condenada y ninguno de ustedes pidió ni comisión…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, diríjase al presidente, senadora. Gracias.

Sra. Losada.-…ni juicio político ni absolutamente nada pidieron. ¡Son unos flor de caraduras!

Hago un poquito de memoria de las que me acordé recién, cuando anotaba mientras estaba escuchando la sarta de estupideces que escuchaba: Vialidad, Hotesur, ruta del dinero k, cuadernos de la corrupción, *memorándum* de

entendimiento con Irán. De paso, podemos hablar de un fiscal asesinado horas antes de hacer una denuncia respecto de la expresidente de la Nación que tuvimos ahí sentada y a la que tampoco se le caía la cara de vergüenza de nada, y ni hablar de que cobraba doble jubilación de privilegio. ¡Todos los privilegios…!

Entonces, la verdad es que podemos estar todos de acuerdo. Sinceramente, a mí no me consta que haya habido un delito. Por eso, creo que, sinceramente, hay que investigarlo y, por eso, hay que conformar una comisión. Ahora bien, a esta gente no se le cae la cara de vergüenza. Realmente, no tienen vergüenza, nunca la han tenido…

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Losada.- … Sí, ríanse. Así se rieron del pueblo argentino, pero, ¿sabés qué? Así les va a pintar la cara el pueblo argentino, porque la gente ya se cansó de ustedes, porque siguen siendo los mismos de siempre…

Sr. Mayans.- ¡Cómplices! ¡Cómplices!

Sra. Losada.- … ¡No cambian nunca, ni en las buenas ni en las malas...!

Sr. Mayans.- ¡Cómplices! ¡Cómplices!

Sra. Losada.- … ¡Todos iguales!

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Losada.

Por favor, no hablemos entre nosotros. Se dirigen al presidente, y en las bancas no deberían emitir opiniones. Hay que escuchar.

Tiene la palabra el senador Atauche.

–Manifestaciones de la señora senadora Fernández Sagasti fuera del alcance del micrófono.

Sr. Atauche.- Gracias, señor presidente.

¡Perdón! ¡Perdón! ¡Esto no es una cancha de fútbol, por favor!

Sr. Presidente (Abdala).- Tranquila.

Sr. Atauche.- Por favor.

Sr. Presidente (Abdala).- Anabel, por favor.

Sr. Atauche.- Esto no es una cancha de fútbol. Esperemos un segundo, respetemos…

Sr. Presidente (Abdala).- Escuchemos. Gracias.

Sr. Atauche.- Respetemos y mantengamos el orden.

Sr. Presidente (Abdala).- Atauche: tiene la palabra.

Sr. Atauche.- Gracias, presidente.

La verdad es que iba a hacer una interrupción y una propuesta breve, pero quiero señalar algunas cosas que vengo escuchando. Escuchar a algunos senadores hablar de juicio político, de esa intención de romper al gobierno y de esa intención de armar lo que sea con tal de que le vaya mal al gobierno, me parece que es el mismo casete que tienen puesto desde el año pasado y que no les viene sirviendo de mucho, ¿no?

Ver cómo se ríen felizmente cuando empiezan a nombrar las causas de la expresidente y se ríen y se burlan. ¿Con qué cara? ¿Cómo se pueden reír así? ¡No se rían! ¡No se rían más de los argentinos!

¿Se sigue riendo, senador?

Sr. Parrilli.- ¡De usted!

Sr. Atauche.- ¡Siga riéndose! De salida, se van a ir riendo. De salida, se van a ir riendo. Les pido, por favor, tengan un poco de respeto por los argentinos, un poco de respeto por este cuerpo y un poco de respeto por la gente, porque la verdad es que la cantidad incontable –incontable– de hechos de corrupción que tienen en el

haber, no son para reírse y menos de los argentinos. Por eso, les va como les va en las elecciones. Por eso, les va como les va en las elecciones.

Y no quiero entrar en lo que ustedes quieren hacer, que es ensuciar todo esto con sus chicanas y empezar a chicanear, a chicanear y a chicanear, me quiero meter un poco más en lo que corresponde, que es el tratamiento de esta propuesta que estamos escuchando por parte de algunos senadores.

El presidente se ha puesto, por supuesto, a diferencia de sus antecesores, rápidamente, a disposición. Ni yo ni el pueblo argentino, nadie duda de la honestidad y de la rectitud del presidente. Así es que estamos sumamente tranquilos por ese lado.

Hemos recibido esta semana un par de proyectos de resolución y de ley, que me parece que tienen que ser tratados. Me parece muy bien que sean tratados, porque es parte de los derechos que tenemos como senadores y es parte de la transparencia que le queremos dar. No nos van a ver tratando esto sin seriedad y riéndonos. Nos van a ver muy seriamente intentando esclarecer cualquier problema.

Ahora, tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto de ley de una senadora y tenemos un proyecto de resolución. Desde nuestro bloque y desde el oficialismo, tenemos una propuesta que, a mi criterio, es la que corresponde al tratamiento de este tema que es tan serio y tan importante. Es un tema que no tiene que ser tomado a la ligera, a las risas, a las risotadas y a las carcajadas, que no tiene que ser parte de una estrategia golpista, que no tiene que ser parte de una estrategia para proponer –no sé qué dijo el senador preopinante– un juicio político y empezar a querer desestabilizar a un gobierno que viene haciendo las cosas bien.

Lo que corresponde es tratarlo. Lo que corresponde es llevarlo a la comisión que corresponda, tratarlo en comisión, dictaminar y aprobar o no el proyecto de ley o de resolución, según lo que quiera la comisión, que estará, por supuesto, representada por el Senado.

Entonces, la propuesta firme del oficialismo es que estos proyectos de ley puedan revisarse, modificarse y generar un dictamen en la comisión, para lo cual proponemos abrir, en la primera semana de las ordinarias, la comisión correspondiente para que se trate con la mayor premura este tema. Pero con la premura y la prolijidad necesaria que tiene que tener este tema que es tan importante y que no es para risa ni para carcajada, como se lo vienen tomando.

Nosotros no nos estamos riendo, nosotros estamos decididos a abrir la comisión en la primera semana y tratar esto seriamente. En la comisión, van a tener muchísimo tiempo y muchísimas horas para debatir, para explicar su posición y para terminar de cerrar un proyecto que sea adecuado y que represente a todos, sea o no un proyecto de ley. Podemos discutir si va a ser una bicameral, podemos discutir si va a ser solamente una comisión del Senado. Hay muchas cosas que discutir y hay que tomarse las cosas seriamente. Esto no es para hacerlo rápido, no es para aprovechar políticamente el momento y el envión. Esto se hace como se tiene que hacer, en la forma correcta. Es algo nuevo para ustedes.

En fin, no quiero entrar en la chicana; me cuesta mucho no entrar. Pero la propuesta es esa, presidente: mandar los proyectos de resolución y de ley a comisión, y que las comisiones se abran inmediatamente al inicio del período ordinario.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Atauche.

A continuación, y para el cierre de su pedido de tratamiento sobre tablas, tiene la palabra el senador Blanco.

Sr. Blanco.- No, presidente, no es para cerrar. El que quiera seguir debatiendo que siga debatiendo. Solamente quiero hacer una aclaración. Un proyecto de resolución por el que se crea una comisión no es un proyecto golpista, que es lo que dijo el senador preopinante.

Mi interés no tiene ningún efecto golpista. Quiero que se rinda cuentas donde se lo tiene que hacer, que es el Senado de la Nación. Y porque alguien tenga que venir a rendir cuentas, sea el presidente o quien fuera, no se está efectuando un golpe. Así que, a efectos de evitar algunas consideraciones, presentar un proyecto mediante el cual se solicitan explicaciones no es una actitud golpista. Bajo ningún punto de vista voy a aceptar esa apreciación del presidente del bloque de La Libertad Avanza.

A lo mejor ellos, que creen que en lugar de elegir un presidente eligieron un rey, lo toman como golpista. Pero estamos en un sistema democrático con división de poderes en el que cualquier ciudadano, del primero, que es el presidente, hasta el último, debe rendir cuentas donde tiene que rendir cuentas. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Blanco.

A continuación, voy a solicitar que se logueen todos para hacer la votación por medios electrónicos.

Se necesitan dos tercios para la aprobación de este pedido de tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el senador De Angeli.

Sr. De Angeli.- Solicito que se aclare qué es lo que se va a votar en este momento.

Sr. Presidente (Abdala).- Una vez que todos los senadores se logueen, le voy a pedir al secretario que haga la explicación correspondiente para que todos sepan y quede claro lo que se va a votar.

Tiene la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Presidente: es para aclarar un poco lo que están preguntando algunos senadores, en cuanto al sentido de la votación. Propongo que votemos la propuesta de mandarlo a comisión. Tras esa votación, según como salga votamos la otra.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Silencio, por favor.

Tiene la palabra la senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Esto pasa cuando usted ahí, solo, deliberadamente, decide si puede o no leer una senadora, en función de cómo interpreta el reglamento. El reglamento es claro...

Sr. Presidente (Abdala).- Atengámonos a lo que estamos hablando...

Sra. Tagliaferri.- Es lo mismo. El reglamento es claro. Hubo una moción de tratamiento sobre tablas sobre un tema específico que hizo el senador Blanco. Y no se vota como quiera el senador Atauche: se vota si se aprueba o no se aprueba el proyecto que presentó el senador Blanco.

No se vota otra cosa. Es muy simple.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Tagliaferri: he pedido que se logueen para votar lo que el senador Blanco ha manifestado. Así que, por favor, respetémonos.

Senador Vischi, tiene la palabra.

Sr. Vischi.- Señor presidente: lo que estamos tratando ahora y lo que vamos a votar es si se trata o no el proyecto. No si se conforma la comisión.

Sr. Presidente (Abdala).- Correcto. El secretario lo va a explicar.

Sr. Vischi.- Más allá de la propuesta −que seguramente la podrá repetir más adelante, cuando sea la votación−, creo que lo que se va a aprobar ahora o lo primero que tenemos que hacer es votar si este tema que no estaba incluido en el

orden del día lo incorporamos. Y seguramente después, cuando terminen los otros temas, lo vamos a tratar.

Sr. Presidente (Abdala).- Correcto, senador.

Creo que hay algunas alocuciones que se han acelerado en función de que le he pedido al secretario que explique en qué consiste esta votación. Y espero que se logueen todos; hay tres ausentes. Gracias.

Secretario: por favor, explique el sentido del voto.

Sr. Secretario (Giustinian).- Ahora vamos a votar la habilitación del tema: se requieren dos tercios de los presentes. Si se habilita, si sale afirmativa, hay que votar después la aprobación de la creación de la comisión investigadora. Eso requiere de dos tercios de los miembros, artículo 88 del reglamento: 48 votos.

Para habilitar el tema son dos tercios de los presentes. En este caso, si votan por la afirmativa, votan por la habilitación del tema.

Sr. Presidente (Abdala).- En este momento somos 70 los senadores que estamos en el recinto. Deberían loguearse todos para habilitar la votación.

Se vota, por favor.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan las senadoras Moisés y Olaya.

Sr. Presidente (Abdala).- Vote, senadora Moisés.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 53; negativos, 17.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado el tratamiento sobre tablas.

Tiene la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Solicito que se trate el pedido que hice de que se mande a comisión.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Blanco.

Sr. Blanco.- Señor presidente: se votó el ingreso, y esto va a ser estudiado y discutido después de que tratemos los otros temas que conforman el orden del día. No estoy pidiendo que ahora se ponga en primer lugar...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Blanco.- ¿Quieren votarlo ahora?

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Blanco.- Bueno, lo votamos ahora, entonces. Perdón.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, tranquilidad.

Senador Blanco: decide usted que es el autor del proyecto…

Sr. Blanco.- Que se vote ahora.

Sr. Presidente (Abdala).- Se trata ahora el pedido sobre tablas...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Presidente, con muchísimo respeto: no lo decide el senador. Usted hizo una votación que era la habilitación del tratamiento sobre tablas de un expediente. Eso salió afirmativo. El senador no decide si se trata o no se trata.

Se votó que se trate. Ahora, si quiere, usted puede sugerir, para evitarnos el debate, porque ya todos lo hicieron, que se vote si se crea o no se crea, porque el tratamiento sobre tablas ya está habilitado. No decide el senador si quiere tratarlo o no.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Di Tullio.

Sra. Di Tullio.- Presidente: es en el mismo sentido que la senadora Tagliaferri.

Acabamos de habilitar el tratamiento por dos tercios, está aprobado con 53 votos por la afirmativa. Entonces, lo que se tiene que votar es la creación de la comisión ahora, ya, en este instante. Se vota.

Sr. Presidente (Abdala).- Si hay senadores que quieran hablar, se abre la lista de oradores. Si no es así, se vota...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Está bien, ahora se puede debatir el tema... Se habilitó el tema…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Habilitado el tema, solicito el pase a comisión.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- No entienden nada…

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Primero, presidente, coincido con las explicaciones de la senadora Tagliaferri. Ya se votó el tratamiento sobre tablas. Ahora tenemos que votar por sí o por no.

Lo que quiero sugerir, porque vamos a aprobar con la misma fuerza, es que inmediatamente pasemos a un cuarto intermedio y conformemos la comisión, para que no se dilate.

¿Les gusta eso...?

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- No, no quieren eso.

Primero se vota...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, se vota. Pero hay una moción de orden del senador Atauche que le voy a pedir que la repita. Y después se vota.

Senador Atauche.

Sr. Atauche.- Habilitado el tema, hago la moción de orden para que se mande el proyecto a comisión.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Se va a votar…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Loguéense todos.

Hay una moción del orden del senador Atauche que se va a votar...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Anabela...

Sra. Di Tullio.- Fernández Sagasti…

Sra. Fernández Sagasti.- Anabel.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Anabela.

Sra. Fernández Sagasti.- Hola, soy Anabel. *(Risas.)*

Hay algo que es de sentido común, señor presidente, y es lo que estamos tratando de describir.

Hace unos segundos, 53 miembros de esta Cámara coincidimos en que vamos a tratar hoy, en esta sesión y ahora, el proyecto de comisión investigadora del senador Blanco y otros señores senadores. Por lo tanto, votar una vuelta a comisión es un sinsentido, porque ya nos expedimos para tratarlo ahora. Entonces, no corresponde. Es de sentido común.

Yo sé que algunos tienen que hacer su trabajo y sobreactuar, pero tampoco hagamos papelones en el Senado de la Nación. No corresponde.

Sr. Presidente (Abdala).- Hay una moción de orden que tenemos que votar.

Sra. Fernández Sagasti.- No corresponde. ...

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Fernández Sagasti.- ¿Pueden dejarme terminar de hablar?

Sr. Mayans.- Es que ya se votó, presidente.

Sra. Fernández Sagasti.- Presidente: si fracasaba la primera moción, ni siquiera correspondía esa porque ya estaba en comisión. Lo que ha hecho este Senado es decir: obviamos la comisión y lo tratamos sobre tablas.

Por lo tanto, es incompatible votar la moción que dice el senador Atauche, porque acabamos de votar lo contrario.

Pido, por favor, coherencia…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Les pido que se logueen todos.

Por Secretaría se brindará una explicación para que haya claridad meridiana al respecto.

Sra. Fernández Sagasti.- En serio que es un papelón inusitado lo que estamos haciendo.

Sr. Secretario (Giustinian).- Lo que se va a votar es la propuesta que se habilitó hace unos minutos. Si votan por la afirmativa, se aprueba la creación de la comisión. Por la negativa no se crea.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- Les recuerdo que se requieren dos tercios de los miembros.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Escuchen, porque el secretario habló, ustedes gritan y no es así. Respetémonos.

Secretario: le pido que reitere el sentido de la votación respecto del tratamiento sobre tablas que se aprobó del proyecto del senador Blanco.

Sr. Secretario (Giustinian).- Bien. Hace unos minutos aprobamos la habilitación del tema. Lo que dice el reglamento es que inmediatamente debe tratarse el tema. Y el tema se trató.

No hay más debate que el que hubo y ahora corresponde votar la creación de la comisión investigadora o no.

El que vota afirmativamente vota por crear la comisión investigadora. El que vota negativamente vota por no crearla.

Recuerdo que se requieren dos tercios de los miembros, es decir 48 votos.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Están todos logueados?

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Falta la senadora Olalla.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 47; negativos, 23.

–El resultado de la votación surge del Acta N°2.

Sr. Presidente (Abdala).- Rechazada la creación de la comisión investigadora.

A continuación, tenemos…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el secretario.

Sr. Secretario (Giustinian).- Son dos tercios de los miembros de la Cámara: 48 votos. Es el artículo 88 del reglamento.

25. Pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional. (S.-2.529/24.) Pedido de interpelación al señor jefe de gabinete de ministros. (S.-2.530/24.) Mociones de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Guadalupe Tagliaferri, tiene la palabra por la moción que iba a solicitar.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señor presidente.

Haré dos mociones de tratamiento sobre tablas. Una respecto del expediente S.-2.529/24, por el cual tramita un proyecto de comunicación de mi autoría acerca de un pedido de informes para el Poder Ejecutivo nacional. Y la otra en cuanto al expediente S.-2.530/24, por el cual se cita al jefe de Gabinete de Ministros a que venga a este Senado.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Tagliaferri.- Les pido silencio a mis queridos colegas, senadores y senadoras.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, escuchemos a la senadora Tagliaferri que está en uso de la palabra...

Sra. Tagliaferri.- Si no me distraigo, como Pichetto... *(Risas.)*

La verdad es que no lo iba a presentar porque lo había pedido...

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Tagliaferri.- Por favor, senadores, les pido silencio, sobre todo a los de mi bancada.

No lo iba a pedir, porque si se conformaba la comisión, todas las solicitudes y expedientes iban a estar en esa comisión. Pero lamentablemente la comisión no se conformó. Y en función de eso me veo en la obligación de tener que pedirlo.

En estos dos expedientes solicito explicaciones sobre el episodio del que venimos hablando, que muchos senadores explicaron claramente: que el presidente de la Nación promocionó, difundió, una memecoin, una criptomoneda por la cual miles de personas resultaron estafadas.

Ya todos saben lo que pasó con la cripto: que subió, que bajó... Lo explicó recién perfectamente el senador Lousteau y se entendió. Eso fue lo que claramente todo el mundo, incluso un medio de comunicación de los Estados Unidos, denominó la estafa más rápida de la humanidad.

Está clarísimo que la gran mayoría de los argentinos no pueden comprar una memecoin ni una criptomoneda. Ni sueñan con eso. Está claro, por ejemplo, que los jubilados que están ganando 336.000 pesos con el bono discrecional del gobierno ni sueñan con la memecoin: sueñan con comprar los medicamentos a fin de mes y ver si pueden comer.

A mí no me interesa que el presidente o los técnicos me expliquen qué es una memecoin, cómo se compra, qué es la timba, qué es el casino, que son especialistas, que nadie, que 40.000 billeteras... A mí lo que me interesa es saber cómo pasó −todas esas preguntas que han hecho un montón de senadores−, qué información tenía, qué rol cumple Novelli y por qué tuitea al mismo segundo, por qué fija el tuit, qué reuniones tuvo con estas personas, qué acuerdos se hicieron. Porque, ¿saben qué? Ser presidente, lamento informarle, es que absolutamente todos los actos de gobierno de él y de todos sus funcionarios son públicos y debe rendir cuentas, no a un grupo de un organismo que él maneja. Es gracioso, porque la UBA no se podía autoauditar, pero él se puede autoinvestigar y rendir cuentas.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, escuchemos a la senadora. Hay mucho diálogo.

Sra. Tagliaferri.- Los argentinos tenemos que saber qué es esto que está sucediendo, cómo es que pasó. Hay personas en el mundo entero diciendo que las visitas al presidente están tarifadas. Necesitamos saber qué se acordó en esa reunión.

Si hubiese un plan de una política pública –algo que no creo porque desconocen y descreen– acerca de poder fortalecer la enorme industria y el ecosistema de cripto en la Argentina, que todos los especialistas dicen que es potente, serio, prestigioso... Necesitamos saber.

El señor presidente no puede eludir su responsabilidad. Y no puede intentar buscar tapar absolutamente todo. No puede creer que solo con una entrevista de televisión guionada dio todas las respuestas.

Este es el Congreso. Acá es donde estamos las distintas voces y los distintos espacios políticos. En definitiva, acá, estamos quienes representamos al pueblo argentino, al igual que lo hace él como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero tiene que dar respuestas. No puede creer que porque va a un canal de televisión a responder una entrevista guionada el tema está resuelto.

Insisto, a mí no me interesa que me diga cómo funcionan las criptomonedas y que el que juega ahí sabe que está jugando a la criptomoneda. Me interesa saber cómo funciona el gobierno, cuál es el esquema de toma de decisiones, quién cobra la tarifa de sus entrevistas, quién resuelve las políticas públicas respecto de eso.

Quiero que me expliquen, por ejemplo, si el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES tuvo que ser utilizado al otro día para salir a defender las acciones en la Argentina.

Todo esto tiene que contestarlo. No es si le gusta o no al presidente. Es su obligación porque es el presidente de los argentinos.

Entonces, como sabemos que en cada oportunidad el presidente lo único que sabe hacer es enojarse, insultar, agredir, tirar barro y decir “casta”, bueno, acá no hay casta. Acá, es él, su gobierno y sus funcionarios.

Entonces, en función de eso es que hago un pedido de informes que pido que el resto de mis compañeros senadores y senadoras acompañen. Pero, además, le pido al jefe de Gabinete –no le estoy pidiendo una interpelación– que venga a rendirnos cuentas.

Lo último que digo es que el gobierno, la Casa Rosada no es la casa del presidente, no es la galería donde él tiene que poner las fotos de donde a él le gusta estar y ver qué hace si tiene ganas de tuitear o no. Es el presidente de los argentinos y nos ha puesto frente a un escándalo y vergüenza internacional.

Necesitamos todos los argentinos que el jefe de Gabinete venga a dar la cara y nos explique; y que el Poder Ejecutivo nos rinda cuentas de lo que hace, porque no es su empresa privada, él no es un tuitero y no es un influencer internacional. Él es el presidente de los argentinos. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Por último, pido que se voten en forma separada.

Sr. Presidente (Abdala).- Bien. Correcto.

Si no hay ningún otro senador que vaya a hablar sobre el tema, les pido que nos logueemos todos para poder votar las dos mociones.

Por Secretaría se va a explicar la moción de orden sobre tablas que ha solicitado la senadora Tagliaferri. Por favor, a los senadores les pido que se logueen.

Senador Atauche.

Sr. Atauche.- Perdón, no quedó claro. ¿Hay un proyecto presentado o es solamente la moción para que venga? Le pido la aclaración de qué se trata.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Tagliaferri, tiene la palabra.
Sra. Tagliaferri.- Le explico, senador. Cuando uno hace una moción sobre tablas, lo que se pide es que podamos tratar un expediente que no tiene dictamen de comisión en el recinto. Eso es tablas, es decir, que el cuerpo se conforme en comisión.

Lo que estoy pidiendo es la habilitación de dos tablas distintas, de dos expedientes: uno es un pedido de informes con todas esas preguntas, incluida la de la ANSES; y el otro es un pedido para que venga el jefe de Gabinete. Pido la votación por separado.

Entonces, ¿tienen estos expedientes la posibilidad de ser tratados en el recinto sin dictamen de comisión? A eso se llama tablas y se requieren los dos tercios de los presentes. Si están, se discute y se votan. Y si no están, no; y vuelven a la comisión.
Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, les voy a pedir que se logueen.

Mientras tanto, el secretario va a volver a ser claro en cuanto a los dos pedidos de la senadora Tagliaferri.

Secretario Giustinian, tiene la palabra.
Sr. Secretario (Giustinian).- La senadora propone dos proyectos. Primero votaremos el pedido de informes y después el pedido de interpelación. El pedido de informes, por la afirmativa, requiere dos tercios de los presentes para habilitarlo.

Entonces, en primer término, se pone a votación el pedido de informes.
Sr. Presidente (Abdala).- Se vota.

En realidad, deberían loguearse o venir más senadores.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Hay 5 senadores sin identificar.

–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 47; negativos, 15.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.
Sr. Presidente (Abdala).- Aprobada la habilitación del tratamiento sobre tablas del pedido de informes de la senadora Tagliaferri.

Le damos la palabra, nuevamente, al secretario para que explique el segundo pedido de informes, la habilitación.
Sr. Secretario (Giustinian).- Recién se habilitó el tema. Ahora hay que votar el pedido de informes de la senadora Tagliaferri.
Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, loguéense todos.

Se va a votar la cuestión de fondo del pedido de informes.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Falta identificarse el senador Galaretto.

–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Faltan los senadores: Andrada, Doñate, Moises, Olalla y Silva.

–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 46; negativos, 15, cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.
Sr. Presidente (Abdala).- Como es además por simple mayoría, resulta aprobado el pedido de informes de la senadora Tagliaferri.

A continuación, le vuelvo a dar la palabra al secretario para votar el segundo pedido sobre tablas que hizo la senadora Tagliaferri.

Sr. Secretario (Giustinian).- Ahora, votamos la habilitación del proyecto…
Sra. Tagliaferri.- Si puede aclarar de qué trata el proyecto que votamos ahora.
Sr. Secretario (Giustinian).- El proyecto que votamos ahora es un pedido de interpelación al jefe de Gabinete de Ministros.

Se vota la habilitación y requiere dos tercios de los presentes.

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Están todos logueados?

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 42; negativos, 23, cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultó rechazado el pedido de informes al jefe de Gabinete.

26. Aniversario de la Batalla de Salta. (S.-2.521/24.) Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tendremos otro pedido sobre tablas, en este caso del senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Realmente, después de casi cinco horas hablando del mismo tema, este es un tema que les va a parecer demasiado simple, pero para nosotros, los salteños, es importante.

Hoy es la conmemoración de la Batalla de Salta, ganada por Manuel Belgrano en 1813, después de haber ganado la Batalla de Tucumán, dos batallas decisivas del Ejército del Norte para frenar a los españoles. Y debo decir que una semana antes, en el camino de Tucumán hacia Salta, se juró la bandera por primera vez, a orillas del río Juramento.

Este proyecto fue presentado por los tres senadores por Salta: la senadora Giménez, el senador Leavy y quien les habla, y por lo tanto les pido a los colegas el tratamiento y la aprobación como reconocimiento a esta gesta patria. Gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, señor Romero.

Si no va a haber senadores que hagan alocución sobre este tema, pasamos a votar...

–El resultado de la votación cancelada surge del Acta N° 6.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Se va a votar a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado por unanimidad.

Ahora se votará el proyecto.

Senador: ¿lo votamos directamente a mano alzada? ¿No hace uso de la palabra?
Sr. Romero.- Sí...
Sr. Presidente (Abdala).- Digo: ¿no repite el uso de la palabra? ¿Votamos el proyecto? Porque recién votamos el tratamiento.
Sr. Romero.- Sí. Votemos por la aprobación del proyecto.
Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto. Votamos a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado también por unanimidad.

27. Pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. (S.- 2.539/24.) Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tenemos un pedido de tratamiento sobre tablas de la senadora López Florencia. Ahora sí, senadora, le llegó su turno.
Sra. López, María Florencia.- Después de tanto, ¿no? La tercera es la vencida, dicen. (*Risas.*)
Sr. Presidente (Abdala).- Había que cumplir el reglamento, senadora.
Sra. López, María Florencia.- Bueno. Muchas gracias, presidente.

Lo mío es breve y concreto. El bloque del peronismo solicita el tratamiento sobre tablas del pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, la señora Karina Milei, para que se presente aquí, en este cuerpo del Congreso de la Nación, a responder sobre una cuestión que ha sido ampliamente debatida en el día de hoy en este recinto, que es la megaestafa de las criptomonedas.

En primer lugar, quisiera recordar el rol que tiene que tener este Senado y cómo pide que Karina Milei venga para acá: lo pide en su rol de órgano de contralor. Yo le pregunto a usted, presidente, senador, y les pregunto a cada uno de los senadores si nosotros vamos a relegar esta función de contralor del Senado Nacional en una comisión o en una oficina anticorrupción –que es lo que quiere el presidente Javier Milei–, que es una oficina donde hay funcionarios que él mismo ha designado para que lo controlen, o si vamos a delegar esta función de contralor en el FBI, que está acá, que está en la Argentina, que en este momento ya está investigando lo que ha sucedido con esta megaestafa, o vamos a permitir que un juez internacional tramite estas denuncias sin que nosotros digamos nada.

Presidente: ¿no les da vergüenza a usted y a los senadores que el país esté hablando de todo esto, que el mundo esté hablando de todo esto, y que este Congreso Nacional no sea capaz de tomar el timón de la función que le corresponde; que no sea capaz de sancionar una resolución conformando una comisión investigadora; que no sea capaz de traer a este recinto a la hermana del señor presidente, que es secretaria general con rango de ministro para que venga a decir qué sucedió?

Y, ¿sabe qué, señor presidente? A esos que andan diciendo por ahí que queremos que se vayan, a esos que andan acusándonos de alguna actitud destituyente, queremos decirles que no queremos que se vayan. Queremos que vengan; queremos que vengan aquí a explicar qué es lo que sucedió, que vengan a responder las preguntas que estos representantes del pueblo les hagan. Y esas respuestas que tiene que dar la secretaria de la Presidencia tienen que ser respuestas sin edición, sin censura. Simplemente queremos que vengan y que digan la verdad.

Quiero tomar las palabras que vertió un senador en este recinto que quiso aprobar una resolución de una comisión investigadora. Él dijo que, si nada tienen que ocultar, nada tienen que temer. Si hicieron todo bien, si no estafaron, si no pidieron plata para armar una reunión con el presidente de la Nación, si tuvieron la osadía de tener más de siete reuniones con estos criptomaníacos, con estos empresarios estafadores profesionales, si son tan héroes que se disfrazan de todos los héroes y hasta inclusive tienen la “cripto-nita”, entonces, que vengan. Si son tan guapos de hablar en las redes, si son tan guapos de hablar por los medios virtuales, bueno, que vengan a mostrar la guapeza acá, en la casa de las leyes, donde están los representantes del pueblo.

Yo quiero focalizar este pedido de interpelación a la Secretaría General de la Presidencia no en los cientos de dichos que vimos en las redes, en la televisión, y

en todo lo demás que ya se ha referido ampliamente durante el debate en este Senado, sino en un documento oficial que se llama Registros de Audiencia. Ese documento oficial es lo que nos garantiza a nosotros, como argentinos, saber con quién se reúnen los funcionarios, con quién se reúne el presidente de la Nación, de qué habla, a qué se compromete. Por eso, señor presidente, para que podamos volver con la frente alta a cada una de las provincias que representamos es fundamental que podamos votar positivamente este proyecto de interpelación que presenta el bloque del peronismo en su totalidad, sin importar la afiliación política, con un solo compromiso, que es el compromiso con la verdad, el compromiso con la realidad, el compromiso con la pasión de saber qué es lo que ha sucedido.

No solo el FBI quiere saber qué pasó con la criptomoneda, sino también nosotros, y por eso le pido a usted, señor presidente, y les pido a los senadores que acompañemos este proyecto, así como nosotros hemos acompañado todos los proyectos que hoy se presentaron que buscan descubrir la verdad. Queremos que venga aquí la señora secretaria de Presidencia y cuente de qué habló en esas más de siete reuniones, qué acordaron, en qué consistía la contratación, y efectivamente pueda arrojar luz a este gobierno que cada vez se presenta más oscuro.

Nada más, señor presidente. Es una moción de orden para que aprobemos un proyecto de resolución que solicita la interpelación de la señora Karina Milei, que está acá con la firma de todos los senadores.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Florencia.

¿Es una sola moción que tiene? ¿Sería un solo proyecto para tratar sobre tablas?

Sra. López, María Florencia.- Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Listo. Gracias.

Sr. Parrilli.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Parrilli: ¿va a hablar de lo mismo?

Sr. Parrilli.- Es para referirme a este tema.

Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto. Tiene la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Gracias, presidente.

Concretamente, aquí estamos pidiendo la interpelación para que venga aquí, al recinto, la señora secretaria general de la Presidencia –la jefa o el jefe, como le dice el presidente Milei–, porque ha sido acusada de coimera. Hay que decir las cosas con todas sus palabras: la han acusado de que ha cobrado plata para dar entrevistas con su hermano, el presidente de la Nación.

Además, en una entrevista que en el año 2021 el periodista Tenembaum le hizo al hoy presidente de la Nación, él reconoció que cuando hubo un caso similar a este –de una estafa–, en ese momento él había aconsejado comprar acciones –Bitcoin– de una empresa que mencionó aquí el senador Lousteau, y reconoció que cobraba por dar opiniones. Es decir, que todo hace pensar que, si en aquel momento cobraba, evidentemente alguien seguramente ha cobrado también por esta estafa que hizo a través de la criptomoneda $LIBRA.

Pero, además, no solamente los integrantes o todos aquellos que participan o participaron de este hecho de las criptomonedas, sino que además una diputada libertaria dijo que pagó para ser candidata de Milei y pidió la renuncia de Karina. Es una diputada de La Libertad Avanza; no es del kirchnerismo ni de Unión por la Patria. Un empresario, Diógenes Casares, que se dedica precisamente al tema de las criptomonedas dijo que se pagaron coimas en el caso $LIBRA. Hay una acusación de todos los que están allí, Hayden y varios de los que han intervenido, que están diciendo precisamente que se han pagado coimas.

Acá se mencionó también al fabricante o constructor del bastón presidencial, el señor Pallarols, quien dijo que Karina Milei le había pedido una coima de dos mil dólares para tener un almuerzo o una cena con Milei.

Blumberg, otra persona que nadie puede decir que es kirchnerista, también denunció que en el espacio de Javier Milei se pagaban coimas por las candidaturas.

Y, finalmente, una periodista antikirchnerista declarada, militante, Cristina Pérez, afirmó días pasados en un canal de televisión donde ella trabaja que el entorno de Milei, el entorno chiquito de él, dijo, cobraba coimas. Y dijo: No es una opinión, tengo tres fuentes que me han dicho que en el entorno de Milei se están cobrando coimas.

Por eso, está muy claro que hay demasiadas acusaciones aquí contra Karina Milei. Precisamente, de que es la coimera del gobierno.

Y, además, en este mecanismo, el otro día el presidente habló de que se va a ver la trazabilidad de todas las personas que invirtieron y todas las que ganaron. Pero lo que no dijo el presidente es que son anónimas. Por lo tanto, es cierto que se va a ver un número o un sitio en Internet del que compró y del que ganó, pero no se va a saber quién es el titular de ese sitio. Y es muy probable que precisamente se haya utilizado este mecanismo para cobrar esas coimas, porque no quedan rastros. No sabemos si ahí había personas allegadas a Karina Milei o de la misma Karina Milei, y tampoco se va a saber. Y no confiamos en la Justicia, obviamente.

Mire, el otro día –creo que fue ayer– el presidente pidió que un fiscal actúe porque un periodista había denunciado que el anterior jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, había pagado coimas a los periodistas o les había entregado sobres a los periodistas durante la campaña electoral. Bueno, si el presidente de la Nación está pidiendo que se investigue, ¿qué podemos hacer nosotros? Estamos en presencia de la secretaria general de la Presidencia, la hermana del presidente, la persona de mayor confianza del presidente ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Vamos a fingir demencia? ¿Vamos a decir: acá no pasa nada? ¡No! Queremos que Karina Milei venga aquí, se siente, le miremos la cara y a los ojos, y nos diga si realmente son ciertas o no estas acusaciones que se están haciendo. Reitero que no hay kirchneristas en esto. Ningún kirchnerista la está acusando; son todos libertarios, empresarios ligados al negocio de las criptomonedas, antikirchneristas declarados.

Lo menos que podemos hacer es esto, ya no solo por levantar un poco la autoestima de este cuerpo, sino, además, porque el presidente se jacta de ser tan honesto, cosa que sinceramente yo dudo. ¿Qué problema tiene en mandar a su hermana, a la secretaria general de la Presidencia, a que venga aquí a decir si son ciertas o no todas estas cosas de las cuales se la está acusando?

Mire, nosotros hemos sido víctimas de muchas acusaciones e investigaciones. Yo personalmente tuve doce denuncias. Algunas salían en los diarios y después los fiscales actuaban de oficio y me investigaron. Bueno, terminé todas. Hay una sola que me queda pendiente, de la que ya me habían absuelto. Esa Justicia, de la cual tantos hablan. Estoy siendo juzgado dos veces por un mismo hecho. En uno me absolvieron y, ahora, en otro me quieren acusar. De manera que no creemos en la Justicia. ¿Esta Justicia de quién? ¿De Stornelli? ¿De Marijuan? ¿De Taiano?

¿Ercolini va a investigar a Karina Milei? Ninguno de esos la va a investigar. No tenga dudas. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros como senadores es, por lo menos, pedirle que venga aquí, mirarla a la cara y que nos diga si es coimera o no es coimera ¿Es la coimera del gobierno como dicen empresarios, periodistas y antikirchneristas? Eso estamos pidiendo.

Por eso, presidente, no quiero alargarme más porque creo que es muy obvio. Obviamente, muchos pueden fingir demencia y decir: voy a votar en contra. Pero me parece que el mínimo sentido común dice que lo menos que puede hacer este Senado, si queremos darle alguna respuesta a la sociedad en serio, es esto. Mire, la carne aumenta a casi 30.000 pesos el kilo, siguen aumentando los servicios, siguen aumentando la luz, el gas, los combustibles, siguen los despidos; el Banco Central se queda sin reservas, están liquidando los fondos de la ANSES. Estamos yendo, como decía el senador Doñate, a una catástrofe económica y social, creo yo, lamentablemente, de consecuencias que nunca hubiéramos deseado que ocurrieran; peores de las que ya hemos vivido en otra etapa.

El hoy ministro de Economía está haciendo lo mismo que el presidente criticó cuando lo hizo en 2018, cuando en menos de dos meses se rifó 15.000 millones de dólares. Y no lo digo yo, lo dice una consultora internacional en la cual el ministro de Economía ha trabajado: se han dilapidado 21.000 millones de dólares, también en la bicicleta financiera. Esto es lo que estamos viendo. Y encima de esto, hay acusaciones de coimas. Y no de un funcionario de tercera o cuarta, sino de la persona de mayor confianza del presidente de la Nación.

Entonces, me parece que lo mínimo que este Senado tiene que hacer es, precisamente, demostrar que tiene una actitud comprometida con la democracia, con la ética, con los principios y, por lo menos, pedirle a la secretaria general de la Presidencia que concurra aquí a darnos explicaciones.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Parrilli.

Si respecto a este pedido sobre tablas de la senadora Florencia López, no hay más alocuciones, cumplimos con el artículo 147 y pasamos a votar. Por favor, loguéense.

Le pido al secretario que emita el sentido del voto de esta votación que se va a realizar.

Sr. Secretario (Giustinian).- Lo que vamos a votar ahora es la habilitación del pedido sobre tablas para tratar el tema. Eso requiere de dos tercios de los presentes. La afirmativa es para habilitar el tratamiento del tema, y el que vota por la negativa es para rechazar el tratamiento del tema. Es el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia.

Sr. Presidente (Abdala).- Le falta identificarse a un senador.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 35, negativos 28, abstenciones cero. Perdón, 39 afirmativos.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 7.

Sr. Mayans.- Repítalo, secretario, porque leyó mal.

Sr. Secretario (Giustinian).- 39 afirmativos. Se necesitaban 45 votos por los presentes.

Sr. Presidente (Abdala).- Rechazado el pedido sobre tablas.

28. Moción de preferencia planteada por el señor senador Carambia

Sr. Presidente (Abdala).- Tengo un pedido de palabra del senador José María Carambia.

Sr. Carambia.- Gracias, presidente.

Voy a cambiar un poquito de tema. Tengo la obligación de hablar de la agenda propia de Santa Cruz y de todas las provincias que tienen cuencas de petróleo convencional. Hace más de un año que YPF ha tomado la decisión de retirarse de todas las cuencas convencionales y ha empezado a desinvertir completamente. En nuestra provincia, específicamente, bajó 40 por ciento la producción, lo que repercute directamente en las arcas provinciales y municipales. Más allá de eso, lo que más nos afecta a nosotros son los 3.000 despidos en mi provincia. Y, sobre todo, en mi región: 800 despidos directos en mi localidad, Las Heras, Santa Cruz.

Ahora bien, puedo seguir criticando al gobierno, puedo seguir criticando a YPF, pero esa no es mi intención. Mi intención es buscar soluciones, junto a mi compañera. Por eso, hemos presentado un proyecto para fomentar la inversión en petróleo convencional. Hoy, el petróleo convencional, comparado con el no convencional, tiene muchas ventajas, que el no convencional no tiene. El no convencional hasta tiene beneficios, pese a que el costo de producción es muchísimo más bajo.

Por eso, hemos presentado un proyecto de fomento para las inversiones en petróleo y gas convencional.

Sr. Presidente (Abdala).- Le pido silencio, por favor, a los senadores que están en la sala.

Sr. Carambia.- Le pedimos, de corazón, a todos los senadores presentes que tratemos este proyecto con dictamen en la primera sesión ordinaria. Obviamente, entendemos que es un proyecto que debemos tratarlo también en la comisión correspondiente, pero es una urgencia para el pueblo de Santa Cruz, sobre todo para la cuenca del golfo San Jorge. Y es una solución no solamente para mi provincia, sino también para Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, Río Negro. Ese es mi pedido.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador José María.

No hay quórum. Le voy a pedir a los senadores que se acerquen nuevamente al recinto para votar el pedido de preferencia del senador por Santa Cruz, senador Carambia.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Senador, si le parece, lo podemos votar después cuando haya quórum. ¿O esperamos? Usted es el que pide. Para que no se caiga le digo.

Si vos me autorizás, lo votamos después.

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto, gracias.

Pasamos al siguiente tema.

29. Mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo

Sr. Presidente (Abdala).- Se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado.

Señor secretario, tiene la palabra.

Sr. Secretario (Giustinian).- Expediente P.E.-124/24, mensaje 62/24, solicitando acuerdo para designar nuevamente al doctor Raúl Alberto FOURCADE como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, provincia de San Luis.

Expediente P.E.-143/24, mensaje 67/24, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2024, a personal militar superior de la Armada Argentina.

CONTRAALMIRANTES. CUERPO COMANDO. ESCALAFÓN NAVAL.

Juan Carlos ROMAY

CAPITANES DE NAVÍO. CUERPO COMANDO. ESCALAFÓN NAVAL.

Pablo Javier BARBICH
Román Enrique OLIVERO
Jorge Javier RAIMONDO
Osvaldo Raúl CHIÑI
Maximiliano MANGIATERRA
Guillermo Alberto PRADA
Eduardo Ignacio LLAMBI

CUERPO PROFESIONAL. ESCALAFÓN INTENDENCIA.

Gustavo Omar GAONA

ESCALAFÓN AUDITORÍA.

Omar Eduardo Daniel BALBO

CAPITANES DE FRAGATA. CUERPO COMANDO. ESCALAFÓN NAVAL.

Maximiliano FENLEY
Jorge Gabriel CACERES
Mario Alejandro LOPEZ
Cristian José CACCIATO SOTO
Héctor Gustavo VERA
Roberto Orlando LOVERA.
Christian David CORONA
Walter Darío TIGERO
Juan Manuel SQUILLACCI
Pablo Nicolás MIRANDA
Fernando Pablo GONZALEZ
Eduardo Pablo PAEZ
Ariel Fernando GOMEZ MOMBELLO
Gustavo Ariel BANDEIRA
Alejandro David GOTTIFREDI
Gonzalo Martin BARRUTIA
José Antonio ALVAREZ

ESCALAFÓN INFANTERÍA DE MARINA.

Juan Manuel ESPINDOLA
Christian Federico LEITHOLD LIRA
Guillermo Martín SABIO
Horacio Rodrigo SÁNCHEZ
Hernán PAOLANTONIO
Pablo Octavio CABRIO
Guillermo Germán PÉREZ DEKKER
Diego José FLORES
Bernabé Sergio Nelson CARDOZO

ESCALAFÓN EJECUTIVO.

Leonardo Martin DEBERNARDI
Marcelo José MERUBIA

CUERPO PROFESIONAL. ESCALAFÓN INTENDENCIA.

Guillermo Aarón FERNÁNDEZ BLANCO
Maximiliano Antonio SASTRE

Daniel Hernán ELICHIRIBEHETY
Bruno Sebastián LEDESMA
Alejandro Ariel CORONEL
Jorge Emilio NORTHING
ESCALAFÓN INGENIERÍA.
Sergio Daniel ZANON
Lucia Beatriz LANZE
Silvio Ariel ROCH
Sergio Gustavo ARCE
Gustavo Fabián SEWALD
Ricardo Daniel PAFUNDI
Daniel Andrés MANSILLA
Julio César LEPPEN
ESCALAFÓN SANIDAD MEDICINA.
Edgardo Carlos FERRARI
Iván Roberto HERNANDEZ NIEVA
ESCALAFÓN SANIDAD ODONTOLOGÍA.
Luis Francisco BALOT
Alejandro Jesús MOLLICA
Alejandro Jorge MEDA
ESCALAFÓN SANIDAD FARMACIA Y BIOQUÍMICA.
Rafael Ceferino MAZA
Víctor Alonso MAMANI
Alejandro Iván RAYES GUGLIELMO
ESCALAFÓN AUDITORÍA.
Alejandro Diego VILLAVERDE
Carlos Diego RAVITTI
Marcelo Adrián ZORZOLI
ESCALAFÓN TÉCNICO.
Héctor Enrique Ariel MONTEVERDE

Expediente P.E.-144/24, mensaje 68/24, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2024, al personal militar superior del Ejército Argentino.

GENERALES DE BRIGADA.
Carlos Alberto CARUGNO
Oscar Santiago ZARICH
Jorge Alberto PUEBLA
CORONELES.
Roberto Martín BARONI
Roberto Pedro CARDOSO
Carlos Horacio MARTIN
Esteban Guillermo LEDESMA COUTO
Ricardo Felipe FRESTA
Julián Andrés MASSI FILIPPA
Pablo Javier ROLANDO
Gonzalo RODRIGUEZ ESPADA
Pablo Alberto FILIPPINI
Jorge Mariano LOPEZ STANIC
TENIENTES CORONELES. CUERPO DE COMANDO. ESCALAFÓN DE LAS ARMAS.
Agustín Patricio GARCIA VERDOUS

Jorge Eduardo GOMEZ
Sergio Alberto VELASCO
Hernán Javier CHAMADOIRA
Ramiro DOMINGUEZ SILVA
Juan Adolfo SCHLEGEL
Daniel Eduardo CARTHY
Mario Andrés HUMBERT
Christian Marcelo ACOSTA
Abel Ignacio MARRUPE PEREYRA
Ezequiel Ricardo MONES RUIZ
Héctor Guillermo MAKARUK
Aníbal Leandro DOMINGUEZ
Marcelo Leonardo TABOADA
Nicolás Gerardo PITROBELLI
Diego Leandro FLORES
Marcelo Martin Andrés LOPEZ ROMERO
Marcelo Héctor PEÑALOZA
Juan Manuel AGUIRRE
Sebastián Vicente PADIN ATANIYA
Enrique Domingo ZARRA
Juan José AGUIRRE
Pablo Vicente OLOCCO DIZ
Ariel Enrique OVIEDO
Gabriel Agustín SARCO
Javier Mariano DAMBROSI

COMPLEMENTO DE LAS ARMAS.

Maximiliano José ANGUERA

ESPECIALIDADES INTENDENCIA.

Pablo Daniel DE JESUS
Marcelo Fernando SCACCHI

ARSENALES.

Alberto Jesús ECHANDIA

CUERPO PROFESIONAL. ESCALAFÓN DE MÉDICOS.

Sandra Nelly GEREZ

ESCALAFÓN DE AUDITORÍA.

Mirta Karina LOPEZ
María Lorena MARTINEZ

ESCALAFÓN DE BIOQUÍMICOS.

Gabriela Haydee MONTESANO

ESCALAFÓN DE ENFERMEROS PROFESIONALES.

Analía Noemí JUAREZ

Expediente P.E.-145/24, mensaje 69/24, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2024, al personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina.

BRIGADIERES. CUERPO DE COMANDO. ESCALAFÓN DEL AIRE.

Gustavo Javier VALVERDE
Marcelo José MONETTO
Hugo Alberto DIRIÉ

COMODOROS. CUERPO DE COMANDO. ESCALAFÓN DEL AIRE.

Gonzalo Javier TOLOZA

ESCALAFÓN GENERAL.

Guillermo Alejandro DIGNANI
Lucas Victorino CAROL LUGONES
Adolfo Alejandro HERETICH
Mariano PATROSSO
ESCALAFÓN TÉCNICO.
Alejandro Cristian GITLIN
VICECOMODOROS. CUERPO DE COMANDO. ESCALAFÓN DEL AIRE.
Guillermo José CABROL
Sebastián Abel CORIA
Marcos Fabián VALLONE
Pablo David PASQUINI
Fernando Exequiel MARTINEZ
Hernán Gonzalo CAMPANELLI
Luciano René MOSCATELO
Esteban SAVOIA
Carlos Martín RUIZ
Nicolás Antonio DE NATALE
Néstor Juan MARELLI
Juan Pablo BELLANDO
Cristián Alejandro DOMINGUEZ
Rubén Alejandro MINGORANCE
Cristian Gabriel Antonio RODRIGUEZ
César Sebastián CUELLO
ESCALAFÓN GENERAL.
Sergio David MIRANDA
Fernando Rubén BARROSO VISCA
David Alejandro SALAS
Alejandro Daniel AVELLANEDA
Ricardo Damián BARRETO
Gustavo Jorge SASSEROLLI
Damián Ariel RIZZO
Cristian Oscar SILVA
ESCALAFÓN TÉCNICO.
Adrián Edgardo RAMIREZ
Javier Alberto BRESSAN
CUERPO DE SERVICIOS PROFESIONALES. ESCALAFÓN DE FARMACIA.
Silvia Ramona PAREDES
David Salvador SILVESTRO
ESCALAFÓN DE MEDICINA
Carina Andrea VÁSQUEZ
Leopoldo Rafael ALTUNA
ESCALAFÓN DE METEOROLOGÍA.
Guillermo Luis VOTTERO
ESCALAFÓN DE ODONTOLOGÍA.
Fernando Andrés LUNA
Paula Cristina LOPEZ LOZANO
ESCALAFÓN COMPLEMENTARIO.
Stella Maris MANCONI

Expediente P.E.-146/24, mensaje 66/24, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 diciembre de 2018, al personal militar superior de la Armada Argentina.

CAPITANES DE FRAGATA. CUERPO COMANDO. ESCALAFÓN NAVAL.

Eduardo Enrique PIZZAGALLI
James Ronald WHAMOND
Gustavo Ignacio BARRETO NEUENDORF
Jorge Emilio SCIURANO
Marcelo Rodolfo BARBICH

ESCALAFÓN INFANTERÍA DE MARINA.

Juan José LUCENA

Expediente P.E.-166/24, mensaje 4/25, que solicita acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor Alejandro Carlos Francisco OXENFORD.

Expediente P.E.-170/24, mensaje 5/25, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro del Cuerpo de Comando Gonzalo Nazareno CALDERON RODRIGUEZ, con fecha 31 de diciembre de 2023.

Expediente P.E.-171/24, mensaje 6/25, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro del Cuerpo de Comando Jorge Iván ZABLOCKI, con fecha 31 de diciembre de 2023.

Expediente P.E.-172/24, mensaje 7/25, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales en situación de retiro del Cuerpo de Comando, Armas y Especialidades, del Ejército Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2018.

TENIENTES CORONELES. CUERPO DE COMANDO. ARMAS.

Guillermo Alejandro SAA
Jorge Luis TOCCALINO
Ricardo Horacio MUÑOZ
Ramón Eduardo CENTENO de la VEGA
Francisco Javier CANEVARO
Marcelo Ramón BORZONE
Mario Alejandro DÍAZ
Justo Daniel ROJAS ALCORTA
Edgardo CALVI
Gustavo Carlos CATTÁNEO
Julio Héctor BALLOFFET
Oscar Santiago FAISAL
Marcelo HUERGO

CUERPO DE COMANDO. ESPECIALIDADES. INTENDENCIA.

Pedro Leonardo TAGNI
Antonio Agustín DUARTE.

Expediente P.E.-177/24, mensaje 9/25, que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior al vicecomodoro del Cuerpo de Comando Ignacio Walter CAVALIERI, con fecha 31 de diciembre de 2022.

30. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos

Sra. Presidente (Losada).- Corresponde proceder a la sesión de Acuerdos.

Por Secretaría se dará lectura a las órdenes del día correspondientes.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N°154/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar Superior de la Armada Argentina, que a continuación se detalla: expediente P.E.-17/24, contraalmirante, Cuerpo Comando, Escalafón Naval, Juan Carlos CORE. (O.D. Nº 154/24.)

Orden del Día N°158/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar Superior del Ejército Argentino, que a continuación se detalla: expediente P.E.-120/23, Coronel. Cuerpo de Comando. Escalafón de las Armas, Héctor César TORNERO. (O.D. Nº 158/24.)

Orden del Día N°221/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al Personal Militar Superior del Ejército Argentino, que a continuación se detalla: expediente P.E.-27/24, coronel Pablo Francisco DEPALO. (O.D. Nº 221/24.)

Orden del Día N°222/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover a la Categoría "B" Ministro Plenipotenciario de Primera “Clase” a los funcionarios de la Categoría “C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que a continuación se detallan: expediente P.E.-41/24 1. ORTIZ DE ZÁRATE, Carlos Gonzalo. 2. PLAZA, Mariana Edith. (O.D. Nº 222/24.)

Orden del Día N°223/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a oficiales del Ejército Argentino, que a continuación se detallan: expediente P.E.-57/24, tenientes coroneles, Cuerpo Comando, Escalafón de las Armas, Walter Fernando ROVIRA, Jean Pierre CLAISSE. (O.D. Nº 223/24.)

Orden del Día N°224/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior a la teniente coronel Elizabeth OVANDO, expediente P.E.-58/24. (O.D. Nº 224/24.)

Orden del Día N°225/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al general de división Carlos Alberto PRESTI, expediente P.E.-81/24. (O.D. Nº 225/24.)

Orden del Día N°226/24. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo nacional, solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior al vicealmirante Carlos María ALLIEVI, expediente P.E.-82/24. (O.D. Nº 226/24.)

Sra. Presidente (Losada).- Tiene la palabra, como miembro informante, la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que voy a decir algo muy simple, no hay mucho para decir. Le pido al secretario parlamentario si hace sonar el timbre para que no nos pase que… Si quieren venir, puede pasar, no sé… Para no iniciar mi discurso que va a durar diez segundos, si le parece, para no tener problemas con el reglamento de llamar a votar y, después…

Esperamos, entonces.

–Se llama para formar quórum.

Sra. Presidente (Losada).- Ahí está sonando el timbre, senadora.

Sra. Tagliaferri.- Esperamos y, después, doy mi discurso de informante.

Sra. Presidente (Losada).- Les pedimos, por favor, a los señores senadores que vengan a sus bancas.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Logueénse, por favor, que me parece que hay quórum.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Hay quórum.

Tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- ¡Cómo le cuesta mi apellido, senador!

Sr. Presidente (Abdala).- Tagliaferri. No, no me cuesta.

Sra. Tagliaferri.- ¡Cómo le cuesta! ¡Es fácil! ¡Es fácil!

Muchas gracias, señor presidente. Los mensajes del Poder Ejecutivo que recién leyó el secretario parlamentario fueron tratados en distintas reuniones de la Comisión de Acuerdos el año pasado. Algunos han tenido consideraciones por parte de los senadores y las senadoras que han pedido informes que se han solicitado. En algún caso, se ha tratado de un pliego, un mensaje que volvió a la comisión y fue nuevamente evaluado. Hecho este proceso administrativo es que están puestos en consideración del cuerpo para ser votados.

Simplemente, quiero recordar que dentro de estos dictámenes lo que hay es personal de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores, ascensos del Ministerio de Defensa, donde también se incluyen los jefes del Estado Mayor General de la Armada y del Ejército. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora Duré.

Sra. Duré.- Muchas gracias, presidente.

Luego de la alocución de la senadora miembro informante, quiero expresar el sentido del voto del bloque Unión por la Patria en dos de los órdenes del día que estamos tratando en este momento.

Vamos a votar de manera negativa, en principio, el Orden del Día Nº 222, que contiene este expediente que ha enviado el Poder Ejecutivo nacional bajo el número 41/24; y también vamos a votar de manera negativa, en contra, el Orden del Día Nº 223, que contiene el expediente 57/24.

Me voy a tomar unos minutos nada más, simplemente, para hablar del expediente contenido en el Orden del Día Nº 222. Paradójico el número, ¿no? Pero escuchen lo que les tengo que decir.

Estos dos ascensos que pretende el presidente de la Nación imponernos en el día de hoy, estos dos ascensos diplomáticos, tienen eje en el Reino Unido, en Londres. Tienen nombre y apellido. Por un lado, está la actual embajadora –sin rango aún para ejercer este cargo en Londres– Mariana Plaza y, también, está Carlos Ortiz de Zárate, puesto para secundarla y quien, además, es su familiar, su actual pareja, entiendo y demás.

Pero, más allá de las cuestiones personales, lo que quiero decir es que lo que está haciendo La Libertad Avanza en este preciso momento y aquellos que acompañen –senadores y senadoras de este Congreso de la Nación– es votar a quienes están desmalvinizando la patria.

La Libertad Avanza, con estos dos asensos de estos dos embajadores, lo que está haciendo es, una vez más, poner en evidencia la entrega sistemática de la soberanía argentina sobre nuestras islas Malvinas.

Ya lo pidió nuestro bloque hace un año. En julio del año pasado el presidente de Unión por la Patria, José Mayans, había pedido el apartamiento justamente de este Orden del Día Nº 222.

Lo que le voy a decir y lo que vengo diciendo desde hace un año –y lo vengo repitiendo– es que el bloque de Unión por la Patria, senadores y senadoras, no vamos a votar a ningún funcionario ni funcionaria que sea probritánico, que vaya por la entrega de nuestra soberanía, que vaya por la entrega de nuestra tierra. No lo vamos a hacer, ni me voy a cansar de decirlo. Pero tampoco me voy a cansar de pedir… Lástima que no esté la presidenta en este momento en su función, pero en la próxima sesión sí lo vamos reiterar. Está usted, señor presidente, y lo respeto, pero se lo venimos pidiendo y reiterando a la Presidencia de esta Cámara…

Sr. Presidente (Abdala).- Le recuerdo que ella está en uso de la Presidencia; o sea, está en funciones.

Sra. Fernández Sagasti.- No puede interrumpir, presidente.
Sra. Duré.- Bueno, a ella como presidenta, en este momento entonces…
Sr. Presidente (Abdala).- Está en funciones, respetando la Constitución.
Sra. Duré.- A ella, como presidenta en este momento entonces; a ella, como vicepresidenta de la Nación y presidenta de esta Cámara también le hemos pedido… ¿Quiere decirme algo, presidente? ¿Algo más?
Sr. Presidente (Abdala).- No debo decirle mucho más; solamente, aclararlo.
Sra. Duré.- Porque está haciendo gestos no sé a quién. ¿Quiere decirme algo más o puedo seguir con lo que estoy diciendo?
Sr. Presidente (Abdala).- Siga con la palabra, senadora Duré.
Sra. Duré.- Porque usted puede decir cualquier pavada, pero nosotros no podemos defender la patria. O sea, no puedo seguir defendiendo Malvinas.

¿En serio? ¿En serio van a votar ustedes así, como si nada, a aquellos que tienen un entramado desmalvinizador? Hace un año que lo vengo diciendo. La Libertad Avanza ha dejado avanzar al Reino Unido sobre nuestro territorio.

Hace poco tiempo hemos pedido que venga el actual canciller, y también el ministro de Defensa Petri, porque no tenemos información de lo que en su momento fue –¿se acuerdan?– este pacto que firmaron entre la excanciller Mondino y el representante del Reino Unido, donde sentaban unas nuevas bases de una nueva relación bilateral entre ese país y la Argentina. No sabemos nada. El pueblo argentino no sabe cuál es la política de Estado que tiene el presidente Milei con respecto a nuestras islas Malvinas.

Así que, además de todo esto, les pedimos, sobre todo a aquellos senadores que creen fielmente que la Malvinas son argentinas, que voten negativamente el Orden del Día Nº222, como lo va a hacer el bloque de Unión por la Patria. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Abdala).- Senadora, le voy a pedir, si es posible, que me dé el nombre de los ascensos de los embajadores que ustedes no votarían.
Sra. Duré.- Ya se los dije y usted no me estaba escuchando.
Sr. Presidente (Abdala).- Sí, los británicos… Bueno, no los nombre.
Sra. Duré.- Ya se los dije.
Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Tagliaferri, creo que la votación tendría que hacerse por separado.
Sra. Tagliaferri.- Me parece pertinente, dado que hay senadores que están manifestando una opinión contraria en el resto de los dictámenes. Si hubiese acuerdo, se vota todo junto. La verdad es que si están manifestando una disconformidad, no veo la necesidad de decir que voten todo a favor y, después, aclarar el sentido de los votos. Me parece que lo correcto es que se vote por separado.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Tagliaferri, miembro informante de la Comisión de Acuerdos.

Tiene la palabra la senadora Anabel Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Para aclarar y que anote el secretario parlamentario si no había anotado.

El bloque de Unión por la Patria, dentro de los ascensos diplomáticos, va a votar de forma negativa el Orden del Día Nº 222 y, dentro de los ascensos militares, va a votar en forma negativa el Orden del Día Nº 223.
Sr. Presidente (Abdala).- Habiendo quórum, se vota en general, a excepción de los dos órdenes del día que mencionó en su alocución la senadora Anabel Fernández Sagasti, acompañando los dichos de la senadora Eugenia Duré.

Se vota.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Le voy a dar la palabra al secretario para clarificar, exactamente, esta votación.

Sr. Secretario (Giustinian).- Vamos a excluir los dos órdenes del día que señaló la senadora Fernández Sagasti. Con lo cual, vamos a votar ahora los órdenes del día número 154, 158, 221, 224, 225 y 226. Todos esos los votamos juntos. Después, por separado votamos los otros dos órdenes del día.

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota por sistema electrónico. Por favor, loguearse. Hay siete no identificados.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Les pido que se identifiquen.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Abad. Senador Leavy, si se identifica, por favor.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 61; negativos, cero; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 8.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado por unanimidad. Se realizarán las comunicaciones pertinentes.

Ahora sí, vamos a votar los dos órdenes del día que el secretario vuelve a ratificar.

Sr. Secretario (Giustinian).- Votamos en conjunto los órdenes del día número 222 y 223.

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos, 34; negativos, 27; abstenciones, cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 9.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobados.

31. Moción de preferencia del señor senador Carambia (Continuación.)

Sr. Presidente (Abdala).- Ahora, pasamos a votar el pedido de preferencia que realizó el senador José María Carambia. Le voy a pedir al secretario que actualice el sentido del voto en base al pedido de preferencia del senador Carambia.

Sr. Secretario (Giustinian).- El senador Carambia hizo un pedido de preferencia con dictamen para la próxima sesión ordinaria de su proyecto. El voto afirmativo es para aprobar la preferencia con dictamen. A mano alzada, nomás.

Sr. Presidente (Abdala).- A mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado por unanimidad.

32. Suspensión durante el año 2025 de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias - PASO (O.D. Nº 593/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, trataremos el tema del proyecto de la suspensión de las PASO. Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 593/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se suspenden durante el año 2025 las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias – PASO. CD.-34/24.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra, como miembro informante, la senadora por la provincia de Córdoba, Alejandra María Vigo.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

En mi carácter de miembro informante, vengo a fundamentar el proyecto venido de Diputados con media sanción, que tiene como objetivo la suspensión temporaria, durante el corriente año, de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de la ley 26.571, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad, que instituyó las PASO y que fuera sancionada en 2009.

El 12 de febrero de 2025 se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado para dictaminar el expediente venido de la Cámara de Diputados. Señor presidente: si me lo permite, luego voy a dar lectura de los artículos que conforman el proyecto y que dieron origen a este dictamen.

La reforma constitucional del año 94 quiso dar a los partidos políticos argentinos un reconocimiento especial, declarándolos “instituciones fundamentales del sistema democrático”, por lo que un sector de la doctrina ha entendido que en la Argentina una democracia sin partidos políticos resultaría una democracia inconstitucional.

Como antecedente, podemos mencionar la legislación vigente. Incluso, desde un tiempo anterior a la última reforma, a los partidos políticos les incumbe en forma exclusiva la nominación de candidatos para cargos políticos electivos. Esto fue convalidado en varios fallos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reconoció además que los partidos políticos forman parte de la estructura política real.

Dentro de estos antecedentes es bueno mencionar que en junio de 2002 se sanciona la ley 25.611, modificatoria de la ley de los partidos políticos –la ley 23.298–, estableciendo que “en los partidos políticos o alianzas electorales nacionales la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente, así como la de los candidatos a senadores y diputados nacionales, se realizarán a través de internas abiertas. El voto será secreto y no obligatorio”.

Eso es lo que establecía esta primera ley. También fijaba que se realizarán en forma simultánea. Por lo tanto, se instituye que regirá, por primera vez, para la elección presidencial y de renovación legislativa, lo que comúnmente se llama “elecciones de medio término”, para realizarse en 2003.

El 28 de noviembre de 2002, y a través del artículo 7° de la ley 25.684, se suspendió la aplicación de la ley 25.611 en lo que hace a la realización de las primarias abiertas y simultáneas. La cuestión se vuelve a tratar en 2006, donde se vota sobre tablas el proyecto de ley venido de Diputados, derogando la ley 25.611, que era la que determinaba que esas elecciones no eran obligatorias.

En 2009 se sanciona la ley 26.571, denominada, como dije al comienzo, de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral, que estableció este sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, denominadas PASO, en todo el territorio de la Nación Argentina, para un mismo día y para todos los partidos políticos, de conformidad con lo que establecía la ley respectiva.

En 2016 se impulsó una reforma electoral, introduciendo el voto electrónico y posibles modificaciones dentro de estas PASO, pero si bien el proyecto se sanciona

en la Cámara de Diputados, en el Senado no logra los consensos y no se pudo obtener dictamen.

En junio de 2019 surgieron varias iniciativas para suprimir las PASO. Los argumentos que se esgrimían en ese entonces no eran muy diferentes a los que se han esgrimido ahora por parte del Poder Ejecutivo nacional, que es quien remite este proyecto en la Cámara de Diputados. Esgrimieron razones económicas, ya que se estimaba que tenían un costo, por ese entonces en 2019 de alrededor de 4.000 millones de pesos, y gastos de la práctica electoral, para la competencia, en este caso, de las fórmulas presidenciales.

Sin embargo, luego se descartó la posibilidad de suspender o eliminar las PASO, pues eso requería un gran consenso legislativo, que por supuesto en ese momento no se dio. Y otra de las razones era que el calendario electoral ya estaba en marcha y había sido publicado.

Tras el resultado de las PASO del 11 de agosto de 2019, y sumado a ello el intervalo de tiempo prolongado hasta las elecciones del 27 de octubre, se vuelve a plantear la posibilidad, en este caso, de la eliminación de las PASO. Obviamente, a estas razones se les suma el impacto del COVID desde marzo de 2020, un impacto que incidió mucho en el debate para tomar una decisión definitiva.

En 2021...

–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Parrilli y compañía, por favor, silencio.

Sra. Vigo.- Es por eso que, en 2021, con motivo de la pandemia del COVID, se sancionó la ley 27.631, que suspendió y postergó la fecha de las elecciones PASO al segundo domingo de septiembre de ese año y de las elecciones generales al segundo domingo de noviembre, es decir, alterando el cronograma electoral que se había previsto al comienzo.

También, por supuesto, posterga los plazos para la inscripción de candidaturas y listas.

Es muy importante señalar que el sistema de las PASO se instituyó, entre otros objetivos, para que sea el voto popular el que defina una candidatura nacional de los postulantes a diputados, a senadores y a presidente cuando un frente electoral –es lo que habilitó esta ley– tenga dos o más aspirantes a esos cargos, lo que no se dio porque en ese octubre, en realidad, se presentó una sola lista por espacio político.

Eso ha seguido sucediendo. En realidad, son muy pocos los espacios que en algún momento han tenido la posibilidad de dirimir su propia interna con más de una lista a la hora de las PASO.

Pero cabe preguntarse qué sucede cuando no hay una interna dentro de un partido político. Las PASO se realizan de igual manera, porque son obligatorias y, en caso de elección presidencial, puede suceder que haya una única fórmula, como siempre pasa, que no compita contra ninguna otra, representando para la opinión pública –eso lo sabemos todos, porque en general es una de las quejas que frecuentemente nos hace saber– un anticipo de la fortaleza electoral que podría lograr ese espacio en la elección general.

Este aspecto vuelve a poner en el debate esto de que las PASO, en realidad, si resuelve algún tema es sobre aspectos de la vida política y para la política, no para los ciudadanos comunes a la hora de tener que elegir los precandidatos de los partidos a los que mayormente no pertenecen.

Pero, en muchos casos, en cada una de estas contiendas de PASO en todo el país no se libra una pelea interna real, una batalla interna real, porque es común que en agosto se presente, como decía, una sola lista de precandidatos en un

espacio que quede automáticamente habilitada para competir en las elecciones siguientes, es decir, en las generales, siempre que haya superado el 1,5 por ciento de los votos válidamente emitidos.

En general, no resuelve eso para lo que objetivamente estaban propuestas. Es decir, los ciudadanos van a votar de igual manera, haya dos listas o dos opciones de listas o no.

En realidad, el argumento principal del Poder Ejecutivo nacional, que –insisto– es el que ha remitido este proyecto dentro del temario de extraordinarias, para la suspensión, en este caso, de las PASO, es que el Estado no puede gastar más de lo que tiene, que esas elecciones no fueron el remedio para la crisis –estoy leyendo textual, presidente, si me permite– de la representación política, que funcionan como una gran encuesta previa y que la participación ciudadana en ellas ha bajado 10 puntos desde la primera vez de su implementación. Además, que con su eliminación se retorna para los partidos políticos la libertad de consolidar su propia organización, cosa que también contempla la ley de partidos políticos.

También el Poder Ejecutivo nacional, en la elevación de este proyecto, calculó que la celebración de las PASO le costaría al fisco, hoy, unos 150 millones de dólares.

Bueno, refiriéndome concretamente al proyecto que viene en revisión con media sanción y que tenemos a la vista, en su artículo 1° establece la suspensión, durante este 2025, de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias de la ley 26.571 y todas las obligaciones vigentes sobre la materia, referidas a su organización y realización.

En el artículo 2° señala que para el próximo proceso electoral regirán los plazos del Código Electoral Nacional, la ley 23.298 y demás normas electorales, contados a partir de los 10 días antes de la fecha de la elección general, exceptuando el plazo establecido en el artículo 10 de la ley 23.298 y demás normas electorales, a partir de la fecha de la elección general, dejando a la Cámara Nacional Electoral la publicación del cronograma.

Como señalé antes –y me parece importante reiterarlo–, este sistema no resultó el mejor. Y creo que también es bueno mencionar, como muchos legisladores, sobre todo, diputados, han planteado al momento del debate en la Cámara baja, que quizás un año electoral no sea el mejor momento para discutir cuál es el sistema que debemos tener para una elección.

Bueno, como señalé al principio, también tiene que ver con la propia Ficha Limpia. Y, a mi criterio, por ahí hubiese sido preferible que hace dos años, cuando empezaron las organizaciones de la sociedad civil a plantearse este tipo de requerimientos –porque también se planteó la posibilidad de la eliminación de las PASO, tanto como el proyecto de Ficha Limpia–, lo hubiéramos discutido.

El artículo 3° prevé que el sorteo en la audiencia contemplada en el artículo 38 de la ley 26.571, se deba realizar dentro de los dos días siguientes a la oficialización de las listas. Y el artículo 4° establece la vigencia: que este proyecto, una vez convertido en ley, rija a partir del día siguiente a la publicación del Boletín Oficial.

Para ir cerrando esta fundamentación, presidente, traigo una nota o los comentarios de una muy interesante nota de investigación del Conicet, organismo al que todos respetamos mucho, que concluyó que el uso de las PASO –permítame que lo lea textualmente– ha generado alianzas inestables y ausencia de participación de la ciudadanía en la determinación de las candidaturas, centra las nominaciones en las cúpulas o en un líder como práctica propia de la política tradicional, la que todos sabemos que ha ido cambiando y mutando y lo hace

permanentemente, y permite la consagración de candidatos partidarios con un amplio rechazo popular. Si no es rechazo, podemos decir que no es un sistema que realmente la ciudadanía acompañe o que le parezca óptimo tener que afrontar.

Cabe preguntarse, entonces, por qué la gente común que no está afiliada a un partido político tendría la obligación de participar para definir un candidato en un partido político al que no pertenece, al que no esté afiliada y al que seguramente nunca se afiliaría –ni a ese ni a otro.

A mi criterio y para ir finalizando, presidente, creo que el ciudadano de a pie, a la larga –sobre todo cuando entremos en el período electoral– valorará este proyecto que hoy estamos analizando a través de su tratamiento para darle la sanción definitiva; valorará la suspensión de las PASO, sobre todo, en este contexto que estamos transitando.

Además, en particular, la ciudadanía advertirá que este gasto, al que hice referencia al comienzo, solo sirve para definir las internas en la política. A pesar de que esa definición, inclusive –como también lo dije al comienzo– ya se encuentra en la ley de los partidos políticos.

También es bueno señalar que en la Cámara de Diputados de la Nación esta media sanción salió por 162 votos a favor, es decir, con una mayoría importante de la requerida, que es de 130 votos.

Podemos acordar también –y vamos a estar de acuerdo– en cuanto a la necesidad de disminuir los gastos de la política, ya que me parece un paso importante seguir debatiendo si debiéramos eliminar las PASO o no, pero es también es importante que estemos dando este paso que –como digo– habilita un posterior debate para su posible eliminación o no.

Para terminar, esto se viene discutiendo hace mucho tiempo por muchos de los sectores que hoy –vuelvo a insistir con esto y creo que todos los sabemos–, por conveniencia política, no están de acuerdo, aunque en algún momento sí lo estuvieron. Entonces, estamos dando un paso importante que, reitero, quizás no sea valorado hoy por la ciudadanía, pero sí estoy segura de que el día de las próximas elecciones generales, cuando la ciudadanía no tenga que ir a definir lo que no tiene ganas de definir, lo habremos superado. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Alejandra Vigo.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de La Pampa, Daniel Bensusán.

Sr. Bensusán.- Gracias, presidente.

Había pensado, cuando preparaba las palabras para decir sobre las PASO, en poner en situación de lugar el contexto social y político que vive la Argentina, pero las diferentes alocuciones que ha habido anteriormente en las cuestiones de privilegio, en los pedidos de proyectos para tratar sobre tablas, hacen que no pueda agregar mucho más a lo que ya se dijo respecto de una situación crítica que está viviendo la Argentina. Esto a partir de que tenemos un presidente y su hermana, funcionarios del gobierno nacional, que juegan con la estabilidad económica del país como si fuera un casino, como bien lo dijeron, que promocionaron una estafa, a través de la cual, en pocos minutos, hay gente que ganó millones de dólares.

¿Quiénes ganan eso millones de dólares en pocos minutos? ¿Esos funcionarios, esos operadores entre las sombras, esos asesores sin firmas, esos parientes del presidente? Y, lamentablemente, acabamos de ver por qué la Argentina tiene una crisis institucional. Acabamos de ver –y me solidarizo con el senador Blanco– cómo miembros de su propio bloque, que habían firmado un proyecto para conformar una comisión para investigar esto –y votaron para que se tratara sobre tablas–, después votan en contra. ¿Y después nos quejamos?

Después nos llenamos la boca preguntándonos por qué la gente no nos cree, por qué la gente no cree en la política. ¡Ahí está! ¡No hay ninguno ahora! ¡Deben estar viendo cómo salen de esta!

La verdad es que no podemos minimizar lo que hoy pasó en esta casa. Casa que representa a las provincias. Y todos nos llenamos la boca de que representamos a cada una de las provincias. Y este gobierno que levanta las banderas de la libertad no hace otra cosa más que discriminar a las provincias. No cumplir con las obligaciones más básicas que tiene con las provincias.

A la provincia de La Pampa el presidente Milei le debe 100.000 millones de pesos en deudas por obras y por fondos previsionales. ¡Oh, casualidad, la estafa de la que hablábamos recién son 100 millones de dólares! ¡Lo mismo! Hubiera usado eso para pagar la deuda que tiene con la provincia de La Pampa. Que es con la provincia de La Pampa, que va para los municipios, que va para los pampeanos. Y hago referencia a mi provincia, pero esto lo traspolo al resto de las provincias, porque con todas, en todas, tiene deuda. Entonces, ¿dónde está la justicia para interior del país? ¿Dónde está la equidad?

Este gobierno no tiene plan económico para favorecer a la producción, a la industria, a la gente que trabaja. Y a este gobierno lo está sosteniendo el argentino que labura, que paga sus impuestos, que vivimos en el resto del país, porque muchas veces parece que Milei en lo único que piensa es en la Capital Federal y del AMBA para acá, no pasa la General Paz.

Entonces, no nos queda más que pensar que Milei solamente gobierna para que el timbea; para los que ven –como decía hoy el senador Salino– cómo se gana fácilmente la plata apretando un botoncito en la computadora. Y nosotros no queremos eso. Y hoy que estamos viviendo en un caos institucional absoluto y que, ante ese caos, el presidente lo único que hace es balbucear, es decir incoherencias, venimos a tratar las PASO.

¿A ustedes realmente les parece que con la crisis institucional que vive la Argentina tenemos que estar tratando las PASO en extraordinarias en vez de estar tratando ya, hoy, conformar la comisión investigadora? Me parece que estamos errando. Estamos errando y el año pasado lo dije cuando se trató la Boleta Única de Papel: las PASO eran inviables para aquellas provincias que elegían ocho, diez o más diputados nacionales. Y vinieron funcionarios del gobierno nacional, defendidos por quienes votaron la Boleta Única de Papel, diciendo que sí se podía y que iba a ser mucho más barato.

La senadora preopinante, encargada de presidir la Comisión de Asuntos Constitucionales, acaba de decir que, según el gobierno nacional, si eliminamos las PASO nos vamos a ahorrar –creo– 350 millones de dólares. Senadora, creo que fue ese el monto que mencionó. Entonces, ¿son más baratas, no son más baratas, son más caras? ¡No le mintamos más a la gente, no la engañemos más a la gente, digámosle la verdad!

Y si se van a suspender la PASO, como creo que lo vamos a hacer hoy, que el gobierno nacional aproveche rápidamente el tiempo para empezar a capacitar a la ciudadanía, que no tiene ni idea cómo votar con la Boleta Única de Papel. Hoy estamos enmascarados en suspender las PASO, en Ficha Limpia, ¿qué vamos a hacer el día de las elecciones sin capacitación?

¡Apúrense a empezar con la licitación de quién va a imprimir la Boleta Única de Papel! No vaya a ser cosa que después no haya más tiempo y se le tenga que dar la impresión a una empresa amiga, y termine siendo un negocio para los mismos de los que hablábamos hoy: la hermana, el asesor y los amigos. ¡Tengamos cuidado con eso! Que le ponga el presupuesto la Cámara Nacional Electoral cuanto

antes para que puedan llevar adelante todos los actos preelectorales que hagan falta. Y ya que vamos a suspender las PASO, ganen tiempo, para que después no nos corran con la vaina de que no hay tiempo y hagan todas las contrataciones en forma directa. Salvo que quieran que la ciudadanía no sepa cómo se vota con la Boleta Única de Papel, y, después, los que se llenaron la boca hablando de que con el sistema anterior había fraude, se den cuenta de que el fraude se producirá ahora, será en octubre cuando tengamos que votar con la Boleta Única de Papel y la gente no sepa cómo se hace.

La verdad es que me gustaría estar discutiendo otros temas, como lo hemos dicho hoy. Desde esta banca, voy a seguir defendiendo los intereses de mi provincia y de todas las provincias que están siendo relegadas sistemáticamente por este gobierno nacional.

Yo quiero discutir el presupuesto. Como decía hoy el presidente de nuestro interbloque, que venga el ministro de Economía y diga qué corno hizo con todos los ingresos del año pasado y con los de este año, es decir, un informe del Ministerio de Economía de la Nación.

¿Saben cómo se conforma la masa de los ATN? Con el 1 por ciento de la masa coparticipable. ¿Qué es la masa coparticipable? Los fondos que van a las provincias; o sea, son fondos de las provincias que el gobierno nacional tiene que repartir durante el año. No es decisión del gobierno repartirlos o no, es su obligación hacerlo. ¿Saben cuánto no repartió en 2024? No repartió 811.000 millones de pesos; es decir, fondos que son de las provincias y fondos que se guardó Milei. ¿A quién estamos defendiendo acá si no es a las provincias? ¿Por qué no discutimos esto? ¿Por qué no hablamos de esto?

Me parece que, con lo que pasó hoy, con la gravedad institucional de lo que pasó hoy, necesitamos empezar a legislar para el ciudadano de a pie, para el laburante, para el que genera estos fondos para repartir en las provincias y no para que se los quede el gobierno nacional.

En los municipios, en las provincias y en el interior es donde viven los ciudadanos que hacen grande al país y que necesitan de la infraestructura y de las rutas. Díganme en qué provincia hay una ruta nacional que hoy esté mantenida. Díganme una provincia donde haya banquinas mantenidas. Hay accidentes por todos lados. ¡Es un desastre! ¡Todas las rutas nacionales están hechas un desastre! ¿Y los fondos dónde están? ¿A dónde van a parar los fondos que se va a ahorrar el gobierno nacional con las PASO? ¡Ojalá, por lo menos, vaya a la infraestructura de las provincias! ¡Dejémonos de joder!

Yo sigo sosteniendo que los argentinos necesitamos un gobierno responsable, un gobierno serio y comprometido con el bienestar de todos los argentinos, de cada uno de los argentinos que vivimos en cada una de las localidades de este bendito país. Yo no quiero financiar más la timba para pocos, perjudicando la producción agropecuaria de cada una de nuestras provincias, perjudicando a las pymes, perjudicando a los trabajadores y a los jubilados.

Si este gobierno no está a la altura de las circunstancias, desde este bloque, desde el peronismo, seremos los que salgamos a defender una Argentina justa, una Argentina productiva y una Argentina federal. El 1° de marzo empecemos a tratar los proyectos que realmente necesita la Argentina y, de una vez por todas, salgamos adelante y dejemos de hacer los papelones que se hicieron hoy en este recinto y por los que la gente descree de nosotros. Dejemos de hablar de las PASO y de Ficha Limpia, que no le interesan a nadie. Es para nosotros, para ver cómo nos sacamos los ojos entre nosotros.

Si se aprueba hoy la suspensión de las PASO, ojalá que el gobierno nacional aproveche para empezar a hacer todos los actos preelectorales necesarios para capacitar a la gente, para capacitar a la ciudadanía.

Denle los fondos a la Cámara Nacional Electoral, que es la que los necesita para que la elección sea limpia y transparente y para que no estemos hablando de fraude el 26 de octubre cuando se hagan las elecciones generales.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Bensusán.

A continuación, tiene la palabra el senador por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.

Sr. Blanco.- Buenas tardes, presidente.

Pido la palabra a efectos de fundamentar mi voto en este proyecto de ley.

Cuando se trató en comisión, quien habla suscribió a un dictamen en disidencia al proyecto con media sanción que vino de la Cámara de Diputados, basado en tres puntos.

Primero, soy un convencido de que el sistema de las PASO es válido para que cualquier ciudadano, a través de un espacio político, de un partido político, pueda presentarse a consideración de la ciudadanía sin la necesidad de contar con el apoyo o la estructura de un partido político. Me parece que es una herramienta que permitió a varios, o a algunos de los que están sentados en esta banca, haber accedido a ella. Si hubiera sido a través del sistema anterior de internas cerradas o internas abiertas, seguramente, algunos no estarían sentados en esta banca.

En segundo lugar, uno de los motivos que también me lleva a disentir con la media sanción de Diputados es que hay una tradición, pero ¡qué le vamos a pedir tradición a este nuevo gobierno! Hay una tradición democrática, desde la recuperación de la democracia hasta la fecha, que consiste en que en años electorales no se llevan adelante cambios en la ley electoral que afecten la realización de las elecciones. No sé hasta qué punto estamos en un sistema democrático como el que realmente marca nuestra Constitución.

Por último, o uno de los otros temas que no es menos importante, bien decía la senadora miembro informante y, también, el senador preopinante sobre el costo que, de acuerdo a lo que dicen las autoridades del gobierno nacional, significarían las PASO o el ahorro de las PASO. Yo tenía cifras que hablaban de 150 millones de dólares. El senador preopinante dijo que rondaba en los 300 o 350 millones de dólares.

Yo me pregunto a dónde van a ir esos 150 o lo que sea, ¿a partidas de disponibilidad del gobierno nacional que está trabajando con un presupuesto reconducido de hace dos años atrás? No solamente va a tener la posibilidad de quedarse con la plata que les corresponde a las provincias, con la cual obtienen el equilibrio fiscal, el superávit fiscal, aunque, últimamente, de acuerdo a lo que informan medios especializados en el tema, parece ser que ya el superávit no es tanto, sino que les vamos a dar la posibilidad de seguir manejando a gusto y placer a este presidente que se cree el rey de la Argentina, que a través de distintos mecanismos no quiere rendir cuentas en donde, realmente, tiene que rendir cuentas de sus actos. ¿Le vamos a permitir que siga manejando los recursos del país como a él le da la gana o los caprichos, y que las consecuencias las sigan pagando las provincias? ¿Que no haya obra pública?

Por ejemplo, en mi provincia estamos a dos o tres meses del inicio de la etapa invernal. En la etapa invernal es imposible hacer obra pública en la provincia de Tierra del Fuego. Hay un detalle, algunos que conocen la provincia, lo saben,

otros seguramente no: en Tierra del Fuego hay que cruzar la cordillera para ir de la ciudad de Río Grande o de la ciudad de Tolhuin a la ciudad de Ushuaia.

En ese paso cordillerano, hay un lugar donde el camino está cediendo y hace rato ya, y Vialidad Nacional no hace ninguna obra. Lo más probable es que en poco tiempo y, sobre todo, en la época invernal, cuando empiezan las grandes nevadas y derrumbes, tengamos un serio inconveniente, y es la única ruta, la ruta 3, en esa parte, que une la ciudad de Ushuaia, que es la única ciudad argentina trasandina, con la ciudad de Tolhuin y con la ciudad de Río Grande. Es la única vía a través de la cual llegan las mercaderías de Ushuaia a Río Grande, o viceversa, relacionadas a las fábricas industriales, porque, esencialmente, la mayoría de los fletes en mi provincia son por vía terrestre.

Cuando uno plantea las cosas, no hay plata. Para eso, no hay plata. Para viajar al exterior, cuando no estaba el avión presidencial, sí había plata para pagar sumas de dinero, de dólares, para que el presidente de la Nación se vaya a vanagloriar en foros internacionales, esencialmente, y, la mayoría de las veces, buscando objetivos personales; que le entreguen una medalla, una consideración o para ir a hablar barbaridades como lo que sucedió en el Foro de Davos.

Yo no estoy dispuesto… Por lo menos, yo no estoy dispuesto, como integrante de este bloque, a darle esa facilidad al gobierno nacional. Como decía el senador preopinante, cuando tratamos la boleta única, que yo sí acompañé, decíamos que iba a haber un montón de ahorro de plata, y resulta que ahora con la boleta única, el gastadero de plata son las PASO. Entonces, que no nos sorprenda que, con ese mismo criterio, por ahí en seis u ocho meses digan que el gasto son las elecciones. Entonces, no hay que hacer más elecciones en este país, porque se gasta plata.

Parece ser que el único objetivo de este gobierno nacional son los recursos, que ni siquiera destina a la necesidad de la gente. Ni siquiera les otorga a las provincias, como decía, los recursos que realmente les corresponden.

Así que por esos tres pequeños fundamentos –aunque habría mucho más para hablar, pero la verdad es que no estoy de mucho ánimo hoy–, por esos tres motivos que le decía, voy a votar en contra de la suspensión de las PASO.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pablo Blanco.

A continuación, tiene la palabra la senadora Terenzi.

Sra. Terenzi.- Gracias señor presidente.

Voy a comenzar adelantando que voy a acompañar la suspensión de las PASO. Pero necesito hacer algunas consideraciones que creo son, por lo menos para mí, muy importantes. Porque de pronto en las redes sociales escuchamos discursos sin demasiadas explicaciones que, permanentemente, demonizan las PASO como si en los últimos quince años las PASO hubieran sido lo peor del sistema político electoral argentino. Y la verdad es que no. No es cierto. Todo lo contrario.

El nombre de las PASO. Ley PASO. Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. En el título de la ley se resume el objetivo.

Lo voy a enfocar desde tres o cuatro ángulos diferentes. Por supuesto, en forma muy sucinta por el tiempo que tenemos.

Por ejemplo, vayamos a las internas partidarias, que es lo que han regulado las PASO, poniéndole un nombre muy yanqui como “primarias”, pero para nosotros siempre fueron “internas”.

Quienes hemos caminado y recorrido las internas de nuestros propios partidos políticos, no podemos desconocer que, definitivamente, a partir de la

sanción de las PASO, hubo un cambio muy importante. Es decir, hubo un antes y un después en las internas de los partidos políticos, a partir de la sanción de las PASO.

Recordemos qué sucedía antes de las PASO en los partidos políticos. Juntas electorales partidarias, generalmente conformadas por miembros de la élite en poder del partido, amañadas, restrictivas, tramposas, comicios fraudulentos, actas y urnas que desaparecían, padrones volcados. ¿Les suena? ¿Les resulta familiar?

¿Cuál fue el resultado de esas prácticas? Partidos cerrados, chiquititos, en poder de unos pocos, los mismos de siempre, por años. Minorías eternamente en minoría, sin posibilidad alguna de acceso ni siquiera a las estructuras partidarias, ni mucho menos a las candidaturas. Candidatos a todo, siempre los mismos, ellos y sus amigos, manejaban el partido, la estructura partidaria, decidían las candidaturas. En mi pago los conocíamos como patrones de estancia.

¿Cuántos de nosotros, si somos sinceros con nosotros mismos, podremos reconocer la cantidad de veces que anduvimos a los codazos con el aparato del partido, con las hegemonías impuestas, con los consensos de los quinchos, siempre llenos de varones que decidían todo? Porque, además, solo ellos eran los que sabían qué era lo mejor para el partido y quiénes eran los mejores y las mejores para representar a los afiliados. Y un detalle no menor: los dueños de la lapicera, varones; con “v” corta y con “b” larga. Salvo honrosas excepciones, en el 99 por ciento de los casos, los varones decidían, incluso, qué mujeres podíamos acompañarlos. Ni imaginar una mujer encabezando una lista. De ellos era la decisión. De ellos era el poder y la gloria. Es literal. Supongo que esto, a más de uno le sonará familiar. Parte de todo este anecdotario de la interna política partidaria fue amenguado por la sanción de las PASO.

Otro enfoque que tiene que ver con la praxis, que es meramente pragmático; la senadora miembro informante dijo algo al respecto. Las PASO son una posibilidad de filtro para las elecciones generales. Cuando una candidatura no logra el mínimo que establece la ley, queda fuera de la contienda electoral. O sea, no pasa a la general. Sin establecer pisos para la elección general, sin el filtro de las PASO, la boleta única, en muchos distritos, va a ser multitudinaria y, en ese momento, cuando eso suceda, no le echen la culpa a la boleta única papel, porque el instrumento de votación no tiene nada que ver con la cantidad de candidatos que va a haber, porque no hay filtro, porque no hay PASO.

No se tiren contra la boleta única papel; la situación de boletas multitudinarias va a ser, únicamente, una respuesta provocada por la ausencia de las PASO. Y hay una cuestión institucional que no es menor, que también hay que decirla, porque las PASO vinieron, en realidad, a cumplir con una manda constitucional de nuestra Constitución Nacional reformada en el 94.

Si me permite, señor presidente, voy a leer el artículo 38 de la Constitución Nacional, que dice: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamientos democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y a la capacitación de sus dirigentes…”.

Presidente, este país, en la definición de su sistema político, decidió tener una democracia partidaria. El sustento, la base del sistema democrático son los partidos políticos. Nosotros no tenemos candidaturas independientes. Son los partidos políticos quienes tienen el monopolio de la representación política. Por eso hago hincapié en la necesidad de cuidar la salud de los partidos políticos. Porque

necesitamos partidos políticos fuertes, que tengan legitimados a sus candidatos y a sus precandidatos, con una actividad interna que sea transparente, justa, equitativa y de cara a toda la ciudadanía.

Preguntémonos ahora –es el último enfoque que hago– ¿qué salió mal en las PASO? Y si la respuesta es afirmativa, si hay algo que salió mal en las PASO, tenemos, en este Congreso, hasta la obligación, la responsabilidad y el compromiso, pero también la obligación de poder corregir una ley en la que creemos. Y me parece que eso es parte del trabajo que nos espera.

Yo creo que la discusión de las PASO se centra en dos aspectos fundamentales. Primero, que dejen de ser obligatorias, que empiecen a ser optativas. Y, en segundo lugar, que dejen de ser esta gran encuesta nacional de la que todos hablan, y que participen únicamente los partidos que compiten con más de una lista; que no participen de las PASO aquellos partidos que tengan listas únicas.

En eso estamos trabajando. Con el senador Eduardo Vischi, del bloque de la Unión Cívica Radical, estamos trabajando en un proyecto de reforma de las PASO.

Por eso, comprometo a todo el arco político, si realmente creemos que necesitamos partidos fuertes y transparentes en la elección de los precandidatos, a que trabajemos en una reforma de las PASO. Creo que eso es lo que hay que hacer a futuro.

Para terminar, señor presidente, el gobierno insiste y esto lo decían recién el senador por La Pampa y el senador Blanco, con esto de continuar con el achicamiento del gasto público. No pretendo oponerme a eso. Sí quiero que salgamos de esta coyuntura económica tan compleja, que logremos equilibrar la macro, que los argentinos por fin podamos tener un país confiable y predecible. Convengamos que la sanción de la boleta única papel fue en ese sentido. Y fue una colaboración muy grande del Congreso argentino.

Entonces, voy a dejar absolutamente en claro mi voto. Voy a acompañar esta suspensión de las PASO solamente en esta instancia. Advierto que no voy a votar una prórroga en el futuro de esta suspensión.

Nos urge ahora el calendario electoral. Por eso, me parece que es conveniente que lo estemos tratando y que lo resolvamos hoy.

Lo digo con absoluta convicción: la democracia no es un gasto. Cuando no gastábamos en elecciones era porque no teníamos democracia, y nos costó muy caro. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Terenzi.

A continuación, tiene la palabra la senadora por Santa Cruz, Natalia Gadano.

Sra. Gadano.- Muchas gracias, presidente.

Hace unas semanas, el presidente dijo que a él nadie le marcaba su agenda. A los santacruceños, tampoco. Los santacruceños tenemos una agenda propia: YPF, con más de dos mil despidos; represas; YCRT; rutas nacionales; ruta nacional N°40, ruta nacional N°3, detonadas, intransitables; ruta nacional N°281.

Entonces, me pregunto. Todos estos temas son del gobierno nacional. ¿Por qué Santa Cruz no está incluido en su agenda?

El 28 de enero presentaron el decreto 38/25, donde bajan las retenciones a las exportaciones de varias industrias. La pesca quedó afuera; por lo que Santa Cruz tampoco estuvo incluido.

Entonces, le exijo al presidente una agenda federal en la cual Santa Cruz esté.

Seguramente, vamos a acompañar estas leyes, que son importantes, pero no son urgentes. Y lo que hacen acá es usarnos. Muchas gracias.

Perdón, quiero pedir permiso para solicitar que esta Presidencia tenga en consideración un proyecto que hemos presentado con el senador Carambia, expediente S.-2.437/24, mediante el cual se crea un plan especial de regularización de contribuciones para trabajadores de YPF y Compañía General de Combustibles, para que en la próxima sesión se pueda tratar. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Gadano.

A continuación, tiene la palabra el senador por Catamarca, Guillermo Andrada.

Sr. Andrada.- Gracias, señor presidente.

Haciendo un rápido repaso de lo que ha sido la implementación de las primarias abiertas y simultáneas, uno tiene que ir observando que desde 2011 a 2023 ha ido lentamente cayendo la participación. Si uno toma la provincia de Catamarca, por ejemplo, en ninguna de las elecciones generales la participación ha sido menor que en las PASO. Siempre se ha tomado la elección general como la más importante, y en las PASO el problema es que viene decayendo la participación desde el momento en que comenzaron a darse. Si uno hace un análisis global del porcentaje, hemos pasado de un 78 por ciento a casi un 70 por ciento de participación ciudadana.

Eso ya genera una idea de que el ciudadano lo toma como una acción secundaria en la participación para generar una opinión de quienes son los candidatos que quiere tener.

Hay un tema importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de fundamentar cómo vamos a votar. El costo que tiene este proceso es muy importante. El señor jefe de Gabinete lo ha establecido –como decía la miembro informante– en un costo de 150 millones de dólares aproximadamente. En el interior, si bien estamos de acuerdo con el ahorro, sabemos que ese ahorro tiene que tener una previsibilidad que es el presupuesto. Si le voy a ahorrar 150 millones de dólares a la Nación, ¿a dónde van a ir esos 150 millones de dólares?

Por lo tanto, hacer ahorro y no tener una distribución como corresponde, nos parece un sinsentido.

Estoy de acuerdo con que la situación del país en la economía es crítica. Si tenemos en cuenta el proceso inflacionario, es cierto que ha disminuido. Pero no somos ilusos y sabemos perfectamente que el índice IPC está tomado con una estructura de gasto de hogares de hace veinte años. Lo que se está tomando como dato para tener el IPC es la estructura de 2004, siendo que ya hay una encuesta de 2018.

Es más, si uno tiene en cuenta los servicios, debido a la ponderación que tiene el IPC, que es solo el 20 por ciento, la gente no entiende cómo le dicen que la inflación baja, pero no le alcanza para pagar los servicios.

Por lo tanto, si uno ve la situación en la cual las reservas caen, se endeuda al país en más de 90.000 millones de dólares, si tenemos en cuenta que esta situación es acuciante, estamos de acuerdo en un ahorro. Pero, vuelvo a insistir, con certezas.

También quiero hacer hincapié en que si bien estamos suspendiendo en un año de elección de medio término el tener las elecciones PASO, cuando tenemos un país que es hiperpresidencialista, tener unas PASO tan alargadas de las generales, todo el mundo conoce lo que es el fenómeno del “pato rengo”, y lo ha vivido Macri, que al perder unas elecciones en las PASO tuvo un cimbronazo económico sin precedente.

Por lo tanto, creo que es importante el ahorro en este momento. En nuestra provincia, el gobernador tiene una postura histórica con respecto a las PASO. El

gobernador ha manifestado desde hace muchísimos años que las considera una encuesta cara y que los partidos políticos tienen que definir sus candidaturas. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque los partidos políticos tienen que formar y capacitar dirigentes y tienen que saber resolver sus internas.

En la media sanción, nuestra provincia también ha acompañado con todos sus legisladores en Diputados este proceso. Y no es que estemos actuando en forma coyuntural. El gobernador ha presentado un proyecto en nuestra provincia para suspender las PASO.

Se puede entender que haya algunos integrantes que digan que estamos cercenando la posición del voto o que estamos menguando la capacidad democrática del ciudadano, pero no es así. Hoy, lo que estamos haciendo es simplemente suspender un proceso porque la coyuntura económica hace que sea necesario el ahorro.

En concreto: mi voto no es sorpresivo; mi voto es consecuente con la postura del gobernador que representa a mi provincia, y es consecuente con la idea de que tenemos que ahorrar en un momento en el que hay una crisis económica, porque acá no estamos en una situación idílica. Y vamos a acompañar todas las medidas de austeridad que sean buenas para nuestro país.

Así que, simplemente, quiero manifestar mi voto positivo a la suspensión de las PASO; y creo que podemos en este cuerpo, para lo que resta de las próximas elecciones, hacer un proyecto –como decía la senadora preopinante– que tenga otras características y que pueda ser más participativo y con menos gastos, en lo que respecta a la participación ciudadana. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Andrada.

A continuación, tiene la palabra su comprovinciano de Catamarca, senador Fama.

Sr. Fama.- Gracias, presidente.

Nos toca a los catamarqueños seguido. También se daba en el gobierno anterior esto, pero era al revés; hablaba yo primero.

Usted sabe, presidente, que me puse a pensar, reflexioné, participamos de esta reunión: cómo empezamos el año, ¿no? Empezamos picante. Sinceramente, usted sabe que no es mi estilo, no voy a entrar en descalificaciones. Acá nos han tratado de cagones, de corruptos. Y cuando yo escucho todas estas cosas frente a este tema, señor presidente, le voy a ser muy sincero: quiero ser coherente; quiero ser coherente con lo que siempre pensé, con lo que pienso, con lo que creo y con lo que hago. No quiero ser hipócrita. Y después me voy a referir un poco más a la hipocresía, por eso lo quiero traer también a colación. No quiero andar diciendo una cosa y después desdecirme y hacer otra.

Es por eso que, antes de hacer las consideraciones, quiero adelantar el sentido de mi voto: voy a votar en contra el proyecto. Y me voy a apurar, no vaya a ser que de acá a la elección me arrepienta y cambie de opinión. Quiero ser coherente con eso. Vigilen eso, por favor.

Cuando se instala el tema de la suspensión de las PASO, señor presidente, se hace toda una argumentación que tiene que ver o que se basa en tres pilares fundamentales: que las PASO le sirven a la casta; que la casta es la que se gasta la plata del pueblo, que es la que más gasta; que el presupuesto hay que cuidarlo. Lo acaba de decir el senador de mi provincia: la vocación es cuidar el presupuesto; el presupuesto nacional y los presupuestos provinciales. Y realmente lo que yo veo y lo que yo entiendo es que estos argumentos solo están usados para encubrir los motivos reales que tiene la eliminación de las PASO.

El tercer componente es que justamente la gente no quiere ir. Lo mencionaba, incluso, el senador Andrada. Perdóneme que lo mencione, senador, pero creo que me vino muy bien. La gente no quiere ir. Dicen: el 70 por ciento de la gente no quiere ir a las PASO.

Entonces, me gustaría hacer alguna reflexión respecto de estos tres puntos. Las PASO son para la casta. Las PASO son un instrumento democrático que le da legitimidad al proceso electoral, permitiendo no solamente que los ciudadanos que tengan vocación de participar no sean prisioneros de la lapicera de los partidos políticos, sino que les da la posibilidad a los ciudadanos que votan –a los votantes– de poder elegir, dentro de las fuerzas políticas a las cuales adhieren, cuál es el mejor candidato que los va a representar.

Hay mucha historia sobre esto, señor presidente. Hay muchos casos: nuestro partido, Juntos por el Cambio. Las PASO han facilitado que existan presidentes surgidos de esos procesos.

El otro punto, este otro pilar que yo decía hace un momento, es que la gente está cansada de ir a votar en las PASO. La gente está cansada de ir a votar, porque la verdad es que la gente está cansada de la clase política. Seamos sinceros. Está cansada de nosotros. No seamos hipócritas. La clase política no le ha sabido dar respuestas al pueblo argentino, y por eso estamos como estamos; todos los gobiernos, un poco más o un poco menos, y cada uno tendrá su visión. Lo real es que el país está como está.

Entonces, me vienen con un proyecto que originalmente era un proyecto para eliminarlas. No descuidemos esa visión, porque en realidad la intención era eliminarlas, no suspenderlas. “Ah, bueno, pero ahora las suspendemos por este año, porque son legislativas”. No, no. La intención es eliminarlas, claramente.

Entonces, señor presidente, si la gente está cansada de ir a votar y si cuesta caro, se podría haber modificado. Porque claro, la ley de las PASO hay que modificarla. La experiencia ha marcado que hay algunas cosas que hay que cambiar. Estoy totalmente de acuerdo. No costaba nada hacer una modificación de la ley de las PASO. Hacerlas optativas para la gente, por ejemplo, como alguna vez fue creo que allá por 2001 o 2002, que hubo algunas internas abiertas no obligatorias, que después se terminaron suspendiendo, con el argumento este de que, claro, los poderes provinciales pueden jugar y hacer votar a los que les convenga tener como adversarios. Y también podrían ser optativas para los partidos. Un partido político decide ir con una lista unificada y no participar de las PASO. Tan simple como eso. Pero para eso hay que tener vocación política y hay que tener un espíritu democrático.

El tercer pilar, el más importante: no tenemos plata. Es costosa. Las PASO salen 150 millones de dólares, entonces nos ahorramos 150 millones de dólares. El senador preopinante lo ha dicho claramente, y lo ha dicho creo que el senador Blanco: ¿qué vamos a hacer con esos 150 millones de dólares? Punto número uno. ¿A dónde van a ir a parar?

Le propongo que analicemos un poquitito más el costo, presidente. Nosotros el año pasado aprobábamos boleta única. El 80 por ciento del costo de la última elección fueron las boletas electorales; y en gran medida por el curro. Y lo voy a decir así, como dice el presidente y tiene razón: el curro de algunos partidos políticos, que juegan a ser partidos políticos para recibir el dinero de la Nación y después no imprimir los votos. ¿O no les pasó a ustedes en sus provincias que hay partidos políticos que no ponen ni siquiera los votos testigos en las urnas? Estoy de acuerdo, eso hay que eliminarlo.

Vuelvo al argumento: eso se podría haber resuelto con una modificación de la ley de las PASO.

Pero detrás del costo, señor presidente, está la hipocresía. Es ahí donde está la hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque mi gobernador, como lo dijo el senador preopinante, quiere ahorrarse la plata de las PASO, pero no tiene ninguna intención de aprobar la boleta única. Entonces, yo les voy a proponer a los senadores de mi provincia que le transmitan al señor gobernador que justamente con el proyecto de eliminación de las PASO también presenten el proyecto de boleta única.

Imagínese el lío que vamos a tener en octubre: vamos a ir con boleta única, por un lado, y con boleta de papel, por otro lado. Mi gobernador dijo que era una entelequia, que era difícil votar con boleta única. Yo no me quiero imaginar el despelote que va a ser cuando tengan boletas separadas y boleta única. La gente realmente va a estar perdida. Y es ahí donde está la hipocresía, porque una cuestión es el hilo argumental y otra cosa es la intencionalidad política.

Miren: a mí no me vengan a decir que modificar una ley electoral en un año con elecciones no tiene atrás un interés concreto. Todas las leyes electorales tienen un interés concreto atrás. Y el interés concreto que acá se está demostrando, y que lo hemos visto ya, es que quienes tienen las gobernaciones lo que quieren tener es la capacidad de operación en el territorio para favorecerse con las PASO.

Le hago una pregunta, señor presidente: ¿no hay provincias que han desdoblado las elecciones? ¿Me van a decir a mí que quieren ahorrar plata? ¿Me vienen a decir a mí que la gente está harta de votar? ¿En qué país estamos? ¿Estamos tan anestesiados los argentinos que no nos damos cuenta de que nos están mintiendo en la cara? Es una gran hipocresía.

Como ya se me termina el tiempo, quiero decir que si se aprueba este proyecto, señor presidente, lo único que habremos hecho es convalidar y empoderar a la casta. Les vamos a devolver a las mesas chicas de los partidos políticos la posibilidad de armar las listas electorales que tanto criticamos durante tantos años. Es claramente un retroceso en los procesos democráticos.

No podemos medir si nos gastamos 50 millones de pesos más o menos en un proceso de legitimación democrática. ¿Sabe por qué? Porque acá hay un montón de gente que aborrece la democracia. Eso es lo que pasa, señor presidente.

La democracia no es cara. ¿Sabe qué es caro? Es caro equivocarse en decisiones políticas por conveniencia propia que después tienen costos enormes para el país. Es caro tener un dólar barato para que después en la balanza turística perdamos miles de millones de dólares. Y nadie habla de eso. Pero nos estamos peleando por si son 150 millones, por si son 40 millones, por si los ahorramos o no los ahorramos y, por otro lado, la canilla se abre con tal de sostener políticas y decisiones que espero, señor presidente –porque sinceramente le digo que lo espero–, nos lleven a buen puerto. Pero a mí no me van a engañar: eliminar las PASO es solamente para empoderar a la casta.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Flavio Fama.

A continuación, tiene la palabra la senadora Carolina Moises, a quien le ha sido solicitado una interrupción el senador Andrada y veo que se la concede.

Por lo tanto, para una interrupción tiene la palabra el senador Andrada.

Sr. Andrada.- Es sencillamente para hacer una aclaración, porque tal vez no se escuchó bien.

Yo no dije que el 70 por ciento de la gente no quiere ir a votar, dije que del 78 por ciento pasamos a un 70 por ciento de participación. Y, segundo, que la

financiación de las PASO no le implica un ahorro al gobernador porque la financiación es nacional.

Gracias, señora senadora por la interrupción.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Andrada.

A continuación, tiene la palabra la senadora Carolina Moises.

Sra. Moises.- Buenas tardes.

Creo que el objetivo de las PASO creadas por ley en el año 2009 buscaba recuperar la relación de la institucionalidad con la gente, recuperar o fortalecer la vida interna de los partidos políticos. Buscaba también mejorar la representatividad de quienes llegaban a ciertos cargos, especialmente a las bancas nacionales, que por ahí son las que tienen un trazado, digamos, mucho más difícil en cada una de nuestras provincias, con nuestras sociedades, para llegar a representarlas. Entonces, en su momento este fue un sistema que encontramos viable para lograr esos objetivos.

Claramente, en la práctica esto dejó de funcionar desde el año 2009 hasta acá. Ya se han dado varios ejemplos, pero voy a agregar algunos más. No es solamente la baja en la participación de los ciudadanos en cada una de las PASO, sino que también se ha distorsionado el sistema, porque no se ha mejorado en términos de accesibilidad ni tampoco en términos de representatividad.

Yo creo que hay una molestia de la sociedad argentina no con la democracia, y en realidad tampoco diría que con la política en general, porque la entiendo como la búsqueda del bien común, sino con los partidos políticos. Los partidos políticos no se han democratizado más por tener las PASO. También creo que esa molestia está generada porque el sistema le exige demasiado al ciudadano y le genera una enorme confusión.

Creo que al analizar esto no podemos dejar de lado la cantidad de votaciones a las que exponemos a la sociedad, que ha sido parte de lo que se ha debatido y analizado en este tema de la suspensión.

En el año 2023, hemos tenido ejemplos como el de Mendoza, donde la gente ha ido a votar seis o siete veces con sistemas electorales diferentes. En el año 2023, en Mendoza, se votaron dos elecciones municipales, dos elecciones provinciales y tres elecciones nacionales. En el caso de Salta, en el año 2023, se votó cinco veces, no solo con sistemas electorales distintos, sino también con boletas diferentes. Salta tiene boleta electrónica, entonces la gente tiene que comprender que en una elección vota con boleta electrónica, en otra, con boleta de papel, y ahora, además, le agregamos que van a tener que votar con boleta única con un sistema diferente.

Entonces, le exigimos demasiado al ciudadano para que comprenda reglas de juego que son complejas y nosotros, en vez de simplificarlas, las complejizamos más.

Creo que los sistemas electorales se tienen que ir adaptando en la práctica, y estoy convencida de que, aunque voté esta ley en el año 2009 siendo diputada nacional, ahora tenemos que ser capaces de contrastar lo ideal que planteaba el proyecto con la realidad transcurrida en estos años. Porque no podemos agregar más complejidad y devaluar el voto de la gente.

Con respecto a los sistemas electorales –y este es uno de esos–, deberíamos ser capaces de buscar una integralidad que simplifique la manera de votar y que se acerque a los objetivos de fortalecer la democracia, mejorar la participación dentro de las internas de los partidos políticos, mejorar la representatividad y también garantizar a los ciudadanos un acceso a la oferta electoral. Por eso, algo que sí es positivo en esto –y lo sostendría en cualquier otro

sistema– es la gratuidad a la hora de las campañas políticas, por lo menos en términos de los medios de comunicación convencional.

La gente dice mucho que quiere candidatos nuevos, pero es muy difícil que un candidato nuevo crezca con las reglas de juego del sistema político actual y con los partidos políticos que, a pesar de implementar sistemas más participativos como este, le encuentran la trampa, la vuelta, y esto de participativo tuvo bastante poco.

Entonces, en esto creo que hemos alejado a la gente, la confundimos más, no le damos claridad y no le damos transparencia. No solamente se expone la multiplicidad, sino que además en algunas provincias hay Ley de Lemas, en otras provincias hay régimen de colectoras, en otras provincias hay piso electoral, en otras provincias se elige cada cuatro años y se eliminaron las intermedias, en otras provincias hay PASO provinciales atadas con las PASO nacionales, en otras provincias los sistemas municipales son diferentes... Entonces, ustedes imagínense: no es que no la vamos a asustar a la gente, sino que la gente nos está diciendo “Muchachos, hasta acá llego. No entendemos nada”. Y además se licua y se devalúa el valor de cada voto. Y muchas veces la gente, que además no es tonta, dice: “Al final yo voto esto y ese voto le suma al otro”. Nos ha pasado. Y les voy a citar un solo ejemplo: el de Jujuy, en el año 2021, porque está analizado por algunos estudios de la universidad. Con el sistema de piso y el sistema de colectoras, en una elección intermedia, 100.000 votantes jujeños terminaron votando totalmente en contra de lo que querían expresar. Porque al no haber llegado ningún frente al piso, esos 100.000 votantes que querían una representatividad legislativa que garantizara su pluralidad, terminaron computándose exactamente en lo opuesto, que fue fortalecer al gobierno provincial, cuando fue claro que su expresión de voluntad era no fortalecer al poder de turno en ese momento.

Así de complejos son los sistemas. Entonces, creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de comprender al ciudadano, y se supone que esa es la base de nuestra representatividad.

Analizando este tema, y acordándome de que yo lo había votado en 2009, fui a buscar los fundamentos de la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral, como se llama lo que estamos modificando ahora, que es la ley 26.571. Daré dos ejemplos nada más, y les pido permiso para leerlo textual. En el punto número uno dice: La búsqueda de la participación de todos los ciudadanos en la vida de los partidos políticos como forma de profundizar la rendición de cuentas en los sistemas democráticos.

Esto, claramente, no lo hemos logrado, así es que tendremos que mirar un poco más allá y ponerle creatividad a esto. Por eso voto la suspensión de las PASO.

Además, el segundo punto era: Contribuir a la existencia de partidos políticos con mayor y mejor representación en la búsqueda de un aumento en la legitimidad mediante el aumento de la participación.

Argentinos y argentinas votaron un presidente que no tenía partido político, que no formaba parte de los partidos políticos tradicionales. Y la devaluación de los partidos políticos tradicionales terminó por obligar a la gente a no tener opción y a elegir algo totalmente disruptivo del sistema.

Entonces, creo que lo que está en juego es claramente el sistema que recomponga la validez del voto de la gente.

Para terminar, ya diciendo por qué voto esta ley, voy a decir que no la voto porque sea un proyecto del gobierno nacional. Y más allá de que creo en el ahorro que tiene que hacer la política, tampoco la voto porque crea que los 150 millones que supuestamente vamos a ahorrar le van a mejorar la vida a nadie. No voto esta ley porque sea de un gobierno que tuvo la iniciativa de plasmarla. Porque, además,

también hay muchos ejemplos de gobernadores preocupados por este tema y de algunos otros exfuncionarios que, en su momento, al estar en la gestión, hasta pensaron en eliminar las elecciones intermedias nacionales y que fuéramos todos cada cuatro años.

Creo que hay que agregarle seriedad y responsabilidad a la hora de esta definición. En cara a esta posibilidad de suspenderlas por este año electoral, voto la suspensión a cuenta de que seamos capaces de construir para la próxima elección de 2027 un proceso más claro, más transparente, más accesible y más representativo, en el cual la sociedad argentina pueda confiar de manera integral, con la participación de los gobernadores y de todos los partidos políticos, buscando ese objetivo. Si vamos a tomar esta decisión, que no sea para pasar la motosierra a la democracia, sino que sea para flexibilizar el acceso a la misma y comprometernos a ser mejores como dirigentes, como senadores y como representantes del pueblo argentino.

Gracias, señora presidenta.

Sra. Presidente (Vigo).- Gracias a usted, senadora.

Tiene la palabra el senador Olivera Lucero.

Sr. Olivera Lucero.- Gracias, señora presidente.

Este es un tema sin duda largamente debatido y que importa a cada uno de los ciudadanos de nuestro país. La suspensión de las PASO para el proceso electoral 2025 no solo representa una decisión política, sino que también es un paso vital para un Estado más eficiente y un sistema electoral más representativo.

Las PASO, que fueron presentadas para de alguna manera resolver la falta de consenso dentro de los partidos políticos, la verdad es que lo único que demostraron ser es una encuesta cara que ha profundizado los gastos del Estado. En sus quince años de implementación la verdad es que no han cumplido con su objetivo original y, en vez de facilitar la elección de candidatos más representativos, han aumentado los costos y la burocracia para los ciudadanos.

Ya se ha mencionado muchas veces que es un costo elevado; son 150 millones de dólares que nos cuesta a todos los argentinos esta encuesta. Es un monto que en el 2023, teniendo la emisión monetaria que teníamos, se tradujo en una inflación galopante: 211 por ciento. Y si bien hoy la inflación está controlada, no nos podemos dar el lujo de tener estos gastos totalmente innecesarios que recaen sobre la sociedad.

Es hora de que la política escuche a la sociedad. Las encuestas demuestran que gran parte de la sociedad está a favor de eliminar las PASO. Nosotros tenemos la responsabilidad de simplificarle la vida a la gente. Y esa simplificación empieza con el proceso electoral. Hacer votar a la gente seis veces en un año la verdad es que es algo totalmente innecesario que se puede solucionar de otra manera. Nosotros como representantes tenemos la responsabilidad de dejar que los partidos políticos se organicen y elijan a sus propios candidatos a través de los afiliados, con sus costos, y que esto no sea una carga para la sociedad en su conjunto.

El año pasado, dimos un paso importante para hacer los costos electorales más eficientes: se implementó la boleta única. Pero eso es solo el comienzo. Hoy podemos dar otro paso, que es eliminar las PASO, para lograr esa reducción del costo y tener un sistema electoral más eficiente y que la gente acompañe más.

Quiero, obviamente, adelantar la intención mi voto. Nosotros, desde el bloque de La Libertad Avanza, vamos a votar en forma positiva la suspensión de las PASO. Consideramos que tenemos que escuchar a la voluntad del pueblo y demostrar que la política puede y debe autolimitarse. Esto es un beneficio para la política y un costo para la sociedad.

En conclusión, eliminar o suspender las PASO no es solo un ahorro de gastos. Esto además les devuelve la vida a los partidos políticos, ya que permite que sus afiliados elijan a sus propios candidatos y no le den esa potestad, esa facultad a la sociedad.

Entonces, nosotros –reitero– vamos a acompañar este proyecto, vamos a suspender a las PASO, vamos a escuchar a la sociedad, y espero que las demás fuerzas políticas también acompañen.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador por la provincia de San Juan, Bruno Olivera.

A continuación, tiene la palabra la senadora Guadalupe Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Muchas gracias.

Recién, mientras hablaba el senador preopinante, estaba mirando el detalle de la cantidad de veces que se usaron las PASO. Lo tengo acá y casi que lo podría incorporar.

Yo creo en las PASO fuertemente. Las PASO democratizan el acceso a los cargos de decisión. Las PASO transparentan los deseos de la ciudadanía, permiten que nuevos dirigentes den la batalla dentro de sus estructuras partidarias. Claramente, permiten que actores que tienen una llegada a la población puedan ser mejores referentes de esas inquietudes. Las PASO mejoran el sistema democrático. Lo mejoran; lo hacen mejor.

En 2021, en la Argentina, en 17 provincias hubo PASO. En todas participamos en Juntos por el Cambio. Hubo provincias que tuvieron cinco candidatos. Hay senadores como Losada, Carmen Álvarez Rivero, Betty Ávila, Manes en Diputados, Martín Tetaz, todos grandes valores y eran de distintos partidos que aportan nuevas opiniones, nuevas miradas, frescura, a lo que es el sistema democrático. Creo fervientemente en eso.

Claramente, hay un problema de representación porque la gente siente que no necesariamente la política le vino a dar respuesta... Perdón, me olvidaba algo que es muy importante: hay ministros y ministras en el gobierno nacional que tomaron la relevancia que tomaron por haber ganado una PASO. De alguna manera el presidente de la Nación se vio beneficiado con esa PASO. No lo sabemos, es contrafáctico: ¿qué hubiese pasado si íbamos directamente a la general? Milei salía tercero, no iba al balotaje porque quedaba en la general. Entonces, hasta el mismo presidente hizo usufructo del sistema representativo y democrático. Me parece bien: la ciudadanía quería a Milei. Perfecto, lo pudo elegir. Pero eso también fue gracias a las PASO.

¿Podemos mejorarlas? Sí, claramente. Yo creo que podemos hacerlas no obligatorias, seguramente, y es lo que venimos planteando en muchos lugares. Y no es –lo corrijo al senador preopinante– una cuestión de la interna de los partidos, no. Claramente, la Constitución establece que el método de representación y los únicos representantes de la voluntad popular son los partidos políticos, y que el Estado argentino tiene la obligación de financiarlos, acompañarlos, estimularlos y, evidentemente, también hacer unas primarias abiertas y simultáneas.

Podemos discutir que no sean obligatorias; podemos discutir el costo, claramente. Seguramente, con la boleta única de papel van a ser mucho más eficientes.

Ahora, también es cierto que en este contexto de la Argentina es probable no haya ningún partido político yendo a unas PASO. Y que tenemos que mejorarlas, tenemos que hacerlas no obligatorias. Hace varias semanas que vengo con esta disyuntiva: si yo creo en esta herramienta, ¿por qué acompañar que se suspenda?

La verdad es que la disyuntiva surge porque el gobierno la quiere eliminar. Claro, el presidente tiene un partido que es él y su hermana, entonces no le preocupa. Además, si alguno osa pensar distinto en ese partido, lo echan, porque no tiene ni junta de disciplina. Los partidos que entienden un poco de eso tienen junta de disciplina.

Es más, les voy a dar un dato: yo estoy en un partido político y hace un año que opino distinto, acabo de votar distinto de mi bloque, y no fui expulsada. Eso es porque es un partido democrático. El presidente, como tiene un partido autocrático de Milei emperador, es quien decide. No le importa, no quiere que a nadie se le ocurra que puede darse una discusión dentro de su partido para darle una PASO.

No hay nada más casta que eliminar las PASO; no hay nada más casta. ¿Porque sabe qué significa? Que hay uno o dos que tienen la lapicera, el poder, la estructura, los contactos, la trayectoria en la provincia, para poner al candidato que se les ocurra. Eso, en mi país y en cualquier lugar del mundo, se llama casta política. Lo que quiere hacer el gobierno es eliminarlas porque son casta política. Son las peores prácticas.

Cuando la política logró entender que hay que democratizar los sistemas de representación y dar lugar a los nuevos liderazgos, porque lamentablemente los partidos políticos se enquistan, se encierran, no dejan que la gente joven aparezca, se hacen dueños de la lapicera “porque estoy hace 40 años, soy el dueño de la provincia y yo pongo el candidato”, la mejoró, la democratizó. Y vuelvo a decirle que hay un montón de senadores en este lugar y muchos diputados de un enorme valor, de todos los espacios políticos, que ganaron en las PASO cuando no eran los candidatos del dueño de la lapicera. Dieron la discusión adentro del partido, ganaron y están sentados acá, en las bancas. Por eso, le reitero que eliminar las PASO es la mayor demostración de que son casta, porque quieren ser los dueños de la lapicera.

Ahora bien, probablemente este año ningún partido político juegue en las PASO. Y yo soy de las que creen que hay que mejorarlas para que no sean claramente una encuesta nacional. Entonces, que no sean obligatorias, pero sí el mismo día, manejadas por la Justicia Electoral para que no se puedan hacer trampas, porque los que estamos en política ya las hemos visto en otra época, que se mejoren los sistemas de representación.

Como quiero preservar la herramienta y no quiero que la expongan a una situación en que la ciudadanía confundida crea que son una porquería, y se olvide de que hace poco tiempo le pedimos cinco senadores para frenar a Cristina, a través de las PASO, y los conseguimos gracias a las PASO –si no, no los hubiéramos conseguido–, voy a acompañar la suspensión por única vez. Pero contrariada, entendiendo que lo único que a ustedes les importa es eliminarla porque son casta.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Guadalupe Tagliaferri.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Buenos Aires, Maxi Abad.

Sr. Abad.- Maximiliano para usted, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Perdón, para mí, Maxi; institucionalmente, Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Hay un dicho muy popular, muy conocido en el truco, que es “la primera vale oro”. Yo quiero empezar mi discurso poniendo todo sobre la mesa, no guardándome ninguna carta para el final, diciendo una cosa y terminando haciendo otra. Prefiero ser claro y contundente desde el primer momento.

Lo que estamos debatiendo en este recinto es cuán importante es para cada uno de nosotros la participación ciudadana en la Argentina. Lo que estamos debatiendo acá es si queremos un sistema electoral que promueva la participación ciudadana en la selección de candidaturas o si queremos un sistema electoral que amplíe el margen de acción de las cúpulas partidarias, mucho más verticalista y con negociaciones a puertas cerradas, como se ha dicho a lo largo de esta jornada en muchas de las intervenciones.

Mi voto en este tema es mucho más que un posicionamiento. Mi voto en este tema está cargado de valores, está cargado de principios que me formaron como persona y como militante político. Yo estoy a favor de la democracia participativa, estoy a favor del empoderamiento de la sociedad y estoy a favor de la modernización de las instituciones representativas.

No defiendo las PASO como un sistema perfecto e inamovible. Soy radical, soy reformista, creo en los cambios que mejoran la calidad democrática e institucional.

Señor presidente: las primarias ordenaron la competencia hacia el interior de las fuerzas políticas. Y también permitieron la conformación de coaliciones, de frentes políticos con partidos que tienen distintas trayectorias, con partidos que tienen distintas estructuras y con partidos que tienen distinta representación territorial y geográfica. Y las deficiencias que tienen las PASO deben ser corregidas con propuestas superadoras, como bien se dijo acá. ¿Pueden tener deficiencias? Por supuesto, porque no son perfectas, pero siempre mirando para adelante con propuestas superadoras. Porque el proyecto que ingresó del Poder Ejecutivo, del gobierno nacional, pedía eliminarlas. Y este proyecto que hoy se debate para su suspensión está lejos de resolver los posibles desbarajustes que traía la ley de las PASO. Lo único que hace, señor presidente, es volver al pasado, y todos tenemos conciencia de lo que ocurría cuando no había PASO en la Argentina.

Muchas veces lo hemos dicho: ¿debemos reconsiderar las PASO cuando no hay competencia hacia dentro de las fuerzas políticas o los frentes electorales? Por supuesto. ¿Debemos bajar el costo y optimizar recursos? También. Pero guarda, porque circunscribir las PASO solamente a la cuestión económica tiene que ver con ponerle precio a la democracia, con tarifar la democracia en la Argentina y tarifar la calidad democrática institucional.

Por eso, remover un sistema que legitima la representación política, remover un sistema que coloca en el centro de la escena al ciudadano, no hace otra cosa que producir un retroceso en términos institucionales. Y ni hablar del momento en el cual lo estamos debatiendo. Lo estamos debatiendo en el principio de un año electoral. Lo estamos debatiendo en el marco de sesiones extraordinarias, en donde no hemos puesto el tema más importante de todos, el tema que tendríamos que haber debatido todos, que es el presupuesto nacional. Y lo hacemos a pocos días de comenzar las sesiones ordinarias. En estas condiciones es que estamos debatiendo un cambio trascendental en la selección de candidatos en la Argentina.

Mire, señor presidente, a las reformas electorales no deben motivarlas nunca, pero nunca, la conveniencia personal, las conveniencias políticas, sino que deben motivarlas compromisos genuinos que deben derivar en el fortalecimiento institucional y, también, la certeza de que cuanto más involucrada esté la ciudadanía en los asuntos públicos, mejor será para la Argentina. Por eso, presidente, mi voto es a favor siempre de que este sistema se sostenga y de que este sistema pueda ser mejorado, pero mirando hacia adelante, nunca volviendo hacia atrás, porque volver hacia atrás es darle más poder y mucho más poder –como bien se dijo acá– a la casta, a esos que se encierran entre cuatro paredes a armar listas, que

negocian entre cuatro paredes armar listas y, sin lugar a dudas, la participación ciudadana está muy alejada de la selección de candidatos. Muchísimas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Maximiliano Abad.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de San Luis, Fernando Salino.

Sr. Salino.- Gracias, presidente.

Para empezar, me gustaría decirle a la miembro informante que cuando dijo que al Conicet todos lo respetamos mucho, es todos menos el Poder Ejecutivo.

Por estas horas, se habla de la libertad de acción, que nos dieron libertad de acción, lo cual presupone un grupo de marmotas que todas las otras veces votamos presos; entonces, hoy nos liberaron.

Nosotros somos 34, todos tenemos cerebro, tenemos trayectoria y capacidad de pensar.

Yo decidí cada uno de mis votos y todas las veces lo hice en libertad. Inclusive, tuve la libertad de adherir a mi bloque y lo elegí. Yo pertenezco al movimiento justicialista de San Luis. En 2003, en 2007, en 2011 y en 2015 voté a Rodríguez Saá. No les voy a preguntar a los correligionarios qué votaron en 2007, para que tengamos la sesión en paz.

Entonces, no necesito libertad de acción. Nosotros 34 nos movemos en libertad. En esa libertad, elegimos ser 34 y sostenemos la potestad de pensar, de discrepar y de hacer lo que nos parece más oportuno en cada caso, lo cual puede ser hacer esfuerzos para coincidir, porque consideramos que eso es lo que debemos hacer en defensa del pueblo argentino. Yo agradezco el generoso respeto de mis compañeros que permite que cada uno de nosotros haga lo que considera que debe hacer, según su más leal saber y entender.

Hablaba el senador por Catamarca de hipocresía. La verdad es que, en lo que va del debate en Diputados y en lo que va acá, no entendí por qué no hay que tener PASO en 2025 y sí en 2027. Si las PASO no sirven, hay que suprimirlas, y no dijimos ninguna razón por la cual en 2025 no, pero después dejémosla. “No, porque es lo que podemos hacer”; después somos los mismos que decimos que no legislamos en profundidad, que emparchamos a cada rato. Cuando hablamos del sistema previsional, hagamos este parche, pero un día nos vamos a sentar... ¡Es ahora, muchachos! Si estamos de acuerdo, siguen las PASO. Si no estamos de acuerdo, suprimimos las PASO. Yo –respeto todas las opiniones– voy por la supresión de las PASO. La verdad es que este dictamen no me gusta. Y no me gusta por timorato, porque se queda a mitad de camino. Si la PASO sirve, votamos en 2025, en 2027, en 2029 con PASO. Y si no, la suprimimos.

Voy a acompañar el dictamen, porque es lo que hay que hacer ahora, pero no me uno a esta cadena de “Espero que en 2027…”. No hay que esperar nada. No hay que esperar nada. Hay que hacer lo que hay que hacer.

A mí me gustaría decir que la cantidad de elecciones que hay no nacen de cualquier cosa. Nuestra legislación otorga autonomía municipal y autonomía provincial. Si nosotros queremos ir en contra de eso, podemos pensar una reforma constitucional que prevea otra cosa, como hay países del mundo que dicen: “Votamos todo, todos, el mismo día”. Podría ser. De momento, no existe. De momento, hay autonomía municipal y autonomía provincial para que cada uno fije la fecha de elecciones cuando le parezca oportuno. No es que hay un montón de elecciones porque, caprichosamente, a alguien se le ocurrió.

Mire, yo tengo cierta edad y recuerdo la palabra de un dictador miserable que decía: “Las urnas están bien guardadas”. Entonces, la verdad es que votar me

encanta. Cada domingo que votamos soy profundamente feliz. No estoy de acuerdo con que el pueblo argentino esté cansado de votar. Está cansado de otras cosas. Otras son las cosas que perturban al pueblo argentino; no tener que votar.

Repito, para que se entienda: se vota en función de la autonomía que se le otorga a municipios y a provincias. No se puede cambiar eso, sin ir contra la autonomía. Inclusive, hay fallos de la Corte –usted conoce muy bien, porque nos pasó en San Luis– que otorgaron, por ejemplo, a la municipalidad de San Luis la potestad de fijar su fecha de elección.

Entonces, esto funciona de esta manera. No se puede: “No, bueno, que sean menos”. No se puede decir cualquier cosa.

Me voy a permitir leer. En el debate en Diputados había quien decía que las PASO tenían costos indirectos, como robarle un domingo a la familia, que el tiempo era sagrado con la familia, porque al ciudadano había que molestarlo lo menos posible. ¿Molestarlo? ¿Sabe lo que nos costó, señor presidente, votar en la Argentina? ¿Y ahora resulta que ir a las urnas es molestar a los ciudadanos? ¿Pero de qué disparate estamos hablando? ¡¿De qué país hablan?!

Yo celebro que los jóvenes no tengan noción de lo que es no poder votar. Lo celebro. Y creo que los adultos, los que ya tenemos cierta edad, no tenemos por qué trasladarle ese tremendo peso que nosotros sentimos. Pero de ninguna manera podemos permitir frases de este tipo. Robarle un domingo con la familia: ¿eso es votar? Y eso lo dicen desde una banca que obtuvieron con representación política, que obtuvieron por la voluntad popular. ¿Cómo robarle un domingo con la familia? ¿Pero de qué estamos hablando? Nosotros no podemos dejar pasar estas cosas, de ninguna manera. Pero de ninguna manera.

El pueblo argentino celebra siempre votar, celebra expresarse. Eso es lo que nos da legalidad, es lo que nos da legitimidad.

Respecto de las PASO, lamento discrepar. Pienso lo contrario. Pienso que no han servido. Pienso que no fue un sistema idóneo. No creo en los costos, porque acá viene la otra hipocresía, como la del gobernador de mi provincia, San Luis, que primero desdobla los sueldos porque no tiene plata, después quiere endeudar a la provincia, después celebra que se ahorren las PASO y, después, desdobla las elecciones. Así que la provincia tiene que costear un proceso electoral porque a él le conviene, o cree que le conviene, políticamente. Esta es la hipocresía. Esta es la hipocresía. Resulta que no hay que hacer las PASO porque cuesta mucha plata, pero desdoblan la elección. Y no es en la única provincia que sucede. Me voy a referir solamente a la mía porque me parece que, en el día de hoy, hemos tenido bastante.

Vuelvo a repetir, yo agradezco el generoso respeto que estos 34 legisladores nos tenemos para pertenecer a un interbloque que nos permite efectivamente, en la más absoluta libertad, expresar lo que tenemos que expresar y votar como consideramos oportuno votar. En este caso, voy a acompañar el dictamen que suspende las PASO para 2025. Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Fernando Salino.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Muchas gracias, señor presidente.

Celebro que estemos discutiendo y votando la suspensión de las PASO. La verdad es que lo que ha salido acá, lo que han dicho, es que la reforma electoral tiene que ser mucho más profunda. Realmente, para mí eso es una gran noticia.

Esta medida de suspensión de las PASO –ya sabemos, porque lo han dicho– nos va a permitir ahorrar 150 millones de dólares y podremos, justamente, enfocar

nuestro esfuerzo en esa reforma electoral profunda que les digo. Por eso, mi voto será afirmativo.

La verdad es que no pensaba hablar de lo que yo creo que tiene que venir. Pienso que un punto clave que la reforma electoral tiene que tener –de hecho, con Sebastián García Díaz, un dirigente de mi provincia, se lo acercamos a Federico Sturzenegger– es la modificación del sistema de afiliaciones. Tenemos que eliminar las afiliaciones partidarias tradicionales, dar de baja todas las afiliaciones actuales en papel, que son prehistóricas, y hacer un sistema electrónico seguro, con altas y bajas –según los propios ciudadanos deseen–, garantizando por supuesto toda la seguridad y toda la agilidad. Eso va a facilitar la participación ciudadana.

Pero tenemos que acercar tecnológicamente, para que sea más accesible, más transparente, toda la participación en los partidos políticos. Siempre suelo hacer una broma y digo: “Pídanle la factura de luz a los partidos políticos”. Debe de ser cero, muy rara vez tienen actividad adentro.

Los partidos políticos –tal como han dicho, por ejemplo, la senadora Terenzi y varios más– son la gran herramienta electoral. No me cabe duda de que hoy tenemos que democratizarlos. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Carmen Álvarez Rivero.

A continuación, tiene la palabra el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Martín Lousteau.

Sr. Lousteau.- Gracias, presidente.

Ya sabemos qué es lo que estamos discutiendo, un instrumento electoral que son las PASO, que es un mecanismo abierto y transparente para que los ciudadanos participen en la selección de candidatos y que, además, permite constituir frentes.

La intención de suspenderlas es volver a algo opaco. O la consecuencia de suspenderlas, es volver a algo opaco; que en lugar de que sean los ciudadanos los que elijan cuáles son los candidatos mejores de cada frente –los que más les gustan y, por ende, los que más chances tienen de hacer un buen desempeño–, vuelvan a ser seleccionados a dedo en la opacidad y la oscuridad de los partidos políticos. Entonces, el que tiene la lapicera decide quién es el candidato.

Eso es –como ya se dijo muchas veces– que la peor casta decida quiénes son los candidatos. Ya contó la senadora Terenzi qué es lo que pasaba en los partidos cuando funcionaban así: internas amañadas, urnas volcadas, repetición de los mismos candidatos que se eternizaban en todas las elecciones, poca capacidad de respirar, de que entren brisas nuevas a los partidos y, además –también digámoslo–, un negocio partidario. Había algunos que elegían tener la llave siempre, ponerse siempre de candidato –a él, a los amigos, a las mujeres, a las amantes, a lo que fuera– para perder y después negociar con el oficialismo de turno; sin ser desafiados por nadie.

Las PASO impiden eso, porque alguien puede decir: “Este es mi candidato, tengo la llave”, pero puede venir otro afiliado al mismo espacio político, al mismo frente, a decir: “Yo quiero competir, yo quiero desafiar este liderazgo”. Y eso, que es lo más importante, es lo que ha funcionado muy bien.

¿Qué es lo que hacen las PASO frente a este negocio partidario pequeño que hemos visto repetido muchas veces? Primero, hacia adentro de los partidos permiten renovar los liderazgos con legitimidad popular. Alguien puede estar eternizado en un partido, pero alguien lo desafía en las PASO –en lugar de dentro de una interna, donde lo que gana es la estructura partidaria, en lugar de la voluntad y la legitimidad popular– y le gana. Y entonces se renuevan los liderazgos, con nuevos liderazgos validados por el voto de la gente.

Esto también permite que haya debate y criterio interno; si no, la lapicera castiga. Entonces, el partido no respira y nadie se anima a debatir hacia adentro o a desafiar o tratar de incorporar nuevas miradas dentro de los partidos. Entonces, vemos diarios de Yrigoyen repetidos, soberbia que se acumula y, al final, se cometen errores cada vez más serios; electorales y, después, también, cuando alguien es Poder Ejecutivo y toma decisiones.

¿Qué hacen las PASO hacia afuera? Permiten la constitución de frentes electorales, porque se pueden juntar candidatos de distintos partidos, con miradas distintas; entonces, esos partidos tienen coincidencias grandes, pero tienen diferencias en algunos temas, y permiten que sea la ciudadanía la que elige quién transitoriamente tiene que liderar dentro de esa coalición de acuerdo a la mirada –otra vez– que los votantes tengan.

¿Qué otra cosa permiten las PASO? Ustedes saben que estamos viviendo un sistema político o una democracia de candidatos, donde pesan más las personas que los partidos políticos. Por la naturaleza actual de los medios de comunicación, surgen candidatos desde los medios. Cada vez más. Ahora, después no tienen ningún anclaje o suelen no tener ningún anclaje ni ideológico, ni de funcionamiento, ni de nada. Y los partidos políticos no solo son algo consagrado por nuestra Constitución, sino que es donde se dota de una mirada sobre el mundo, una ideología, donde se forman dirigentes y donde se construye una plataforma en virtud de la cual se va a gobernar.

Podemos hablar ahora de la importancia de los candidatos, pero, inclusive La Libertad Avanza, construye su partido a lo largo y a lo ancho del país para ordenar eso. Entonces, los partidos no solamente están consagrados por la Constitución, sino que son un elemento muy importante para poder tener un cauce y una previsibilidad.

Las PASO permiten traer a los candidatos que surgen a los partidos; es decir que, en este nuevo ecosistema de medios de comunicación, permiten unir las dos cosas y, entonces, funcionar –la verdad– mucho mejor.

Ahora, acabo de decir que las PASO son enormes desafíos a los liderazgos establecidos. Y ahí está la enorme hipocresía. Aquellos que ganan con las PASO, apenas son Poder Ejecutivo y tienen la lapicera, quieren sacar las PASO. Eso es lo que pasa a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina.

¿Por qué son importantes las PASO como instrumento ordenador de una oposición para elegir los mejores candidatos? Hoy hemos visto una muestra de eso cuando se votó la comisión investigadora. Porque el que tiene el poder, el que está a cargo del Estado en la Argentina –en las provincias y en la Nación– tiene mucho, pero mucho poder. Tiene la pauta, tiene ahora que se tiran entre ellos los sobres de los periodistas, tiene la coerción, tiene las empresas que apoyan, porque después buscan otras cosas. Entonces, lo que generan es una enorme capacidad y un enorme poder, que es muy difícil de desafiar. Muy difícil de desafiar. Es muy difícil competir contra ese poder y es por eso que las PASO funcionan tan bien.

A mí me ha tocado usarlas varias veces para competir. Competí en la Ciudad contra el kirchnerismo y contra el PRO, y estuvimos muy cerca dos veces. Me ha tocado ganar y me ha tocado perder con las PASO, pero permiten armar una estructura de cara a la gente y candidatos que se elijan y frentes que dan potencia para competir.

De hecho, a mí hay algo que me asombra. El PRO fue gobierno en Juntos por el Cambio por usar las PASO. Cuando en 2011 Cristina sacó 54 por ciento –¡54!– y parecía invencible y que se iba a eternizar, hubo partidos, como la Coalición

Cívica, el PRO y la Unión Cívica Radical, que decidieron ir juntos. Y después de ir juntos, lo que lograron fue ganar.

O sea, al que tiene mucho poder desde el Estado, no hay muchos elementos para desafiarlo después. Y voy a volver a este tema más adelante.

¿Qué ha pasado con las PASO que se las críticas tanto por los resultados? Miremos eso de la concentración de poder. En 2007 y 2011, el espacio político que ganó la presidencia en ese momento, el kirchnerismo –no me acuerdo si se llamaba Frente de Todos–, ganó en las dos por más de 20 puntos. En las de 2011, ganó por más de 40 puntos. Es una acumulación de poder fenomenal. Insisto, en la siguiente elección, cuando parecía todo perdido, en 2015, con las PASO, se pudo organizar. Y, desde esa época, todas nuestras elecciones presidenciales se definen en balotaje. Fíjense cómo funciona el sistema en cuanto a emparejar la cancha frente a aquel que tiene el Estado y el que no lo tiene.

La pregunta es si son perfectibles las PASO. Sí, claro que son perfectibles. Ya se ha dicho mucho acá: por ahí, no tendrían que ser obligatorias para el votante. Y a los espacios políticos que no las usan, que no vengan ese día, que no estén en la boleta; no tiene ningún sentido. La verdad es que se pueden mejorar, pero son un instrumento muy, pero muy importante.

Vamos a los resultados de las PASO. Nuestro partido las usó para constituir frente en dos de las tres últimas elecciones presidenciales. En 2019, no hubo PASO dentro de Juntos por el Cambio, pero en 2015 y en 2023 sí. En nuestro partido, el 63 por ciento de los diputados elegidos en 2021 usaron las PASO, exitosamente. En esta Cámara, el 45 por ciento de los senadores que ingresaron usaron las PASO y el 80 por ciento de los radicales y de los senadores del PRO usaron las PASO. Fueron los mejores candidatos elegidos en sus provincias para, después, ir a las elecciones generales para representar a sus provincias.

Cuando uno mira la cantidad de candidatos y frentes en las elecciones presidenciales, ve que bajó casi tres veces; casi tres veces: en lugar de ir a votar entre dieciocho alternativas distintas, en las últimas fuimos a votar creo que cinco. Eso es lo que han logrado las PASO.

Ahora se habla del costo económico, o de los días de votación: “Vamos a votar muchos días”. Ahí voy a coincidir con el senador Salino: si es por eso, no votemos. Si es porque cuesta plata ir a votar, directamente, no votemos. O si es porque cuesta plata y vamos muchos días, eliminemos el balotaje. Sin balotaje, el presidente sería Massa. Entonces, no puede ser que, a la hora de decidir los próximos cuatro años de un país, nos estemos fijando en esas cosas. Porque, realmente, si nos fijamos en la plata y la cantidad de días, muchas elecciones saldrían absolutamente distintas; absolutamente distintas.

Voy a hacer una advertencia, también, con respecto a la eliminación de las PASO. Ya lo dije: el que está en el Estado, detenta un poder enorme, mucho más en este país que en otros países a la hora de ir a elecciones, mucho más. Por eso vemos reelecciones indefinidas, por eso vemos las obscenidades que vemos muchas veces. Un enorme poder. Y ahí se pierde la alternancia, la capacidad de alternancia; ahí viene la corrupción; ahí viene la mirada única, donde nadie se anima a debatir hasta que lo que termina ocurriendo es una tragedia con una crisis; ahí viene el autoritarismo; ahí viene desde el “Vamos por todos” hasta el sueño de que nos vamos a quedar ocho, dieciséis, treinta y dos años seguidos en el poder.

Además, cuando ocurre eso y no hay una capacidad de desafiar, lo que pasa es que los gobiernos se van engolosinando y se transforman en cada vez más autoritarios, y este es un gobierno que tiene claros síntomas de autoritarismo; claros.

Entonces, quiero hacer la siguiente advertencia: no vaya a ser que, por una incomodidad de decirle a la sociedad que por ahí es mejor ir a votar más veces, lo que hagamos sea destruir una herramienta que, como expliqué antes, sirve para construir frentes cuando alguien se vuelve autoritario y tiene mucho poder y se quiere eternizar.

Adicionalmente, creo que estamos dejando un muy mal precedente de que las reglas electorales se cambian en el mismo año electoral. Es una calamidad esa regla cuando alguien, por algún motivo –porque se tiene temor, por los *trolls*, por el dinero– tiene poder para hacer eso y volcar las reglas en su beneficio.

Entonces, creo que, producto de un cortoplacismo, de un populismo, de un temor a decirle a la gente lo que realmente pensamos, porque esto que estoy diciendo lo piensan muchos, podemos cometer el error de destruir una herramienta que, en un país que tiene esas tendencias a tratar de eternizarse en el poder y eliminar la posibilidad de alternancia, tenga un costo a futuro muy grande. No vaya a ser que, si el gobierno sigue profundizando la veta autoritaria, vayamos a extrañar esta herramienta que hoy, livianamente, se da de baja.

¿Y por qué digo que, livianamente, se da de baja? Porque a mí no me hacen creer que ahora la damos de baja, pero después sí, después va a volver. No creo en eso. Creo que es el primer paso para que no haya PASO. Y lo que deberíamos haber hecho es trabajar todo el año pasado para perfeccionar las PASO. Algunos dirían eliminar –yo no coincido– pero, en todo caso, para perfeccionar algo que tiene elementos que claramente son perfectibles.

Y voy a decir consecuencias que tiene. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos PASO, pero siempre fuimos juntos en las elecciones concurrentes, en el mismo día. Ahora, cuando se eliminen las PASO, van a dejar de tener sentido las PASO en la Ciudad, porque la verdad es que tener PASO para elegir legisladores porteños... No sé si va a haber listas. La verdad es que siempre eran espejadas en las listas nacionales: había candidatos a diputados nacionales y, abajo, había legisladores; había candidatos nacionales y, abajo, legisladores. Eso va a hacer que, también, se tengan que suspender las PASO a nivel local, que fueron muy importantes para generar en nuestro espacio político, en el radicalismo, la capacidad de desafiar al PRO, que también es un espacio que hace... ¿Cuántos años hace que está? Ocho, dieciséis, veinte y pico de años. Eso es lo que estamos haciendo.

Después, el que tiene el poder –insisto– tiene la plata, tiene todo en el Estado para hacer cualquier cosa. No vaya a ser que vayamos a extrañar este instrumento. Yo, por eso, no voy a acompañar la suspensión de las PASO. Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Martín Lousteau.

A continuación, tiene la palabra la senadora Cristina López.

Sra. López, Cándida Cristina.- Muchas gracias, presidente.

Hace más de un año de la asunción de este gobierno perverso y tirano. Pensé que iba a llamar a sesiones extraordinarias para discutir el presupuesto nacional, para discutir de cuánto iba a ser el destino del presupuesto nacional para Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la provincia que represento. Estaba ansiosa por discutir cuánto se iba a destinar para la obra pública, para las universidades, para la salud, para la educación; cuánto se iba a destinar de ese presupuesto para mejorar la calidad de vida de los fueguinos y fueguinas. Pero no, el odiador serial llama a sesiones extraordinarias para suspender las PASO, para bajar la calidad de la democracia, censurando y aniquilando la discusión interna de los partidos políticos.

Desde nuestro espacio defendemos la democracia. Por eso, queremos mantener las PASO a nivel nacional y provincial. Las PASO abren las puertas a las expresiones minoritarias, y suspenderlas limita a los ciudadanos y a los partidos políticos a elegir y ser elegidos.

La verdad es que no sorprende que Milei nos ponga en agenda suspender las PASO. No me sorprende, porque es autoritario, porque no soporta el más mínimo atisbo de discusión interna; aplica guillotina y motosierra para todo aquel que piensa distinto dentro de su partido. Es tan antidemocrático que no se da cuenta de que la democracia está en peligro cada vez que se restringe el más mínimo derecho a votar. Porque cuantas más veces va a votar el ciudadano, más democracia hay.

Además, queremos saber a dónde va a ir a parar ese supuesto ahorro al suspender las PASO. ¿Va a ir a parar a los jubilados? ¿Va a ir destinado a que bajen los medicamentos? ¿Va a ir a parar a los pacientes oncológicos? Seguramente, va a ir a parar a la timba, a las criptomonedas, o a pautar entrevistas con periodistas ensobrados, como últimamente está de moda.

O quizá sirva para que siga bajando la inflación, porque mientras que sigue bajando la inflación, los precios de la canasta básica del pueblo argentino siguen aumentando, y a ellos no les alcanza para vivir.

Hay menos consumo. Y no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación. Fue noticia esta semana: el consumo masivo cayó 10,6 por ciento en enero y los negocios de barrio fueron los más golpeados *(exhibe un artículo periodístico)*.

Y no solamente eso. Nadie habla de que la carne, nuevamente, subió un 30 por ciento. Tampoco hablamos de las familias que hoy en día están durmiendo en las calles. Nadie habla de eso. Y todos sabemos por qué viven en la calle: porque no les alcanza para pagar el alquiler.

Tampoco denunciamos todos los despidos masivos que hay, los cierres de las empresas. Y tampoco lo digo yo. También fue noticia esta semana: *(exhibe un artículo periodístico)* cerraron 11.600 firmas, se perdieron 226.013 puestos de trabajo en tan solo un año desde que asumió Milei, con esta gestión.

Pero estamos en sesión extraordinaria. Y no hablamos del 80 por ciento del pueblo argentino que la está pasando mal, al que no le alcanza para vivir, el que se está muriendo de hambre.

¿Saben qué? Hace poco me reuní en mi provincia con muchos vecinos –iba a decir algunos, pero no son algunos, son muchos– y están muy preocupados. Me decían que ellos no son la casta, que nadie contempla que nosotros vivimos en un clima hostil todo el año, que el gas no es un lujo en Tierra del Fuego, sino una necesidad, y que las facturas de gas son impagables. Y lo que más me sorprendió es que ellos mismos recordaban las promesas del presidente Milei.

¿Se acuerdan del debate con Sergio Massa? Literalmente, dijo –permiso para leer– que no iba a tocar las tarifas, que antes iba a permitir que la economía se recupere; y cuando la economía se recupere, la economía iba a poder pagar esas tarifas. ¡Mentiroso!, porque fue lo primero que hizo ni bien asumió.

Dijo también, entre tantas –perdónenme la expresión– boludeces, que no iba a subir un impuesto, que antes de hacerlo se iba a cortar un brazo. Y la casta, según Milei, son esos vecinos que se cansan de llevarme las facturas de gas porque no las pueden pagar *(exhibe facturas)*.

Una jubilada que gana la mínima –y todos sabemos cuánto gana una jubilada–, 55.724 pesos en Tierra del Fuego, donde supuestamente estamos exentos de casi todos los impuestos. Una familia de cuatro integrantes, 216.000 pesos. Y estoy hablando de facturas de hace un mes, no del año pasado o de hace

cinco meses. Un comercio chico –no estamos hablando ni siquiera de un supermercado– en Tierra del Fuego, 343.000 pesos. La facultad, 919.000 pesos.

Realmente, nosotros estamos debatiendo… ¿Y esto? *(exhibe facturas)* ¿Nadie piensa en los vecinos? ¿Nadie piensa en la gente que la está pasando mal?

Pero seguimos en sesiones extraordinarias. Y todos pensamos en nosotros y no en cada vecino que hoy no la está pasando bien.

Por lo tanto, señor presidente, hay que tener mucha crueldad, sabiendo que sin gas no se puede vivir en Tierra del Fuego.

Creo que sabemos que hay prioridades en la vida. Y hoy estamos todos en sesión extraordinaria debatiendo leyes que, en este momento, hoy, no le interesan al pueblo argentino.

Reiterancia. ¿Hoy es momento de hablar de esas leyes? Ficha Limpia. Ayer estuvimos debatiéndolo.

¿Realmente el ciudadano común y corriente está pensando en eso? No, está pensando si come o no come mañana. Y nosotros acá estamos debatiendo del kirchnerismo, del PRO, de la UCR. Egoístas. Todos nosotros somos egoístas. Seguimos hablando de nosotros y no hablamos de la gente que nos sentó en estas bancas.

Lo más triste es que no estamos debatiendo temas realmente importantes. Entre otras cosas, deberíamos estar debatiendo que haya más trabajo para la gente. Deberíamos estar debatiendo la coparticipación que nos corresponde a cada provincia. Deberíamos estar debatiendo los programas de fortalecimiento municipal. Deberíamos estar debatiendo el incentivo a los docentes, el incentivo a la producción, el aumento a los jubilados y las jubiladas que todos sabemos que cada miércoles vienen acá, al Congreso, para pedir aumento, porque tienen que elegir entre comer o comprarse un medicamento.

Pero sobre todas las cosas, señor presidente, creo que hoy tendríamos que estar todos debatiendo el presupuesto de la Nación Argentina.

Muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Cristina López.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Gracias, señor presidente.

Es indiscutible que las PASO han sido una gran herramienta y que es, ni más ni menos, lo que le ha permitido al presidente de la Nación ser presidente; porque una de las cosas más costosas en la política es hacerse conocer, y bien, porque –por supuesto– los adversarios van a tratar siempre de decir cualquier cosa de cualquier ciudadano que intente dar este paso hacia la política. Y es el caso que nos pasó a nosotros en Formosa.

Nosotros decidimos fundar un partido político desde cero, porque dijimos: la solución no está en ninguno de los partidos que hay, esto hace treinta años que no cambia y la única manera de modificar las cosas es hacer algo distinto de verdad. Y esto fue mucho antes de Milei. Lo aclaro porque los *trolls* de Caputo piensan que nacimos con ellos.

Entonces, fundamos el partido. Recorrimos toda la provincia, nos cagaron a palos en Chiriguano, nos tiraron con camiones de tierra, nos rodearon o encerraron con el *motorhome*. Eso, en la campaña.

En cuanto al patrimonio personal y de mi esposa, nos ocuparon campos, nos sacaron campos, no nos conectan la energía desde hace tres años y medio. ¡Y eso, siendo senador de la Nación! ¡Imagínese qué ciudadano común se anima a enfrentar a Gildo Insfrán!

Pero claro, había una única ventanita, la que ocurre cada doce años, que es cuando coincide una elección a gobernador y una elección a senador nacional. En esa ventanita dijimos: si Insfrán desdobla –obviamente, ser gobernador era algo muy difícil–, hacemos la campaña a gobernador y nos presentamos a senador nacional.

Fueron cuatro elecciones, señor presidente. Sacamos 10 en la gobernación. Luego sacamos 23 en las PASO. Sacamos 30 y medio en las generales. Y, después, Milei sacó 43 por ciento en el balotaje.

Gracias a todo ese periodo de elecciones… Calcule que en la primera elección, con ley de lemas, tuvimos que mandar a cargar dos camiones de boletas, ¡dos camiones de boletas!, para competir contra Gildo Insfrán. Fueron 100.000 dólares. Eso fue lo que salieron los papelitos nada más. Fiscalizar, 30.000 dólares cada una.

¿Qué ciudadano se va a animar a participar si todavía le vamos a eliminar las poquitas herramientas que la política le ha dado? ¿Para qué? ¡Para que justamente estos *outsiders* tengan posibilidad!, porque lo más difícil es hacerse conocer.

Ni hablemos de provincias como Formosa o como Santiago del Estero, que se la apropió un matrimonio. Ahora, seguramente, se la van a rotar: "¿Vas vos, voy yo?". Como si una provincia entera fuera un bien ganancial. ¡Esa provincia ni siquiera tiene un senador por la minoría!, porque tiene un sistema de colectoras, similar a la ley de lemas, por el cual se lleva a los tres senadores. Los santiagueños, ¡ni siquiera hoy!, después de haber pasado el juarismo, después de que vino Zamora –que repite lo mismo que el juarismo– tienen una voz en minoría. Entonces, ahora que tendremos boleta única, que teníamos las PASO, y que, seguramente, podríamos lograr una diputada o una senadora –porque Santiago de Estero elige senadora– ¡eliminamos las PASO!

Déjenme decir otra cosa más. ¡Nunca estuvo en la agenda de La Libertad Avanza suspender las PASO! ¡Esto es lo más casta de la casta! Y el presidente se tiene que tapar los oídos con cera, porque está escuchando cantos de sirena. Y es el canto de la casta que lo está llevando por el peor de los caminos: por el camino de Lijo, de las criptomonedas y de suspender las PASO de la noche a la mañana.

¡Estamos todos mal, señor presidente! Acá tendríamos que estar discutiendo que este es el único país del mundo donde el balotaje se discute por debajo del 45 por ciento. ¡Seguramente, nos hubiésemos evitado a Alberto Fernández! No, eso no entra en la agenda; no, de eso no se habla.

Ley de lemas: el gobernador de Santa Cruz asumió y –bien por lo que hizo– derogó la ley de lemas. ¡Lo felicito al gobernador Vidal, pero no alcanza porque si él va a perder las elecciones en cuatro años, te vuelve el kirchnerismo cuarenta años más y te la vuelve a poner el primer día que asume!

Entonces, ¿en qué quedamos con la ley de lemas? Ahí lo tiene durmiendo al pedido de inconstitucionalidad el fiscal bailarín. ¡Sí, el fiscal bailarín! ¡Ese que salió en todos lados! Desde mayo tiene durmiendo la causa de inconstitucionalidad de ley de lemas. Sí, seguramente, del grupo Lijo y de todos esos amigos, porque estaban todos invitados a la fiesta. Desde mayo el fiscal tiene la causa durmiendo.

Entonces, todo tiene que ver con todo. Lijo tiene que ver con esto, Lijo tiene que ver con aquello. La Justicia es la pata de la casta que todos necesitan, si no es inexplicable la diversidad de firmas que acompañaron ese pliego escalofriante y vergonzoso.

Por eso, la Libertad Avanza no se debe apartar nunca de nuestra premisa de campaña: venimos a hacer una Argentina distinta; una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y veníamos a terminar con el sistema de la

casta. Entonces, no discutimos sobre la ley de lemas; no discutimos sobre ley de nepotismo y este año vuelve a ser gobernadora la senadora en la provincia “bien ganancial”; no discutimos de cómo el balotaje tendría que darse arriba del 50 por ciento…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Paoltroni, el senador Neder le pide una interrupción.

Sr. Neder.- No quiero una interrupción.

Sr. Paoltroni.- Si puedo terminar, estoy en el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Abdala).- Perfecto, siga con el uso de la palabra el senador Paoltroni.

Sr. Paoltroni.- Son seis minutos. Sin duda, todos van a tener tiempo de hablar.

Entonces, si no atacamos los verdaderos problemas y vamos a emparchar permanentemente, según cómo surfea la ola cada uno que viene y toma el poder en la Argentina, vamos a seguir fracasando. Una y otra vez, vamos a seguir fracasando.

Ahora, la Corte Suprema. “Ah, porque no me gustan del todo los jueces, vamos a cambiar el número”. ¿Cuántas veces ya se ha cambiado el número de los jueces de la Corte Suprema? “Porque no es una corte que me simpatiza”. ¡No, señores! ¡Así no vamos a cambiar absolutamente nada! Y lamento que lo hayan persuadido al presidente de la Nación con esta trampa de la pura y más rancia casta a la cual veníamos a combatir.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Francisco Paoltroni.

A continuación, tiene la palabra el senador Neder, de Santiago del Estero.

Sr. Neder.- Gracias, presidente.

No iba a hablar, pero el senador preopinante ha hablado de la provincia de Santiago del Estero y de su sistema electoral. Parece que el senador no está interpretando. Él dice que su provincia es una provincia donde, lamentablemente, existe un sistema que no permite que se pueda practicar la democracia y, sin embargo, acaba de decir que la oposición a Insfrán sacó el 40 y pico por ciento. Si eso no es libertad de expresión, ¿cómo hacen para sacar el 40 y pico? Y en Santiago del Estero la oposición sacó el 30 y pico por ciento, con lo cual, el pueblo, en libertad, elige quién lo gobernará.

Esto no quiere decir que se esté tergiversando lo que es un sistema electoral. Por lo visto, él entró por un partido político con el cual hoy no está conforme. No se pueden hacer sistemas electorales que conformen la situación personal de cada uno de los que quieren formar parte del acto electoral. Yo defiendo a los partidos políticos, porque en ellos se construye la solidez de la democracia.

Por eso quiero decirle, presidente, que esta posición que hoy asume el gobierno de suspender las PASO… Gobierno con el que no estoy para nada de acuerdo con las medidas que toma y mucho menos con un presidente que, lamentablemente, deja mucho que desear en cuanto a la honestidad y al cambio que vino a plantearle al país, porque si el cambio es la estafa usando el nombre del cargo que ocupa, lamentablemente, no vino a hacer ningún cambio.

Presidente, si el senador preopinante no se siente representado por ese partido por el cual llegó, lo lamento; pero en las provincias que él ha nombrado existe pleno derecho y libertad electoral. Y si el pueblo vota o elige lo hace en total libertad. ¡Hay que respetar la voluntad popular de los pueblos! ¡Los pueblos no son estúpidos, ni tampoco se amarran a un carro que no los lleva a buen destino! ¡No se puede siempre inculpar al que llega, en vez de mirar los errores que cometemos y por los cuales nosotros no llegamos!

Presidente, es por este motivo que creemos y estamos convencidos y votaremos la suspensión de las PASO, porque no estamos de acuerdo, realmente, con que este ejercicio democrático siga rompiendo a los partidos políticos.

Sr. Paoltroni.- Presidente, pido la palabra…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Neder, el senador Paoltroni le pide una interrupción.

Sr. Neder.- No, no, no. Yo lo dejé terminar de hablar, que me deje terminar a mí.

Sr. Presidente (Abdala).- No es concedida la interrupción.

Continúe con el uso de la palabra el senador Neder.

Sr. Neder.- Vamos a apoyar las PASO, porque consideramos que este proceso electoral no hace más que perjudicar a los partidos políticos en la construcción, en el desarrollo y en la consolidación de la democracia.

Por esto, presidente, no voy a contestar ningún agravio más de los que se den, sobre todo, porque no condicen con la realidad de lo que sucede en mi provincia y en la que acaba de denunciar.

Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Neder.

A continuación, tiene la palabra el senador Paoltroni, que se ha sentido aludido, motivo por el cual, le corresponde reglamentariamente la palabra.

Sr. Paoltroni.- ¡Nadie se puede sentir agraviado por la verdad! ¡Santiago del Estero es una vergüenza y una burla al sistema republicano!

Hay un caso también en la Corte durmiendo por la inconstitucionalidad de rotarse un matrimonio el poder. Y el terror de Zamora es que le entre un Paoltroni en su provincia y Santiago del Estero empiece a tener voz acá, como hoy la tiene Formosa.

Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Paoltroni.

A continuación, para el cierre, tiene la palabra el senador por la provincia de Jujuy, Ezequiel Atauche.

Sr. Atauche.- Gracias, señor presidente.

Hoy vinimos a tratar un proyecto muy esperado. Muy esperado y muy pedido por la sociedad: la suspensión de las PASO, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

No es casualidad que estemos debatiendo esta medida –lo dije ayer o anteayer en la comisión–, por el amplio apoyo que tiene esta ley, este proyecto de suspensión, por parte de los argentinos. La mayoría de los argentinos que quieren e interpretan que ir muchísimas veces durante el año a votar y gastar millones y millones de dólares en votaciones que no suelen resolver nada, hoy tienen la oportunidad de ser escuchados.

Esto es parte de un proceso. Por supuesto que es parte de un proceso de transformación histórico que venimos haciendo, desde este gobierno, que incluye la desburocratización, la disminución del Estado, reformas lógicas de estabilidad económica, de déficit cero y de empezar a cuidar el bolsillo de los argentinos, porque entendimos y entendieron todos que no se puede gastar más de lo que entra. No quiero redundar en lo que venimos diciendo en todos los discursos del año, pero la verdad es que es momento de que paremos de gastar de más, de abusar de los impuestos y del tiempo de los argentinos.

Desde su implementación, las PASO fueron un mecanismo costoso y poco efectivo, como casi todas o como muchísimas de las políticas del gobierno anterior: costoso y poco efectivo. Una encuesta cara financiada por todos los argentinos para que los partidos políticos, que no pueden definir sus internas, tengan que utilizar

este elemento, que les cuesta a los argentinos muchísimo dinero, para definir sus problemas internos.

En la mitad de las elecciones presidenciales, desde las PASO –que existen desde 2011 hasta 2023–, directamente, no hubo primarias. Todas las alianzas fueron con una sola candidatura; y el resto de las elecciones estuvieron llenas de primarias ficticias, hechas solamente para legitimar a los dueños de la lapicera en cada una de las alianzas. ¿O alguno de los aquí presentes pensaba que Grabois le iba a ganar a Massa, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene?

Desde 2011, hubo solamente diez agrupaciones políticas que dirimieron internas en las PASO presidenciales. El 40 por ciento alcanzó el umbral del 1,5 por ciento de los votos para participar. Esto es un abuso: un abuso del sistema, un abuso de los curros con las imprentas, con los votos truchos…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, no hablen los senadores. Diríjase al presidente, senador Atauche.

–Manifestaciones de la señora senadora Tagliaferri fuera del alcance del micrófono.

Sr. Atauche.- Como dice la senadora aquí, con boleta única, gracias a Dios, también se eliminan muchos de esos curros.

En las PASO 2023, solo de impresión de boletas, 8.000 millones de pesos. La suspensión de las PASO nos va a ahorrar millones de dólares –lo dijo la senadora que presentó el proyecto– y son fondos que se pueden utilizar en seguridad, en educación y en cuestiones útiles para los argentinos, y no útiles para la casta política que termina utilizando millones y millones de dólares para dirimir cuestiones que pueden y deben dirimir dentro de sus partidos.

A ver, las PASO fueron pensadas como una herramienta para aumentar la transparencia y para generar mayor participación ciudadana. Sin embargo, desde las PASO 2023 hasta ahora hubo un promedio de 10 por ciento menos de participación. O sea, la gente cada vez participa menos, a la gente le importa menos. Y como dijo hace rato otra senadora preopinante: cada vez hacemos que el voto de los argentinos valga menos, porque si los hacemos votar veinte veces… Además, los obligamos a votar cuestiones propias de los partidos, que es un sinsentido que no existe en ningún lugar, solamente en la Argentina.

Otra cuestión inédita de algún iluminado que no podía dirimir sus internas partidarias, sobre todo en algunos distritos grandes, como Buenos Aires y demás, y dijo: “Bueno, para que no haya problemas, metamos las PASO, se las cobramos a los argentinos y vamos para adelante”. Típico.

Ningún país de la región tiene PASO. Como queremos un Estado más chico, nosotros opinamos que el Estado no tiene por qué meterse en las internas partidarias. ¿Por qué no se sientan, no nos sentamos, decidimos nuestros candidatos y dejamos a los argentinos tranquilos?

Voy a graficar algunos casos de la gran ineficacia que tiene este sistema de las PASO. Le voy a dar un ejemplo: en las PASO 2023, Principios y Valores presentó cinco listas internas para presidente y vicepresidente, y entre todas juntaron 194.000 votos. El 0,79 por ciento de los votos con cinco listas internas que pagamos nosotros, los argentinos, para el capricho de algún político que no podía participar de otra forma dentro de su partido. Sin embargo, esa misma agrupación, por esas cinco listas, recibió 125.000.000 de pesos. Fueron 125.000.000 de pesos tirados a la basura y sacados del bolsillo de los argentinos. Otra agrupación en la provincia de Santa Fe recibió 10.000.000 de pesos en concepto de “aporte de boletas”. Consiguió 1.500 votos. ¿Es una broma? ¿Nos estamos riendo de los

argentinos? Dejemos de reírnos de los argentinos. Y se acumulan casos: otro partido cosechó 24.000 votos a nivel nacional y recibió 131 millones de pesos. Esto me hace acordar a muchos otros casos. Hemos hablado de despilfarros exagerados en un país que dejaron destruido, empobrecido y con inflación. Hay que empezar a corregir eso. Hay que empezar a corregir esos errores y a pensar un poquito menos en los beneficios partidarios y políticos, y empezar a pensar en los argentinos que no tienen por qué pagarle 131 millones de pesos a un partido de 24.000 votos. No es responsabilidad de los ciudadanos financiar nuestras disputas internas. ¡Pónganse de acuerdo! ¡Pónganse de acuerdo!

El lema “La democracia no es un costo” me parece muy apropiado, pero lo que no me parece apropiado es que el costo sea la casta política y sus vicios. La democracia no es un costo. No, pero la casta y sus vicios sí lo son en muchos sentidos. Este es uno más, lo venimos a corregir. ¡Este es uno más! Ni hablar del tiempo, cuatro o cinco votaciones en las provincias, abusándonos del tiempo de los argentinos, creyendo que ellos están para servir a nuestros objetivos electorales.

Hace poco, aprobamos la boleta única. Otro ejemplo de eficiencia, de eficacia, de transparencia y de un cambio rotundo que venimos a dar junto con muchísimas desregulaciones y muchísimas cuestiones que venimos a cambiar. La boleta única viene, por supuesto, a darle ese marco de eficiencia y ese marco de buena utilización de los recursos de los argentinos.

El objetivo de La Libertad Avanza, inicialmente, era la eliminación de las PASO. Me parece que, en algún momento, se tienen que eliminar. Por supuesto, vamos a impulsar la suspensión en este caso, porque la eliminación no tenía suficiente consenso, pero necesitamos que el ahorro de los argentinos ocurra todos los años y que dejemos de especular. Nosotros no vinimos a especular. Nosotros queremos, de aquí para adelante, que no haya PASO. No queremos financiar más los caprichos de la política y financiar a agrupaciones políticas que no llegan ni al 1 por ciento de los votos y se meten millones y millones de pesos de los argentinos.

Las próximas elecciones serán decisivas para los argentinos. Los anteriores gobiernos nos han sumido en un estancamiento y un retroceso, pero hoy es hora de que demos un paso adelante.

También, quiero agradecer a muchos de los senadores de todos los partidos que han demostrado que están entendiendo el camino que quieren los argentinos. Porque estas PASO tienen amplio consenso en los argentinos de que deben terminarse, de que deben de ser suspendidas. No me gustaría dejar de recalcar que hay muchos senadores, de muchos espacios, que están ayudando a que la casta política se corra un poquito del camino de los argentinos de bien. Estamos consolidando una serie de reformas para liberar a los argentinos. Las PASO solo en impresión ya nos costaron 8.000 millones. Ya lo dije hace rato, perdón me fui de otro lugar.

Así que vamos a ir acelerando, vamos a acelerar, no vamos a frenar. Vamos a intentar que se eliminen. Vamos a intentar seguir corrigiendo el camino de este país. Vamos a intentar seguir logrando ese consenso que estamos logrando, por suerte, con la ayuda de distintos sectores. ¿No? Y aquí te das cuenta de que hay muchos sectores y muchos senadores de la oposición que se están dando cuenta de que se venían haciendo las cosas mal y ahora tienen la oportunidad de hacerlas bien. Los felicito y les agradezco. No vamos a retroceder, vamos a avanzar. Vamos a profundizar este cambio de la Argentina y espero que todos los senadores nos acompañen. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Atauche.

Habiendo terminado el debate, corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

Propongo que se vote en general y en particular, por medios electrónicos, el Orden del Día N° 593/24, requiriéndose para su aprobación el voto de la mayoría absoluta del total de los miembros de la Cámara, de conformidad con el artículo 77 de la Constitución Nacional.

Por favor, loguéense todos.

Sra. López, María Florencia.- Quiero plantear mi abstención.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, lo planteé. Que levanten la mano ahora, antes de votar, quiénes se van a abstener.

Levanten la mano de nuevo. Son uno, dos, tres… Son seis.

Sr. Secretario (Giustinian).- Son García Larraburu, Rejal, Bensusán, Florencia López, Corpacci y Lewandowski. Nadie más.

Sr. Presidente (Abdala).- Son seis.

Tomen nota de los seis senadores que se abstienen y, por favor, habiliten la votación.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senador Uñac: ¿se puede identificar, por favor?

Sr. Presidente (Abdala).- Hay alguien que no se ha logueado, por favor. Gracias.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Senadora Moisés.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 43, negativos 20, abstenciones 6.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 10.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobado en general y en particular el Orden del Día N° 593/24, se convierte en ley y se comunica al Poder Ejecutivo nacional.

33. Modificación del Código Procesal Penal y Código Procesal Federal sobre Juicio en Ausencia del Imputado (O.D. Nº 595/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde la siguiente consideración en conjunto de los órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 595/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Procesal Penal y Código Procesal Federal sobre Juicio en Ausencia del Imputado. CD.-35/24. (O.D. Nº 595/24.)

Orden del Día N° 594/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. CD.-36/24. (O.D. Nº 594/24.)

Orden del Día N° 217/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establece un abordaje integral del Crimen Organizado. CD.-18/24 y CD.-37/24. (O.D. Nº 217/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- A continuación, tiene la palabra como miembro informante el senador Juan Carlos Pagotto con relación a la temática de juicio en ausencia y reiterancia.

Senador Pagotto, tiene la palabra.

Sr. Pagotto.- Gracias, señor presidente.

En realidad, el juicio en ausencia tiene un nombre técnico también, se llama contumacia. Y es un tema extremadamente técnico, pero a su vez es un tema extremadamente sensible a la sociedad argentina por ciertos hechos que no terminan de ser juzgados, porque aquellos que han sido ya sindicados como responsables, están…

Sr. Parrilli.- Señor presidente, solicito una interrupción.

Sr. Pagotto.- Le permito la interrupción al senador Parrilli.

Sr. Presidente (Abdala).- Escuché que ya fue concedida la interrupción.

Tiene la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Para proponer, señor presidente, que dividamos los órdenes del día, porque nosotros tenemos distintas posturas; que tratemos primero el CD.-35/24, que es juicio en ausencia, analicemos, debatamos eso, lo votemos. Y, después, pasemos al CD.-36/24, que es el que habla de reincidencia, reiterancia y otros temas más. Pero son dos órdenes del día totalmente distintos.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí. Son distintos, se votan todos por separado. Cada orden del día se vota por sí. Y le comento que cambia hasta el miembro informante.

Sr. Parrilli.- Por eso. Pero que los tratemos por separado. Porque usted recién dijo que tratábamos juicio en ausencia y reiterancia y reincidencia. Son temas distintos.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Romero.

Sr. Romero.- Presidente: en la Comisión de Labor se acordó el tratamiento conjunto, lo cual no requiere ni nadie impide que un señor senador que quiera hacer tres informes a la vez, o dos de ellos, lo haga. Pero hacer un solo tratamiento y, después, votar por separado. Y donde se aclararán las adhesiones o rechazos a algún artículo. Pero empezar de vuelta todo el proceso, cada vez que tratemos un tema, que es todo parte de un conjunto que tiene que ver con el derecho penal, nos va a llevar más tiempo.

Es lo que se acordó en labor, por eso es que insisto en lo acordado.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

A continuación, había pedido la palabra la senadora Losada y después también me pidió la palabra el senador Mayans y después vuelve Pagotto.

34. Aclaración solicitada por la señora senadora Losada

Sr. Presidente (Abdala),- Tiene la palabra la señora senadora Losada.

Sra. Losada.- Señor presidente: disculpe el desorden. Pero quería aclarar que salgo como votando a favor en la votación anterior y yo no estoy de acuerdo en el tema de las PASO.

Sr. Presidente (Abdala).- En el tema de las PASO. Conste por…

Me dicen en Secretaría que está ausente en esa votación.

Sra. Losada.- Sí. Porque no sabía que se había acortado la lista de oradores. Pero acá aparecía…

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Y cómo es su voto?

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Losada.- Negativo.

No estuve. Pero no quiero aparecer votando a favor algo que no voté a favor.

Sr. Presidente (Abdala).- Que no aparezca su voto a favor.

No lo he visto, pero debería aparecer como ausente.

Me confirman por Secretaría que estaba ausente, Carolina.

Sra. Losada.- Gracias.

35. Modificación del Código Procesal Penal y Código Procesal Federal sobre Juicio en Ausencia del Imputado (O.D. Nº 595/24.) (Continuación.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sra. Fernández Sagasti.- No se dijo en labor. No inventen cosas.
Sr. Mayans.- Presidente, sería bueno… Son proyectos distintos. Una cosa es el juicio en ausencia y los otros proyectos abordan otros temas. ¿No se pueden separar estos temas, porque son temas centrales y opinar? Si no, tenés un tiempo limitado en cada tema.
Sr. Presidente (Abdala).- Senador, en labor se comentó. Ustedes aceptaron que se iban a hacer los discursos en general y las votaciones eran separadas. Lo acaba de manifestar el senador Romero.
Sra. Fernández Sagasti.- No se dijo en labor.
Sr. Presidente (Abdala).- El senador Luis Juez tiene la palabra.
Sr. Juez.- Presidente, si me permite, me parece correcto lo que plantea el senador Parrilli. Son tres temas distintos, tres problemáticas distintas, tres abordajes distintos. Son tres temas que particularmente tienen que ver con el derecho procesal penal, pero son tres temas distintos que los podemos abordar por separado, independientemente de lo que se haya acordado en labor para no mezclar ni hacer un solo discurso, porque son temas específicos.

Así que me parece muy atinada la posibilidad, aunque se repitan los discursos, y el miembro informante tenga que hablar en tres oportunidades.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Juez.

Claramente, lo que se habló en labor puede modificarse en el recinto, motivo por el cual lo tratamos por separado. Si les parece, votamos a mano alzada el tratar primero juicio en ausencia.

Votemos a mano alzada para tratar primero juicio en ausencia.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

Senador Romero, tiene la palabra.
Sr. Romero.- Está bien. Ya se votó. Lo que sucede es que, si en cada uno de los temas tenemos quince oradores, tenemos cuarenta y cinco oradores. Ya hemos perdido tiempo, cuatro o cinco horas, en discusiones políticas y ahora vamos a tener cinco o seis horas más para hacer tres informes cada uno de nosotros. Me parece poco práctico. Ya se resolvió. Está todo así.
Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

Tiene la palabra a continuación para hablar solamente del expediente de juicio en ausencia el senador por La Rioja, Juan Carlos Pagotto.
Sr. Pagotto.- Gracias, señor presidente.

Estoy de acuerdo con el planteo respecto a que son tres temas completamente distintos y también estoy de acuerdo con lo que dice el senador Romero respecto a que evitemos la proliferación de oradores, porque se trata de temas técnicos que tienen su implicancia política y que, indudablemente, cada cual ya tiene su postura política. No creo que hayamos llegado a este recinto desconociendo de qué se trata.

Voy a recomenzar. El juicio en ausencia se llama juicio en contumacia. Este es el nombre técnico especial. Lo digo porque alguna vez que traté de utilizar términos técnicos casi me han crucificado algunos medios propios y ajenos. Son las reglas de juego y me hago cargo de las palabras de un gran penalista que escribió sobre por qué es tan difícil entender el lenguaje de los penalistas.

Nos encontramos con que el derecho es una cosa esencialmente necesaria de evolucionar de acuerdo a la evolución de la sociedad. Es impensable pensar la existencia de delitos como el narcotráfico, el narcoterrorismo hace cien o cincuenta años atrás o en 1921, cuando se hizo el Código Penal, que después fue decodificado.

Con todo el respeto que me merece Blumberg, la decodificación que produjo la llamada Ley Blumberg del Código Penal va produciendo una serie de anomalías y hoy día estamos tratando, por vía de una comisión, de reformar el Código Penal y hacer un Código Penal acorde a la época e ir *aggiornando*. Hoy existen nuevos tipos de delitos que hace cien años era imposible pensar que iban a existir.

El derecho penal sirve desde dos puntos de vista. Por un lado, sirve para proteger al hombre con el derecho penal y, a su vez, sirve para proteger al hombre del derecho penal, que pone límites a un poder omnímodo del Estado.

El juicio en ausencia no es una cuestión nueva. Tampoco es una cuestión que se haya traído porque sí, porque sea una necesidad momentánea. Al contrario, la Argentina está en deuda.

Voy a citar, y me permito leer mínimamente, cuáles son los países que tienen juicio en ausencia. Van a notar alguno y después voy a decir por qué está puesto. El Reino de España tiene juicio en ausencia. La República Federal de Alemania, la República de Austria, la República Francesa y la República Italiana, entre otros.

Todos estos países han producido juicio en ausencia; con lo cual, se va tratando de adelantar y que la administración de justicia no quede paralizada por la falta de extradición, en algunos casos, por la prófuga, en otros, o, simplemente, porque el Estado, cuya obligación es la de ejercer el *ius puniendi* y perseguir los delitos por el principio de legalidad, no lo hace.

En la Argentina tenemos varios casos. Quizá los más emblemáticos sean los casos de la Embajada de Israel y de la AMIA. Pero también tenemos otros casos, que sé que a mucha gente no le gustan, como el de los delitos cometidos por los llamados mapuches, como el caso de Jones Huala, que va a Chile y se lo anda buscando por todo el país y no se lo puede terminar de juzgar. Esto conspira en contra de la soberanía que tiene el Estado al haber tomado para sí el ejercicio del *ius puniendi* de la fuerza pública y conspira también en contra de la administración de justicia, demorando *in aeternum* juicios.

Del Reino de España no voy a decir nada porque el caso más paradigmático fueron los juicios en ausencia producidos por un señor que se llama Baltasar Garzón, que después fue echado de la magistratura por cuestiones extrajurídicas y bastante cuestionable su conducta. Sin embargo, nosotros lo nombramos asesor *summa cumme laude*, etcétera, etcétera. No voy a discutir sobre Baltasar Garzón. Ya discutí con él una vez, personalmente, en Guayaquil.

El tema es que nosotros tenemos que poner coto a situaciones de injusticia, que han producido un impacto terrible en la sociedad. Ese impacto, *strepitus fori* le llamamos los abogados. Acá, yo le diría *strepitus* público.

Acá, llevamos muchos años de dolor y de no investigar y no sancionar causas que, más allá o más acá de las ideologías, han costado vidas humanas. Y toda vida humana, en la Argentina, tiene el derecho y el deber de ser protegida. El Estado argentino tiene el derecho de administrar justicia y tiene la obligación.

Entonces, de eso se trata. De venir a poner una solución a este tipo de cuestiones. La ley es clara, si aparece el contumaz, puede pedir que el juicio se haga de nuevo con su presencia. Tiene la designación de un abogado defensor, que es la defensa pública.

La defensa pública, que fue creada originalmente para la gente sin recursos, es prácticamente utilizada por todo el mundo en la República Argentina. Y puedo decir, con 52 años de profesión, que la defensa pública tiene una gran capacidad y una gran idoneidad en la Argentina, o por lo menos muchos de los defensores.

Entonces, de esto se trata, de venir a cerrar heridas que no se pueden terminar de cerrar porque los autores identificados no pueden ser detenidos, como decía el viejo castellano. Es la respuesta que le debemos a la sociedad.

Miren: hay un autor peruano que se llama James Reátegui Sánchez, que dice que el juicio o el proceso es la respuesta del derecho a un determinado conflicto social. Nosotros les estamos debiendo respuestas a las víctimas.

Recién rendimos un homenaje por unanimidad a víctimas con raíces argentinas que aparecieron muertas en Medio Oriente. No se me ocurre a mí crimen más grande o suceso luctuoso más grande que la pérdida de una vida humana, sobre todo cuando se trata de situaciones ejecutadas con dolo. Importa muy poco la pasión, la motivación o lo que fuera de quien comete el acto. Y ese tema voy a repetirlo y me voy a expresar con mayor amplitud cuando tratemos la ley antimafia.

Lo cierto es que tenemos una necesidad de adaptarnos al mundo, de tratar de terminar con los bolsones de este tipo de impunidad, porque hoy por hoy también necesitamos juzgar el narcoterrorismo y el narcotráfico, que atraviesan transversalmente toda América Latina y producen problemas que son de una gravedad inusitada y que nunca hemos visto –propios de esta época– y que destruyen comunidades enteras y son un claro ataque a nuestra juventud. Tenemos que cuidar nuestra simiente. Por eso la razón de ser del juicio en ausencia, con todas las garantías como si estuviera presente.

Miren: yo he visto a la defensa pública debatirse, pero de manera total y absoluta, defendiendo a sus pupilos. Incluso, siendo atacados por parte del Ministerio Público Fiscal, diciendo “Ustedes son parte del Estado. No pueden defender o utilizar ciertos remedios procesales”. Y, sin embargo, lo han hecho.

Entonces, estoy convencido, y soy bastante iconoclasta respecto del sistema de justicia, esencialmente de los provinciales y del federal. Sin embargo, acá están dadas todas las garantías para que se haga un juicio justo, un debido proceso legal.

Fíjense: España, Francia e Italia juzgaron en ausencia a ciudadanos argentinos. En muchas causas, muchos imputados quedaron representados por su abogado y no estuvieron presentes en el juicio. No vamos a entrar a discutir sobre la justicia o no de ese tipo de juicio, pero sí sobre el procedimiento.

Luigi Ferrajoli –palabra santa para muchos y para otros no tanta– decía que si la historia del derecho penal era la historia del error, la del derecho procesal penal era la historia del terror. Y ahora nos damos con que de golpe descubrimos el valor de la víctima. Una cosa es hacer victimología y otra cosa es hacer victimocracia. Acá estamos tratando de darle justicia a la víctima y de reponer ese poder que tiene el Estado por encima de todo –que es una de las funciones esenciales que tiene la administración de justicia–, con todas las garantías.

Yo soy uno de los que sostiene que cuando uno tiene que juzgar a alguien lo tiene que juzgar bien porque, si no, crea un mal antecedente y va creando bolsones no solamente de impunidad, sino bolsones de resentimiento que hacen que el descrédito hacia la administración de justicia se vuelva un tema más grave y que complique todas las relaciones sociales.

El juicio en ausencia está en todo el mundo; en la mayor parte de los países del mundo. No creo que sea mayormente un problema el aprobarlo ni creo que se vean menguadas las garantías de ninguna de las personas, desde el mismo momento en que no hay ningún instrumento internacional que lo prohíba. Y, de

todas maneras, puede venir y solicitar ser juzgado si demuestra que no ha sido notificado o que ha estado impedido de venir. Caso distinto sería aquel que se abstrae por cuestiones de países que no tienen firmados tratados de reciprocidad para la extradición.

Tenemos que dar una solución. Esto tiene que cerrar las heridas que tenemos abiertas y la deuda que tenemos con la sociedad, no solamente nacional, sino internacional. Nosotros tenemos por encima de todo en la República Argentina –sobre todo a partir de la declaración de la Asamblea de 1813– un declarado amor por la vida y un declarado respeto por la vida y la igualdad humana.

Entonces, no estamos trayendo nada nuevo ni tratamos de perseguir cosas que no hayan sido probadas hasta el hartazgo. Es más, llevamos treinta años con el juicio de la AMIA y con el juicio de la embajada de Israel. ¿Cuánto llevamos teniendo el caso de los mapuches? Algunos los defienden. Yo creo que alguien que hace actos de violencia inusitada, que cuestan vidas, que se declaran Nación en el territorio nacional y no se los encuentra –sobre todo porque tienen domicilio en Londres– deben ser juzgados y debe aplicárseles el juzgamiento en ausencia. Y cuando vengan tienen todo el derecho de defenderse. Nadie les priva el derecho de defenderse. Y fíjense que toda la vida he sido defensor y creo firmemente en la defensa pública, como creo también firmemente en una gran parte del Ministerio Público Fiscal. En lo otro, alguna vez discutiremos cuál es su ubicación y si van a seguir siendo un órgano extrapoder.

Mientras tanto, tenemos que darle una solución a esto, tenemos que empezar a cerrar las heridas y a pagar nuestras deudas internacionales, porque para mí no solamente fueron homicidios y actos terroristas, sino que fueron actos de guerra en territorio nacional; y eso también es defender la soberanía.

La soberanía no se declama, la soberanía se defiende. Y esos dos ataques, principalmente, y el de los mapuches, que lo agrego yo, son ataques a la soberanía nacional. Algunos tendrán justificaciones. Las causales de justificación, diciendo o justificando, valga la redundancia, su conducta están ya debidamente estudiadas y no nos sirven para consolidar la administración de justicia. Remitámonos al Preámbulo de la Constitución Nacional: afianzar la justicia, y afianzar la justicia es afianzar la administración de justicia. Después podemos discutir sobre si los jueces están o no están a la altura de las circunstancias, que también es un debate que nos debemos. Con esto no quiero decir una cosa por otra, pero acá tenemos que aprobar el juicio en ausencia y tenemos que terminar de cerrar nuestras heridas. Por lo tanto, pido que nos acompañen en esto que tiene despacho y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

Nada más, y muchas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias a usted, senador Pagotto.

A continuación, tiene la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Gracias, presidente.

Evidentemente estamos ante un proyecto de ley que yo diría que básicamente tiene dos aristas importantes: una desde el punto de vista político y otra desde el punto de vista técnico o jurídico.

Voy a referirme a los dos aspectos por separado, porque creo que en ambos hay serias incongruencias.

En primer lugar, y con todo respeto al senador preopinante, creo que muy poco ha hablado del proyecto en sí mismo, y ha realizado una serie de consideraciones con las que se puede o no estar de acuerdo, pero que son muy generalistas, muy imprecisas, muy vagas, y que no se refieren precisamente al tema que estamos tratando.

Esta es una ley que tiene nombre propio. Esta es una ley –lo han dicho muchos funcionarios, lo han dicho los medios y lo dijo recién el senador preopinante– que, supuestamente, viene a cerrar una herida de ese terrible, lamentable y repudiable atentado que sufrimos los argentinos, y específicamente la comunidad judía, como fue el atentado a la AMIA. Nosotros entendemos que lo que se intenta hacer por esta vía, más que cerrar las heridas, las va a profundizar; y, en todo caso, lo que va a hacer es, en definitiva, dejar una sensación de que en la Argentina lo que hacemos es esconder debajo de la alfombra los problemas que tenemos y que queremos decir "con esto se termina, no hablemos más", y se terminó la historia. Lamentablemente, con esta ley no se va a terminar la historia. Porque la deuda que tenemos todos los argentinos, y especialmente la Justicia, es buscar a los verdaderos responsables de este terrible atentado, y con esta ley no lo vamos a solucionar.

Acá han venido distintos actores. Conocemos la opinión que han tenido las autoridades de la AMIA, las opiniones que ha tenido un organismo de la comunidad judía que ha pregonado y ha promocionado permanentemente la sanción de esta ley, pero hay otros familiares de víctimas que han sido querellantes en las causas, que forman parte de las causas, que se han manifestado totalmente en contra de este proyecto de ley. Me refiero concretamente a la asociación civil Memoria Activa. ¿Y por qué dicen ellos que esto no soluciona este tema? Porque dicen que en realidad esto no está buscando la verdad, no está buscando encontrar a quiénes fueron los responsables verdaderos de ese terrible atentado; lo que está haciendo es decir que no discutamos más, que ya está, que condenemos a los que los organismos de inteligencia –no la Justicia; los organismos de inteligencia– han determinado que serían los posibles responsables de ese terrible atentado.

Ya sabemos todo lo que pasó con esto. Ustedes recordarán que hubo una causa penal, incluso local –la conexión local– que después se cayó como una pera madura, donde terminaron presos los jueces, los fiscales; hubo una persona que estuvo detenida mucho tiempo y después se demostró que no había tenido nada que ver. Es decir, hubo una serie de irregularidades; que se coimeó; el juez había coimeado a un testigo. Hubo toda una serie de irregularidades tremenda. Hubo un fiscal que intervino en esto y que para nosotros tuvo un terrible final, que fue el de quitarse su propia vida, y después hubo una serie de consecuencias políticas con respecto a este tema. Pero dejemos de lado eso y vayamos al tema específico.

El juez que investigaba la causa, Canicoba Corral, ha dicho –él lo ha dicho– que, con respecto a la causa AMIA, hay más informes de inteligencia que pruebas judiciales.

En una oportunidad se libraron órdenes de detención a Interpol, y en un momento determinado –creo que fue en el año 2003– se detuvo a un funcionario iraní en Londres: a Soleimanpour. En ese momento el juez de Londres pidió los antecedentes a la Argentina para que demostrara por qué estaba esa orden de detención. Le enviaron los antecedentes, lo liberaron y, además, el Estado argentino tuvo que pagar los honorarios porque sólo había informes de inteligencia, no había pruebas que determinaran la posible responsabilidad de esta persona.

Después hubo declaraciones, ¿no? El diputado Valdés, en el tratamiento de este tema en la Cámara de Diputados, lo expresó con toda claridad: embajadores de Israel en la Argentina, en dos casos, dijeron que ellos sabían quiénes habían sido los autores de los atentados, tanto de la embajada como de la AMIA, y que ya no estaban más. Después lo desmintieron, pero ellos dijeron que los habían matado, que los habían hecho desaparecer; las palabras fueron que ya no estaban más.

Hubo una serie de investigaciones; hasta se llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en junio del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que la Argentina no había investigado, y la orden que le daba a la Argentina era que investigue; que lo que había que hacer era verdaderamente investigar, buscar la verdad y buscar los responsables; que había que reabrir la causa, que había que determinar con claridad los hechos y que no valía un juicio en ausencia. Muchos han dicho que, en realidad, el juicio en ausencia es la ausencia del juicio, más que de las personas.

Además, en los últimos años Memoria Activa reivindica y recoge este tema.

Se dice que no hubo adelantos en la investigación judicial. Mire, en los últimos años ha habido varios adelantos muy importantes.

Porque también se dice: “No, si no hay juicio en ausencia no se puede seguir investigando”. Mentira; se puede seguir investigando. En todo caso, lo único que no se puede hacer antes de tomar la indagatoria es condenar, pero se puede seguir investigando; y, de hecho, se ha seguido investigando y ha habido avances en los últimos años.

Le voy a mencionar algunos de los avances que ha habido en los últimos ocho o diez años.

Se avanzó en determinar la mecánica del atentado mediante el estudio de las esquirlas de la camioneta utilizada como coche-bomba.

Se produjo el hallazgo de los videos de las autopsias y el cotejo con el material genético de las víctimas.

Se adoptaron medidas en el ámbito de cooperación internacional, en procura de un cotejo entre esa información genética recogida en la investigación y la correspondiente a familiares del imputado o sospechados de perpetrar el ataque terrorista. Dicho sea de paso, los que están identificados son ciudadanos libaneses, no iraníes. No sé si hubo o no iraníes, pero los que están identificados son libaneses, no iraníes. Ahora se ha pedido la captura internacional –obviamente– de esos ciudadanos libaneses.

El juicio en ausencia significa que aquella persona que sabe que se la está investigando no se presenta. Eso es lo que dice la ley. Pero no vale el juicio en ausencia para juzgar a aquellas personas que no saben que se las está imputando o que se las está persiguiendo.

Entonces, acá lo único que hay es un juicio en ausencia, supuestamente, a unos funcionarios iraníes a los cuales se los ha acusado y que ellos saben que se los ha acusado. Para ellos cabría, pero para los otros no.

Entonces, acá simplemente se va a hacer un juicio en ausencia para un grupo de supuestos responsables de ese atentado, pero para los otros no. Lo dice la ley, eh. Como requisito para que haya juicio en ausencia, el ausente debe tener conocimiento de que se lo está imputando. Sobre los ciudadanos libaneses no se sabe dónde están, si están vivos, si están muertos ni quiénes son; aparecen algunos nombres.

Entonces, estamos ante una deficiencia realmente muy seria, porque, además, reitero, es falso que la investigación esté paralizada. No está paralizada. La investigación está y puede seguir. Lo que se ha dejado de hacer es de que los organismos de inteligencia interfieran en la investigación y que precisamente lo único que logren con esto sea hacer titulares de diario, informes, noticias, pero pocas pruebas y pocos hechos contundentes.

Cuando el gobierno de Cristina Kirchner firmó el *memorándum* con Irán, que muchos critican y están en todo su derecho, obviamente –algunos podrán decir que fue correcto y otros incorrecto; no nos creemos dueños de la verdad ni mucho

menos–, en realidad el objetivo que tenía era precisamente poderle tomar declaración indagatoria a aquellos ciudadanos iraníes que estaban siendo acusados. Precisamente para que, respecto a esos ciudadanos, la causa siga.

Ya saben lo que pasó, no se firmó, no se autorizó, no se pudo hacer absolutamente nada de eso. Pero en realidad el objetivo fue ese y por eso se sancionó la ley, se hizo el *memorándum* y después se lo desvirtuó absolutamente y todo esto se utilizó políticamente.

¿Por qué se hizo? Porque Irán pertenece a la mitad de los países del mundo que no extraditan a sus nacionales. Costa Rica, por ejemplo, tampoco. Brasil, tampoco. Tienen leyes que dicen que no dan extradición a sus ciudadanos nacionales. Por eso se hizo el *memorándum* con Irán y por eso se firmó.

Entonces, lo primero que debemos tener presente es que, desde el punto de vista si se quiere político-investigativo, es mentira que con este juicio se va a avanzar. Se puede avanzar y se está avanzando. Y en realidad lo único que se va a hacer si avanza y se sanciona definitivamente esta ley es poner un manto para decir: no hablemos más, ya está, listo, estos son. Y la verdad no va a aparecer absolutamente.

Además, no tengan dudas, porque hay muchos que van a seguir pidiendo que se investigue. La Comisión Interamericana ya le dijo al gobierno argentino que había que investigar, que había que buscar la verdad. Se lo dijo el año pasado. Si dentro de tres o cuatro años el gobierno argentino dice: “No, ya está. Hicimos juicio en ausencia”. “No, no. Yo les pedí que investigaran, que me trajeran pruebas, que demostraran que había algo de esto”.

Nada de eso se ha hecho, con lo cual evidentemente vamos a volver a tener problemas de acá a tres o cuatro años. No tengan dudas de eso.

Voy ahora al aspecto jurídico de esta ley. Esta ley a tal punto es la causa “AMIA”, que dejan atrás o afuera al atentado de la embajada de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque acá se modifican dos códigos procesales penales…

Deme un ratito más de tiempo porque vale la pena que estudiemos esto.

Sr. Presidente (Abdala).- Son diez minutos, senador. Por favor vaya redondeando.

Sr. Parrilli.- Déjeme un poquito más porque es importante escuchar.

La embajada de Israel se está investigando con un código de procedimiento que regía antes del año 94. El atentado a la AMIA se empezó a investigar con el código vigente de la ley 23.984 que se modifica, que es el Código Procesal Penal de la Nación del año 94, y se modifica también –porque también se está utilizando este código– el Código Procesal Penal Federal, que es el texto ordenado en 2019. Es el que hicimos durante la gestión de Cristina Kirchner, en el que participaron juristas de todas las líneas y sectores políticos para hacerlo. Se modifican esos dos, pero no se modifica el otro, el que investiga el atentado de la embajada de Israel. Con lo cual, vamos a lo mejor a tener una sentencia en ausencia en el caso de la AMIA, pero nada va a ocurrir con el caso de la embajada de Israel. Entonces, si quieren hacerlo, háganlo para todo. Den respuesta a todo y no solamente a este caso. Es muy torpe, muy burdo hacer esto solamente para dejar contentos a los diarios *Clarín*, *La Nación* y a algún dirigente de la comunidad israelí que diga que se sancionó la ley del juicio en ausencia. Están haciendo mal las cosas. Aunque quieran hacerlo, lo están haciendo mal. Entonces, esto es lo primero que deben tener en cuenta.

El miembro informante habló de los dos atentados. Bueno, esta ley es solamente para la AMIA; porque para la embajada de Israel, no. Porque está en otro código y en esta ley no lo modifican. Ese es el primer error garrafal.

El segundo error garrafal es que usted dijo que esta ley era para el narcotráfico y para los delitos mapuches. Mire, yo vengo de una provincia en la que casi el 10 o 12 por ciento de la población es mapuche. En nuestro himno de Neuquén figura mapuche y tengo amigos, familiares y parientes, así que no agreda a los mapuches. Si hay violentos, hay violentos huincas, italianos o riojanos, pero no diga que los violentos son los mapuches, porque está hablando demás, está hablando a boca de jarro.

En segundo lugar, usted dice que es para el narcotráfico. No es para el narcotráfico. El artículo 344 *bis,* que se agrega en esta ley, dice: ámbito de aplicación. Aquí dice para qué delitos son: del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 6°: genocidio, artículo 7°: lesa humanidad, artículo 8°: crímenes de guerra, 8° bis: crímenes de agresión. Son los crímenes de invasión de otros países. El inciso *b)* habla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los actos de terrorismo. Pero en ningún momento habla del narcotráfico, como usted mencionó. Por lo tanto, ese es el otro error que están cometiendo con la sanción de esta ley.

Y el otro error también desde el punto de vista jurídico, y esto es grave y es pasible de que algún juez la declare inconstitucional o no aplique esta ley, es que las leyes penales, el artículo 2° del Código Penal dice clarito, que siempre se aplica la ley más benigna, y que las leyes penales no son retroactivas, salvo que sean más benignas. Acá estamos modificando dos códigos procesales penales: el del año 94 y el actualmente vigente.

El artículo 7° del Código Civil habla también de la no retroactividad de las leyes. Dice: ninguna ley es retroactiva. Todas las leyes son siempre para adelante, salvo que lo digan; que digan: esta modificación del Código Procesal se aplica aun en las causas vigentes. No lo dicen en el proyecto. Entonces lo que están haciendo, además de que no va a llevar a ningún lado, lo están haciendo mal. Tiene dos errores garrafales desde el punto de vista jurídico.

Creo que, si quieren hacerlo bien, lo más oportuno sería que vuelva a comisión, lo corrijan y en todo caso que lo traigan como corresponde, para que no solamente sea para la causa AMIA sino también para el caso de la embajada de Israel, y si además quieren que sea retroactivo, que lo diga. Pero, así como está, es muy posible que cualquier juez diga: Esto se aplica de ahora para adelante y por lo tanto no se puede aplicar en el caso ni de AMIA ni de la embajada de Israel.

Por estas razones, presidente, por estas razones que no son políticas, son razones de técnica legislativa, son razones de la historia, son razones que tienen que ver con buscar la verdad. La verdad, no mi verdad; o la que queda bien en la página o en el titular de un diario, o la que a lo mejor va a dejar que alguien aplauda y diga: ¡Muy bien! ¡Qué lindo! Ahora hay juicio en ausencia.

Están cometiendo un gravísimo error.

Por eso, presidente, este proyecto así como está lo vamos a votar negativamente. Sabemos, nos lo han dicho, que algunos integrantes de nuestro bloque que han asumido un compromiso previo van a votar afirmativamente y obviamente respetamos esa decisión. Pero también decimos con toda claridad a los miembros del oficialismo, que son quienes tienen la responsabilidad de la sanción de esta ley, que si quieren hacer una ley buena, háganla; pero no este mamarracho jurídico que están haciendo.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Parrilli.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia de Córdoba, Luis Juez.

Sr. Juez.- Señor presidente, quiero recordarle cómo arrancaba esta sesión a las 12 del mediodía, con un minuto de silencio pedido por la senadora Tagliaferri por el dolor de esa familia argentino-judía que había masacrado el terrorismo de estado de Hamás. Y mire a dónde estamos ahora. Y lo digo sin querer polemizar, porque van a decir: "Juez anda con el quilombo, peleando como siempre".

Pero yo era senador cuando se discutió ese mamarracho del *memorándum*. Recuerdo haber planteado ahí, en soledad absoluta, que una herramienta para combatir el terrorismo era el juicio en ausencia, que era mucho más efectiva que plantearse esa locura de creer que íbamos a ir a Irán y sentar en un banquillo de los acusados, a los ministros de ese régimen terrorista, que iban a venir a admitir, porque habíamos armado un mamotreto que le quitaba al titular de la UFI-AMIA el manejo de la causa.

Hay mucho dolor dando vueltas por acá. Esta no es una ley para resolver el problema del atentado de la AMIA. Esta es una ley que nos permite pararnos frente al terrorismo internacional de otra manera. Es una mirada –y perdóneme, no sé si es el término, pero se me viene a la cabeza– muy miserable pensar que esto es para resolver este problema. Y si así fuera, con casi cuarenta años en el ejercicio del derecho penal, le diría que no hay forma de iniciar la vida hasta que uno no hace el duelo, y uno no hace el duelo hasta que no se da cuenta claramente de que los responsables que le causaron ese daño han pasado por la Justicia.

Ahí tenemos a cientos de familias a las que nosotros no les hemos permitido hacer el duelo.

Yo no quiero discutir personalmente, no quiero que esto se convierta en una discusión personal. Lo escucho al senador Parrilli hablando con tanta liviandad sobre un tema tan profundo. ¡Han tenido responsabilidades, han gobernado este país, han gobernado los servicios de inteligencia, tuvieron la Justicia, pusieron los fiscales, los jueces! ¡Se llevaron puesto al fiscal de la causa! Y decir que esto es para dejar contenta a una parte de la colectividad, ¡es una falta de respeto!

Yo no tengo nada que ver, no soy sirio-libanés, pero el dolor de esa colectividad me duele tanto como a ellos. Entonces, creer que los mismos autores de ese mamotreto del *memorándum* de la AMIA, que vengan a decirnos que discutir un juicio en ausencia es una torpeza absoluta… ¡Che, loco, dejemos en paz a esa gente, dejemos de ofenderla, de lastimarla gratuitamente cuando no pudimos hacer nada! ¡Cuando tuvimos todo el poder, no hicimos nada! ¡Intentamos encubrirlo! ¡Y hoy, que el Estado pretende llevar adelante con una mecánica…! ¡La única que tienen los países que combaten el terrorismo! ¡Es la única! ¡Por eso es terrorismo! ¡Es la única! ¡Los tipos no van a venir a sentarse acá a reconocer que metieron la bomba! ¡No lo van a hacer! ¡Pero tienen que saber los terroristas que, en este país, a partir de que este Senado sea capaz de sancionarlo, si hacen una cagada los vamos a perseguir! ¡Y, si no vienen, los vamos a condenar, los vamos a correr por todos los lugares del mundo! ¡Tiene que saber el terrorismo que la Argentina no va a convalidar nunca estos mecanismos!

Yo quiero decir que, cuando se habla con semejante liviandad, los que eran responsables de custodiar y de cuidar al fiscal que tenía que resolver este tema, que venía trabajando, que tenía una idea, mínimamente digo: "Uy, muchachos, en serio, no hagamos de esto también una pelea River y Boca". Esto no puede ser un clásico Talleres-Belgrano. ¡Dejémonos de joder, resolvamos el tema! Porque nos tiene que dar vergüenza como dirigentes políticos que no hicimos nada desde ese fatídico marzo. ¡No hicimos absolutamente nada! Los que tuvieron el poder miraron para el costado y asumieron compromisos con los que no hay que asumir compromisos. Presidente, con los terroristas no hay que asumir compromisos, hay que

combatirlos. Seamos de la raza que seamos, de la religión que seamos, vengamos de donde vengamos, porque este país es un crisol de razas. Pero con los terroristas, ¡nada! Esta ley persigue eso.

Me tuve que ir, pero lo escuché. En eso le doy la razón, es muy clara la ley respecto de cuáles son los delitos que se pueden perseguir. Es clara, es específica, no es cualquier cosa: cuáles son los delitos que claramente pueden ser perseguidos por esta ley. Lo establece con claridad, lo establece en el protocolo de Roma. Es cierto, lo que dijo Parrilli. Lo que no es cierto es que esto solamente persigue resolver el problema de una colectividad que tiene un problemita en la historia y que quiere… Esto pretende decirle al mundo que, a partir de ahora, la Argentina tiene una ley para juzgar en ausencia a los terroristas que se les ocurra venir a este país. Tiene esa finalidad: resolver para atrás y mirar para adelante, dejar un mojón, como lo tienen los países serios en el mundo que han decidido combatir el terrorismo y no pactar con los terroristas.

Entonces, sin entrar en mayores detalles, no vamos a entrar en cuestiones procesales, la ley es muy simple, es muy concreta, establece cuáles son los artículos… Lo mencionó el senador Parrilli, eso es cierto, cuáles son los delitos que claramente pueden ser juzgados en ausencia. Y lo digo para que no nos empiecen a tirar con el código de procedimiento, la ley prevé toda esta cuestión. “No, porque el juicio en ausencia viola el derecho...”. Estamos más preocupados por los derechos de los terroristas que por el derecho de las víctimas. ¡Una locura! Se lo dice un tipo que vive de su profesión hace cuarenta años, yo soy abogado penalista y defiendo. Pero también, en algún momento, uno tiene que pensar en la víctima, en reparar el daño, en darle la posibilidad a que esa víctima pueda, de una vez por todas, hacer su duelo y, a partir de ahí, iniciar su vida. Porque, claramente, la víctima de un delito, hasta que no ve la mano de la Justicia, no puede empezar a pensar otra cosa. Pero no, durante años nos empecinamos en darle más derechos a los delincuentes que a los damnificados.

Esta ley persigue reparar ese daño para atrás y establecer para adelante un mojón, diciéndole con claridad a los terroristas que no vengan a la Argentina porque los vamos a perseguir. Y si son tan cagones y no se animan a venir a dar la cara y a tener un buen abogado que los defienda, les vamos a garantizar la defensa en juicio, pero los vamos a condenar si eso es lo que determina la prueba.

Esta ley persigue eso, tarde, muy tarde. Recuerdo esa discusión en la comisión, allá por el 27 de febrero, cuando planteé la posibilidad de discutir un juicio por ausencia. Dije: “Esta sería una mecánica, ¿por qué no miramos a algunos países?”. Bueno, terminamos firmando un mamotreto que la Justicia terminó declarando inconstitucional. Dije: “Esto es inconstitucional, vos no le podés arrebatar a un fiscal el monopolio de la investigación”. No existe eso. Es más, le podríamos haber preguntado al fiscal Nisman. Yo me acuerdo que me lo crucé en un programa de televisión y le dije: “Doctor, usted tiene que venir. Venga a la comisión y diga ‘no’ claramente”. Claro, vaya a saber qué pasó; había que entenderlo. Después, con el transcurso del tiempo y por cómo terminó el fiscal Nisman, uno entendía que había que estar en esos zapatos.

Yo quiero decirlo con todo respeto, esta es una buena ley, seguramente perfectible. Es una ley que establece, a partir de ahora, una clara señal: la Argentina no pacta con los terroristas, la Argentina no tiene acuerdos con Estados terroristas. No se puede arreglar con el terrorismo internacional nada, absolutamente nada. Esta ley viene a cubrir ese vacío y, por eso, nosotros la vamos a acompañar.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Juez.

A continuación, tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Gracias, presidente.

Yo me preguntaba cómo van a argumentar en contra de esta ley. Yo me preguntaba qué argumentos… Bueno, el senador que opinó en contra habló de algunos argumentos jurídicos que no se dan, porque en la Argentina una cosa es la ley penal, que no puede ser retroactiva, pero aquí no estamos cambiando la pena ni estamos agravando. Legalidad tiene. No tiene cambio de tipificación del delito. Es claramente un delito tipificado en el convenio de Roma y en la ley 26.023; el secuestro de aeronave y otros delitos... La Corte ya se expidió una vez, que sería bueno el juicio en ausencia. Dijeron que no es inconstitucional. Y no es retroactivo porque no estamos cambiando nada. Así que, desde el punto de vista jurídico…

Ahora, la argumentación política, que yo no entendía por qué lado iba a ser, es tremenda. ¡Es la defensa del *memorándum* con Irán! Y yo le digo a los que van a votar en contra que están defendiendo esa atrocidad que fue el *memorándum* con Irán. Porque tampoco es verdad que no hay pruebas. Los servicios de inteligencia darán su versión, es posible que se aporte al juicio, pero también la Justicia dijo que, por ahora, esos agentes iraníes que estaban en Argentina, que pasaron por acá, están involucrados. Y yo no creo… porque el kirchnerismo descree de la Justicia, cree en el garantismo, en el abolicionismo. Pero la verdad es que ningún juez, en un juicio de ausencia, va a condenar a alguien si no tiene la semiplena prueba, si no tiene convicción de culpabilidad. ¿Qué miedo tenemos de que la información la den los servicios de inteligencia? Ojalá se hubiera preocupado el kirchnerismo de que los servicios de inteligencia fueran eficientes.

Yo creo que la Justicia, llegado el caso, va a condenar como lo hace siempre, con la semiplena prueba de la comisión del delito.

También debo decir que no acepto, no aceptamos… Porque ninguna de las pericias −una situación que aún no se resolvió− respecto de la muerte del fiscal dice que se suicidó. Así que es otra ofensa. No solo agrava la situación defender el *memorándum* con Irán, sino también argumentar que el fiscal Nisman se ha suicidado, cuando quedó probado que fue asesinado; asesinado en el gobierno de ustedes, asesinado vaya a saber por quién.

Algún día espero que los juzguen, que la Justicia condene a los que estaban a la vuelta de Nisman y que se cuente la verdad. Pero eso de no hacer justicia por la duda no es nuestra tarea. Tenemos que darle instrumentos a la Justicia para que condene a los que los jueces crean buenamente que son responsables.

Lo mismo tiene que hacerse con la causa de Nisman. No sabemos quién disparó, quién le puso la pistola en la cabeza y lo mató. Pero sí sabemos quién le dio el arma; sabemos de los policías que limpiaron, liberaron la zona; sabemos de los ochenta irresponsables que caminaron y destruyeron pruebas. Y algún día espero que el senador Parrilli –que tiene seguramente información– aporte lo que esté a su alcance para que se esclarezca este hecho.

En ese sentido, ratifico mi voto favorable a este dictamen. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

A continuación, tiene la palabra el senador Maximiliano Abad.

Sr. Abad.- Señor presidente: este proyecto de ley es una señal muy fuerte, muy contundente, muy potente, de que la Argentina no pacta con el terrorismo, que si en nuestro país se comete un acto terrorista, los vamos a ir a buscar. Y si no se presentan, si no comparecen ante los tribunales, los vamos a juzgar. Creo que esto es determinante: dar una señal en este sentido.

Esta iniciativa, desde mi punto de vista, echa luz sobre una palabra que generó y sigue generando mucho daño en nuestro país. Y esa palabra que retumba, a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio, es “impunidad”.

Las causas por los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA dan cuenta de cuán arraigada está en nuestro país la impunidad, la falta de explicaciones y la ausencia de condenas.

Señor presidente: la reforma del Código Penal va a permitir juzgar a los acusados de delitos graves, como crímenes de lesa humanidad, financiamiento del terrorismo y desaparición forzada, en el caso de que no comparezcan ante nuestros tribunales. Sinceramente, esto es un equilibrio entre el mandato republicano y el mandato moral de no dejar que estos crímenes queden impunes.

Con la aprobación de esta ley, señor presidente, se va a poder avanzar en un juicio contra ciudadanos iraníes que perpetraron ataques terroristas en nuestro suelo, en nuestro país, en la Argentina, y llevan décadas prófugos de la Justicia. Es un gran avance institucional.

El fortalecimiento institucional es un prerrequisito, primero, para poner luz sobre estos temas, pero también para avanzar hacia el desarrollo y la modernidad. Y yo no tengo ninguna duda de que va a formar parte importante de nuestra historia en la defensa de los derechos humanos.

Señor presidente: quiero terminar mis palabras diciendo, primero, que vamos a votar a favor de esta ley. Pero, en segundo lugar, mandando un fuerte abrazo y transmitiéndoles nuestros respetos a los sobrevivientes, pero también a las familias de las víctimas de los atentados que ha sufrido nuestro país. La lucha incansable que han tenido durante tanto y tanto tiempo para derrotar la impunidad es un ejemplo y una inspiración para todo el pueblo argentino. Muchísimas gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Maximiliano Abad.

A continuación, tiene la palabra el senador por la provincia Formosa, José Mayans.

Sr. Mayans.- Gracias, presidente.

Nosotros tenemos un problema en la Argentina que es la falta de credibilidad hacia la Justicia.

Una encuesta que hace *La Nación* pregunta respecto de la honestidad y honradez: para usted, ¿la Justicia argentina es muy, bastante o poco confiable? Poco confiable, el 50 por ciento; nada confiable, el 40 por ciento. Reitero: esta es una encuesta de *La Nación*. El 90 por ciento de los ciudadanos argentinos no creen en la Justicia. ¿Por qué? Porque hay una abierta manipulación en casos simples.

Recién no pudimos constituir una comisión investigadora acá, en el Parlamento. Fíjense la manipulación que hubo. Acá no estamos hablando de asesinato, estamos hablando de una estafa que confesó el presidente que hizo. Y acá hubo un proyecto presentado por la Unión Cívica Radical. Firmaron el proyecto, nos pidieron el acompañamiento, y nosotros nos comprometimos a acompañarlos −para investigar el hecho−, porque quisieron tener en eso la primicia o la delantera. Nosotros lo aceptamos; perfecto. Lo presentábamos nosotros. Acá hay gente que suscribió eso. Y después de un simple llamado telefónico, en el Senado de la Nación, ante un acto de justicia que tendría que haber hecho el Senado −por lo menos, abrir la investigación; no se estaba pidiendo otra cosa−, se demostró cómo se manipulan las cosas por una estafa.

Fíjense en esta encuesta que hace *La Nación*, no la hago yo: 90 por ciento del pueblo argentino no cree en la Justicia.

Nosotros teníamos un convenio con Israel. Yo fui a Israel. La verdad es que fuimos muy bien recibidos. En ese momento, el embajador se llamaba Aviran y era muy amigo de la provincia de Formosa, porque siempre viajaba. Aparte, tuvimos tratados por el tema del manejo del agua.

Lo que yo recuerdo es que cuando se trató el tema del *memorándum* salió positivo en Diputados y acá. Por eso digo que estos temas tan tristes no hay que manipularlos de la forma en que se lo está haciendo políticamente. Porque había un sector de la comunidad judía que estaba de acuerdo y había otro sector que no estaba de acuerdo. El miembro informante del *memorándum* de entendimiento en el Senado −yo estuve presente− fue el senador Pichetto; y explicó por qué era conveniente conformar esa comisión de notables internacionales para llamar a indagatoria y avanzar en el tema. Se votó en Diputados y se votó acá positivamente, con la anuencia de un sector de la comunidad judía. Así fue, no esta manipulación que se hace. Acá murieron 85 personas, fruto del odio, del odio racial y del odio religioso.

Fíjese lo que está pasando en el mundo. Fíjese lo que fue el resultado de esa invasión que hizo el grupo Hamas. Ahora, hay, no sé... 75.000, 100.000 muertos: niños, mujeres... O lo que está pasando en la guerra con Rusia: 400.000 muertos. Ya no se mide si hay instalaciones nucleares. Fíjese el odio lo que hace.

Acá, por ejemplo: ¿ustedes saben lo que se dice de Comodoro Py? ¿Cómo se manipula Comodoro Py y cómo actúan los jueces de Comodoro Py? No lo digo yo, todo el mundo dice que ahí, para tener razón, tenés que tener con qué, si no estás condenado. Estamos hablando del derecho penal.

La cámara de apelaciones es una cámara absolutamente manipulada. No pertenecen a esa función porque el Senado no se la asignó. Decidieron no venir al Senado. Fíjese: están administrando justicia sin venir al Senado.

Lo mismo pasa con el tema de la Corte; una Corte que ha violado sistemáticamente la Constitución Nacional. Violó la Constitución cuando declaró inconstitucional una ley que regía para el Consejo de la Magistratura desde hacía dieciséis años y puso en vigencia una ley que estaba derogada. Un miembro de la Corte dijo: Nosotros estábamos legislando y tenemos prohibido legislar.

Y ahora se demostró acá lo que pasó con otro fallo vergonzoso que tendría que haber sido producto de una ley: las cámaras se rebelan a la decisión de la Corte. Las cámaras nacionales se rebelan diciéndole que es inconstitucional y que está legislando y obviando al Congreso. Juristas de primer nivel.

Esto es lo que está pasando. O sea, yo estoy describiendo qué está pasando con la Justicia argentina. Y por qué la gente que evidentemente recibe esta información no cree en la Justicia argentina.

Cuando se hizo el *memorándum* de entendimiento, nuestro canciller, que era Héctor Timerman, era de la comunidad judía y lo trabajó con el canciller de Irán. Obviamente, eso le valió el acompañamiento de algunos y la detracción de otros. Pero estuvo acá para explicarlo.

La verdad es que yo lo conocía a Héctor; éramos amigos. Nos encontrábamos. Cuando estuvo muy enfermo, lo encontré cerca de la cancha de River porque vivía por ahí. Estaba en un restaurant y me saludó. Me dijo: “Mirá, por este lío del entendimiento no me dejan ir a los Estados Unidos. No puedo ir”. Tenía el tratamiento en los Estados Unidos y bajo falsas acusaciones, manipulaciones de que acá se levantaron las alertas… ¡Nunca se levantaron las alertas rojas! Fue una vergüenza lo que le hicieron. Terminaron con su vida, lo mataron, fruto de la manipulación que se hizo.

Lo que dijo Parrilli del que estuvo detenido en Inglaterra, al no existir prueba, la Justicia inglesa lo liberó. Supuestamente, era uno de los que participó.

En el caso de la AMIA, Aviran, cuando se le pregunta, dice están todos muertos. Aviran era el embajador de Israel y, cuando se le preguntó qué pasó con los que perpetraron el atentado contra la AMIA, dijo esos están todos muertos. ¿Se

acuerdan del caso Eichmann? ¿Se acuerdan cómo actuó Israel? ¿Saben cómo actúa Israel cuando conoce a los perpetradores? ¿Ustedes creen que el Estado de Israel va a depender de la Justicia argentina? ¿Ustedes creen eso, que el Estado de Israel va a depender de la inteligencia argentina? Yo me acuerdo de que cuando el presidente Menem tuvo el atentado dijo: Necesitamos la ayuda de todos los servicios de inteligencia. Y se le abrieron las puertas a la CIA y a todos los que quisieran colaborar, para ver si se podían obtener las pruebas de ese atentado. Lamentablemente, pasaron 31 años y la situación no mejora.

Después, pasó lo de la caída del sha de Irán, lo de la teocracia en Irán; luego, la Guerra del Golfo... Y hoy está peor el panorama; hasta hay peligro de una confrontación nuclear. Las autoridades de Irán obviamente no confiaban para nada en la Justicia argentina, que es altamente manipulable.

Habrán escuchado lo que dijo recién el senador Romero con respecto a Nisman. Cuando se hicieron las pruebas de Nisman, los que actuaron fueron los peritos de la Corte. Dijeron todo lo contrario. Y quien habló de la teoría del asesinato fue Patricia Bullrich, que llamó a la gente de Gendarmería y le dio instrucciones para que se viera como asesinato sí o sí. Y ahí salió el tema de la ketamina. Nadie explica el tema, por eso no tienen forma de resolver. No se puede manipular el hecho, lamentable por cierto. Pero lleva un alto grado de manipulación política.

Entonces, con esto no se va a resolver el problema luego de 31 años, después de todo lo que pasó… ¿Se acuerdan lo de la camioneta? Después, que pagaron a los testigos; el juez que fue preso; el fiscal que fue preso... ¡Todo un desastre! Y hoy, después de 31 años, quieren con este proyecto decir que nosotros vamos a resolver ese problema.

Nosotros no vamos a resolver ese problema con esto. Nosotros podremos resolver el problema cuando tengamos una Justicia confiable y no una Justicia manipulable. La Justicia argentina está altamente corrupta. Tenemos una Corte que es corrupta. Tenemos un presidente de la Corte que manipula el Consejo de la Magistratura, que manipula la Constitución. Ese es el problema que tenemos en la República Argentina. Una Cámara de Casación Penal... Fíjese los niveles, fíjese los ataques políticos que se han producido.

Hay un sector al que no se le investiga absolutamente nada: inocente, inocente, inocente... Ahí tenés el caso de Pepín Rodríguez. Estuvo no sé cuánto tiempo afuera y nadie lo pudo traer. Fue el ideólogo con Rosenkrantz de eliminar los fueros de los parlamentarios del Mercosur: alta manipulación política. El único país que no tiene fueros… Yo estuve ocho años en el Parlamento del Mercosur y se habla de seguridad, de defensa, de narcotráfico... Los únicos legisladores que no tienen asignados ni recursos ni fueros parlamentarios son los argentinos, por la manipulación que hizo Pepín Rodríguez y Rosenkrantz en la Corte, solamente para meter presa a Milagro Sala. O sea, para meter presa a una persona –que puede ser o no culpable– destrozaron un tratado internacional. Eso hicieron Rosenkrantz y Pepín Rodríguez. Fíjese la manipulación.

Ahora le doy otra manipulación: Kueider. A Kueider lo están protegiendo como a Pepín Rodríguez. Pidieron la extradición y ahí está el tipo: de joda. Hasta del departamento lo echaron porque se estaba dedicando a la joda. Se burla de todos nosotros. Hace notas pidiendo que no asuma la senadora en su reemplazo. ¿Y a mí me vienen a decir que acá, con un papel, nosotros vamos a tener justicia en la República Argentina, que con esto vamos a ajusticiar a la gente? ¿Por qué no dejan de mentir?

Acá, el primer tema que tenemos que arreglar es el judicial. Ya hablamos del tema de la Corte: estamos sin procurador general, estamos sin defensor, estamos

sin Corte. ¿Por qué? Porque hay una confrontación entre sectores y hay un sector que no quiere que la Corte se conforme porque, hasta ahora, “Inocente, inocente, inocente...”.

Y ahora dijo el presidente que había un candidato que compraba votos y periodistas. ¿Será que se va a saber algo?

Acá, con todo este tema que pasó, ¿dónde están los fiscales? ¿Dónde están estos que hacían pozos y todas esas cosas? ¿Dónde están? No hay un solo fiscal que haya actuado de oficio. Sometida al poder económico y al poder político no hay Justicia independiente. Ese es el problema que tiene la República Argentina.

Entonces, no vengamos a manipular acá, y menos el dolor ajeno porque hay dolor en todas partes. Y para mí es una vergüenza que ustedes vengan a manipular acá el dolor de la gente de la AMIA. Es una vergüenza que hagan eso, porque no les van a dar justicia. Ya lo hicieron con el tema de Nisman: convirtieron la causa en una causa política. Por eso nunca se va a saber la verdad. ¿Cuánto pasó ya de lo de Nisman? ¿Y? Manipulación asquerosamente política ante un hecho absolutamente lamentable.

¿Pruebas? Pepín Rodríguez. ¿Pruebas? Kueider. ¿Pruebas? Mauricio Macri: el asunto del Correo. Ahora están tratando de limpiar acá, en la mixta revisora de cuentas, la gestión de Macri, la corrupción de la deuda del gobierno de Macri. ¿Y ustedes pretenden que un iraní diga que va a venir a tener justicia acá, en la Argentina, o en ausencia? ¿Con esta Justicia? No sé qué va a llegar a pasar... El hijo del ayatolá va a salir, porque si manipulan van a hacer cualquier cosa.

Entonces, no vengan con ese tipo de cosas. Es triste, realmente, que utilicen estos hechos que han costado las vidas de niños, de mujeres... La verdad es que es muy burda la exposición que han hecho.

Si nosotros no resolvemos el problema de la Justicia argentina para que sea verdaderamente independiente, que no responda al poder político, que no responda al poder económico, si no pasa eso, nunca va a haber... Dicen siempre los abogados “Será justicia”. Acá no será justicia. Y Jesús decía: Si tu justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Acá, los que son fariseos y escribas hasta ahora han demostrado una alta manipulación del sistema judicial argentino.

Obviamente, yo comparto la opinión del senador Parrilli en cuanto a que esto no va a traer justicia sino mayor manipulación. Ahora, si ustedes quieren entregarle esto a la comunidad para decir: Con esto nosotros vamos a luchar contra el terrorismo, van a tenerle miedo porque son cagones, como dijeron algunos... No, con estas cosas no se juega porque acá la guerra es de verdad.

Gracias a Dios, la Argentina es un país que no tiene discriminación religiosa. Pero con la confrontación que hay en el Medio Oriente, en cualquier momento se desata una guerra nuclear. O con lo que está pasando en la guerra con Rusia, lamentablemente con la muerte de miles de inocentes. O con la decisión de los extremos de devastar al otro, matarlo, porque tengo poder militar y poder económico. ¿Eso es justicia? ¿Quién habla de la justicia de todos esos niños que murieron, de todas esas mujeres que murieron, en esa confrontación injusta? ¿Hablamos de eso? Nadie habla de eso. Entonces, seamos justos.

Yo comparto que esto no va a traer la solución sino una alta manipulación, acusado quienquiera sea y culpable quienquiera sea. Si los que están acá no se pueden defender, imagínense los que están afuera con una Justicia como la que tenemos. Gracias, presidente.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senador Mayans.

Tiene la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Gracias, señora presidente.

Verdaderamente, a mis cincuenta y dos años de ejercicio de la profesión, un poquito más de penalista que mi amigo el senador Juez, quiero decir que creía agotada mi capacidad de sorpresa. Pero no, no se me agota; verdaderamente, no se me agota...

Sra. Presidente (Sapag).- Perdón, senador Pagotto, me equivoqué.

Tenía que darle la palabra a la senadora Vigo. Usted después va a cerrar, senador Pagotto.

Sra. Vigo.- Gracias, presidente.

La verdad es que ya estoy sospechando de que esto de la equivocación de dar la palabra no es algo más de lo que vengo escuchando. Desde las 12 del mediodía estoy sentada aquí escuchando agravios y chicanas. Pero lo que más me llama la atención es escuchar qué es lo que muchos de nosotros tenemos que pensar, qué tendríamos que opinar, qué tendríamos que hablar y, sobre todo, qué tendríamos que votar.

No sé si nos hemos dado cuenta de que este Senado representa en buena medida las distintas opiniones, políticas si se quiere, de diferentes provincias. Pero lo que más me llama la atención es que en un tema como este, tan caro a los sentimientos no solo de la comunidad judía, sino también de gran parte del pueblo argentino, en la que me incluyo y con la que tengo un compromiso desde hace mucho más de diez años, parece que aquí no hubiera pasado nada, no hubiera existido la muerte de Nisman, nunca se hubiera declarado inconstitucional el *memorándum* con Irán.

Déjeme, presidenta, leer un pequeño párrafo sobre este tema, que si uno lo busca en Internet lo puede encontrar. Dice: “El 5 de diciembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia resolvió que Cristina Fernández de Kirchner debía presentarse a juicio oral por la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman antes de ser asesinado, en la causa que investiga la firma de un *memorándum* de entendimiento con Irán como un acto de encubrimiento para proteger a los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA”.

Eso dijo la Justicia argentina, la misma que en algún momento también declaró inconstitucional el *memorándum*. Y que también en su momento comenzó a investigar los atentados de la AMIA y de la mutual judía.

Entonces, en este tema tan importante solamente pido, solicito, que lo pensemos a conciencia, pero no pensando que la conciencia de los otros es igual a la mía. Porque, gracias a Dios, no me estoy por ir a vivir ni a Formosa...

Sr. Mayans.- No queremos gente como vos en Formosa.

Sra. Vigo.- ...ni mucho menos seguir con la perorata de lo que no se está discutiendo y de lo que no se quiere resolver.

Entonces, es fácil tirar la pelota afuera de la cancha para no escuchar y para comenzar a instalar los temas que no son los que hay que discutir. Yo quisiera preguntar si el senador preopinante habló alguna vez con la DAIA y si les preguntó a sus miembros, no sé si de la DAIA nacional o de las distintas provincias. Yo he hablado sobre todo con el presidente de la DAIA de la provincia de Córdoba.

No creo, sinceramente, que alguno de los miembros de esta entidad piense que nosotros estamos manipulándolos para sacar una ley que viene, en todo caso, no sé si a mitigar la herida, porque esa herida no se mitiga con nada, porque –reitero– no solamente es una herida a la comunidad judía por el hecho de ser judía, sino también un hecho que expresa lo que es este mundo y el terrorismo. Es algo que a mí, por lo menos, me hace sentir una extrema tristeza y debilidad cuando veo –hoy lo escuchaba aquí en la palabra de una de las senadoras– que tuvimos un

presidente de la Nación que hoy está procesado por violencia de género, porque maltrataba y le pegaba a su mujer. Eso también tiene que ver con lo que somos los argentinos.

Entonces…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sra. Vigo.- Así como yo lo escucho y lo respeto, le quiero decir que no pienso como usted, y que si usted tiene algún tema concreto de todos esos que hoy ha mencionado, debe ir a la Justicia. Porque si usted no cree en la Justicia, le quiero avisar que es la Justicia que hay. Vaya a la Justicia y haga lo que corresponde.

Por otro lado, quiero decir…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadores: no hablen. Escuchen, por favor.

Sra. Vigo.- Porque eso es parte también de la violencia que se ejerce contra muchas de nosotras, como bien decía la senadora cuando opinaba sobre el tema de las PASO.

Simplemente, quiero decir sobre esto que estamos tratando hoy que, en mi caso particular, he presentado un proyecto aquí en el Senado mucho antes de que el Poder Ejecutivo reaccionara, a solicitud de la DAIA, de todas las provincias y de la DAIA Nacional, para que la Argentina pudiera incluir en sus leyes el juicio en ausencia.

Entonces, no todos pensamos lo mismo, por suerte.

Pero este es un instrumento y una herramienta que no solamente nos va a servir a nosotros. Es una herramienta que, como bien se dijo aquí, no va a venir a resolver esa vieja deuda que no resolvió en años la Justicia argentina de hoy ni la de antes, cuando ustedes sí podían hacer algo para que esa Justicia pudiese resolver una de las heridas más profundas que tiene la Argentina.

Este proyecto nosotros lo presentamos junto a muchos senadores. Y digamos las cosas como son. Soy una persona que no me gusta hacer en cada discurso ninguna alusión personal de nada, que cree que cada uno es como es, y tengo que respetar al que esté sentado aquí por el voto popular de su territorio. Pero tampoco cualquier cosa.

Hace más de diez años el entonces diputado nacional Schiaretti presentó el primer proyecto que tenía que ver con el juicio en ausencia, impulsado por la DAIA de Córdoba. Durante todo ese tiempo quedó en el olvido. Y gracias a Dios la DAIA siguió insistiendo, siguió esperando y siguió trabajando con los sectores a los que sí nos importa aclarar estos atentados y los que sí creemos que lo que buscan la comunidad judía y la Argentina en su totalidad es la verdad y la justicia. Y para eso, cada año la AMIA y la DAIA nos recuerdan este atentado. Pero no para que vayamos, como se dijo aquí, a hacer una manipulación, poner unas flores y salir en las redes. Se hace para que lo recordemos quienes tenemos la chance de estar aquí y para que resolvamos desde el Senado de la Nación las leyes que permitan llegar a esta verdad y a esta justicia sobre uno de los hechos más terribles que ha sufrido la Argentina, ahora que sabemos todos que estamos en la picota del mundo, en el tablero del mundo, en las imágenes del mundo por lo que ha pasado hace unos días.

Bueno, esto también lo llevamos en la mochila.

En ese sentido, quiero mencionar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, porque bien se dijo aquí que había recomendado y ordenado al gobierno de la Argentina que revisara la estructura jurídica para que se llegara a la verdad en este juicio. Y lo hizo antes de la muerte de Nisman y continuó, luego, para que esto,

como decía al principio, llegue a la verdad y se haga justicia. Y fue el propio Consejo de Seguridad de la ONU, a los fines de llevar adelante un juicio en ausencia. Lo digo como ejemplo, porque acá se dijo que Naciones Unidas y que la Corte Internacional de Derechos Humanos no habían planteado eso. Bueno, sí, ha habido experiencias muy importantes en el mundo. Una de ellas, para juzgar a miembros de Hezbollah, de juicio en ausencia.

Entonces, la verdad es que seguramente quienes nos están viendo hoy, que son los que representan a la comunidad judía en la Argentina, no se sienten manipulados. Sienten que el Senado de la Nación, con distintas opiniones y no por unanimidad, está tratando una ley que, como también muy bien se dijo aquí, seguramente va a ser perfectible, pero que demuestra, porque tiene el coraje y la vocación –al menos la mía la quiero dejar muy clara– de que esto se puede resolver o que puede ayudar a llegar a la verdad para que haya justicia.

Así que, en ese sentido, presidente, quiero aprovechar la oportunidad, porque sé que nos están mirando, para agradecer el impulso de la DAIA, Seccional Córdoba, para que nuevamente nosotros podamos impulsar este proyecto en el que fui acompañada por otros senadores y otras senadoras de este cuerpo.

Quiero decirles que este es el paso que considero que es importante. Ojalá esto sirva no para mitigar ninguna herida, porque sé que no lo va a hacer, pero sí para que volvamos a confiar en las instituciones de la Argentina y para que sepan que en esto no están solos, sino que existe el poder político argentino, a través de este Senado, para que esto –insisto– llegue a la verdad y se haga justicia de una vez por todas.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Alejandra Vigo.

Ahora sí tiene la palabra, para el cierre, el senador Juan Carlos Pagotto.

Sr. Pagotto.- Yo decía recién que a mis 52 años de ejercicio de la profesión creía que no me iba a sorprender nada, pero, sin embargo, siempre hay alguna cuota de sorpresa. Eso me hace sentir contento, porque a lo mejor me parezco a un niño, ya que me sorprendo con cada cosa.

Me molesta cuando se cita parcialmente. Yo he tratado de ser general, porque considero que cada senador tiene la copia del proyecto y porque el dictamen de comisión está subido a la red interna del Senado. Y creo que cuando uno viene a debatir es porque lo ha leído.

El artículo 341, quáter, en el inciso *b)* dice: “Se hubieran hecho los intentos razonables de tenerlo a derecho, con resultado infructuoso; se considera que se han hecho intentos razonables por tenerlo a derecho, entre otros casos, si: I. transcurridos cuatro (4) meses desde el dictado de una orden de captura nacional o internacional, el imputado no pudo ser hallado. II. El requerimiento de extradición formulado por la República Argentina…”, etcétera.

Yo me río cuando hablan de que los imputados son libaneses. El terrorismo en Medio Oriente es internacional. Creo que eso lo sabemos todos. Y quiero decirles que yo soy de ascendencia libanesa. No estoy diciendo nada que no se conozca.

Pero acá hay una realidad. Me voy a remitir a la obra de un fiscal que falleció hace poco tiempo, con el cual yo coincidía muy poco, Federico Delgado, quien publicó un pequeño libro que se llama *Imprescriptibilidad de la acción. ¿Jaque a la razón iluminista?*

Resulta que para algunas cosas se declaran siempre imprescriptibilidades. Para algunas cosas se amplía la ley penal. Y esto lo dice, si lo quieren consultar, Zaffaroni, que es el papá de varios. Es más, aunque a muchos no les guste, es uno

de los principales cultores del derecho penal liberal. Les puede gustar o no, pero así se lo considera en ciencias penales. Se tiene que aplicar lo que se llama derecho de gentes o derecho humano consuetudinario. O, si a alguno le gusta el derecho romano, el *ius gentium*.

Resulta que, en ese sentido, como dijera también Zaffaroni, las normas penales se aplican. Fíjese en los casos de delitos de comisión por omisión. Dice: no están contemplados. ¿Y cómo los aplicamos? Aplicando la más simple, impura y prohibida analogía. Dicho esto, para contestarle al senador Parrilli, que dice que ha sido poco técnica la exposición, están contempladas todas las situaciones. Y la Constitución en ningún momento prohíbe el juicio en ausencia.

Es más, la Corte….

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Pagotto.- Bueno, usted me traerá autores, yo sigo siendo un viejo que sigue a Joaquín V. González. En ese sentido, me declaro vetusto.

Pero quiero traerle a colación –y me permito solicitar autorización para leer– a alguien que dijo: "Superaremos también esta violencia […] Aislaremos a los violentos y a los inadaptados. Los combatiremos con nuestras fuerzas y los derrotaremos dentro de la Constitución y la ley. Ninguna victoria que no sea también política es válida en este frente".

¿Saben quién dijo eso? Les voy a mostrar quién lo dijo *(exhibe un libro)*: el general Juan Domingo Perón. El mismo que en este discurso dice: "Estamos terminando con la improvisación, porque no solo el país lo exige, si no que el mundo no admite otra alternativa". Pero, claro, hay autores que se citan como vehículo y hay autores que se citan porque se tiene el convencimiento de su ideología.

Con esta ley no se trata de salir en los diarios, porque yo presidí la comisión junto con la senadora Losada y no me habrán visto dar ningún reportaje ni salir a hablar, porque hay que respetar el dolor. Porque hacer fama sobre la base del dolor ajeno es la situación más baja que puede tener un político.

Y yo sostengo –y casualmente me costó tantos años obtener un cargo– que el acto político nace de la contrición de un político para consigo mismo. Tiene que saber de qué es capaz y cómo defender sus convicciones.

Me hablan de la Justicia. Toda la vida he hablado mal de la Justicia yo. No es la primera vez. He tenido problemas absolutamente terribles. Quiero recordarles que la primera Corte en aplicar el derecho consuetudinario fue nombrada por Néstor Kirchner. Pueden recurrir al reportaje de Alberto Fernández cuando ofreció los cargos de la Corte Suprema y les dijo cuáles eran los intereses nacionales que tenía. Causalmente no los he querido traer, los cito, porque el senador Parrilli los trae a cargo.

Cuando hablan y nos dicen "¿ustedes están seguros de esto?", me hacen acordar a un principio básico de la filosofía del derecho: el principio de autorreferencia. Me encanta cómo se autorrefencian. Que haya habido 80 o 81 personas en la escena del crimen, me parece que es obra de Patricia Bullrich; sin embargo, el ministro de Seguridad era Berni, ¿no? No sé de dónde la sacaron a Patricia Bullrich. Y quiero aclarar que no tengo simpatía por ella, por más que esté en un gobierno al cual yo puedo pertenecer.

Pero nosotros tenemos la obligación de castigar al terrorismo. El mundo no puede ir por un lado y nosotros por otro.

En cuanto al Tratado de Roma y todo eso, fíjense que en la Argentina nuestros jueces –sobre todo los fiscales– son muy dados a citarlo y muy poco propensos a aplicarlo. ¿O también nos olvidamos de un montón de otras cuestiones que han pasado y que han quedado en el olvido? Claro, resulta que ahora los

jueces están tratando de hacer buena conducta, cosa que yo no creo, pero es por deformación profesional y aparte por amor a la verdad.

Esta ley viene a traer una solución. Si alguien cree que no debe aplicarse la ultraactividad de la ley, que lo plantee, de la misma forma que ustedes cuando eran gobierno –y yo estando en ese espacio justicialista, no kirchnerista, sin que nadie se sienta ofendido– me mandaban a hablar también con la Justicia.

¿O ustedes se olvidan también de que nosotros necesitamos este tipo de ley, porque hemos sufrido el terrorismo? Y lo que necesitamos alguna vez es sacarnos las caretas y dejar de utilizar el dolor ajeno. Por eso, no verán una nota de este senador hablando de este tema, como no la hubo. Y les puedo asegurar que me han llamado de todas radios posibles.

Las personas son personas con independencia de su sexo, raza, religión, o de lo que fuere. Y cada vida humana es un valor inapreciable en sí mismo. ¿Ustedes creen que aun cuando no se logre nada es mejor la justicia de Irán? ¿En serio creen eso? Se los digo yo como paisano: ¿ustedes creen eso? ¿Creen en alguien que hizo retroceder un país 400 años, aplicando un derecho religioso donde las mujeres están obligadas a usar el burka o donde se aplica una ley religiosa que castiga, que todavía lapida? ¿Creen eso? Y digo "creen eso" porque siempre hacen referencia algunos de ustedes.

Sr. Mayans.- ¿Quién cree en eso?

Sr. Pagotto.- Mi querido amigo senador Mayans: yo lo he dejado hablar. Nunca lo interrumpo…

Sr. Mayans.- ¡No diga cualquier cosa!

Sr. Pagotto.- Me va a agradar cuando me invite a mí a Formosa. Pero acá hay una situación que es real: la Argentina tiene que darle una respuesta al terrorismo…

Sr. Mayans.- ¡No tiene vergüenza! ¡Nadie habló de eso! ¡Sea responsable!

Sr. Presidente (Abdala).- No hablemos, senador Mayans. Está en uso de la palabra el senador Pagotto.

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Mayans: está en uso de la palabra el senador Pagotto. Usted conoce el reglamento…

–Manifestaciones del señor senador Mayans fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, cállense el resto de los senadores.

Siga con la palabra el senador Pagotto.

Sr. Pagotto.- Esto no es nada personal, se trata de una deuda que tenemos los argentinos y que yo asumo. El que la quiera asumir, que la asuma, y el que no, que tenga la valentía de decirlo.

Sr. Parrilli.- En el gobierno de Menem fueron los atentados…

–Manifestaciones del señor senador Parrilli fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Parrilli: pida una interrupción si quiere hablar. Gracias.

–Manifestaciones del señor senador Parrilli fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente (Abdala).- No es la manera de decirlo, senador Parrilli. Tiene que ajustarse al reglamento.

Sr. Pagotto.- Hubiera sido en el gobierno que hubiera sido, es repudiable y el presidente Menem lo repudió, a pesar de…

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Pagotto.- Claro, hoy día es fácil negar la historia. No voy a entrar, sobre todo a responder un ataque a quien yo considero uno de los mejores de la Argentina. Que, de paso, hace poco se cumplió un aniversario de su muerte. Pero se persiguió ese delito. Acá hubo gente que lo ocultó, porque acá nosotros nos aliamos con lo peor del mundo, nos guste o no nos guste. Y esto no es personal, son cuestiones políticas, y las cuestiones las vamos a discutir como personas adultas y con respeto.

Sr. Parrilli.- La causa Galeano, ¿cuándo fue?

–Manifestaciones del señor senador Parrilli fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pagotto.- Si usted tiene algún problema con Carlos Menem…

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Pagotto, háblele al presidente, no dialogue con los demás senadores. Y los demás senadores sean prudentes, ya tuvieron su tiempo. Además, la sesión es larga y tendrán la oportunidad de hablar. Gracias.

Adelante Pagotto con su exposición.

Sr. Pagotto.- Yo les pido de nuevo que se apruebe esta ley, que demos un claro mensaje de que los argentinos sí respetamos el *ius gentium*, sí respetamos el pedido de justicia. Y les puedo asegurar que no voy a salir a hacer propaganda para ningún cargo electivo con esto. Eso sí se los puedo asegurar. Y tampoco necesito rendirle cuenta a ningún jefe político, porque mi jefe político se está por ir a jugar al fútbol ahora, que es mi hijo.

Así que les pido que me acompañen, que acompañen este proyecto que viene a tratar de sanar una herida que todavía no cierra y un dolor que merece tener su duelo, como dijo el senador Juez. Se trata de personas, que quede bien en claro. Por encima de las normas, están las personas.

Nada más. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pagotto.

Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones. Se vota a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado este tema.

Si alguien se va a abstener, que levante la mano, así lo registramos por Secretaría.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- No hay abstenciones.

Hay ocho no identificados. Por favor, identifíquense. Hay quince ausentes.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- ¿Todos están identificados? ¿No hay personas no identificadas en la sala? Esperamos un segundo a que se loguee la senadora Tagliaferri.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Se vota, por favor.

Senador Recalde.

Esperemos un segundo más, que hay otros senadores que están asistiendo.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Listo, se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Abdala).- Faltan votar cuatro senadores.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: 46 afirmativos, 21 negativos, cero abstenciones.

Sr. Presidente (Abdala).- Sí, senadora Corpacci.

Sra. Corpacci.- Quiero cambiar el sentido del voto.
Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Corpacci: ¿cambia el sentido de su voto?
Sra. Corpacci.- Sí, negativo.
Sr. Presidente (Abdala).- Corpacci vota negativo.
Dame bien, por favor, la votación de nuevo.
Sr. Secretario (Giustinian).- Resultado: 45 afirmativos, 22 negativos, cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 11.
Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado en general y en particular el Orden del Día N° 595/24, sobre el tema de juicio en ausencia. Se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

36. Modificación del Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas (O.D. Nº 594/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se enunciará.
Sra. Di Tullio.- ¿Hay dos oradores nada más?
Sr. Presidente (Abdala).- Sí. Los oradores son el senador Juan Carlos Pagotto y el senador Parrilli.
Sra. Di Tullio.- ¿Y se vota?
Sr. Presidente (Abdala).- Y se vota.
Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 594/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas. CD.-36/24. (O.D. Nº 594/24.)
Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra, como miembro informante, el senador Juan Carlos Pagotto.
Comunico que va a cerrar el senador Atauche.
Sr. Pagotto.- Gracias, señor presidente.
A fuerza de ser sincero, este tema de la reiterancia, en realidad, no es otra cosa que un sinónimo de reincidencia. Se le ha puesto reiterancia por una cuestión simple: acá tenemos una situación de extrema inseguridad que no escapa al conocimiento de nadie y, sobre todo, en provincias tan grandes como Santa Fe, Rosario específicamente, el Gran Buenos Aires, donde hay una puerta giratoria a raíz de la demora de la Justicia en resolver causas penales.
Entonces, una misma persona entra por una puerta, delinque y vuelve a entrar por otra, y como no tiene ninguna causa resuelta, sigue delinquiendo –digamos– bajo la autorización de la Justicia, porque –hay que decirlo también– no se aplican los estándares internacionales, que están incluidos en el Código Procesal, para conceder lo que se llama el beneficio de excarcelación o eximición, o exención de prisión, de acuerdo a cómo se quiera mencionar.
Entonces, esto trata de sistematizar y dar instrucciones sobre cómo deben aplicarse esas normas para otorgar esos beneficios y evitar que siga pululando la inseguridad. No voy a decir nada nuevo si digo que todos los días nos levantamos con alguna noticia de sangre y que los sectores más vulnerables son los que más sufren la inseguridad.
Las restricciones a la libertad que se incluyen en esta ley no son, nada más ni nada menos, que aquellos estándares fijados por la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son muy claros: cuando existe

la razonable sospecha de culpabilidad, el peligro de fuga, riesgo de reincidencia, necesidad de la investigación, riesgo de amenaza sobre los testigos, preservación del orden público. Dentro de la preservación del orden público, podríamos tener que evitar otorgar varias excarcelaciones, porque muchos jueces han determinado que es posible que haya varias excarcelaciones y dejan en libertad a gente sobre todo con delitos de violencia.

La violencia es un mal que azota transversalmente a la comunidad y a la sociedad en general, y que requiere una respuesta del Estado. En este sentido, la ley viene a poner un marco general sobre cuáles son las condiciones de evaluación para otorgar esos beneficios y para proteger a la sociedad.

Y da una serie de situaciones o de soluciones alternativas, como el uso de elementos electrónicos, la custodia del preso por parte de familiares y otras que las leyes ya tenían como la prisión domiciliaria con tutorazgo. Sin embargo, también es cierto que muchas veces esas soluciones no son acordes a la época.

Negar que existe la violencia en esta sociedad y que existe una gran cantidad de víctimas, sería tratar de tapar el sol con las manos. Más allá del signo político de que se trate, tenemos la obligación de fijar reglas claras para que esto sea solucionado. Es función esencial del Estado la administración de justicia y de seguridad. Algunos estarán de acuerdo y otros no, pero yo sí considero, junto con Hermann Heller, que son las necesidades o las funciones básicas del Estado.

Acá hemos tenido casos publicitados –y no solamente por algunos medios, sino por todos– de presos que salían a delinquir estando detenidos o de procesados que salían en libertad y, a la hora, cometían otros hechos delictivos.

Necesitamos dar armas; y esto también implica que necesitamos –en eso también estamos de acuerdo, creo que casi todos– mejorar la Justicia. La justicia penal se encuentra sobrepasada. Necesitamos reformular la Justicia. Necesitamos la construcción de cárceles nuevas, de institutos que reciban a los menores con conductas disociadas para evitar que caigan en la escuela del delito. Y necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan y que la reiterancia –esto de que reiteren un delito detrás del otro, antes de que, si quiera, se comience un expediente– sirva para tenerlos alejados de la sociedad mientras dure el proceso penal.

Esto se relaciona, además, con que el debido proceso penal no está solamente establecido a favor del delincuente, sino también de la sociedad y de las víctimas. Repito lo que dije recién: se puede hacer victimología y se puede hacer victimocracia. Acá hay que hacer victimología y hay que proteger a la víctima y hay que proteger a la sociedad de los actos de violencia.

Obviamente, hay una situación excepcional que nos hace tratar este tipo de ley, dando instrucciones a los jueces para que cierren esa puerta giratoria y apuren los procesos penales, porque reitero: el proceso penal es la respuesta del derecho a un determinado conflicto, sobre todo en el caso del derecho penal.

Pero ¿qué hacemos? Tenemos una inflación de derecho penal y normas procesales que no están de acuerdo a la época que nos toca vivir. Por eso es la razón de esta ley. Esta norma viene a poner un coto a esa liberación constante de gente que sale a delinquir. Nos faltan muchas cosas, estamos de acuerdo. Nos faltan muchísimas cosas, pero no de hoy ni de hace dos años: nos faltan de hace muchos años. Los últimos establecimientos penitenciarios se construyeron en la década del 90. Y si alguno va a Marcos Paz se puede llevar una sorpresa al ver lo que alguna vez fue una cárcel modelo y que hoy día parece una tapera.

Entonces, necesitamos que los jueces tengan en claro cómo deben aplicar las reglas para otorgar los beneficios de libertad y de eximición de prisión o

exención de prisión. Debemos empezar a cortar el mal por su raíz. Debemos evitar que esta reiteración de hechos delictivos no pueda ser tenida en cuenta sino hasta que tenga sentencia firme.

Esta es la razón de la ley. Está bien clarito, bien explicado, todos lo tienen en Internet, todos tenemos el despacho de comisión. Esto es lo que venimos a pedir que se vote: que se den las armas para que se pueda controlar la inseguridad. Queremos dar normas de interpretación sobre la reincidencia, porque si esperamos a que todas las causas tengan sentencia, me parece que no vamos a terminar nunca con esta espiral de violencia. Y esto atraviesa a todos los partidos políticos, a todas las clases políticas y no tiene ningún tipo de demagogia puesto como norma; por el contrario, se trata de proteger a la sociedad. Y esta también es nuestra función, no solamente la de discutir políticamente, sino, también, fijar reglas de política criminal.

En este sentido, pido el acompañamiento de esta ley que va a posibilitar que los jueces tengan que interpretar de una manera más normal y evitar la reiteración de delitos por los mismos actores. Esto que estoy diciendo lo vemos todos los días en los diarios. Hay provincias que están más asoladas que otras. Tenemos provincias que son focos terribles de delincuencia. Me voy a remitir a Rosario, que es problemático, y a varios de los lugares del Gran Buenos Aires.

Acá no se trata de una simple responsabilidad política: es una responsabilidad de toda una sociedad que tiene que tomar cartas en el asunto.

Nosotros no podemos desoír el llamado de la ciudadanía, de tomar medidas que la protejan y que le den, por lo menos, la esperanza de vivir con un poco más de seguridad. Por eso, pido el acompañamiento a esta ley. Nada más y gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Juan Carlos Pagotto.

A continuación, tiene la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Gracias, presidente.

En primer lugar, estamos en tratamiento del CD.-36/24. Vamos a solicitar que se vote en general, por un lado, y, después, en particular, cada artículo; no que se vote en conjunto, porque la postura de nuestro bloque va a ser votar en general positivamente el orden del día, luego, vamos a votar algunos artículos positivamente y vamos a sugerir modificaciones y otros artículos los vamos a votar negativamente. Por esa razón, pedimos que se vote por separado en general y en particular.

En primer lugar, obviamente, nosotros también estamos de acuerdo con que no queremos la puerta giratoria, ¡de ninguna manera! Y si uno mira la legislación de los últimos quince o veinte años en la Argentina, veremos que se han agravado las penas; toda la legislación ha sido, siempre, en función de un agravamiento de las penas. Pero cuando uno mira las estadísticas, lamentablemente, esto no ha servido para bajar el delito porque, así como se han agravado las penas, también ha aumentado la prisión preventiva y el aumento del delito fue mayor que el aumento de la prisión preventiva. Evidentemente, estamos ante circunstancias que no funcionan del todo correctamente.

Hoy estamos tratando aquí dos temas, básicamente. Uno es el de la reincidencia, en el cual nosotros vamos a votar favorablemente; estamos de acuerdo. Básicamente, con la modificación que se propone hoy, para que todos sepamos, por lo menos los que nos están escuchando –descarto, obviamente, que los senadores están al tanto–, que estamos volviendo a una legislación que ya había antes del año 84 y que fue modificada.

¿Qué significa ser reincidente? En el Código vigente se establece que para ser reincidente uno tiene que haber tenido una condena anterior y haber estado preso, ya sea parcial o totalmente; haber cumplido parcial o totalmente esa

condena. Y si cometía un nuevo delito, era reincidente. Por lo tanto, durante la investigación no tenía el beneficio de la excarcelación.

Muy bien. Ahora lo que volvemos a la legislación es que se considera reincidente a aquel que tuvo una sentencia anterior y aunque no haya estado preso, si comete un nuevo delito y es investigado, se le niega la excarcelación por el hecho de haber tenido una sentencia anterior. Nosotros en esto estamos de acuerdo y, por eso, lo vamos a votar favorablemente. Reitero: es volver a una legislación que existía anteriormente.

Después, en el artículo 2° del proyecto de ley, en la unificación de las penas, ahora se dice que las penas deben ser mensuradas por el juez y deben establecerse de acuerdo a los máximos que hay en cada delito; el juez debe mensurar cómo es que aumenta la pena.

Ahora, con esta modificación, se habla de la suma aritmética de las penas impuestas. Obviamente, tiene un tope de cincuenta años, que es el que establece el Código Penal.

Nosotros aquí vamos a proponer una modificación. Vamos a plantear que la suma aritmética sea para los delitos dolosos, pero no para los delitos culposos, porque los delitos culposos pueden ser accidentes de tránsito o alguna otra circunstancia y, en esos casos, el juez debe merituar la situación del imputado o de la persona que cayó en ese delito culposo. Entonces, debe merituar si va a darle una condena doble, como la que establece la ley, o va a sumar aritméticamente.

Esto lo vamos a votar favorablemente. Lo que no vamos a votar favorablemente es cuando se habla de la reiterancia.

¿Qué es la reiterancia? La reiterancia establece un nuevo criterio y esto es producto de la ministra de violencia institucional, la señora Bullrich, a quien le parece que metiendo más gente presa preventivamente y, supuestamente, porque ha reiterado un delito –delito que no se ha investigado, no ha tenido sentencia, no ha tenido proceso–, por ese solo hecho se le puede negar la excarcelación o establecer la negativa de la excarcelación, como está determinado en el Código.

En esto de las excarcelaciones nosotros tenemos varias experiencias. El Código, todos los juristas y todo el derecho hablan de que cuando a uno le están haciendo un proceso por alguna causa, tiene el beneficio de la presunción de inocencia y la posibilidad de estar libre durante la sustanciación del juicio hasta que no tenga una condena firme, salvo en dos casos: que el juez entienda que se puede fugar, como el caso de Pepín Rodríguez Simón, que se fugó y se fue a Uruguay durante el proceso; o en segundo lugar, que pueda obstaculizar la investigación de la Justicia. Esos son los dos únicos motivos por los cuales se puede negar la excarcelación.

La teoría Irurzun, que se aplicó solamente durante el período 2016 a 2019, hablaba del poder residual que podían tener los funcionarios y, por eso, se metió preso a Julio de Vido, Amado Boudou, Zannini. Todos kirchneristas. Obviamente, esa teoría Irurzun no se aplicó para ningún macrista.

Ahora se quiere poner una nueva teoría para denegar la excarcelación, que es el peligro de reiterancia. ¿Qué es la reiterancia? Se los voy a explicar con un caso que es muy actual y, seguramente, ustedes conocen. Acá, el senador Lousteau lo mencionó.

Milei está, supuestamente, acusado –imputado todavía no ante la Justicia– o sospechado de haber cometido un delito de estafa que realizó con las criptomonedas. Pero resulta que hay dos casos anteriores en los cuales hizo lo mismo: uno, antes de ser diputado nacional, en un caso de una moneda que no recuerdo el nombre, y otro siendo diputado nacional, donde había pasado lo mismo.

Había sugerido, subieron las acciones, bajaron y hubo una estafa fenomenal. Y ahí, él, en ese caso, reconoció que había cobrado por esa opinión por parte de los dueños de ese bitcoin o de esa moneda.

Entonces, ¿qué es la reiterancia? La reiterancia significa que si el día de mañana, hay un juez –no sé si lo habrá en la Argentina– o un fiscal que empiece a investigar al presidente Milei por la posible comisión del delito de estafa cometido el viernes pasado, lo puede meter preso. Le puede negar la excarcelación porque es reiterante, porque tuvo dos casos anteriores donde hizo lo mismo. Eso es la reiterancia.

Además, lo grave de todo esto es que la ministra de violencia institucional, Patricia Bullrich, quiere utilizar la reiterancia como control social. Lo dice expresamente en varios artículos de la ley, incluso, habla de crear zonas donde se puede… Se declaran a zonas especiales para actuar la Justicia o la policía.

En cuanto a la reiterancia, además de lo que les decía para negar la excarcelación, la ministra Patricia Bullrich piensa que con esto va a solucionar el grave problema que hay en la Argentina. En realidad, lo que va a hacer es agravarlo.

En este momento, existen en la Argentina –y en la Ciudad de Buenos Aires lo estamos viendo todos los días– cárceles que están absolutamente sobrepasadas de personas que pueden albergar. Acá se dijo que desde el año 90 no se construyen cárceles. Mentira. Durante la gestión de 2003 a 2015 construimos cárceles, entre ellas recuerdo una en mi provincia, que es Senillosa, una importante cárcel de máxima seguridad.

Pero lo que se intenta hacer es agravar la situación, porque se va a meter presas a personas que… Aquí, después, se le puso una excepción al caso para decir que no era perseguir al periodismo, pero sí se estableció que en el caso de que haya protestas sociales, se va a entender como reiterancia y se le puede negar la excarcelación. A esa persona que, por ejemplo, realizó una acción de una protesta social o de un reclamo y, producto de ese reclamo, cortó el tránsito e impidió que una persona pueda transitar, por ese motivo se lo va a meter preso. Se lo va a procesar y no se le va a dar el beneficio de la excarcelación. Y lo que se hace es seguir llenando las cárceles de procesados sin condena.

Hoy, solamente el 40 por ciento de la población carcelaria tiene condena firme. Más del 60 por ciento de quienes están en las cárceles no tienen condena firme. Ese es el problema principal que tiene la Justicia en la Argentina.

Además, hemos escuchado a la ministra decir –muy suelta de cuerpo– que para solucionar este problema de que hay más de 3.000 o 4.000 presos en comisarías que deberían estar en cárceles –lo que está provocando en la Ciudad de Buenos Aires que se les escapen presos todos los días de las comisarías– va a llamar a la actividad privada para que construyan las cárceles. Es decir, va a privatizar la construcción de las cárceles, imitando el modelo de los Estados Unidos.

Fuimos a ver cómo era el modelo de los Estados Unidos que esta ministra quiere llevar adelante. En primer lugar, los inversionistas de las cárceles privadas en los Estados Unidos son los fondos buitres: Blackrock, Vanguard, Cooper Creek. Los fondos buitres son los que invierten en las cárceles privadas. Esas cárceles privadas, ¿qué tienen? El ciento por ciento de los presos que están allí son negros o latinos. Y están presos por causas de drogas, desorden público, delitos contra la propiedad y un muy pequeño grupo por violencia.

Además, lo grave de estas cárceles privadas que ella quiere hacer es que se hacen con un contrato en el que el Estado se compromete a tener un mínimo de

presos; es decir, tiene que buscar presos para meterlos allí y que la cárcel pueda ser rentable y le den los números a los fondos de inversión.

Acá, nuevamente, en este sector del gobierno, donde hay un problema aparece un curro. Donde hay un problema que es real –faltan cárceles en la Argentina–, entonces, vamos a darles este negocio a los fondos buitres para que hagan negocios asegurados con rentabilidades excesivas, obviamente. Además, esas cárceles cobran por preso, no por servicios. Está muy bien privatizar servicios. De hecho, en la Argentina, hay muchos servicios de las cárceles que se privatizan, como el servicio de asistencia médica o de alimentos. Lo que no se privatiza es el control, la administración de las cárceles y el cuidado de los presos.

Pero acá se les quiere dar este negocio a los fondos buitres. ¿De qué manera? De dos maneras. Primero, llenándolos de presos con este modelo de la reiterancia o del peligro de reiterancia. Y, en segundo lugar, que cobran por cada preso que tengan; es decir, tienen una rentabilidad absolutamente garantizada.

Miren, en la Argentina hay, aproximadamente –los números lo indican–, 3.000 o 4.000 personas que están hoy en lugares de detención que no corresponden, ya sea en comisarías o en cárceles sobrepobladas. Construir una cárcel de máxima seguridad para 900 personas hoy cuesta aproximadamente 50 millones de dólares. Quiere decir que para solucionar este problema se necesita una inversión aproximadamente de entre 350 millones y 400 millones de dólares. No sé de dónde los va a sacar la ministra Bullrich y cuáles son los fondos buitres que vendrán a invertir estos 350 millones o 400 millones de dólares para solucionar el problema que hoy existe en la Argentina.

Por eso, nosotros –reitero– vamos a votar en general, porque no estamos de acuerdo, obviamente, con la pista giratoria. Creemos que en el tema de reincidencia hay que probar si con esta nueva norma se evita, precisamente, que haya presos que tengan condenas y que, no obstante eso, salgan; que no han cumplido la condena y sí tienen sentencias firme. En ese caso, creemos que sí tienen que estar presos. Y vamos a hacer la salvedad, cuando se haga el tratamiento en particular, de hacer la distinción de la suma aritmética entre delitos dolosos y culposos.

Presidente, estas son las razones por las cuales vamos a votar favorablemente en general, vamos a votar favorablemente dos artículos y, luego, vamos a votar en contra el resto de los artículos que establece la reiterancia. Creemos que, en realidad, lo que están haciendo es preparar una ley para hacer control social de la política económica que están llevando adelante. Muchas gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Parrilli.

Tiene la palabra, para el cierre, el senador Atauche.

Sr. Lousteau.- ¿No eran dos?

Sr. Atauche.- Me nombró...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Lo dije. Senadora, lo anuncié a Atauche. Había dos oradores y el cierre de Atauche.

Senador Atauche, tiene la palabra.

Sr. Atauche.- Gracias, señor presidente.

Yo quiero comenzar mi discurso, quiero comenzar mi alocución haciendo una simple pregunta a todos los legisladores que están aquí sentados: ¿estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de los ciudadanos argentinos de bien que trabajan y, honestamente, mantienen este país? ¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de las víctimas? ¿Queremos ser cómplices, como son

algunos, de otros delitos? ¿Queremos ser cómplices de la puerta giratoria y de los delincuentes o queremos que el que las hace las pague?

Este es un punto no negociable para nuestro gobierno. Los ciudadanos, los argentinos estamos cansados de ser rehenes de la delincuencia, de los robos, de los secuestros, de los asesinatos, de tener miedo de salir a la calle, de no poder mandar a tu hijo caminando por miedo a que le pase algo. ¡Hay que parar con esto! ¿Acaso aquí hay legisladores que estén en contra de esto? ¿Acaso hay legisladores que estén a favor de la delincuencia? La verdad es que este punto, que no es negociable para este gobierno, es un punto que hoy tenemos que dirimir en esta Cámara: quiénes están del lado de los delincuentes y quiénes están del lado de los argentinos.

Hay muchos bandos; hay muchos bandos que hemos marcado. El año pasado y este nos hemos cansado de marcar bandos y bandas; bandos y bandas. Nos hemos cansado de marcar bandos y bandas. Hemos visto cómo algunos de un bando protegen a los delincuentes y protegen a la casta en contra de los argentinos de bien. Y ahora esperamos que –como hicieron hace rato con algunas otras leyes– algunos, por lo menos, no sigan cubriendo a los delincuentes.

Hay muchos argentinos asustados. La provincia de Buenos Aires es un baño de sangre. ¡Literal! Un baño de sangre. ¡Literal, un baño de sangre! Todos los días vemos madres llorando, padres llorando en la provincia de Buenos Aires. Basta de darles garantías a los delincuentes. ¿Por qué no pensamos un segundo en los argentinos? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay detrás de toda esta banda de encubrimiento y de ayuda a los delincuentes?

Hace rato un senador dijo: No metamos a tantos presos, porque no hay suficientes cárceles. ¿Esa es la razón? ¿Es serio lo que me está diciendo? ¿Es serio lo que me está diciendo? Les pido, por favor, que empiecen a pensar en los argentinos. La verdad es que me gustaría que se sienten de frente con la madre o con el padre de algunos de los chicos asesinados en la provincia de Buenos Aires, para ver y decirles en la cara que ustedes están a favor de la delincuencia. No estoy hablando de nadie en especial. Lo vamos a ver ahora en la votación. Vamos a ver en la votación si está la banda de los delincuentes, perdón, prodelincuentes o la banda de proargentinos.

En la provincia de Buenos Aires, desde que gobierna Kicillof, vemos asesinatos y robos a toda hora, cometidos en su mayoría por personas con antecedentes penales y que, pese a sus prontuarios –por supuesto, hay muchas personas con prontuario–, siguen en libertad. Siguen en libertad.

Hoy debatimos y vamos a debatir tres proyectos que tienen que ver con esto: con la seguridad, que es uno de los compromisos que este gobierno ha tomado. Es un compromiso que hemos hecho con los argentinos y con toda la gente que nos votó pidiendo un cambio. ¿Cuál es el cambio? Queremos que el gobierno proteja a las víctimas y no a los delincuentes. Mirá qué fácil, qué simple, qué sentido común y qué claro es todo: el delincuente a la cárcel y la víctima, tranquila. Eso no sucede en Buenos Aires, por lo menos.

No podemos seguir permitiendo la puerta giratoria. Lo vemos todos los días: delincuentes entran y salen; entran y salen; entran y salen. Y lo estamos garantizando –lo están garantizando–, pero ahora este gobierno viene a cambiar eso. Y hoy si hay sentido común y si se escucha a los argentinos deberíamos aprobar esta ley, salvo que me digan que quieren que los delincuentes sigan saliendo o que pongan alguna excusa como “No metamos a la gente presa porque no hay suficientes cárceles”.

Necesitamos firmeza. ¡Firmeza! Lo hemos demostrado y venimos demostrando firmeza. La Argentina viene bajando su tasa; su tasa de criminalidad y su tasa de homicidio, porque hay voluntad política, por supuesto. En este momento, el nivel nacional de tasa de homicidio cae a la cifra más baja desde 2000, con un descenso importante en la ciudad de Rosario. En la provincia de Kicillof la gente se tiene que encerrar y tiene miedo al escuchar un ruido de moto que se acerca. Todos los días vemos, en todas las noticias, gente asustada. ¿Por qué no liberamos a esa gente de ese miedo? ¿Por qué no la liberamos? ¿Por qué no ponemos a los delincuentes en la cárcel? Es tan fácil y tan simple que realmente me sorprende que durante décadas hayan –no hayamos– estado del lado de los delincuentes.

Por supuesto, no se puede combatir el delito con funcionarios que le echan la culpa a cualquier cosa: al precio del dólar, al presidente Milei o a lo que encuentren.

Hablando del presidente Milei, hace un rato no quise hablar, pero en este momento voy a aprovechar para hablar un poco de ese intento de, otra vez, caranchear políticamente un momento, de querer aprovechar el momento políticamente con esta opereta que vienen haciendo en contra del presidente Milei.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Es claro: los argentinos están muy tranquilos con el presidente; están muy tranquilos y estamos todos muy tranquilos. Y, ¿saben qué? Así como nosotros somos coherentes, me gustaría que sean también coherentes ustedes. Porque o se está del lado de la corrupción o no se está del lado de la corrupción.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Hubo mucho silencio en estos días por algunas...

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Atauche: el senador Pablo Blanco le pide una interrupción.

Sr. Atauche.- No.

Sr. Presidente (Abdala).- No es concedida la interrupción. Sigue con la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Aquí se acusó al presidente de muchas cosas, pero también vimos cómo otros excandidatos fueron acusados en *prime time* y nadie dijo nada. La verdad es que hace cuatro días que acusan y calumnian al presidente de la Nación con chismes, declaraciones, personas que dicen haber hablado con el tercero, el cuarto y el quinto, cuando este presidente inmediatamente se puso a disposición. Que quede aclarado que esto es una operación de carancheo político, de politiquería exclusiva...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Silencio; exclusiva para querer bajarle la imagen a un presidente...

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadores, no hablen.

Senadora Atauche: el senador Blanco le vuelve a pedir otra interrupción.

Sr. Atauche.- Para querer bajarle la imagen a un presidente que viene haciendo las cosas bien y que no está del lado de los delincuentes.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡Esperen!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡Esperen! ¡Esperen un segundo!

Sr. Presidente (Abdala).- No hablen, senadores, por favor.

Sr. Atauche.- Esperen un segundo porque en un ratito...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡No griten! En un ratito va a haber una votación, y nos vamos a dar cuenta de qué lado están. En un ratito vamos a hacer el principio de revelación que nos gusta tanto a nosotros.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- De Vido, Insaurralde, Alberto Fernández, José López, Boudou, Jaime... Hace rato un senador la nombró a Milagro Sala, y ¿quiere que le diga lo que hizo Milagro Sala en Jujuy? Yo soy jujeño, y diez años nos tuvo secuestrados a los jujeños, y la siguen defendiendo. Más de diez años, con la ayuda del gobierno nacional, mantuvieron a los jujeños secuestrados, arrodillados, asustados por esa mafiosa bancada por ustedes. Así como bancan la puerta giratoria. Lo mismo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Atauche: le pide una interrupción el senador Blanco.

Sr. Atauche.- No. No.

Sr. Presidente (Abdala).- Sigue en el uso de la palabra el senador Atauche.

Sr. Atauche.- Aquí hay una demostración de que con decisión política se puede combatir el crimen.

En términos de seguridad nuestro gobierno encaró un viraje con respecto a lo que hacían anteriormente. Nuestra doctrina es muy clara: el que las hace, las paga.

A partir de ahora, y desde el 10 de diciembre...

–Manifestaciones simultáneas y aplausos.

Sr. Presidente (Abdala).- Por favor, senadores, no se puede aplaudir...

Sr. Atauche.- Gracias por los aplausos.

Sr. Mayans.- ¿Quién dice que no se puede aplaudir?

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Senadores: no se puede aplaudir. No nos obliguen a aplicar el reglamento.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Mayans.- ¿En qué parte del reglamento dice que no se puede aplaudir?

Sr. Presidente (Abdala).- No. No corresponde aplaudir. No es decoro de la casa.

Siga, senador.

Sr. Atauche.- Sigan aplaudiendo y sigan riéndose. Ya se rieron hace rato de los argentinos, ya se rieron en la ley anterior de los argentinos y se siguen riendo. Me gustaría que se rían frente a las caras de todos los damnificados y de todas las madres y padres de los niños asesinados en la provincia de Buenos Aires. ¿Ahí no se ríen?

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- ¡Se están riendo lo mismo! ¡Se ríen! ¡Se ríen de la gente! ¡Diez años se rieron de la gente! ¡Diez años se rieron de los jujeños! ¡Yo se los digo! ¡Éramos rehenes! ¡Rehenes absolutos de ustedes!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Nosotros tenemos casi un 74 por ciento menos de homicidios en las zonas donde hubo fuerzas federales. Por eso, es imperioso que aprobemos esta ley. ¡Basta! ¡Por eso es imperioso que aprobemos esta ley!

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Atauche.- Nosotros, desde este gobierno, con firmeza, vamos a buscar que esta ley se apruebe. Estamos cansados de los delincuentes. Estamos del lado de los argentinos. Basta de delincuencia.

Muchas gracias, presidente.

37. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Blanco (S.-2.557/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Blanco: tiene la palabra.

Sr. Blanco.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio, señor presidente, ya que no me dan las interrupciones.

Escuchaba recién al presidente del bloque del oficialismo decir que el que las hace, las paga, y ojalá que quien hizo la estafa de la criptomoneda las pueda pagar.

Sí para el senador preopinante pretender que el Congreso de la Nación obtenga información correspondiente a este hecho es un carancheo, me parece una total falta de respeto. Me parece una total falta de respeto insistir con cosas para tratar de justificar otras.

Yo no le encuentro sentido al cierre que hizo el senador preopinante. Ahora, si quiere volver a discutir el tema de la comisión lo podemos seguir discutiendo hasta la hora que quiera, porque tenemos muchas cosas para decirle. Yo pensé que con la votación esto se había terminado, pero reiteradamente el presidente del bloque de los libertarios, que de libertarios no tienen nada, porque la primera libertad es permitir que la gente conozca la realidad y no taparse y esconderse a través de subterfugios o de apretar a los gobernadores, para que los gobernadores influyan sobre sus representantes en el Senado y que no permitan que se investiguen las cosas como realmente se tienen que investigar...

Me parece que el presidente del bloque del oficialismo se está yendo por carriles que uno no quería transitar, pero no me va a venir a pintar a mí la cara de idiota o de carancheo porque quiero que la comunidad de la Nación argentina sepa la verdad sobre lo que sucedió el viernes pasado.

Entonces, no le voy a permitir esa falta de respeto al señor presidente del bloque del oficialismo.

Nada más, presidente.

38. Modificación del Código Penal, Código Procesal Penal Federal y Código Procesal Penal en materia de Reincidencia, Reiterancia, Concurso de Delitos y Unificación de Condenas (O.D. Nº 594/24.) (Continuación.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra la senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Yo quisiera saber, porque yo tenía muy claro mi voto, porque era reiterancia y reincidencia para estas personas que no tienen las herramientas. Detenemos a chicos que roban un celular 45 veces en la Ciudad de Buenos Aires y, como no tienen las herramientas, los liberan, o tenemos personas que violan sistemáticamente. Pero ahora no entiendo y quiero que me aclaren qué estamos por votar. ¿Vamos a votar la ley de anticorrupción, donde hay un montón de esquemas de deberes de funcionario público, de transparencia de los fondos? Y en esto me sumo a lo que plantea el senador Blanco, en el sentido de que, si tanto nos interesa, podríamos haber aprobado en comisión. No estoy viendo si estamos discutiendo esa ley u otra ley que, quizás, cuando me fui a comer no me enteré. Porque la verdad es que el sentido de mi voto cambia radicalmente si lo que estamos buscando es la reincidencia y reiterancia, para que los jueces puedan evitar la puerta giratoria de la cantidad de delitos que afectan directamente a los argentinos, o si es una discusión que tiene el senador en un relato que desconozco, real, pero que tiene todas las herramientas, porque todos los que nombró están procesados. Eso es Ficha Limpia. ¿Y sabe qué? Para eso es Ficha Limpia, ni reiterancia ni reincidencia.

Pido si por favor alguien me puede explicar qué vamos a votar ahora.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Va a ser clarificado por el secretario, pero ahora tiene la palabra el senador Romero.

Sr. Romero.- Quiero sugerir que se vote como veníamos haciendo, en una sola votación en general y en particular. Ya se acabó el debate. Ahora hay que votar, presidente. Si no empezamos de vuelta el debate.

Yo propongo que se vote en general y en particular, y que aquellos que tengan observaciones de artículos en particular lo expresen, y eso constará en la versión taquigráfica y en Secretaria.

Sr. Presidente (Abdala).- Se va a votar la moción del senador Romero...

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Perdón. Tenía un pedido de la palabra de la senadora Di Tullio, y luego se votará.

Sra. Di Tullio.- Gracias, presidente.

No sé si estaba presente el senador Romero cuando habló el senador Parrilli, pero nosotros pedimos votar en general y en particular. Vamos a acompañar en general, y en particular vamos a rechazar algunos artículos. Por eso pedimos que se vote en general –y eso fue aceptado por la Cámara– y en particular podamos pedir la palabra en los artículos en los cuales vamos a votar en contra.

Gracias, presidente.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Tagliaferri.- No se puede bloquear que voten en general y en particular.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Hay una moción de orden del senador Romero para votar en general y en particular.

Sra. Di Tullio.- Necesita los dos tercios, ¡¿sabe?!

Sr. Parrilli.- Perdón, presidente. El reglamento dice que se vota en general y después en particular cada artículo. Si se va a modificar el reglamento, se necesitan dos tercios para votar en una sola votación en general y en particular.

Sr. Presidente (Abdala).- Señor Parrilli, el miembro informante, cuando se expresó el señor Pagotto, manifestó que se votaba en general y en particular.

Sr. Parrilli.- ¡Pero en particular aparte! ¡¿En qué cabeza cabe?!

Sra. Tagliaferri.- ¡Eso lo decide el cuerpo, no el miembro informante!

Sr. Presidente (Abdala).- Correcto. Lo decide el cuerpo. Hay una moción del senador Romero que se vota. Si quieren, hacemos votación electrónica para que no haya dudas. Loguéense, por favor.

–Manifestaciones simultáneas.

Sra. Tagliaferri.- ¿Qué vamos a votar, señor presidente?

Sr. Presidente (Abdala).- La moción del senador Romero que el secretario va a explicar.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Secretario (Giustinian).- La moción del senador Romero fue votar en general y en particular en una sola votación. Esa es la moción del senador Romero. Si se aprueba la moción, se vota así, y si no, de la otra manera.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.

Sr. Mayans.- Presidente, no se puede votar algo que es antirreglamentario. Se está violando el reglamento por más moción que sea. La votación es en general y en particular. Se hace en general y en particular cuando hay acuerdo general, pero si hay un sector que está diciendo que quiere votar en general acompañando el proyecto y, en particular, discutir algunos artículos, no basta con que cualquier senador o el miembro informante digan: no, no es así. Porque así lo establece el reglamento.

Sra. Tagliaferri.- Pido la palabra, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Adelante, senadora Tagliaferri.

Sra. Tagliaferri.- Presidente, con mucho respeto al senador Romero, y saben perfectamente que durante cuatro años –y seguiré haciéndolo durante dos años más– yo he enfrentado al kirchnerismo y muchas veces en soledad. Pero ahora hay una realidad, que es el espíritu que yo discutía cuando ellos eran gobierno, que es que cada uno de los senadores representa la voz de una provincia. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que el cuerpo cercene la opinión de un senador. Respetemos porque este es un ámbito federal. Lo decía cuando ellos sacaban la coparticipación a los tumbos o cuando me silenciaban el micrófono en el medio de la pandemia. Les decía exactamente lo mismo: Este es un cuerpo federal. No hay ningún motivo para que absolutamente nadie le cercene la opinión a un senador de la Nación Argentina. Entonces, si hay senadores que quieren votar en particular distinto, nadie tiene el derecho a decirles que no pueden hacerlo. Este es el espíritu.

Yo respeto enormemente al senador Romero, y lo entiendo perfectamente, pero esto que decía hace cuatro años contra el kirchnerismo, también lo planteo acá. Hay que tener honestidad intelectual en la vida.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora.

Tiene la palabra la senadora García Larraburu.

Sra. García Larraburu.- Señor presidente, ¿qué tiene que ver el kirchnerismo con el reglamente histórico de la casa? ¡Respetemos el reglamento histórico de la casa!

Me extraña porque hay senadores que llevan ya varios períodos ¿Qué queremos inventar? Es muy claro lo que tenemos que hacer y para eso hay un reglamento.

Y dejemos de mencionar al kirchnerismo como si fuera el cuco de la Argentina. Está bien que queramos hacer política y algunas cuestiones parecen fáciles para aparecer en los medios, pero hay un reglamento que es la ley madre a la que nos debemos atener. Dejemos de hacer politiquería barata y ver qué oportunidad podemos aprovechar para hablar y pegarle al kirchnerismo. Hagamos lo que tenemos que hacer. Y los que se olvidaron o son nuevos y no conocen el reglamento, tuvieron todo el verano para estudiarlo. Ya hay cosas que no se pueden discutir en esta casa. Hay un reglamento: se vota en general y en particular ¿Para qué está el reglamento de la casa? Esto es como el ceremonial, el protocolo; parece una cosa obvia, pero hay que leer el reglamento cuando uno ingresa a este lugar.

Usted tiene que hacer cumplir el reglamento, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora García Larraburu.

Tiene la palabra el senador Romero.

Sr. Romero.- Ustedes no hubieran aplicado el voto y se hubiera votado como quisieran. Retiro la moción para que acabemos esta tontería de seguir hablando. Terminemos de hablar y votemos como ellos quieran. Yo retiro la moción para no seguir dilatando esto.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

Se acaba de retirar la moción.

Se vota, entonces, la orden del día 594/24, dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica el Código Penal, el Código Procesal, el Código Penal Federal y el Código Procesal Penal en materia de reincidencia, reiterancia, concurso de delito y unificación de condenas, CD.-36/24.

Se vota en general.

Corresponde la autorización de las inserciones y abstenciones a mano alzada.

–Se practica la votación a mano alzada.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobado.

¿Algún senador va a hacer uso de la abstención? Ninguno.

Entonces, loguéense, por favor. Faltan tres senadores identificarse.

Con todos los senadores logueados, se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 67, cero negativos y cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 12.

Sr. Presidente (Abdala).- Aprobada en general. Se comunica al Poder Ejecutivo.

–Manifestaciones simultáneas.

Sr. Presidente (Abdala).- Ahora vamos a votar en particular.

Le pido al señor Parrilli que sea preciso. Lo que se vota en particular… en todo caso, lo que van a votar de manera afirmativa.

Sr. Parrilli.- El artículo 1° lo votamos afirmativo tal cual está redactado. El artículo 2° lo vamos a votar afirmativamente, no obstante eso, sugerimos una modificación. Si no la aceptan, igual lo vamos a votar afirmativamente.

Sr. Presidente (Abdala).- Haga la modificación.

Sr. Parrilli.- La modificación es la que mencioné. Cuando dice: “En la unificación de condenas, la pena resultante será la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias consideradas para el dictado de la pena única”, agregamos: “…, siempre y cuando ambos delitos sean dolosos”. Eso es lo que agregamos. Que la suma aritmética no se sume en los delitos culposos. Que la suma aritmética sea solamente para delitos dolosos.

Sr. Presidente (Abdala).- Eso es en el artículo 2°.

Sr. Parrilli.- En el artículo 2°, exactamente.

Sr. Presidente (Abdala).- Vayamos artículo por artículo.

Le doy la palabra al miembro informante, senador Juan Carlos Pagotto, para que manifieste si acepta o no la sugerencia del senador Parrilli.

Sr. Pagotto.- No se acepta la sugerencia porque los delitos culposos también son delitos.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Pagotto.

Sigamos.

Sr. Parrilli.- Esos dos artículos los votamos positivamente, presidente. Luego pasemos al resto porque los vamos a votar negativamente.

Sr. Presidente (Abdala).- Entonces, ponemos a consideración en particular los artículos 1° y 2°.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 67, cero negativos y cero abstenciones.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 13.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobados en particular los artículos 1º y 2º del Orden del Día Nº 594/24.

Seguimos con el otro articulado, estamos escuchando al senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Del artículo 3º al artículo 10 del proyecto vamos a votar negativamente, se puede hacer una sola votación, precisamente por lo que mencioné, porque habla del tema de la reiterancia, del tema que incluye al conflicto social, a la protesta social. Además, porque no queremos que al presidente Milei le nieguen la excarcelación cuando tenga el proceso y le apliquen esta ley para negarle la excarcelación. Ese es el motivo por el cual vamos a votar negativamente del artículo 3º al artículo 10 de la ley.

Sr. Presidente (Abdala).- Entonces, vamos a votar en particular del artículo 3º al 10.

Se vota.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 38, negativos 29, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 14.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultan aprobados en particular los artículos 3º al 10 del Orden del Día Nº 594/24.

Queda el artículo de forma, lo votamos por sistema.

Se vota por sistema el artículo 11.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Secretario (Giustinian).- Falta votar Nora Giménez y María Teresa González.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Senadora Nora Giménez, ¿cuál es su voto?

Sra. Nora Giménez.- Afirmativo.

Sr. Presidente (Abdala).- Afirmativo.

Tomen nota en Secretaría y, por favor, dé el resultado de la votación.

Sr. Secretario (Giustinian).- Afirmativos 66, negativo 1, abstenciones cero.

–El resultado de la votación surge del Acta N° 15.

Sr. Presidente (Abdala).- Resulta aprobado en general y en particular el Orden del Día Nº 594/24. Se convierte en ley. Se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

39. Abordaje integral del Crimen Organizado (O.D. Nº 217/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde la consideración del orden del día que por Secretaría se enunciará.

Sr. Secretario (Giustinian).- Orden del Día N° 217/24. Dictamen en el proyecto de ley venido en revisión por el que se establece un abordaje integral del Crimen Organizado. CD.-18/24 y CD.-37/24. (O.D. Nº 217/24.)

Sr. Presidente (Abdala).- Tiene la palabra, como miembro informante, la senadora Carolina Losada.

Sra. Losada.- Gracias, señor presidente.

Como todos saben, en mi provincia, la provincia de Santa Fe, y especialmente en mi ciudad, en Rosario, estamos dando una batalla muy dura en contra de las mafias, en contra del narcotráfico, tanto a nivel provincial como con la ayuda del gobierno nacional. Me parece que esta es una ley que puede ser una herramienta fundamental para esa lucha, que no solamente es necesaria en Santa Fe, sino en todas las provincias. Lástima que se fueron los senadores de la provincia de Buenos Aires, salvo el senador Abad, por supuesto. Porque, realmente, la provincia de Buenos Aires también está en problemas difíciles respecto del crimen, y las consecuencias las está viviendo la gente.

–Manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Losada.- ¡Ah, senador!, no lo había visto a usted. No la ví a Di Tullio y pensé que no quedaba ninguno. Me imagino que va a votar a favor.

Creo que uno de los temas fundamentales del espíritu de esta ley es que se va absolutamente a todos los eslabones de la banda. Yo recuerdo una charla que tuve con el padre Belay, un padre muy conocido en Rosario, justamente, porque trabaja con adictos, trabaja con personas en recuperación de adicciones y trabaja en los barrios, especialmente en uno de los más afectados por el narcotráfico, por el crimen. Y el padre Belay me decía algo que es fundamental y que yo creo que esta ley viene a saldar. Él me decía: “Lamentablemente, la política siempre va sobre el eslabón último de la banda. Siempre se va sobre el que aprieta el gatillo y no sobre

el que financia, no sobre el que lava el dinero, que seguramente no vive acá, sino en los mejores barrios de la ciudad". Y realmente tiene razón.

Pero esta ley viene a saldar eso, porque esta ley no va solamente contra el que aprieta el gatillo, va sobre cada eslabón, desde que comienza la cadena, desde el que financia a una banda, pasando por todo el tendal de sangre que dejan estas bandas, hasta el último eslabón, que es aquel que, a lo mejor, con un teléfono y desde un barrio muy lindo es el que le lava el dinero a la banda. Me parece que es importante que todos tengan la misma pena, que tengan la pena más alta, porque es una forma de hacer justicia sin discriminar la responsabilidad de cada uno. Todos son igualmente responsables.

Voy a leer algunas partes que tienen que ver con temas puntuales de la ley que hoy estamos tratando. La propuesta de esta ley es, justamente, compartir, como les contaba, la pena mayor entre todos los miembros de la banda. Todos van a tener la misma pena. Hay algo que también es muy importante para el desfinanciamiento, para que las bandas dejen de trabajar de esta manera tan sangrienta, como la que padecemos, y es el decomiso anticipado de los bienes. Algunos de los delitos que abarca la producción y venta de drogas, por supuesto. La ética en el ejercicio de la función pública, también muy importante. Delitos relativos al encubrimiento, al lavado de activos de origen delictivo. Es justamente para atacar donde más les duele a todas estas bandas, en el bolsillo. Por supuesto, hablábamos del tendal de sangre que dejan: asesinato. Abarca también la corrupción de menores y la explotación sexual, entre otros. Todos los delitos de los que estamos hablando.

¿Qué es lo que permite esta ley y qué es importante? Celeridad en la Justicia y en la acción de las fuerzas de seguridad.

Con esta ley vamos a tener la herramienta de declarar una zona como sujeta a investigación especial. ¿Para qué? Justamente, para poder ampliar las órdenes de allanamiento que, a veces, en el momento, se consigue información, en el momento de un allanamiento se consigue información y se pueden ampliar los allanamientos dentro de esta zona que se está investigando. También, la detención para averiguación de antecedentes de los delitos mencionados.

Se puede incautar mercadería ilícita y también se puede requisar –fíjense qué importante, a la luz de los acontecimientos que hemos vivido en mi provincia, pero realmente en todos lados– cárceles federales, con autorización del Ministerio de Seguridad. Y en las provincias, con autorización, por supuesto, judicial en ambos casos, y de las autoridades de las provincias. Y también inmovilizar los activos de los delincuentes.

Todo esto, hecho por supuesto bajo supervisión judicial, que era la gran preocupación de muchos. Esto va a ser todo hecho bajo supervisión judicial. Así que, a grandes rasgos, esto es lo que tiene que ver con esta ley. El espíritu de la ley es ir a todos y a cada uno de los miembros de la banda.

Yo les pido por favor a todos los senadores que acompañemos esta ley para ir en contra de ellos y que, realmente, las víctimas sean defendidas por la política. Muchas gracias.

Sra. Presidente (Sapag).- Gracias, senadora Losada.

Tiene la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Gracias, presidenta.

Lo primero que yo quiero mencionar es que, obviamente, todos queremos terminar con las mafias; con las mafias que tienen que ver con el contrabando; con las mafias que tienen que ver con la evasión impositiva; con las mafias que tienen que ver con el manejo de las criptomonedas, las estafas que se hacen con las

criptomonedas; con las mafias del tráfico de influencias. Pero, lamentablemente, estas mafias no están incluidas en este proyecto de ley.

Pareciera ser que los delitos económicos y, casualmente, por ejemplo, dos tipos de delitos en los que el acusado fue el expresidente Macri, fue acusado y condenado: uno, el contrabando. Ustedes recordarán la famosa causa Sevel, donde él estuvo condenado, junto con su padre, por contrabando de autos a Uruguay, y en un fallo inédito, después la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo desligó de la causa. Ese fallo de la Corte fue uno de los motivos por los cuales después se les hizo juicio político a los miembros de esa Corte. Y de esa Corte, algunos renunciaron y otros jueces fueron destituidos por juicio político. Es decir, mafia "pa'" algunos, digamos; no mafia "pa'" todos; no, salvo para algunos. Es decir, Macri, en contrabando, no es mafia.

Evasión impositiva. Todos sabemos que hay una causa que duerme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace más de diez años, por evasión impositiva de un blanqueo que se hizo en 2016; la ley establecía, específicamente, que los familiares del presidente, del vicepresidente, de los ministros, no podían entrar en el blanqueo. ¿Qué ocurrió? Gianfranco Macri entró en el blanqueo porque Macri le hizo un decreto para autorizarlo. Hubo una denuncia del exdiputado y exministro Felipe Solá, se lo condenó y esa causa ahora está durmiendo en la Corte. ¡Pero qué casualidad! ¿Qué ocurrió después con esos 37 millones de dólares de evasión impositiva que tenía Gianfranco Macri, que había evadido? Nunca supimos si era de evasión impositiva, de tráfico de armas, venta de drogas… Era plata en negro que tenía.

Después, de las investigaciones y declaraciones posteriores resulta que 25 de esos 37 millones de dólares eran de la madre de Mauricio Macri, una señora que vive en Tandil. Algunos malintencionados dicen que esos 25 millones de dólares los hizo vendiendo tortas fritas en la plaza de Tandil, porque nadie puede explicar de dónde venían. Es decir, todas las sospechas están dirigidas, obviamente, a que esos 25 millones de dólares eran de Mauricio Macri. No sabemos si es así o no.

Ahora tenemos este último caso de la posible, supuesta o declarada estafa por parte del presidente de la Nación actual con las criptomonedas.

Ninguno de estos delitos está tipificado en esta norma. Es decir, la ley antimafia no persigue a este tipo de delincuentes. Claramente están excluidos.

¿Qué es lo que se propone? Se decía, primero, ley antimafia, un gran título para los diarios, como sale a hacer todas las acciones el gobierno actual, y, después, lo cambiaron; hablaron del abordaje integral del crimen organizado, porque se dieron cuenta de que era un título demasiado pomposo pero que, en realidad, no decía absolutamente nada.

¿A qué delitos se aplica el proyecto? Obviamente, al lavado de activos, a delitos contra la vida, la integridad física. Está todo muy bien, nosotros estamos de acuerdo con que hay que perseguir esto. Pero preguntamos por qué no se incluyen los otros. Entonces, ¿por qué se excluye al delito de contrabando, de evasión impositiva, al delito de criptomonedas?

¿Por qué no proponemos que este proyecto vuelva a comisión, de modo que incluyamos allí esto, que solucionemos esto e incluyamos el abordaje integral de todos los delitos y persigamos a todas las mafias?

Eso es lo que vamos a proponer, concretamente: que el proyecto vuelva a comisión para que se incluyan esos delitos.

Además, aquí se agrava la figura de la asociación ilícita. Yo les voy a contar cómo es el origen de la asociación ilícita en la Argentina. El origen de la asociación ilícita en la Argentina fue para perseguir a los dirigentes sindicales. Se creó esta

figura de asociación ilícita por la década del 30, cuando estaban los dirigentes sindicales del anarquismo, del comunismo, del socialismo y había un régimen, obviamente, que no toleraba que los trabajadores se unieran, se organizaran en reclamo de sus derechos: la jornada laboral, el aguinaldo, vacaciones, todo lo que después dio Perón. Ese es el origen de este principio de la asociación ilícita.

Ahora, resulta que después terminaron o intentan terminar condenando a Cristina Kirchner por asociación ilícita, cuando un ministro de este gobierno, Cúneo Libarona y el exprocurador dijeron, explícitamente, que era una barbaridad que a Cristina Kirchner se la condenara en esa causa de Vialidad Nacional, porque no había ningún motivo para hacerlo. Ese es el segundo elemento que nosotros tenemos de diferencia con respecto a esta ley.

Con relación al decomiso anticipado, se puede mejorar el proyecto de ley. Nosotros tenemos propuestas para hacerlo. La ley vino aquí en una reunión nada más, se aprobó y se trató el proyecto tal cual venía de la Cámara de Diputados y no mereció ninguna observación, no se permitió ningún mejoramiento de la ley.

Pero lo que es grave, además de esto, es que esta ley afecta a las provincias, porque aquí se habla de que, a pedido del Ministerio de Seguridad Social, es decir, la ministra de violencia institucional, podrá requerir y declarar una zona determinada como de investigación especial. Es decir, es directamente la ministra de Seguridad que va, interviene un territorio de una provincia, lo declara como supuestamente riesgoso para la seguridad y, en función de eso, se mete la ministra.

¿Para qué está hecho esto? Claramente, ya lo intentó hacer y ya ha creado un comando de seguridad productiva, para Vaca Muerta, por si hay reclamos de los mapuches, que los mapuches cuando van siempre hacen reclamos. YPF tiene mil reclamos, ha hecho mil arreglos y siempre es cuestión de plata. O para ir a reclamar a las comunidades originarias cuando se trata de la minería o, por ejemplo, como en Chubut, donde hay comunidades no originarias sino comunidades… que se oponen a la minería. Bueno, ¿qué es lo que pretende esta ley? Darle la facultad a la ministra de Seguridad para que vaya a esos lugares, y si hay protestas sociales o reclamos sectoriales para que paguen más regalías, por más derechos y para que hagan mejoras en la zona –cualquier reclamo social– vaya la ministra y diga: “No, vamos a declarar esta zona como de emergencia productiva”, se meta allí y reprima, como lo viene haciendo con los jubilados todos los miércoles, como ocurrió esta semana.

Por eso, acá, muchas veces, dicen: “Los que están del lado del delincuente, los que no están…”. La verdad es que es un discurso berreta, vago, de poco seso, porque se quiere poner…

–Manifestaciones de la señora senadora Losada fuera del alcance del micrófono.

Sr. Parrilli.- Mire, si usted se quiere hacer cargo, hágase cargo, senadora. No lo estoy diciendo por usted, pero es un problema suyo. Nada más. No le voy a dar *rating*, no se haga problema.

Digo que acá siempre se dice: “Los que están con el delito”, “Los que están con los buenos”, “Los que están con los malos”. Mire, nosotros somos ciudadanos con virtudes, con defectos, como cualquiera, nos votó la gente al igual que a todos ustedes y a veces hacemos propuestas para mejorar, como en este caso.

Concretamente, lo que proponemos es que este proyecto vuelva a comisión. No hay ninguna urgencia para tratarlo, ninguna necesidad, y si queremos hacer un abordaje integral de los delitos...

Sr. Presidente (Abdala).- Senador Parrilli: la senadora Losada le pide una interrupción.

Sr. Parrilli.- No.

Sr. Presidente (Abdala).- No es concedida la interrupción.

Continúa con la palabra el senador Parrilli.

Sr. Parrilli.- Cuando termine, ella puede hablar.

Sr. Presidente (Abdala).- La anotamos en la lista de oradores.

Sr. Parrilli.- Lo que proponemos es que este proyecto de ley vuelva a comisión para que se analicé allí…

Sr. Presidente (Abdala).- Cierra como miembro informante después.

Sr. Parrilli.- …Se analice allí la inclusión de otros delitos que sean organizaciones criminales, que, de hecho ya están, pero que esta ley no las prevé para ese tipo de delitos.

Reitero, son delitos que, típicamente, han sido cometidos por funcionarios del gobierno del macrismo –en el caso de alguno, ya probado– y otros posibles, como el caso de la estafa esta que conocimos a partir del viernes pasado.

Además, reitero, creo que tenemos que corregir este avasallamiento del federalismo, de las autonomías provinciales. Nosotros aquí representamos a las provincias y, obviamente, esto se mete sobre la autoridad jurisdiccional de cada gobernador, de cada policía y de cada justicia provincial y determina un lugar donde el gobierno nacional y el Ministerio de Seguridad van a ir a garantizar esta seguridad productiva.

Ya es un poquito tarde. Respecto de algunos temas, teníamos otras modificaciones para hacerles, pero, concretamente, nuestra propuesta es proponerle a la Cámara que este proyecto vuelva a comisión para que le hagamos las modificaciones y que, en todo caso, saquemos un proyecto por unanimidad.

No sé, a lo mejor no les gusta demostrar que todos somos hombres de bien. Pareciera acá que los hombres de bien solo son los oficialistas; es decir, los que le votan todo al gobierno de Milei.

Mire, no sé si soy hombre de bien o de mal, lo que sí sé es que nosotros tenemos la intención de mejorar las leyes y es lo que estamos proponiendo. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Parrilli.

A continuación, tiene la palabra la senadora por Córdoba, Carmen Álvarez Rivero.

Sra. Álvarez Rivero.- Gracias, señor presidente.

Coincido con la senadora miembro informante de este proyecto de ley: esto es una urgencia. En mi provincia, hay “un Rosario”. Ya lo advirtió el arzobispo, no hay ningún tiempo que perder. Vengo de una provincia donde está preso el subjefe de policía y el jefe del servicio penitenciario también está preso, por venderle beneficios a los reclusos. El subjefe de policía, por actividades financieras ilegales.

Vengo de una provincia donde un narco ecuatoriano se instaló e instaló a toda su familia y hasta quedó registrado que en ese barrio ingresó uno de los principales traficantes de armas del mundo. Vengo de una provincia donde la droga acecha y recorre de Norte a Sur lo que denominamos “la ruta blanca del Valle de Punilla”, y que siempre va quedando en cada pueblo, en cada barrio, sin ningún control.

Obviamente, la gente está harta, la gente no aguanta más, y esta ley es la respuesta que necesitamos. Ya no se puede esperar más. La gente está cansada –como tanto lo han dicho– de esa puerta giratoria de la Justicia, por donde entran y salen, entran y salen, y las víctimas seguimos siendo los ciudadanos de bien. Las mafias no pueden seguir haciendo el daño que están haciendo a las comunidades, a nuestros barrios, a nuestra gente. Para revertirlo, hay una sola forma y es que no estén impunes, que no queden impunes.

Por eso, que todos los miembros de la banda o de las bandas tengan la misma pena es algo que va a desalentar, sin duda. Los que manejan la droga y la delincuencia en mi ciudad siempre encuentran delincuentes que roban y matan por poco. Roban ruedas, roban autos, roban casas. Le roban al cura de Malvinas, aunque no tenga casa. Roban escuelas, que es lo que más necesitamos. Eso no es vivir; esto es solo sobrevivir.

Tenemos que ponerle fin. Con la aprobación de esta ley, podremos conseguirlo. La Justicia finalmente lo va a poder alcanzar. Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senadora Carmen Álvarez Rivero.

A continuación, tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.

Sr. Romero.- Señor presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible para no estirar más esta sesión que bastante tiempo lleva, con el afán dilatorio de algunos preopinantes del bloque opositor.

Esta no es una ley descolgada, que no tenga que ver con un plan; esta ley es parte, primero y por un lado, del cansancio de la gente por la inseguridad. Ya se dijo acá que es obvio y evidente el hartazgo de la gente.

Entonces, acá es fácil para los abolicionistas, para los garantistas que gobernaron estos casi veinte años; durante dieciséis años gobernaron y durante cuatro tiraron piedras. Yo no quiero exponer el nombre de quien, pero un alto funcionario en el gobierno kirchnerista dijo que la seguridad era un problema de los ricos.

Ese es un error enorme, porque uno ve todos los días cómo la gente humilde, trabajadores que se levantan a las 5 de la mañana o jóvenes que vuelven a la casa de estudiar, son la mayoría de las víctimas de la violencia en la provincia de Buenos Aires.

La gente pudiente tiene otros medios para protegerse, desde autos blindados, seguridad privada, domicilios cercados. Así que eso es un prejuicio estúpido. Yo quisiera que todos esos admiradores de lugares como Cuba me cuenten si allí funciona la protesta, si allí funcionan las zonas liberadas y si funciona la violencia como funciona en nuestro país.

Así que yo debo decir que valoro la reacción del gobierno con muchas medidas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich –que la toman como flanco del ataque– está haciendo un gran esfuerzo institucional y personal para cumplir con ese deseo de la gente, con ese reclamo contundente de mejorar la seguridad en el país. Por eso, yo considero que este paquete de leyes, que soluciona varios problemas, merece nuestro apoyo.

Acá se dijo que las normas se agravaron estas últimas décadas, pero no bajó el delito.

–Murmullos en el recinto.

Sr. Romero.- Como diría Pichetto, me distraen. Gracias.

La misión de la Justicia es castigar el delito. Y si no disminuyera, mayor razón para tener fuera de circulación a los bandidos. Es el mecanismo mejor; ni la pena de muerte, ni el abolicionismo; es tener fuera de circulación a los que cometen delitos. Eso es muy sencillo. Después, en la cárcel, obviamente, están todos los convenios internacionales, la forma de recuperación, el trabajo, la educación. Eso es otra película. Pero lo que sí está demostrado, cuando uno ve los antecedentes de los jóvenes criminales en la provincia de Buenos Aires, es que tienen 17, 18 años y ya cometieron dos o tres delitos. Bueno, los sacamos de circulación. Nos falta bajar la edad de imputación; nos faltan muchas cosas todavía. Esto recién comienza.

Y se desgarran las vestiduras por las cárceles de inversión privada. No existe en el mundo, ni es la idea de nadie, que las cárceles sean manejadas por

particulares. Las empresas que invierten y construyen cobran la hotelería. Y si yo tengo contrato, y hay un excedente de presos, como sucede en la Capital, la cárcel tiene que tener la cantidad de lugares para esos presos que necesitan ser ubicados.

Entonces, no es que se privatizan las cárceles. El edificio y la hotelería es lo que se contrata con inversores de mediano o largo plazo. Entonces, no hay que desgarrarse las vestiduras. Todo el funcionamiento interno es del sistema penitenciario, sea federal o sea provincial. Así que tampoco exageremos con ese tema, porque es una forma de no hacer nada. La Argentina necesita –estoy seguro– una cárcel por provincia, y ni hablar de la provincia de Buenos Aires, por el tamaño que tiene. Así que no hay que preocuparse por ese tema.

Valoramos lo que se está haciendo, no por ley, sino por resolución administrativa, en cuanto al aislamiento de los presos peligrosos. Yo tengo un proyecto, que voy a presentar en la comisión para su tratamiento, que endurece el alojamiento de tal manera que no tengan vínculo para manejar las bandas desde adentro.

Tengo algunas publicaciones: “Desarticularon una banda narco que era comandada desde una cárcel en Chaco”; “Desde Ezeiza y Devoto. Desbaratan una banda narco que manejaba desde dos cárceles la llegada al país de drogas sintéticas”. La UCA advirtió que tres de cada diez familias saben dónde se vende la droga en un barrio. Y no hacemos nada. Y así, en la frontera, en el norte, el funcionamiento de bandas que operaban por décadas. Eso va a ser controlado.

Tampoco hay un peligro de avasallar la autonomía provincial. El mismo texto dice que en estos delitos la presencia federal debe ser requerida, es decir, que debe ser una solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de la provincia. Lo dice acá el artículo 4°. Ninguna fuerza federal va a ir sin la convocatoria o la coordinación con la provincia. Eso está en el artículo 4°, la colaboración. Y lo estamos viendo en la provincia de Salta, donde, en la frontera de Aguas Blancas, en Orán, están trabajando las fuerzas federales y la provincia en total armonía para terminar con ese abandono de la frontera.

También, en esta ley, algo muy importante que vemos nosotros es el tema de poner a todos los integrantes de una acción delictiva en el mismo nivel de coautoría o complicidad. Porque es muy fácil escuchar en el norte decir: “Yo solamente manejaba la ambulancia” o “Manejaba el taxi que no sabía que llevaba droga”. O el otro camionero que dice: “Yo no sabía qué me pusieron”. No, acá todos los participantes de un acto delictivo son responsables. Es muy difícil encontrar a los jefes máximos. Bueno, tomemos a todos los que participaron de un acto delictivo o de un contrabando para condenarlos.

Entonces, esto es muy importante, y yo apoyo esta decisión del gobierno y apoyo el articulado de esta ley. Fue muy cuidadoso el trabajo que hicieron en la comisión de asuntos penales de la Cámara de Diputados; y los bloques participaron y corrigieron todas las cosas que había que corregir, lo que nos lleva a una ley que es muy valiosa. Obviamente, como todas las leyes, podrá en el futuro perfeccionarse. Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Romero.

Tiene la palabra el senador por la provincia de Santa Fe, Marcelo Lewandowski.

Sr. Lewandowski.- Gracias, presidente.

Ante todo, quiero señalar que voy a acompañar esta ley, no porque esté convencido absolutamente, sino porque si hace falta otorgar alguna herramienta más para combatir el delito en mi ciudad, que lo sufre desde hace dieciséis,

diecisiete años, con una complejidad tan grande, por supuesto que voy a acompañar.

Y lo voy a acompañar a pesar de que, por ejemplo, cuando se habla de lavado de activos, esto se puede hacer desde hace mucho tiempo, y realmente no hay muchas iniciativas. Más allá de algunos fiscales valientes que lo hacen, de algunos jueces comprometidos que lo llevan adelante, el lavado de activos y quienes se enriquecen con el narcotráfico no siempre son buscados.

La senadora informante habló del padre Belay. Bueno, soy amigo del padre Belay desde hace mucho tiempo. Y no solamente es un hombre que trabaja realmente en un barrio muy complicado, sino que tiene una tarea fundamental en el trabajo contra las adicciones. Todo lo que legislamos y todo lo que escucho hablar es para reprimir lo que ya está hecho, lo que ya está consumado, y no pensamos en cómo vamos a las causas, en cómo empezamos a atacar las causas. Y una de ellas tiene que ver con las adicciones.

Siempre pensamos en la oferta, nunca en la demanda; en cómo hacemos para que chicos de 7, 8 años no empiecen a consumir desde edad temprana, y en la rehabilitación que se hace en esos lugares, en esos hogares de día, con posibilidades de rehabilitar jóvenes que cayeron en el consumo y que intentan reinsertarse, recuperándose con tareas laborales; con las Madres Territoriales, que son madres de chicos adictos que cuando tienen una crisis no saben qué hacer cuando van a un centro de salud, porque tampoco esos centros de salud saben cómo reaccionar. Y no tenemos, en muchos casos, un protocolo para ver cómo se actúa. Entonces, yo les pido que también pensemos en cómo hacemos para prevenir cómo empieza esta actividad que termina donde termina.

Yo siempre doy esta estadística: en la provincia de Santa Fe se triplicó la cantidad de presos en los últimos años y, lejos de haber solucionado los problemas, han empeorado. ¿Esto significa que no hacen falta cárceles? No, por supuesto que no. ¿Esto significa que no hace falta atacar el delito? No. Pero en algo estamos fallando; y claro que estamos fallando, porque cada vez hay más consumo, cada vez hay mayor cantidad de demanda para comprar esa droga que se vende y que tanto daña a nuestra juventud.

Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿Creemos que es solamente reprimiendo? No, es la necesidad de pacificar los barrios, es la necesidad de atacar el delito, pero también es la otra necesidad: de igualdad de oportunidades, de posibilidades de crecer a partir del trabajo, de la educación; de barrios que están explotados, de situaciones sociales que están desbordadas. Esto lo hemos dicho permanentemente. Por eso, una vez más, esto de insistir, de acompañar con lo que hace falta cuando el delito se agrava, como pasa en mi ciudad y en muchos lugares de la Argentina, no solamente en la provincia de Santa Fe. Y es un tema nacional, no solamente de nuestra provincia.

Pero hay dos patas que tocar. Cuando el delito está consumado, por supuesto. Pero la prevención es el trabajo que tenemos que hacer desde lo social, es el que debemos hacer con aquellos consumos desde edades tempranas que destruyen a las personas y a los hogares.

Yo no veo que se esté trabajando seriamente en ningún estamento del Estado buscando esas prevenciones. Y solamente atacamos con el hecho consumado.

Por eso, a pesar de coincidir con muchas de las cosas que dijo el senador Parrilli, voy a acompañar esta ley con el voto positivo.

También, respecto de otras leyes que ya acompañé, les voy a pedir a aquellos que las defienden que se encarguen de argumentar lo que realmente vale y

no ataquen desmereciendo, metiendo a todos en la misma bolsa, teniendo argumentos bajos, de poco vuelo...

Hace siete u ocho horas, los que orinan agua bendita se negaron a crear una comisión para investigar un hecho trascendente, realmente doloroso, con la imagen del presidente. Para eso evitaron conformar una comisión. Y ahora se rasgan las vestiduras de tanta moralidad.

No tengan doble vara. Si no, hablen del artículo, hablen de la ley que van a sacar, sin escupir para arriba. Porque cuando uno escupe para arriba u orina contra el viento, generalmente termina mojado. Así que limítense solamente a defender lo que proponen sin ensuciar al resto, porque en muchas cosas vamos a coincidir y en otras no. Pero de un lado no están los moralistas, los pulcros, los que no tienen nada que esconder y del otro estamos todos los delincuentes. No es así la vida.

Entonces, tengan respeto cuando van a defender una ley y cuando van a informar.

Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Lewandowski.

Tiene la palabra, a continuación, el senador por Entre Ríos Alfredo De Angeli...

Sr. Fama.- Solicito una interrupción.

Sr. Presidente (Abdala).- Le pide una interrupción.

Sr. De Angeli.- Como no, con todo gusto, senador.

Sr. Presidente (Abdala).- Concedida la interrupción, tiene la palabra el senador Fama.

Sr. Fama.- Gracias, presidente.

Brevemente, me quiero referir a lo que acaba de mencionar el senador preopinante.

Felicito que un senador de la bancada del kirchnerismo pida respeto. Felicito que sostenga sus argumentos a partir de las cuestiones técnicas, legales y políticas que tenemos que definir. Pero le voy a pedir una cosa al senador: que le transmita ese mensaje a su bloque. Porque su bloque es el primero que acá dijo que éramos unos cagones, unos vendidos, unos coimeros. Esto se dijo hoy acá y se viene diciendo reiteradamente.

Así que yo lo felicito, senador. Y le voy a pedir, por favor, que le transmita ese mensaje a su bloque.

Gracias.

Sr. Lewandowski.- No soy correo de nadie.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador Fama.

Ahora sí tiene la palabra el senador Alfredo de Angeli.

Sr. De Angeli.- Gracias, presidente.

A ver si puedo hacer un redondeo de lo que pasó hoy.

La verdad es que en esta sesión extraordinaria se han tocado proyectos de ley muy importantes que están viendo el gran cambio que necesitamos los argentinos.

Arrancamos con la suspensión de las PASO. La verdad es que antes no estaban las PASO. Hace alrededor de veinte años un gobierno, por una cuestión política, inventó las PASO, que son una encuesta que nos salía muy cara a los argentinos.

Algunos las utilizaron y no les fue mal. Pero cuando se ve en las últimas elecciones la cantidad de ciudadanos que no participaron… Se habla de una cantidad importante de ciudadanos que no participaron, que renegaron de ir a votar.

Sin duda, la clase política tiene que ver por qué los ciudadanos no quieren participar en las elecciones.

Así que creo que este proyecto que viene de Diputados va a ser experimental. Porque sin dudas lo que pase de ahora en más vamos a tener que profundizarlo. Por los sistemas electrónicos, por la modernidad que tienen ahora los sistemas, yo creo que es buena la suspensión que ya se votó.

A su vez, también economizamos. ¿Por qué? Porque necesitamos que baje los impuestos este gobierno. Y lo digo desde un sector que la viene poniendo desde hace mucho tiempo y no se resolvió el problema de la pobreza. Al contrario, creció la pobreza cuando nos decían que ese dinero de los derechos de exportación era para la mesa de los argentinos. La verdad es que no se resolvió.

Otro tema que se trató y salió fue el del juicio en ausencia. Cuando se terminó de votar fui a saludar a los representantes de la comunidad judía. Y me decía uno de ellos: hace más de veinte años, De Angeli, que estamos pidiendo esto. Tuvo que venir un gobierno a hacer el cambio y hoy sale la ley del Senado para que el Ejecutivo la promulgue.

Se trata de darle una herramienta más a la Justicia para que aquellos que hicieron desastres en la humanidad –principalmente, las cuentas pendientes que hay que saldar en la Argentina–, que andan muy cómodos…

¿Y qué pasa también? Le estamos levantando el estándar a nuestra querida República, poniéndola a la altura donde merece estar.

Con este proyecto que se votó, el de juicio en ausencia, empezamos a ser más reconocidos en el mundo, a ser un país donde los terroristas no van a venir a jugar. Acá se los va a perseguir, se les va a hacer el juicio en ausencia y no podrán salir de sus escondites. Sin dudas, van a estar prisioneros en sus casas, en sus países.

Por eso celebro lo que pasó hoy con el juicio en ausencia.

Después, está el proyecto de reincidencia y reiterancia, que está atado a la ley antimafia y crimen organizado. Esos proyectos eran reclamados por la sociedad.

No podemos ver a gente encerrada en sus casas que ha perdido seres queridos, mientras vemos lo que pasa afuera.

Sin dudas, hay que profundizar esto, porque los delincuentes deben estar en la cárcel. Deben esperar los juicios en la cárcel cuando son reincidentes.

Ahora, no vamos a resolver el tema llenando las cárceles. El gobierno nacional va a tener que trabajar con nosotros para que esos jóvenes tengan futuro y no queden encerrados en las cárceles.

Entonces, hay que trabajar en cómo reinsertamos a esos jóvenes que no trabajan, que no estudian y que lo único que saben es, a través de la droga, delinquir.

Nosotros tenemos una cuenta pendiente con la sociedad. Y ahora a la Justicia le estamos dando una herramienta para que los que trabajan, las familias que llevan a los chicos a la escuela, los que tienen un negocio, no vivan entre las rejas. Los que tienen que estar entre las rejas son los que delinquen. Y acá se cambió un poco el orden: la víctima pasó a ser el victimario, tenía que estar encerrada mientras los delincuentes estaban afuera.

Hoy le estamos dando una gran herramienta a la Justicia porque la sociedad lo pide. Y nosotros estamos a la altura de las circunstancias.

Hoy empezó el gran cambio en la Argentina y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias.

Y cuando hablamos de antimafia también. No puede ser que los mafiosos sigan libres y nosotros tengamos que estar encerrados.

El narcotráfico, que ha hecho desastres, tiene que ver con esto de la reincidencia. El narcotráfico ha hecho un gran daño en la Argentina.

Y las otras políticas que se implementaron no se hicieron cargo, hicieron la vista gorda. Pero hoy tenemos a una ministra de Seguridad –como lo hizo en otra época– enfrentando fuertemente a la mafia y al narcotráfico. Eso es lo que necesitamos, y para eso tenemos que darles las herramientas al gobierno nacional y a la Justicia para terminar con la delincuencia, y que los argentinos de bien podamos vivir en paz, ser libres y no vivir dentro de nuestras casas con temor, sin que podamos llevar a nuestros hijos o a nuestros nietos a la escuela porque corremos el riesgo de ser víctimas de las peores cosas que están pasando en nuestra querida Argentina.

Presidente: con esto cierro. Vamos a acompañar –y venimos acompañando– todos los proyectos que ha puesto el Ejecutivo esta noche para que nosotros los aprobemos.

Gracias, presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias, senador De Angeli.

A continuación, tiene la palabra la senadora por la provincia de Santa Fe, Carolina Losada.

Sra. Losada.- Muchas gracias, presidente.

El senador Parrilli estaba tan interesado en esta ley, pero toda la bancada kirchnerista se fue. Les agradezco a los senadores que se quedaron y les pido que se unan a esta ley que tiene que ver con atacar realmente al crimen.

Le quería hacer una aclaración al senador Parrilli, porque informa mal y no quiero que se desinforme; debe ser porque soy periodista. Dije en dos oportunidades que esta ley no deja afuera a las provincias, sino que trabaja en conjunto con las provincias, todo con autorización de las provincias. Esto lo mencioné varias veces como miembro informante, pero, evidentemente, no escucha.

Tampoco escuchó cuando hicimos el llamado a la reunión de comisión. Dijo que no nos habíamos reunido, o que lo hicimos una sola vez. Pero tuvimos tres reuniones, y en las tres estuvo presente el doctor Soto –que está en la galería–, del Ministerio de Seguridad. Asimismo, asistieron otros miembros del Ministerio como Manfroni, y el ministro Cococcioni, de la provincia de Santa Fe. Es decir que hubo oportunidades para que vinieran, pero ellos directamente no aparecieron. Estaban tan interesados en esta ley, en que realmente se hiciera justicia y en que pudiéramos ir contra las bandas que no aparecieron en ninguna reunión.

Si el senador Parrilli tenía tantas razones o tantas propuestas para mejorar esta ley, como acaba de decir, ¿por qué no las hizo? Si el lugar para hacerlas era justamente en la comisión ¿por qué no las hizo? Viene acá a manifestar cualquier cosa; no escuchó lo que dije como miembro informante... Dice que tiene propuestas y no las hace. Realmente, me cuesta mucho seguirlo al senador Parrilli. Y ahora con más razón, porque el debate lo tiene que ver por televisión ya que de acá se borraron todos.

Nada más quiero agregar que en Secretaría consta una fe de erratas que viene de Diputados. No sé si hace falta que la lea el secretario porque se trata solamente de un acento que falta en la “a” que no cambia nada. Lo dejo a criterio del presidente.

Sr. Presidente (Abdala).- Corresponde que sea leída esa fe de erratas.

Si tú lo autorizas como miembro informante, la lee el secretario.

Sra. Losada.- Por favor.

Gracias.

Sr. Presidente (Abdala).- Secretario, tiene la palabra.

Sr. Secretario (Giustinian).- Es una fe de erratas que envía el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados que dice lo siguiente: “Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario a fin de poner en su conocimiento que en la comunicación al H. Senado del expediente OD 235 (expediente 01-PE-2024) sobre ‘Abordaje Integral del Crimen Organizado. Establecimiento.’, aprobado en sesión de fecha 1° de octubre de 2024, en el artículo 3°, inciso b) donde dice: ‘b) Resultará evidente que, a través de la comisión de los tipos penales referidos en el articulo 2° se tiene por fin asegurar el control de un territorio:…’, debe decir: ‘b) Resultara [sin acento] evidente que, a través de la comisión de los tipos penales referidos en el artículo 2°, se tiene por fin asegurar el control de un territorio:...’, conforme surge del dictamen aprobado en comisión”.

Este es el CD.- 37/24 y obra en el expediente.

Sr. Presidente (Abdala).- Leído, se incorpora al texto corregido.

Senadora Losada, ¿terminó su alocución?

Sra. Losada.- Sí. Podemos votar.

Sr. Presidente (Abdala).- Gracias. senadora.

El senador Pagotto no va a hablar.

Se vota en general y en particular el Orden del Día 217, y se votan los 16 artículos de la presente ley.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Abdala).- Afirmativos 38; negativos, 0; abstenciones, 0.

–El resultado de la votación surge del Acta N°16.

Sr. Presidente (Abdala).- Resultando aprobada en general y en particular el Orden del Día N°217/24, se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

Gracias a todos los senadores y gracias a todos los auxiliares que colaboraron para que nosotros llevemos la sesión adelante. Fueron muy amables todos.

–Son las 23:46.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

40. Apéndice

ACTAS DE VOTACIÓN

Acta Nº 1

Proyecto: MOCION SOBRE TABLAS Nº 2524/24

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 70 **Ausentes:** 2 **AMN:** 47

SENADO ARGENTINA

Fecha: 20/02/2025 16:05:40 **Acta :** 1

Afirmativos: 53
Negativos: 17
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	NO	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 2

Proyecto: EXPEDIENTE Nº 2524/24

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 70 **Ausentes:** 2 **AMN:** 48

Fecha: 20/02/2025 16:13:47 **Acta :** 2

Afirmativos: 47
Negativos: 23
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Acta Nº 3

Proyecto: MOCION SOBRE TABLAS Nº 2529/24

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 62 **Ausentes:** 10 **AMN:** 42

SENADO ARGENTINA

Fecha: 20/02/2025 16:25:24 **Acta :** 3

Afirmativos: 47
Negativos: 15
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	NO	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 4

Proyecto: EXPEDIENTE Nº 2529/24

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 61 **Ausentes:** 11 **AMN:** 31

Fecha: 20/02/2025 16:27:35 **Acta :** 4

Afirmativos: 46
Negativos: 15
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	NO	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	AUSENTE		66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 5

Proyecto: MOCION SOBRE TABLAS Nº 2530/24

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 65 **Ausentes:** 7 **AMN:** 44

Fecha: 20/02/2025 16:29:45 **Acta :** 5

Afirmativos: 42
Negativos: 23
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	AUSENTE	
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	NO	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	NO	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Acta Nº 6

Proyecto: MOCION SOBRE TABLAS Nº 2521/24

SENADO ARGENTINA

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 20/02/2025 16:31:57 **Acta :** 6

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 63 **Ausentes:** 9 **AMN:** 42

Afirmativos: 1
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: CANCELADA LEV.VOT.

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	NO EMIT.	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	NO EMIT.	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO EMIT.	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	NO EMIT.	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO EMIT.	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO EMIT.	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	NO EMIT.	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO EMIT.	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	NO EMIT.	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO EMIT.	47	42. López, María Florencia	NO EMIT.	35
7. Atauche, Ezequiel	NO EMIT.	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO EMIT.	10	44. Lousteau, Martín	NO EMIT.	7
9. Bedia, Vilma Facunda	NO EMIT.	65	45. Manzur, Juan Luis	NO EMIT.	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	NO EMIT.	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	NO EMIT.	3
11. Blanco, Pablo Daniel	AUSENTE		47. Mendoza, Sandra Mariela	NO EMIT.	32
12. Carambia, José María	NO EMIT.	64	48. Moisés, María Carolina	NO EMIT.	37
13. Cora, Stefanía	NO EMIT.	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	NO EMIT.	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO EMIT.	17	50. Neder, José Emilio	NO EMIT.	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO EMIT.	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO EMIT.	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO EMIT.	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO EMIT.	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO EMIT.	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO EMIT.	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO EMIT.	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO EMIT.	66
19. Di Tullio, Juliana	NO EMIT.	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO EMIT.	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO EMIT.	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO EMIT.	34
21. Duré, María Eugenia	NO EMIT.	57	57. Recalde, Mariano	NO EMIT.	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO EMIT.	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO EMIT.	11
23. Fama, Flavio Sergio	AUSENTE		59. Rodas, Antonio	NO EMIT.	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO EMIT.	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	NO EMIT.	63	61. Romero, Juan Carlos	NO EMIT.	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	AUSENTE		62. Salino, Fernando Aldo	NO EMIT.	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO EMIT.	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO EMIT.	54	64. Silva, Mónica Esther	NO EMIT.	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO EMIT.	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO EMIT.	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	NO EMIT.	8
31. González, María Teresa Margarita	NO EMIT.	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	NO EMIT.	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	NO EMIT.	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO EMIT.	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO EMIT.	70
34. Juri, Mariana	AUSENTE		70. Vigo, Alejandra María	NO EMIT.	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO EMIT.	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO EMIT.	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO EMIT.	20	**72. Zimmermann, Victor**	**LEV.VOT.**	**21**

Observaciones:
- La presente acta queda sin efecto dado que se realizó la votación a mano alzada.

Acta Nº 7

Proyecto: MOCION SOBRE TABLAS Nº 2539/24

Descripción: VOTACION SIN NOMENCLAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: DOS TERCIOS LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 45

Fecha: 20/02/2025 16:50:02 **Acta :** 7

Afirmativos: 39
Negativos: 28
Abstenciones: 0
Resultado: NEGATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	AUSENTE		37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	NO	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	NO	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	AUSENTE		41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	NO	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	NO	26	43. Losada, Carolina	NO	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	NO	10	44. Lousteau, Martín	AUSENTE	
9. Bedia, Vilma Facunda	NO	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	NO	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	NO	71
16. Cristina, Andrea Marcela	NO	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	NO	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	NO	6	53. Pagotto, Juan Carlos	NO	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	NO	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	AUSENTE	
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	NO	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	NO	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	NO	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	NO	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	NO	69
32. Huala, María Victória	NO	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	NO	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	NO	70
34. Juri, Mariana	NO	24	70. Vigo, Alejandra María	AUSENTE	
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	NO	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	NO	20	72. Zimmermann, Victor	NO	21

Acta Nº 8

Proyecto: OD ACUERDO (154, 158, 221, 224 A 226/24)

SENADO ARGENTINA

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Fecha: 20/02/2025 17:19:19 **Acta :** 8

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 61 **Ausentes:** 11 **AMN:** 31

Afirmativos: 61
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	AUSENTE		40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	AUSENTE	
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	SI	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 9

Proyecto: OD ACUERDOS 222, 223/24

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 61 **Ausentes:** 11 **AMN:** 31

Fecha: 20/02/2025 17:20:31 **Acta :** 9

Afirmativos: 34
Negativos: 27
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	NO	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	NO	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	AUSENTE		40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	AUSENTE	
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	NO	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	NO	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	NO	64	48. Moisés, María Carolina	NO	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	NO	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO	17	50. Neder, José Emilio	NO	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	NO	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	NO	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	AUSENTE	
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	21	72. Zimmermann, Victor	AUSENTE	

Acta Nº 10

Proyecto: ORDEN DEL DIA 593 (SUSPENSION PASO)

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 MIEMBROS DEL CUERPO

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 69 **Ausentes:** 3 **AMN:** 37

Fecha: 20/02/2025 20:05:04 **Acta :** 10

Afirmativos: 43
Negativos: 20
Abstenciones: 6
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	NO	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	SI	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	SI	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	ABS.	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	ABS.	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	AUSENTE	
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	NO	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	ABS.	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	NO	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	ABS.	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	NO	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	ABS.	11
23. Fama, Flavio Sergio	NO	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	NO	2	60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	ABS.	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	AUSENTE		64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	SI	23
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	24	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	20	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 11

Proyecto: ORDEN DEL DIA 595 (JUICIO EN AUSENCIA)

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 34

Fecha: 20/02/2025 21:53:09 **Acta :** 11

Afirmativos: 46
Negativos: 21
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	NO	15
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	NO	49
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	AUSENTE	
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	NO	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	SI	51
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	AUSENTE		54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	36	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	NO	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	23	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	24	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Observaciones:
- Se deja constancia de que la Senadora Corpacci aclaró el sentido de su voto a viva voz, siendo el mismo negativo.
- En consecuencia, el resultado de la votación fue de 45 votos afirmativos y 22 votos negativos.

Acta Nº 12

Proyecto: ORDEN DEL DIA 594 (REITERANCIA)

Descripción: SE VOTA EN GENERAL

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 34

Fecha: 20/02/2025 22:47:23 **Acta :** 12

Afirmativos: 67
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	AUSENTE	
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	23	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	24	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 13

Proyecto: ORDEN DEL DIA 594 (ART 1 Y 2)

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 34

Fecha: 20/02/2025 22:50:12 **Acta :** 13

Afirmativos: 67
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	AUSENTE	
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	SI	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	23	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	24	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 14

Proyecto: ORDEN DEL DIA 594 (ART 3 AL 10)

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 34

Fecha: 20/02/2025 22:52:01 **Acta :** 14

Afirmativos: 38
Negativos: 29
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	AUSENTE	
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	NO	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	NO	31	40. Linares, Carlos Alberto	NO	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	NO	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	NO	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	NO	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	NO	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	NO	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	NO	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	NO	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	NO	17	50. Neder, José Emilio	NO	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	NO	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	NO	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	NO	12
20. Doñate, Claudio Martín	NO	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	NO	34
21. Duré, María Eugenia	NO	57	57. Recalde, Mariano	NO	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	NO	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	NO	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	NO	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	NO	55	63. Sapag, Silvia Estela	NO	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	NO	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	NO	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	NO	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	23	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	NO	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	24	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 15

Proyecto: ORDEN DEL DIA 594 (ART 11)

Descripción: SE VOTA EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 67 **Ausentes:** 5 **AMN:** 34

Fecha: 20/02/2025 22:53:13 **Acta :** 15

Afirmativos: 66
Negativos: 1
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	AUSENTE	
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	SI	31	40. Linares, Carlos Alberto	SI	29
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	SI	30
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	SI	35
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	SI	33
10. Bensusán, Daniel Pablo	SI	27	46. Mayans, José Miguel Ángel	SI	3
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	SI	32
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	37
13. Cora, Stefanía	SI	58	49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	SI	17	50. Neder, José Emilio	SI	50
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	SI	36	54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	SI	1	55. Parrilli, Oscar Isidro	SI	12
20. Doñate, Claudio Martín	SI	14	56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	SI	34
21. Duré, María Eugenia	SI	57	57. Recalde, Mariano	SI	13
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	SI	11
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	SI	52
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	SI	5
27. García Larraburu, Silvina Marcela	SI	55	63. Sapag, Silvia Estela	SI	53
28. Giménez Navarro, María Celeste	SI	54	64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	SI	16	65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	NO	18	67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	SI	28
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	23	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	SI	56	71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	SI	24	72. Zimmermann, Victor	SI	21

Acta Nº 16

Proyecto: ORDEN DEL DIA 217 (CRIMEN ORGANIZADO)

Descripción: SE VOTA EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Tipo Quorum: MAS 1/2 MC

Mayoría: MAS 1/2 LEGISLADORES PRESENTES

Miembros del cuerpo: 72 **Votación:** NOMINAL

Presidente: Abdala, Bartolomé Esteban

Presentes: 38 **Ausentes:** 34 **AMN:** 20

SENADO ARGENTINA

Fecha: 20/02/2025 23:46:18 **Acta :** 16

Afirmativos: 38
Negativos: 0
Abstenciones: 0
Resultado: AFIRMATIVA

Nombre Completo	Voto	Banca	Nombre Completo	Voto	Banca
1. Abad, Maximiliano	SI	44	37. Leavy, Sergio Napoleón	AUSENTE	
2. Abdala, Bartolomé Esteban	SI	Presidente	38. Ledesma, Claudia Alejandra	AUSENTE	
3. Alvarez Rivero, Carmen Silvia	SI	68	39. Lewandowski, Marcelo Néstor	SI	4
4. Andrada, Guillermo Eduardo	AUSENTE		40. Linares, Carlos Alberto	AUSENTE	
5. Arce, Carlos Omar	SI	59	41. López, Cándida Cristina	AUSENTE	
6. Arrascaeta, Ivanna Marcela	SI	47	42. López, María Florencia	AUSENTE	
7. Atauche, Ezequiel	SI	26	43. Losada, Carolina	SI	42
8. Ávila, Beatriz Luisa	SI	10	44. Lousteau, Martín	SI	7
9. Bedia, Vilma Facunda	SI	65	45. Manzur, Juan Luis	AUSENTE	
10. Bensusán, Daniel Pablo	AUSENTE		46. Mayans, José Miguel Ángel	AUSENTE	
11. Blanco, Pablo Daniel	SI	43	47. Mendoza, Sandra Mariela	AUSENTE	
12. Carambia, José María	SI	64	48. Moisés, María Carolina	SI	3
13. Cora, Stefanía	AUSENTE		49. Montenegro, Gerardo Antenor	AUSENTE	
14. Corpacci, Lucia Benigna	AUSENTE		50. Neder, José Emilio	AUSENTE	
15. Crexell, Carmen Lucila	SI	38	51. Olalla de Moreira, Stella Maris	SI	71
16. Cristina, Andrea Marcela	SI	40	52. Olivera Lucero, Bruno Antonio	SI	46
17. De Angeli, Alfredo Luis	SI	6	53. Pagotto, Juan Carlos	SI	48
18. De Pedro, Eduardo Enrique	AUSENTE		54. Paoltroni, Francisco Manuel	SI	66
19. Di Tullio, Juliana	AUSENTE		55. Parrilli, Oscar Isidro	AUSENTE	
20. Doñate, Claudio Martín	AUSENTE		56. Pilatti Vergara, María Inés P. E.	AUSENTE	
21. Duré, María Eugenia	AUSENTE		57. Recalde, Mariano	AUSENTE	
22. Espínola, Carlos Mauricio	SI	62	58. Rejal, Jesús Fernando	AUSENTE	
23. Fama, Flavio Sergio	SI	45	59. Rodas, Antonio	AUSENTE	
24. Fernández Sagasti, Anabel	AUSENTE		60. Rojas Decut, Sonia Elizabeth	SI	60
25. Gadano, Natalia Elena	SI	63	61. Romero, Juan Carlos	SI	19
26. Galaretto, Eduardo Horacio	SI	41	62. Salino, Fernando Aldo	AUSENTE	
27. García Larraburu, Silvina Marcela	AUSENTE		63. Sapag, Silvia Estela	AUSENTE	
28. Giménez Navarro, María Celeste	AUSENTE		64. Silva, Mónica Esther	SI	39
29. Gimenez, Nora del Valle	AUSENTE		65. Suárez, Rodolfo Alejandro	AUSENTE	
30. Goerling Lara, Enrique Martín	SI	67	66. Tagliaferri, Guadalupe	SI	8
31. González, María Teresa Margarita	AUSENTE		67. Terenzi, Edith Elizabeth	SI	69
32. Huala, María Victória	SI	72	68. Uñac, Sergio Mauricio	AUSENTE	
33. Juez, Luis Alfredo	SI	9	69. Valenzuela, Mercedes Gabriela	SI	70
34. Juri, Mariana	SI	23	70. Vigo, Alejandra María	SI	61
35. Kirchner, Alicia Margarita Antonia	AUSENTE		71. Vischi, Eduardo Alejandro	SI	22
36. Kroneberger, Daniel Ricardo	AUSENTE		72. Zimmermann, Victor	SI	21

INSERCIONES

Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son las siguientes:

1

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MENDOZA

(O.D. Nº 593/24.)

Señora presidente:

Estamos acá para tratar el proyecto de ley que vino de Diputados y que propone la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para las próximas elecciones legislativas.

Adelantaré mi voto positivo al proyecto, en el entendimiento de que es urgente dar certeza al calendario electoral de este año. Pero, además, hay razones de fondo que me llevan a sostener que la celebración de elecciones primarias para cargos legislativos de medio término implica un desgaste tanto para el electorado como para los candidatos, desviando el foco de lo verdaderamente importante: resolver los problemas de la gente.

Desde su aprobación por este Congreso en 2009, e implementación en las elecciones del año 2011, las PASO no lograron convertirse en un mecanismo clave para la definición de candidaturas dentro de los partidos y frentes electorales. En la mayoría de los casos, los espacios políticos presentan listas únicas o realizan acuerdos previos que desvirtúan el sentido de esta instancia. Lo que en teoría debía fortalecer la democracia interna de los partidos, en la práctica ha terminado funcionando como una "gran encuesta nacional", una medición anticipada del electorado antes de la elección general, más que una competencia real.

Además, me ha parecido siempre cuestionable que aquellos partidos que presentan lista unificada deban igualmente someterse a este proceso, sin una competencia interna real. Si no lo hicieran, quedarían en desventaja en términos de visibilidad y tiempo de campaña, lo que de alguna manera los obliga a participar aun cuando no haya disputa interna. Esto demuestra que como Congreso nos debemos un debate más profundo sobre el sistema de las PASO, considerando alternativas como su limitación a la elección presidencial o la eliminación de la obligatoriedad para el elector.

Otro punto importante es que no son tanto los partidos políticos los que disputan en las PASO, sino las alianzas. En muchos casos, lo que ocurre es una interna entre sectores que ya tienen definidas sus posiciones antes de la votación, utilizando esta instancia solo como un reordenamiento de fuerzas. Ejemplos sobran: en 2015, Cambiemos presentó tres precandidatos presidenciales, pero con una diferencia abrumadora entre Mauricio Macri y los demás. Algo similar ocurrió en el peronismo con la alianza entre Sergio Massa y José Manuel de la Sota, donde antes de las PASO ya se conocía la ventaja del primero. Estos procesos deberían resolverse dentro de cada espacio político, sin obligar a la ciudadanía a acudir innecesariamente a las urnas.

A esto se suma que casi la mitad de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ya cuentan con elecciones primarias propias, que pueden desdoblarse de la elección nacional. Esto significa que un ciudadano puede llegar a votar hasta cinco veces en un año, lo que genera un agotamiento electoral y una desconexión con los verdaderos problemas del país.

Por otro lado, no podemos ignorar el contexto económico en el que nos encontramos. La suspensión de las PASO implica un ahorro considerable de recursos públicos, recursos que, ojalá, sean destinados a mejorar la calidad de vida de los argentinos. En tiempos de crisis, es fundamental que cada peso del Estado se utilice de manera responsable y priorizando las necesidades urgentes de la sociedad.

Además, debemos considerar la reciente implementación de la Boleta Única Papel a nivel nacional, que introduce cambios en los plazos del calendario electoral. Con esta reforma, los partidos deben presentar listas 70 días antes de las PASO en lugar de 50, y las alianzas deben informarse 80 días antes, en vez de 60 días. Esto, sumado a la complejidad de la impresión de las boletas, genera una reestructuración del cronograma electoral que hace aún más razonable la suspensión de las PASO para este año. Si no se suspenden, las PASO deberían realizarse el 3 de agosto; en cambio, con esta ley, las elecciones generales se llevarían a cabo directamente el 26 de octubre, asegurando una transición ordenada y sin sobresaltos.

También creo que es momento de fortalecer el rol de los partidos políticos en la definición de sus propios candidatos. Son ellos quienes deben garantizar instancias de debate interno y definir a sus mejores hombres y mujeres para representar al electorado. La democracia no se fortalece con elecciones reiteradas, sino con la responsabilidad y el compromiso de quienes aspiran a gobernar.

Por todas estas razones, considero que suspender las PASO este año es la decisión más conveniente. Votaré a favor de este proyecto con la convicción de que estamos priorizando la racionalidad del sistema electoral, el ahorro de recursos públicos y el fortalecimiento de los partidos políticos en la definición de sus liderazgos. Muchas gracias.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
(O.D. Nº 593/24.)

Señora presidenta:

La eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias es una iniciativa que vengo impulsando en esta Cámara desde el año 2017: la 1º presentación: 04-09-2017, expediente 3183/17; 2° presentación 2019, expediente 502/19; 3° presentación: 2021, expediente: 77/21; 4° presentación: 2023, expediente: 119/23; y este año, cuando inicie el período parlamentario en marzo, haremos la quinta representación.

Lamentablemente, este proyecto no fue tratado en la Comisión de Asuntos Constitucionales en estos ocho años. Siempre consideré que el objetivo original, de limitar las designaciones entre las cúpulas partidarias y fomentar la participación ciudadana en la vida interna de los partidos, no se consiguió.

Por lo tanto, la realización de las PASO implica un gasto exorbitante para el Estado, somete al electorado a dos votaciones, con todo el desgaste que esto significa, fomenta las conductas electorales especulativas.

En lo que respecta a la erogación presupuestaria: las primarias de 2023 costaron más de 8 mil millones de pesos. En este sentido, sigo creyendo que la propuesta de derogar las PASO implica otorgarle mayor racionalidad a nuestro sistema electoral.

Debemos reconocer que actualmente las PASO se utilizan como una gran encuesta funcional al llamado “voto útil”, que atenta contra la voluntad real del electorado.

Por estos motivos, su eliminación, busca evitar que algunos partidos con escaso porcentaje de votos queden fuera del sistema electoral; promover la cultura política de la ciudadanía sin exponerla a sucesivas votaciones; ahorrar las partidas electorales que implican las PASO; y permitir que los partidos políticos vuelvan a definir sus candidaturas en internas partidarias.

Ahora bien, lo que estamos sometiendo a votación en el día de hoy es muy distinto. Ustedes sólo pretenden suspenderlas en 2025 y que la normativa siga vigente para las futuras elecciones. Esto sólo se puede entender como una iniciativa especuladora sobre la conformación de alianzas y las posibles preferencias del electorado para este año. Están mirando encuestas para definir el calendario electoral, en desmedro de una organización racional del sistema en el largo plazo.

Lo más sensato sería proponer la derogación definitiva de las PASO e incluso estipularlo de 2027 en adelante, para que la votación de esta norma no quede condicionada con las especulaciones sobre este año electoral.

Pero ustedes hacen todo al revés. No piensan en el largo plazo, ni en la racionalidad del sistema. Por estos motivos, solicito que la Comisión de Asuntos Constitucionales le dé tratamiento al proyecto de mi autoría y me abstengo en esta votación.

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO

(O.D. Nº 593/24.)

Señora presidente:

Estamos hoy tratando un proyecto en revisión, la suspensión de las PASO, un tema en el que diferentes encuestas reflejaron el rechazo de gran parte de la ciudadanía. Esto es un reclamo ciudadano, pero también una deuda de la política.

Las PASO surgen en 2009, las impulsó Néstor Kirchner y fueron una reacción a la escisión interna que sufrió su partido, disputa que lo llevó a su derrota en la provincia de Buenos Aires durante la elección para diputados de ese año.

La historia nos muestra que el kirchnerismo solo las usó en internas presidenciales recién en 2023 con Massa-Grabois. Y quedó claro que el kirchnerismo llevó adelante una reforma electoral de tamaña envergadura, por la logística y los costos que implicaron, bajo un ampuloso nombre, “Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral”, solo para

alinear a su tropa en la provincia de Buenos Aires. Algo que finalmente terminó haciendo a dedo, sin utilizar la herramienta de las PASO.

Ahora, los hechos y la historia también demostraron que no se cumplieron los objetivos de la ley en estos 11 años:

No ordenó la oferta electoral a partir de una reducción de la fragmentación partidaria. Según los registros de la Dirección Nacional Electoral, el aumento sostenido en la cantidad de partidos políticos en la última década alcanzó su pico histórico en los últimos dos años. Los partidos políticos aumentaron 60 por ciento desde 2011 y hay más de 700 habilitados para competir este año, según datos de la Cámara Nacional Electoral.

Una creciente apatía frente a la política por parte de la ciudadanía común tiene como contrapartida un mayor número de partidos políticos nuevos. Resulta, al menos, extraño. Sellos de goma parece ser la respuesta. También es evidente la fatiga cívica que hay en la ciudadanía. Tener más elecciones, alargándose el proceso electoral no es razonable. No nos hace más democráticos, al contrario, fomenta la apatía.

Las recientes primarias fueron las que menores niveles de participación tuvieron desde su implementación, a pesar de ser obligatorias: cerca del 66 por ciento, por debajo del promedio del 74 por ciento. Hubo casi 1.700.000 electores menos.

Otro punto es la hipocresía de la política que no usaron esta herramienta. Un estudio de CIPPEC demuestra que, en las elecciones de diputados nacionales en estos 14 años, los casos donde se presentaron más de una lista para dirimir internas nunca superaron el 25 por ciento. O sea, que, en la historia de las PASO, el 75 por ciento de los partidos políticos nunca las usó. Entonces ¿para qué tanta movida? Desde su introducción en 2011, hubo solo diez agrupaciones políticas que dirimieron internas en las PASO.

Según un estudio del Grupo de Investigación de la Carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, el promedio de la Tasa de Uso de las PASO como herramienta para dirimir internas partidarias para elecciones de legisladores nacionales es bajísima: 21 por ciento promedio en todo el país. Es decir, solo el 21 ciento de las provincias usaron, entre 2011 y 2021, las PASO para elegir candidatos. El resto fueron con lista únicas, con todo el dinero, desgaste cívico-institucional que las PASO conllevan.

Tampoco se cumplió el objetivo de la ley de dar mayor transparencia. Hubo una denuncia penal del juez federal con jurisdicción en la provincia de Buenos Aires en agosto de 2024, contra cuatro partidos que cobraron 550 millones de pesos para cobrar el dinero del Estado para aportes de campaña e impresión de boletas, con precandidatos fallecidos o que no prestaron su consentimiento.

La Cámara Nacional Electoral respondió y advirtió que el Poder Ejecutivo consumió en las PASO de 2023 recursos públicos en la impresión de boletas de manera “desproporcionada e irrazonable”, e instó al Congreso a que modifique la ley electoral. “No pueden descartarse situaciones de abuso del derecho o, lisa y llanamente, casos de malversación de fondos”, dijeron los camaristas.

Acá estamos. Para dar la discusión y el debate de una ley que, al menos, debe ser suspendida por todo lo que señalé, y también por el tema del costo para los argentinos. El gobierno dijo que se podría reducir entre un 35 por ciento y un 40 por ciento el costo total del proceso electoral si eliminámaros las PASO y que cada partido o frente político resuelva internamente sus candidaturas. Al suspenderlas en 2025, todos nos ahorraríamos 150 millones de dólares.

Señor presidente, con las PASO se alarga inútilmente el proceso electoral, da lugar a la fatiga cívica, prolonga el proceso electoral y adelanta el comienzo de las campañas. En algunos distritos se ha votado cinco veces en un mismo año.

La extensión de la campaña electoral y la distancia entre la primera votación de las PASO y la asunción del elegido en el caso de las presidenciales, produce una coyuntura de inestabilidad macroeconómica, con todo lo que ella acarrea. Las PASO de 2023 arrojaron una atomización del electorado que se dividió en tres tercios. Esa incertidumbre caló hondo en la economía y en nuestros bolsillos. De agosto a diciembre, la volatilidad e incertidumbre fueron eternas.

Las PASO son una rareza argentina, ningún otro país obliga a partidos y electores a concurrir a la selección de precandidatos.

Por todo esto, señor presidente, adelanto el sentido de mi voto, es positivo.